

Contabilità pubblica

Sintesi ragionata sul manuale, per la prova orale

Concorso RIPAM 294 unità — Codice 02, Area dei funzionari — prova orale del 27 novembre 2026

Questa dispensa è costruita **sulla Parte II del manuale** (*Elementi di diritto amministrativo e contabilità pubblica*, ed. Simone, edizione per il concorso RIPAM 294 posti), letta pagina per pagina, e integrata con le **schede di aggiornamento** della stessa casa editrice caricate su Drive: *L'ordinamento contabile delle Regioni e degli enti locali*, *Principi contabili generali* (D.Lgs. 91/2011), *Il pagamento dei debiti delle amministrazioni pubbliche e la fatturazione elettronica*, *La contabilità di Università, AUSL e Camere di commercio*, D.M. 1-10-2013 — *Principio della competenza finanziaria potenziata*, D.P.C.M. 18-9-2012 — *Piano degli indicatori*.

Il taglio è **discorsivo**: ogni istituto è raccontato come lo racconteresti alla commissione, non ridotto a elenco. Dove il manuale si limita a citare una norma, la dispensa spiega *perché* quella norma esiste e *che cosa cambia in pratica*, perché è esattamente lì che una risposta da 21 diventa una risposta da 28.

Come leggere le date. La contabilità pubblica è una materia stratificata: quasi ogni istituto nasce nel 1923-24, viene riscritto nel 2009-2012 e ritoccato ogni anno. Alla commissione interessa che tu sappia **distinguere i tre strati** — impianto originario, riforma dell'equilibrio di bilancio, assestamenti recenti — molto più che ricordare il numero di ogni decreto correttivo.

Parte I — Natura e fonti della contabilità pubblica

1. Che cos'è la contabilità pubblica e perché esiste

Lo Stato e gli altri enti pubblici — in particolare gli enti territoriali, Regioni ed enti locali — devono reperire le risorse necessarie a soddisfare i **bisogni collettivi**: tutela della salute, ordine pubblico, amministrazione della giustizia, istruzione, costruzione e manutenzione di opere pubbliche. L'insieme di queste attività costituisce la **finanza pubblica**.

I mezzi finanziari per sostenere la spesa pubblica derivano da due grandi canali: i **proventi della gestione del patrimonio pubblico** (concessione o locazione dei beni demaniali) e le **entrate tributarie** (imposte, tasse, contributi, monopoli fiscali). Ma reperire le risorse non basta: lo Stato e gli enti pubblici devono farne un **uso corretto ed efficiente**, a beneficio dell'intera collettività.

A questa esigenza risponde la contabilità pubblica, che il manuale definisce come **l'insieme di norme che regolano la gestione delle risorse pubbliche e la loro successiva erogazione al fine di realizzare il soddisfacimento dei bisogni dei cittadini**. È una definizione da memorizzare alla lettera, perché mette in fila i due momenti — *gestione ed erogazione* — attorno ai quali ruota tutta la materia.

Lo strumento principale di cui la contabilità pubblica si avvale è il **bilancio dello Stato**. Ma con il progressivo decentramento delle funzioni amministrative hanno assunto grande rilievo anche i **bilanci degli enti territoriali** e delle altre amministrazioni pubbliche. Da qui nasce l'esigenza — che attraversa tutta la materia — di **armonizzare gli schemi contabili e di bilancio** di questi enti con quelli dello Stato: solo disponendo di dati contabili omogenei e confrontabili è possibile il **consolidamento** (cioè l'aggregazione) dei conti dell'intero settore pubblico, e solo così si realizza un raccordo credibile con i sistemi contabili degli altri Paesi dell'Unione europea.

Sulla **natura scientifica** della disciplina il manuale segnala che essa presenta molteplici punti di contatto con discipline giuridiche, ragionieristiche ed economiche, tanto che riesce difficile individuarne la collocazione. Fra i vari orientamenti il manuale sposa quello di **Bennati**, che da un lato rivendica l'autonomia scientifica e didattica della materia — considerandone la vastità e i riflessi sull'intera attività economico-amministrativa dello Stato — e dall'altro la inquadra fra le discipline giuridiche, pur riconoscendone i legami tecnici con le altre scienze, soprattutto quelle economico-aziendalistiche.

Se te lo chiedono all'orale: la risposta forte non è la definizione, è il *perché*. La contabilità pubblica esiste perché il denaro speso non è di chi lo spende: è un sistema di regole che trasforma la responsabilità politica sulle risorse altrui in procedure verificabili — autorizzazione preventiva (il bilancio), registrazione contestuale (le scritture), rendicontazione successiva (il rendiconto), controllo esterno (la Corte dei conti).

2. Le fonti: il quadro d'insieme

La **fonte primaria** della contabilità dello Stato e degli enti pubblici è la **Costituzione**, che detta i principi fondamentali in quattro materie:

Materia	Articolo Cost.
Bilancio dello Stato e rendiconto consuntivo, loro formazione e approvazione	art. 81
Controlli della Corte dei conti	art. 100
Giurisdizione contabile della stessa Corte	art. 103
Decentramento alle Regioni di attività finanziarie, e quindi contabili, già spettanti allo Stato	art. 119

Al dettato costituzionale si aggiungono le normative dettate da **leggi ordinarie**, che il manuale ordina per oggetto — ed è un elenco che conviene saper recitare, perché è la mappa di tutta la Parte II:

- **per il bilancio dello Stato:** la legge di contabilità del 1923 (**R.D. 18-11-1923, n. 2440**) e il relativo regolamento (**R.D. 23-5-1924, n. 827**); la disciplina degli strumenti di programmazione economica e finanziaria, della struttura della legge di bilancio, della copertura finanziaria delle leggi e delle principali procedure contabili è oggi contenuta nella **L. 31-12-2009, n. 196** (*Legge di contabilità e finanza pubblica*), che ha abrogato la L. 468/1978; a queste si affianca la **L. 24-12-2012, n. 243** (*Disposizioni per l'attuazione del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81, sesto comma, Cost.*);
- **per la Corte dei conti:** il Testo Unico **R.D. 12-7-1934, n. 1214**, nonché le **leggi 14-1-1994, nn. 19 e 20**;
- **per l'autonomia finanziaria e contabile delle Regioni:** il **Titolo III del D.Lgs. 23-6-2011, n. 118**, introdotto dal **D.Lgs. 10-8-2014, n. 126**;

- per l'**ordinamento finanziario e contabile degli enti locali**: il **D.Lgs. 118/2011** e il **D.Lgs. 18-8-2000, n. 267** (T.U.E.L.), come modificati dal D.Lgs. 126/2014;
- per gli **enti pubblici istituzionali** di cui alla L. 70/1975: il **D.P.R. 27-2-2003, n. 97**;
- per le **Università**: la **L. 9-5-1989, n. 168**, la **L. 30-12-2010, n. 240** e il **D.Lgs. 27-1-2012, n. 18**;
- per le **Aziende unità sanitarie locali (AUSL)**: il **D.Lgs. 30-12-1992, n. 502**;
- per le **Camere di commercio**: la **L. 29-12-1993, n. 580**, il **D.P.R. 2-11-2005, n. 254** e il **D.Lgs. 15-2-2010, n. 23**.

3. L'articolo 81 della Costituzione e la riforma del 2012

3.1 Perché si è modificata la Costituzione

Con la firma da parte dell'Italia del cosiddetto **fiscal compact** — il *patto di bilancio*, formalmente il Trattato UE «sulla stabilità, il coordinamento e la *governance* nell'Unione economica e monetaria» — che prevede che i bilanci nazionali siano in pareggio o in avanzo, si è resa necessaria la modifica dell'art. 81 della Carta. Vi ha provveduto la **legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1**, che ha introdotto in Costituzione il **vincolo del pareggio di bilancio**, correlato alla sostenibilità del debito di tutte le amministrazioni, nel rispetto delle regole economico-finanziarie derivanti dall'ordinamento europeo. Ciò implica che ogni Stato debba perseguire politiche economiche capaci non solo di evitare deficit di bilancio, ma anche di tenere sotto controllo la crescita del debito pubblico.

I punti principali del *fiscal compact* (le cosiddette «regole d'oro»), in vigore dal 1° gennaio 2013 e articolate in 16 articoli, sono:

- l'impegno ad avere bilanci pubblici «in equilibrio», o meglio ancora positivi al netto del ciclo economico;
- l'obbligo per ciascuno Stato di garantire **correzioni automatiche** quando non raggiunge gli obiettivi di bilancio concordati, con scadenze determinate;
- l'obbligo di introdurre le disposizioni del Trattato negli ordinamenti nazionali, **preferibilmente con legge costituzionale** (è esattamente ciò che l'Italia ha fatto con la L. cost. 1/2012);
- il mantenimento del **deficit pubblico al di sotto del 3% del PIL**, come già previsto dal Patto di stabilità e crescita;
- per la *governance* dell'eurozona, i **Vertici euro** almeno due volte all'anno.

3.2 I sei commi dell'art. 81

L'articolo è formato da sei commi, che conviene esporre in quest'ordine.

1. L'equilibrio del bilancio (commi 1 e 2). Lo Stato assicura l'**equilibrio tra le entrate e le spese** del proprio bilancio, *tenendo conto delle diverse fasi, avverse o favorevoli, del ciclo economico*. È prevista tuttavia una **deroga**: il ricorso all'indebitamento è consentito «solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali», ossia gravi recessioni economiche, crisi finanziarie, gravi calamità naturali.

Attenzione terminologica — è la domanda-trappola classica. L'art. 81 non impone il *pareggio contabile* anno per anno: impone l'**equilibrio corretto per il ciclo**. Chi risponde «pareggio di bilancio» senza

aggiungere «in termini strutturali, cioè al netto del ciclo e delle misure *una tantum*» ha dato una risposta imprecisa.

2. La copertura finanziaria e l'approvazione del bilancio (commi 3 e 4). Il comma 3 prevede l'obbligo che «ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte»: è la ripresa — ampliata, perché ora vincola anche il Parlamento — della previsione dell'art. 43 della legge di contabilità del 1923. L'indicazione dei mezzi di copertura deve avvenire **al momento dell'approvazione del disegno di legge o dell'emanazione del decreto-legge**, così da assicurare una valutazione consapevole di tutte le conseguenze economiche e finanziarie del provvedimento.

I **mezzi di copertura** si distinguono in:

Tipo	Che cosa sono
Esterni	nuovi tributi o inasprimento di quelli esistenti; accensione di prestiti
Interni	risorse accantonate in appositi fondi di bilancio; risorse trasferite da un capitolo di spesa all'altro; risorse già previste in bilancio e risultanti esuberanti

Il comma 4 delinea una netta **divisione dei compiti fra Parlamento e Governo**. Al **Governo** è attribuito *in via esclusiva* il potere di iniziativa legislativa in materia di legge di bilancio: attribuzione che conferma il potere di indirizzo che in tutti gli ordinamenti democratici spetta all'esecutivo, il quale gode qui della più ampia discrezionalità, vincolato solo al rispetto delle altre garanzie costituzionali. Al **Parlamento** resta riconfermata la tradizionale funzione di *controllore politico* dell'esecutivo: solo ad esso spetta l'approvazione del bilancio, che ai sensi dell'art. 72, ultimo comma, Cost. può avvenire **solo con procedura normale** (mai in commissione deliberante).

L'approvazione dell'Assemblea è finalizzata a: garantire la verifica dell'unità di intenti fra Governo e maggioranza parlamentare; assicurare adeguata pubblicità su contenuto, fini e indirizzi del bilancio; tutelare i diritti delle minoranze grazie al dibattito parlamentare; garantire che l'atto di approvazione, divenendo atto legislativo, possa essere soggetto al **sindacato della Corte costituzionale**. Si ricordi inoltre che l'**art. 75 Cost.** menziona espressamente le leggi di bilancio fra quelle **non sottoponibili a referendum abrogativo**. Il comma 4 conferma infine la cadenza annuale (**principio dell'annualità**) della stesura e approvazione del bilancio.

3. L'esercizio provvisorio (comma 5). Nelle more dell'approvazione parlamentare del bilancio, **solo il Parlamento** può, con legge e comunque per un periodo **non superiore a quattro mesi**, autorizzare l'esercizio provvisorio. La norma costituzionalizza una precedente prassi parlamentare ed è tesa a salvaguardare insieme le attribuzioni dell'Assemblea e la continuità dell'azione dell'esecutivo.

4. La legge quadro di contabilità (comma 6). «Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale». Questa «legge quadro di contabilità» — una **legge rinforzata** — è stata approvata il 24 dicembre 2012: è la **L. 243/2012**.

3.3 Le modifiche agli articoli 97, 117 e 119

La stessa L. cost. 1/2012 ha operato su altri tre articoli:

- intervenendo sull'**art. 97 Cost.**, ha esteso **a tutte le amministrazioni pubbliche** il rispetto del pareggio del bilancio e della sostenibilità del debito pubblico (è il nuovo primo comma dell'art. 97, che precede il buon andamento e l'imparzialità);
- modificando l'**art. 117**, ha attribuito allo **Stato la competenza esclusiva in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici**, che prima era competenza concorrente delle Regioni. È un passaggio che vale la pena sottolineare all'orale: senza questo spostamento, l'intero impianto del D.Lgs. 118/2011 sarebbe stato costituzionalmente fragile;
- modificando l'**art. 119**, ha precisato che l'autonomia finanziaria degli enti territoriali deve essere assicurata **nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci**, ha costituzionalizzato il principio del concorso di tali enti all'adempimento dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento UE, e ha stabilito che essi possono ricorrere all'indebitamento **solo per finanziare spese di investimento**, con contestuale definizione dei piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio.

4. Le fonti positive: dal 1923 a oggi

Il sistema positivo della contabilità di Stato poggia innanzitutto sul **R.D. 18-11-1923, n. 2440** (*Legge di contabilità generale dello Stato*) e sul relativo regolamento, il **R.D. 23-5-1924, n. 827** (*Regolamento di contabilità generale dello Stato*). L'intervento normativo, noto come «**legge De Stefani**», riproduceva sostanzialmente — dandole però maggiore organicità — la vecchia normativa ottocentesca. Più volte emendati e integrati, i due Regi Decreti **sono tuttora in vigore**, anche se in gran parte svuotati della loro efficacia da norme successive, e dettano i principi generali della contabilità per tutti i soggetti pubblici ove non siano previste espressamente deroghe.

Gli altri due pilastri sono la già citata **L. 196/2009** e la **L. 243/2012**.

Domanda ricorrente: «Il R.D. 2440/1923 è ancora in vigore?». La risposta corretta è sì, *formalmente sì*, ma con efficacia residuale: vale come disciplina generale e suppletiva, mentre la disciplina sostanziale del bilancio è oggi nella L. 196/2009 e nella L. 243/2012. È il tipo di risposta che mostra padronanza della stratificazione normativa.

5. La L. 196/2009, legge di contabilità e finanza pubblica

La **L. 31-12-2009, n. 196**, entrata in vigore il 1° gennaio 2010, ha operato un'articolata riforma della contabilità dello Stato il cui scopo dichiarato è la **semplificazione e razionalizzazione delle procedure decisionali della finanza pubblica**.

A poco più di un anno dall'entrata in vigore fu però necessario modificarla profondamente per rispettare gli obblighi europei derivanti dalla **Strategia Europa 2020** e dal conseguente **semestre europeo** — il ciclo annuale di coordinamento delle politiche economiche e di bilancio tra i Paesi UE, il cui obiettivo è promuovere la stabilità economica, la crescita sostenibile e l'occupazione. Le modifiche furono apportate dalla **L. 7-4-2011, n. 39**, per adeguare la legislazione nazionale alla *governance* economica europea, incentrata sul principio del **rigore continuato sui conti pubblici** e sul recupero di competitività dei singoli Paesi. La revisione mirava anche a disciplinare i rapporti con l'UE in materia di finanza pubblica, inserendo fra i principi fondamentali della legge di contabilità quello della **coerenza della**

programmazione finanziaria delle amministrazioni pubbliche con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione (art. 1, comma 1, L. 196/2009).

5.1 L'adeguamento dei sistemi contabili

Per rendere confrontabili i sistemi contabili di tutte le amministrazioni pubbliche e realizzare un miglior raccordo con quelli degli altri Paesi europei, su delega della L. 196/2009 (art. 2) è stato emanato il **D.Lgs. 91/2011**, che detta le disposizioni per l'**armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche** — **ad esclusione** di Regioni ed enti locali, dei loro enti e organismi strumentali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali si applica invece il **D.Lgs. 118/2011** — nonché per l'armonizzazione dei termini di presentazione e approvazione.

Schema da tenere a mente. Due decreti gemelli del 2011, due perimetri complementari: **D.Lgs. 91/2011** → amministrazioni pubbliche *non territoriali* (delega L. 196/2009); **D.Lgs. 118/2011** → Regioni, enti locali, loro enti strumentali, enti del SSN (delega L. 42/2009). Sbagliare questo abbinamento è uno degli errori più penalizzanti della materia.

5.2 Chi sono le «amministrazioni pubbliche»: il perimetro

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche si intendono — a partire dal 2011 — gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del comunicato **ISTAT** del 24-7-2010 e, a decorrere dal 2012, quelli dell'elenco ISTAT del 30-9-2011 (G.U. n. 228), **aggiornato annualmente** sulla base delle definizioni dei regolamenti UE, le **Autorità indipendenti** e, comunque, le amministrazioni di cui all'**art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001** (art. 1, comma 2, L. 196/2009).

Secondo l'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 sono amministrazioni pubbliche «tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'ARAN e le Agenzie di cui al D.Lgs. 300/1999»; fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni continuano ad applicarsi anche al **CONI**.

La **ricognizione** delle amministrazioni pubbliche è effettuata **annualmente dall'ISTAT** (art. 1, comma 5, L. 311/2004) sulla base del **Sistema europeo dei conti nazionali e regionali (SEC 2010)**, di cui al **Regolamento UE 549/2013**. I criteri di classificazione sono di natura **statistico-economica**.

Più precisamente il SEC 2010 definisce il **settore delle amministrazioni pubbliche** (il cosiddetto **settore S13**) come «costituito dalle unità istituzionali che agiscono da produttori di beni e servizi non destinabili alla vendita (*non market*), la cui produzione è destinata a consumi collettivi e individuali e sono finanziate da versamenti obbligatori effettuati da unità appartenenti ad altri settori, nonché dalle unità istituzionali la cui funzione principale consiste nella redistribuzione del reddito e della ricchezza del Paese».

Per stabilire se un'unità controllata dalle amministrazioni pubbliche debba essere classificata nel settore S13 occorre verificarne il comportamento economico attraverso due strumenti:

- il **test market/non market** (cosiddetto **test del 50%**), funzionale alla distinzione fra produttori di beni e servizi destinabili alla vendita e produttori di altri beni e servizi non destinabili alla vendita: verifica in quale quota le vendite coprono i costi di produzione (compreso il costo del capitale) dell'unità istituzionale considerata;
- l'**analisi delle condizioni di concorrenzialità** in cui l'unità opera, attraverso valutazioni qualitative che dipendono dalla struttura della domanda e dell'offerta (modalità di affidamento, condizioni contrattuali di fornitura, tipo di attività svolta).

In definitiva — ed è un passaggio concettualmente prezioso — la **distinzione fra pubblico e privato** nell'ambito della **contabilità nazionale**, codificata nel manuale SEC, guarda soprattutto alla **natura economica** dell'attività espletata dai singoli enti; mentre nell'ambito della **contabilità pubblica** si fa riferimento principalmente alla **natura dell'ente** sotto il profilo della proprietà, del controllo e del finanziamento.

Il settore delle amministrazioni pubbliche — il cui elenco è mutevole, essendo rivisto ogni anno dall'ISTAT — risulta composto da **tre sotto settori**:

1. **Amministrazioni centrali**: organi istituzionali e di rilievo costituzionale; agenzie fiscali; enti di regolazione dell'attività economica (ad esempio AIFA, AgID); enti produttori di servizi economici; Autorità amministrative indipendenti; enti a struttura associativa; enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali; enti e istituzioni di ricerca; istituti zooprofilattici sperimentali;
2. **Amministrazioni locali**: Regioni e Province autonome, Province e Città metropolitane, Comuni, Comunità montane, Unioni di comuni, agenzie, enti e consorzi per il diritto allo studio universitario;
3. **Enti nazionali di previdenza e assistenza**: ad esempio INAIL, INPS, INARCASSA.

Dal **consolidamento** (aggregazione) dei conti dei tre sotto settori si ottiene il **conto economico consolidato delle P.A.**, che rappresenta il riferimento per gli aggregati trasmessi alla Commissione europea in applicazione del **Patto di stabilità e crescita**. Nella costruzione di questo conto si segue il **principio di rilevazione della competenza economica**; il saldo differenziale che lo sintetizza è l'**indebitamento (o accreditamento) netto**.

5.3 La banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP)

Per garantire un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, acquisire le informazioni necessarie alla ricognizione ISTAT e applicare il federalismo fiscale, le amministrazioni pubbliche devono inserire in una **banca dati unitaria**, istituita presso il MEF e accessibile all'ISTAT e alle stesse amministrazioni, i dati concernenti i **bilanci di previsione e le relative variazioni, i conti consuntivi, i conti relativi alle operazioni gestionali** e tutte le informazioni necessarie all'attuazione della L. 196/2009 (art. 13). Anche la **Banca d'Italia** invia per via telematica al MEF le informazioni necessarie al monitoraggio e al consolidamento dei conti pubblici.

6. La L. 243/2012, legge «rinforzata» di attuazione del pareggio

Il provvedimento — modificato dalla **L. 164/2016** — dà attuazione alla L. cost. 1/2012. È articolato in otto Capi, e il modo migliore di esporlo all'orale è proprio seguirne l'architettura.

- **Capo I (Oggetto e definizioni)**: specifica il carattere di **legge «rinforzata»** del provvedimento, che potrà essere modificato esclusivamente da una legge successiva adottata con la stessa maggioranza assoluta disposta dall'art. 81, sesto comma, Cost.; indica inoltre le definizioni utilizzate, con espliciti rinvii all'ordinamento UE;

- **Capo II (Equilibrio dei bilanci e sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche):** ribadisce l'obbligo, sancito in via costituzionale dal nuovo comma 1 dell'art. 97 Cost., di concorrere ad assicurare l'**equilibrio dei bilanci**, specificando che tale equilibrio **corrisponde all'obiettivo di medio termine** — pari al valore del **saldo strutturale** individuato sulla base dei criteri stabiliti dall'ordinamento UE, che per l'Italia è attualmente il **pareggio di bilancio calcolato in termini strutturali**, ossia corretto per tenere conto degli effetti del ciclo economico e al netto delle misure *una tantum*. Ribadisce inoltre l'obbligo di concorrere alla **sostenibilità del debito pubblico**, specificando che se il rapporto **debito/PIL supera il valore di riferimento UE (60%)**, in sede di definizione degli obiettivi si deve tenere conto della necessità di garantire una riduzione dell'eccedenza rispetto a tale valore;
- **Capo III (Meccanismo di correzione):** indica le modalità per fronteggiare eventuali **scostamenti** degli andamenti di finanza pubblica rispetto agli obiettivi programmatici, diversi da quelli già considerati per il caso di eventi eccezionali, prevedendo un **meccanismo di correzione** volto ad assicurare il ritorno all'obiettivo programmatico;
- **Capo IV (Equilibri dei bilanci delle Regioni e degli enti locali e concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico)** — modificato dalla L. 164/2016;
- **Capo V (Equilibrio dei bilanci delle amministrazioni pubbliche non territoriali):** composto di un solo articolo, il **13**, prevede che i bilanci delle amministrazioni pubbliche non territoriali che adottano la **contabilità finanziaria** sono in equilibrio quando, sia in previsione sia a rendiconto, registrano un **saldo non negativo, in termini di cassa e di competenza, fra le entrate e le spese finali**; per quelle che adottano una contabilità **economico-patrimoniale**, l'equilibrio si valuta secondo i criteri stabiliti con legge dello Stato;
- **Capo VI (Bilancio dello Stato):** definisce il principio dell'equilibrio come valore del **saldo netto da finanziare o da impiegare** — pari al risultato differenziale fra le entrate tributarie, extratributarie, da alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e da riscossione di crediti, e le spese correnti e in conto capitale — coerente con gli obiettivi programmatici; e ne detta il contenuto proprio. Qui si colloca la previsione (**art. 15**) dell'**unificazione in un unico documento** — la **legge di bilancio**, articolata in **due sezioni** — dei contenuti della vecchia legge di stabilità e della vecchia legge di bilancio, in coerenza con la scelta costituzionale di conferire al bilancio una valenza di **legge sostanziale**: oltre a formalizzare le previsioni di entrata e di spesa a legislazione vigente, la legge di bilancio può quindi assumere portata sostanziale, introducendo disposizioni volte a innovare la legislazione vigente. A questo articolo ha dato attuazione la **L. 163/2016**, che ha modificato la L. 196/2009;
- **Capo VII (Organismo indipendente per l'analisi e la verifica degli andamenti di finanza pubblica):** istituisce l'organismo previsto dall'art. 5, comma 1, lett. f), della L. cost. 1/2012, denominato **Ufficio parlamentare di bilancio (UPB)**, con funzioni di analisi e verifica degli andamenti di finanza pubblica e di valutazione dell'osservanza delle regole di bilancio. Ha sede presso le Camere ed è composto da **tre membri**, di cui uno con funzioni di presidente, **nominati d'intesa dai Presidenti delle Camere** nell'ambito di un elenco di dieci soggetti indicati dalle Commissioni bilancio di ciascuna Camera **a maggioranza dei due terzi** dei rispettivi componenti;
- **Capo VIII (Disposizioni finali):** affida nuove **funzioni di controllo alla Corte dei conti sui bilanci delle amministrazioni pubbliche**. In particolare, la Corte è competente a svolgere, **anche in corso di gestione**, il controllo successivo sulla gestione dei bilanci delle Regioni e degli enti locali, nonché delle amministrazioni pubbliche non territoriali.

Se ti chiedono «che cos'è l'Ufficio parlamentare di bilancio?» la risposta completa in tre mosse: *cos'è* (organismo indipendente di *fiscal watchdog* voluto dal fiscal compact e istituito dalla L. 243/2012), *come è composto* (tre membri, nomina d'intesa dei Presidenti delle Camere su una rosa di dieci indicata a maggioranza dei 2/3 dalle Commissioni bilancio — una procedura costruita apposta per garantirne

l'indipendenza dalla maggioranza di governo), *cosa fa* (valida le previsioni macroeconomiche del Governo e verifica il rispetto delle regole di bilancio).

Parte II — I soggetti della contabilità pubblica

7. L'amministrazione finanziaria

Le amministrazioni pubbliche di cui al D.Lgs. 165/2001 sono tendenzialmente destinatarie delle regole di contabilità pubblica, seppure con qualche differenza derivante dalla natura dell'ente considerato.

Soggetto primario dell'attività finanziaria è lo **Stato**, per la molteplicità dei compiti di interesse generale ad esso affidati. Rientra però nell'organizzazione finanziaria statale tutto un complesso di **organi e uffici**, dipendenti da più ministeri, per mezzo dei quali lo Stato persegue concretamente i propri fini in materia di entrate e di spese pubbliche. La **gestione finanziaria dello Stato** è affidata al **Ministero dell'Economia e delle Finanze**, secondo quanto stabilito dal **D.Lgs. 300/1999**, emanato su delega della L. 57/1999 (cosiddetta *legge Bassanini*), che insieme agli altri decreti delegati ha riorganizzato il modello ministeriale su nuove basi.

8. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze

Il **MEF** è un'amministrazione centrale dello Stato competente in materia di **politica economica, finanziaria e di bilancio**, nonché di spese ed entrate dello Stato. L'**art. 24 del D.Lgs. 300/1999** ne elenca le funzioni per aree:

- **politica economica e finanziaria:** analisi dei problemi economici, monetari e finanziari interni e internazionali; vigilanza sui mercati finanziari e sul sistema creditizio; elaborazione delle linee di programmazione economica e finanziaria; operazioni di copertura del fabbisogno finanziario e di gestione del debito pubblico; valorizzazione dell'attivo e del patrimonio dello Stato; gestione delle partecipazioni azionarie dello Stato; monetazione; prevenzione delle frodi sui mezzi di pagamento diversi dalla moneta e sugli strumenti di credito al consumo; prevenzione dell'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio (ferme restando le competenze del Ministero dell'interno);
- **politiche, processi e adempimenti di bilancio:** formazione e gestione del bilancio dello Stato, adempimenti di tesoreria, verifica dei relativi andamenti e flussi di cassa, raccordo con la copertura del fabbisogno finanziario; verifica della quantificazione degli oneri derivanti dai provvedimenti e dalle innovazioni normative; monitoraggio della spesa pubblica; funzioni ispettive e controlli di regolarità amministrativa e contabile effettuati dagli **Uffici centrali del bilancio** e dalle **Ragionerie territoriali**;
- **politiche fiscali:** analisi del sistema fiscale e delle scelte inerenti alle entrate tributarie ed erariali; coordinamento, indirizzo, vigilanza e controllo sulle **agenzie fiscali**; coordinamento e controllo del sistema informativo della fiscalità; competenze in materia di demanio, catasto e conservatorie dei registri immobiliari;
- **programmazione economica e finanziaria:** elaborazione delle linee di programmazione; elaborazione e coordinamento dei documenti di programmazione economico-finanziaria e delle previsioni macroeconomiche ufficiali; previsione, valutazione e monitoraggio delle politiche economiche e delle riforme strutturali; gestione dei rapporti finanziari con le istituzioni dell'Unione europea e con gli organismi internazionali;

- **programmazione e gestione amministrativa dell'attività giudiziaria tributaria** (funzione inserita dal **D.L. 44/2023**, conv. in L. 74/2023, art. 20, comma 2-ter): sistema informativo della giustizia tributaria e processo tributario telematico; acquisizione di beni e servizi per le corti di giustizia tributaria; analisi del contenzioso; concorsi per il reclutamento dei magistrati tributari;
- **amministrazione generale, servizi indivisibili e comuni del Ministero.**

Si tratta di funzioni in larga parte **politiche e di coordinamento**: le rimanenti, più strettamente operative, sono state affidate alle **agenzie fiscali**.

Le attività del MEF sono raggruppate in grandi **aree funzionali** (o *macroaree*), unità settoriali che riuniscono funzioni omogenee: il concetto si concretizza nell'organizzazione **per dipartimenti** prevista dall'art. 5 del D.Lgs. 300/1999 e disciplinata dal **D.P.C.M. 26-6-2019, n. 103** (*Regolamento di organizzazione del MEF*), modificato dal **D.P.C.M. 125/2023**.

Nell'ambito del Ministero operano inoltre: il *Comitato permanente per il coordinamento delle attività e delle metodologie in materia di finanza pubblica* e il *Comitato permanente di indirizzo e coordinamento della fiscalità* (art. 3, D.P.C.M. 103/2019); la **Commissione tecnica per i fabbisogni standard** di cui al D.Lgs. 216/2010, cui è affidato il compito di approvare le metodologie per la definizione dei **fabbisogni standard**, definite dalla *Soluzioni per il sistema economico* (**SOSE S.p.A.**), incorporata a partire dal **1° gennaio 2024 nella Sogei S.p.A.**; l'*Organismo indipendente di valutazione*. Territorialmente il MEF si articola in **Uffici di segreteria delle Corti di giustizia tributaria di I e II grado** e in **Ragionerie territoriali dello Stato**.

8.1 I dipartimenti del MEF

I dipartimenti sono sei: **Tesoro; Finanze; Economia; Ragioneria Generale dello Stato; Amministrazione generale, del personale e dei servizi; Giustizia Tributaria**.

Dipartimento del Tesoro (DT) — competente nel settore della politica economica e finanziaria del Paese. Supporta l'elaborazione e la definizione degli indirizzi e delle strategie macroeconomiche di competenza del Ministro e dei più significativi documenti di programmazione; è responsabile della **gestione del fabbisogno** e degli interventi finanziari dello Stato; si occupa di vigilanza e regolamentazione del sistema bancario e finanziario e di prevenzione dei reati finanziari e delle frodi sui mezzi di pagamento. È gestito dal **Direttore generale del Tesoro**. Vi opera il *Consiglio tecnico-scientifico degli esperti*.

Dipartimento dell'Economia (DE) — istituito dal **D.P.C.M. 26-7-2023, n. 125**, che ha modificato il Regolamento di organizzazione del MEF (art. 6-bis, D.P.C.M. 103/2019). Ha competenza in materia di **interventi finanziari in economia, partecipazioni societarie dello Stato e valorizzazione del patrimonio pubblico**. Provvede in particolare a: 1) interventi finanziari nei diversi settori dell'economia, delle infrastrutture e del sostegno sociale, nonché a favore di organi, società ed enti pubblici; sostegno all'esportazione; garanzie pubbliche; monetazione, carte valori, prevenzione delle frodi e della falsificazione; 2) gestione delle partecipazioni societarie dello Stato nel rispetto del **D.Lgs. 19-8-2016, n. 175** (T.U. società a partecipazione pubblica), esercizio dei diritti del socio, operazioni di privatizzazione e dismissione, monitoraggio della riforma delle società a partecipazione pubblica, valutazione degli impatti degli interventi finanziari e delle politiche tariffarie e concessorie; 3) valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico, censimento e analisi delle componenti dell'attivo delle P.A., programmi di dismissione dell'attivo immobiliare pubblico; 4) definizione delle esigenze del Dipartimento in materia di risorse umane e strumentali.

Dipartimento delle Finanze (DF) — cura la produzione delle norme tributarie, emana direttive interpretative della legislazione tributaria e **coordina l'attività delle Agenzie**, che assicurano l'applicazione del sistema tributario nei confronti dei contribuenti; monitora l'andamento delle entrate fiscali e analizza i dati statistici per la definizione e valutazione delle politiche tributarie; assicura la partecipazione dell'Italia ai processi di integrazione europea e di cooperazione internazionale in campo tributario e fiscale; gestisce i rapporti con il sistema delle autonomie regionali e locali per lo sviluppo del **federalismo fiscale**; promuove la conoscenza del sistema fiscale; definisce criteri e regole per l'utilizzazione dei dati raccolti dal sistema informativo della fiscalità; monitora la giurisprudenza tributaria evidenziando i casi privi di orientamento univoco; provvede al funzionamento dei servizi relativi alla giustizia tributaria.

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (DRGS) — è il cuore contabile dello Stato. Ha competenza nel settore delle **politiche di bilancio** e del **coordinamento e verifica degli andamenti di finanza pubblica**, sulla quale esercita monitoraggio, controlli e verifiche previsti dall'ordinamento, comprese le **funzioni ispettive** e i **controlli di regolarità amministrativa e contabile**. Provvede alla valutazione della **fattibilità e della rilevanza economico-finanziaria dei provvedimenti** e delle iniziative di innovazione normativa, anche di rilevanza comunitaria, nonché alla **verifica della quantificazione degli oneri** e della loro coerenza con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica. Il dirigente preposto al Dipartimento assume la denominazione di **Ragioniere generale dello Stato**.

Il DRGS si articola in: *Uffici centrali di livello dirigenziale generale; Uffici centrali del bilancio; Ragionerie territoriali dello Stato*. Il **sistema delle ragionerie** è costituito dagli **Uffici centrali del bilancio** (uno presso ciascun ministero) e dalle **Ragionerie territoriali dello Stato**: dipendono organicamente e funzionalmente dal DRGS e svolgono, su base provinciale o interprovinciale, le funzioni attribuite al Dipartimento.

Presso il DRGS sono inoltre istituiti il **Comitato scientifico per le attività inerenti alla revisione della spesa** (D.L. 152/2021, conv. in L. 233/2021) e — con il **D.L. 77/2021**, conv. in L. 108/2021, più volte modificato — l'**Ispettorato generale per il PNRR**, struttura dirigenziale di livello generale con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del Piano. L'Ispettorato è inoltre responsabile della gestione del **Fondo di Rotazione del Next Generation EU-Italia** e dei relativi flussi finanziari, e del sistema di monitoraggio sull'attuazione delle riforme e degli investimenti del PNRR.

Il PNRR in trenta secondi (il manuale lo riassume qui, ed è una domanda-ponte che le commissioni amano). È il documento che ogni Stato UE ha dovuto presentare per accedere alle risorse del **Next Generation EU (Recovery Fund)**, insieme di misure concepito per sostenere i Paesi UE colpiti dall'emergenza pandemica; i PNRR contengono il pacchetto di interventi e riforme richiesto dal **Dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF)**. Il PNRR italiano ruota intorno a **tre assi strategici** — digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale — e si compone di **6 missioni e 16 componenti**. Le missioni: *innovazione, digitalizzazione, competitività, cultura e turismo; rivoluzione verde e transizione ecologica; infrastrutture per la mobilità sostenibile; istruzione e ricerca; inclusione e coesione; salute*. È prima di tutto un **piano di riforma**, con tre tipologie di azioni: **riforme orizzontali o di contesto** (innovazioni strutturali trasversali: riforma della P.A. e della giustizia), **riforme abilitanti** (interventi per rimuovere ostacoli amministrativi, regolatori e procedurali — semplificazione, razionalizzazione della legislazione, promozione della concorrenza; a questo fine il **D.L. 31-5-2021, n. 77** sulla *governance* del Piano), **riforme settoriali** (misure che innovano ambiti specifici). Concorrono agli obiettivi anche riforme non comprese nel PNRR, come la razionalizzazione ed equità del sistema fiscale.

Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi (DAGPS) — attività di supporto per il Ministero e ulteriori servizi, fra cui gli approvvigionamenti delle pubbliche amministrazioni (sistema nazionale di *public procurement*), la gestione e lo sviluppo della piattaforma immateriale nazionale centralizzata per la gestione giuridica ed economica del personale delle P.A., la definizione del modello unitario del controllo di gestione.

Dipartimento di Giustizia Tributaria (DGT) — istituito dall'art. 20, comma 2-ter, del D.L. 44/2023, conv. in L. 74/2023: programmazione e gestione amministrativa dell'attività giudiziaria tributaria, sistema informativo e processo tributario telematico, acquisizione di beni e servizi per le corti di giustizia tributaria, analisi del contenzioso, concorsi per il reclutamento dei magistrati tributari, assistenza al Ministro nei rapporti con l'organo di autogoverno della magistratura tributaria.

9. Le agenzie fiscali

Una delle innovazioni più significative del D.Lgs. 300/1999 è l'istituzione delle **agenzie fiscali**:

- l'**Agenzia delle entrate** svolge tutte le funzioni in materia di entrate tributarie e diritti erariali, nonché in materia di catasto, servizi geotopografici, conservazione dei registri immobiliari e del registro dei pegni mobiliari non possessori, osservatorio del mercato immobiliare e servizi estimativi. Assicura l'assistenza ai contribuenti e i controlli diretti a contrastare gli inadempimenti e l'evasione fiscale. Il **D.L. 193/2016**, conv. in L. 225/2016, ha stabilito che **dal 1° luglio 2017 le funzioni della riscossione nazionale sono attribuite all'Agenzia delle entrate** e svolte dall'ente strumentale **Agenzia delle entrate-riscossione**;
- l'**Agenzia delle dogane e dei monopoli** è l'autorità regolatoria, di vigilanza e di controllo, con poteri anche sanzionatori, nei settori delle dogane, energie (oli minerali, energia elettrica, gas naturale, GNL, carbone), alcoli, tabacchi e assimilati e gioco pubblico; cura l'accertamento e la riscossione dei tributi ed esercita funzioni di polizia tributaria e giudiziaria;
- l'**Agenzia del demanio** gestisce i beni immobili dello Stato e, dietro apposite convenzioni, anche i beni immobiliari di Regioni, enti locali e altri enti pubblici; le è inoltre attribuita la **gestione dei beni confiscati**. Ha il compito di razionalizzare e valorizzare l'impiego dei beni amministrati, gestendo con criteri imprenditoriali i programmi di vendita, provvista, utilizzo e manutenzione, sulla base dei dati dell'Osservatorio del mercato immobiliare.

Dettaglio che distingue una risposta preparata. L'**Agenzia del demanio** e l'**Agenzia delle entrate-riscossione** sono **enti pubblici economici**; l'Agenzia del demanio è dotata di proprio patrimonio, costituito da un fondo di dotazione e dai beni mobili e immobili strumentali. Le altre due Agenzie hanno invece **personalità giuridica di diritto pubblico** e sono dotate di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria.

10. Il CIPESS

Fino al 2020 il Comitato si chiamava **CIPE** (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica); dal **1° gennaio 2021** ha assunto la denominazione di **Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS)**. La nuova denominazione segna il passaggio a un'economia orientata alla transizione ecologica e alla sostenibilità, di cui il CIPESS è uno degli attori principali.

Il CIPESS approva, fra l'altro, il **riparto delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC**, già Fondo Aree Sottoutilizzate — FAS) e dei fondi da questo alimentati, che operano nei settori infrastrutture e mobilità, lavoro e politiche sociali, sostegno alle imprese, ricerca, innovazione tecnologica, ambiente, agricoltura, energia, sicurezza, istruzione, beni culturali; i Piani operativi nell'ambito del FSC; i **Patti di competenza territoriale** (Patti per il Sud, per le Città metropolitane, per il Centro-Nord); il Programma nazionale della ricerca; il Programma statistico nazionale; il Programma per la messa in sicurezza degli edifici scolastici; il Programma per la sicurezza stradale; i Piani per la casa; gli aggiornamenti del Piano di azione nazionale per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e del Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli elettrici; la Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile. Il cambio di denominazione è avvenuto in ossequio all'**Agenda ONU 2030** e ai programmi dell'Unione europea (riforma del cosiddetto *decreto clima*, D.L. 111/2019, conv. in L. 141/2019, art. 1-bis).

Il Comitato, sulla base delle proposte delle amministrazioni competenti per materia, svolge funzioni di coordinamento in relazione alla programmazione e alla politica economica nazionale e di coordinamento fra politica nazionale e UE, operando in stretto rapporto con il MEF. I suoi compiti (D.Lgs. 430/1997) sono: definire le **linee di politica economica** da perseguire in ambito nazionale, UE e internazionale, individuando gli obiettivi prioritari di sviluppo economico e sociale; definire gli **indirizzi generali** di politica economica per la valorizzazione dei processi di sviluppo delle diverse aree del Paese, con particolare riguardo alle aree depresse; svolgere funzioni di coordinamento e indirizzo generale in materia di **intese istituzionali di programma** e di **programmazione negoziata**; rideterminare periodicamente obiettivi e indirizzi sulla base dell'efficacia degli interventi già realizzati, riallocando se necessario le risorse inutilizzate; definire le linee guida e i principi comuni per le autorità garanti con funzioni di regolazione delle *public utilities*.

11. La Cassa Depositi e Prestiti

Istituita il **17-5-1863 con L. 1270**, la **Cassa Depositi e Prestiti (CDP)** ha avuto sin dall'inizio il compito di raccogliere depositi in denaro e titoli e di impiegare le disponibilità in titoli del debito pubblico e in mutui a favore degli enti locali. Riordinata dal **D.Lgs. 284/1999** — che la definiva istituto dotato di propria personalità giuridica e di autonomia ordinamentale, organizzativa, patrimoniale e di bilancio — è stata **trasformata in S.p.A.** dal **D.L. 269/2003**, conv. in L. 326/2003, trasformazione attuata con D.M. 5-12-2003. Nell'esercitare la propria attività la CDP deve garantire l'equilibrio della gestione e la propria solidità patrimoniale.

Più precisamente l'istituto: riceve **depositi, con garanzia dello Stato**, da amministrazioni statali, Regioni, enti locali e pubblici, e da privati solo nei casi previsti dalla legge; concede finanziamenti allo Stato, alle Regioni, agli enti locali e pubblici, ai gestori di pubblici servizi; gestisce fondi e svolge attività per conto delle amministrazioni pubbliche o di altri soggetti.

L'attività della CDP è sostenuta, oltre che dal proprio patrimonio, da depositi, fondi rimborsabili sotto forma di **libretti di risparmio postale, buoni fruttiferi postali**, fondi provenienti dall'assunzione di prestiti. In base al **D.L. 78/2009**, conv. in L. 102/2009, tali fondi possono essere impiegati anche per finanziare l'**internazionalizzazione delle imprese** quando le operazioni siano assistite da garanzia o assicurazione della **SACE S.p.A.** Il comma 235 della **L. 191/2009** (finanziaria 2010) ha introdotto la possibilità che le operazioni di finanziamento a favore delle **PMI** nell'ambito della cosiddetta «**gestione separata**» — cioè con l'uso delle risorse provenienti dalla raccolta del risparmio postale — si svolgano, oltre che tramite l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del credito, anche attraverso la sottoscrizione di fondi comuni di investimento gestiti da una SGR il cui oggetto sociale realizzi uno o più fini istituzionali della CDP.

In via ordinaria la CDP può concedere finanziamenti, sotto qualsiasi forma, a: Stato, Regioni, enti locali, gestori di pubblici servizi, società partecipate dalla Cassa, soggetti indicati dalla legge; leggi speciali possono autorizzare il finanziamento di soggetti diversi. La **L. 266/2005** (finanziaria 2006) ha disposto la fusione per incorporazione di *Infrastrutture S.p.A.* nella CDP a partire dal 1° gennaio 2006. Infine la **legge di stabilità 2016 (L. 208/2015)** ha designato la CDP S.p.A. **istituto nazionale di promozione** ai sensi della normativa europea sugli investimenti strategici e possibile esecutore degli strumenti finanziari destinatari dei fondi strutturali.

Perché la CDP è una domanda d'orale ricorrente. Perché è il punto in cui la contabilità pubblica incontra il diritto societario: una S.p.A. di diritto privato, con azionista di controllo il MEF, che raccoglie risparmio postale garantito dallo Stato e lo impiega per finanziare investimenti pubblici. Il punto da evidenziare è la **distinzione fra gestione separata** (risparmio postale, garanzia statale, finalità pubbliche) e **gestione ordinaria** (risorse di mercato).

12. Gli altri soggetti della contabilità pubblica

Le amministrazioni e le aziende autonome. Sono organismi atipici, dotati di una propria e distinta organizzazione amministrativa ma **incardinati nell'amministrazione statale o di enti locali**, e adibiti all'esercizio di attività e alla gestione di servizi di natura tecnico-economica. In particolare le aziende autonome, anche se di solito **prive di personalità giuridica**, godono di ampia autonomia amministrativa (per organizzazione e amministrazione interna), finanziaria e contabile: redigono un **proprio bilancio, distinto da quello statale ma in esso inserito**.

Gli enti non territoriali o enti pubblici istituzionali. Si tratta di una pluralità di enti e organismi pubblici tutti interessati alla finanza pubblica e collegati in qualche modo con il sistema di contabilità pubblica. La mancanza di una nozione unitaria di finanza pubblica rende difficile tipizzarli; la dottrina più recente distingue, con criterio desunto dalle discipline aziendalistiche, fra:

- **enti di erogazione**, ai quali la **L. 70/1975** ha imposto il principio di **obbligatorietà annuale del bilancio e del consuntivo** e la loro redazione secondo norme uniformi. Tali enti, pur essendo stati successivamente chiamati ad armonizzare i propri sistemi contabili e schemi di bilancio a quelli dello Stato dalla L. 196/2009, applicano ancora molte disposizioni del **D.P.R. 97/2003** (*Regolamento amministrativo e contabile per gli enti istituzionali*), che doveva essere revisionato ma la cui revisione è a tutt'oggi disattesa. Rientrano in questa categoria anche gli **enti pubblici non economici** come INPS, ENAC, CNR;
- **enti economici**, che utilizzano il modello del bilancio e della contabilità d'impresa e ai quali, dunque, **non si applicano le norme della contabilità pubblica**.

Gli enti territoriali e le amministrazioni locali. Regioni, Province, Comuni e Città metropolitane operano nell'ambito della contabilità pubblica e si caratterizzano per avere: **autonomia statutaria; autonomia finanziaria**, basata sulla certezza di risorse proprie e di trasferimenti statali e regionali; **autonomia di bilancio; autonomia contabile**, che si esprime nell'esistenza di un autonomo procedimento contabile di acquisizione ed erogazione dei mezzi finanziari.

Precisazione lessicale che il manuale sottolinea. La definizione di **enti locali** può applicarsi solo a Province, Comuni, Comunità montane, Città metropolitane e Unioni di Comuni: le **Regioni sono enti territoriali ma non enti locali**. È una distinzione che in sede d'esame vale un punto, perché rivela se si sta ripetendo a memoria o si sta ragionando.

Sono infine ricompresi nel settore pubblico, e in quanto tali tenuti a osservare le norme di contabilità pubblica, anche i seguenti enti a competenza locale: le **aziende sanitarie locali**, le **Camere di Commercio**, i **consorzi fra enti locali**.

Parte III — L'azienda composta pubblica e il sistema delle rilevazioni contabili

13. Ragioneria pubblica e contabilità pubblica: due sguardi sullo stesso oggetto

Prima di esaminare i documenti contabili dello Stato e degli altri enti pubblici il manuale dedica un capitolo alle nozioni essenziali di **ragioneria pubblica**, disciplina che ha per oggetto i lineamenti generali dell'organizzazione, del patrimonio, della gestione e delle rilevazioni amministrative delle **aziende pubbliche territoriali e non territoriali**, cioè Stato ed enti pubblici.

La ragioneria pubblica è parte delle discipline economico-aziendali, ossia di quelle scienze che studiano l'azienda e i suoi problemi organizzativi, gestionali e di rilevazione. Il suo campo di applicazione si sovrappone spesso a quello di una materia affine, l'**economia delle aziende pubbliche** (o economia delle aziende e amministrazioni pubbliche), che applica i principi e le tecniche dell'economia aziendale alla cosiddetta **azienda pubblica di erogazione o azienda composta pubblica**.

Carattere comune a queste discipline è considerare lo Stato e gli enti pubblici come **vere e proprie aziende** che, in sintesi:

- svolgono una particolare **attività economica** (l'erogazione di servizi pubblici), combinando in modo efficiente risorse scarse per soddisfare i bisogni comuni di una collettività organizzata (**Borgonovi**);
- sono caratterizzate dalla **natura pubblica del soggetto giuridico e/o del soggetto economico** (**Mussari**).

La natura pubblica di queste aziende porta la ragioneria pubblica a sovrapporsi con la **contabilità pubblica** (o contabilità di Stato e degli enti pubblici). Quest'ultima, come disciplina di tipo giuridico, ha tradizionalmente appuntato la propria attenzione sul complesso delle **norme che regolano il sistema di rilevazioni** (bilancio preventivo, rendiconto dello Stato) e ha privilegiato un approccio **formalistico-giuridico** ai sistemi di controllo (il *controllo burocratico* di cui parla Borgonovi).

A partire dagli anni Ottanta del secolo scorso diversi fattori hanno però prodotto un **progressivo ravvicinamento** fra la contabilità pubblica, da una parte, e la ragioneria pubblica e l'economia delle aziende pubbliche dall'altra. Fra le ragioni:

- la consapevolezza della necessità di rendere più efficiente l'azione delle P.A., che ha spinto il legislatore a **responsabilizzare i funzionari pubblici** (D.Lgs. 165/2001 e D.Lgs. 150/2009, attuativo della L. 15/2009), a introdurre forme di **controllo sulla gestione** (L. 20/1994), a innestare una **contabilità di natura economico-patrimoniale sul vecchio sistema di contabilità finanziaria** (L. 94/1997 per il bilancio dello Stato; D.Lgs. 279/1997 per l'introduzione di un sistema unico di contabilità analitica per centri di costo; D.Lgs. 118/2011 per enti locali e Regioni; D.Lgs. 91/2011 per le altre amministrazioni pubbliche, fra cui gli enti pubblici non economici);

- le **leggi e i provvedimenti delegati** concentrati sui temi del decentramento, del federalismo amministrativo e delle semplificazioni;
- la consapevolezza, a livello scientifico e accademico, della crescente **divaricazione fra lo studio del fenomeno** (le rilevazioni contabili degli enti pubblici) **e lo studio delle norme giuridiche che lo regolano**, che ha portato allo sviluppo di approcci pluridisciplinari al sistema di rilevazione delle aziende pubbliche (Borgonovi).

Come usarlo all'orale. Questo capitolo è spesso la porta d'ingresso della domanda «mi parli del passaggio dalla contabilità finanziaria a quella economico-patrimoniale». La risposta forte non è tecnica ma storica: per un secolo la contabilità pubblica ha risposto alla domanda «*la spesa è autorizzata?*»; dagli anni Novanta lo Stato ha cominciato a porsi anche la domanda aziendale «*la spesa produce valore?*», e le due contabilità convivono proprio perché rispondono a due domande diverse. La finanziaria resta il sistema **autorizzatorio** (e quindi principale e fondamentale); l'economico-patrimoniale è **conoscitiva**, e serve a misurare costi, risultati e patrimonio.

14. La classificazione delle aziende

Ogni azienda permette di soddisfare, direttamente (con un'attività di consumo di beni economici) o indirettamente (mediante produzione o acquisizione dei beni stessi), bisogni umani (**Onida**).

14.1 Secondo la funzione economica prevalente

- **Azienda di produzione (o impresa):** produce beni e servizi per lo scambio nel mercato e in tale attività incorre nel **rischio economico generale** (il rischio che, a lungo andare, i ricavi d'esercizio non siano sufficienti a coprire i costi). Funzione principale è la produzione per lo scambio di mercato: acquisisce fattori produttivi da altre aziende, li combina attraverso «processi di trasformazione» e vende il prodotto sul mercato. Esempi tipici: l'azienda mercantile (in cui la trasformazione avviene nello spazio o nel tempo) e l'impresa che produce beni di consumo o beni intermedi;
- **Azienda di erogazione:** svolge in prevalenza la **funzione del consumo**; si procura e utilizza beni e servizi per soddisfare i bisogni dei componenti dell'azienda. È detta di erogazione perché «il consumo di solito è preceduto, accompagnato o seguito da una spesa monetaria, ossia dall'uscita di fondi liquidi in moneta corrente o in moneta bancaria» (**Zappa**). Esempi: le famiglie, le comunità religiose. Nella realtà, però, nessuna azienda di erogazione si limita alla sola funzione di consumo: in tutte sono osservabili processi di produzione, sia pure molto semplici e finalizzati al consumo interno (la preparazione dei cibi, l'assistenza agli anziani);
- **Azienda di erogazione composta (o mista):** tipologia intermedia fra impresa e azienda di erogazione semplice. Non assolve solo la funzione primaria del consumo, ma ad essa affianca anche **processi produttivi d'impresa** (attività produttiva per lo scambio) e/o **patrimoniali** (gestione di un patrimonio redditizio). In ogni caso la funzione economica del consumo rimane **assolutamente primaria**. Esempi: la famiglia dell'artigiano o del commerciante e, soprattutto, gli **enti pubblici territoriali** (Stato, Regioni, Province, Comuni): aziende di erogazione che, per meglio perseguire il proprio fine, svolgono anche un'attività di produzione formando e variando il patrimonio, acquisendo e impiegando le risorse con le quali soddisfano i bisogni e conseguendo i redditi necessari per procurarsi le risorse di consumo (**Azzini**).

14.2 Secondo la natura del soggetto aziendale

Da un punto di vista giuridico il **soggetto aziendale (o titolare)** è la persona fisica o giuridica che risponde delle obbligazioni ed è titolare dei diritti che sorgono per lo svolgimento economico dell'azienda. Secondo questo criterio: se il soggetto giuridico è una persona **privata**, l'azienda è privata; se è una persona giuridica **pubblica**, l'azienda è pubblica.

Questo criterio, però, può risultare poco significativo: se un ente pubblico eroga servizi attraverso un'azienda di produzione costituita in S.p.A., il titolare dell'impresa è la S.p.A. stessa, per cui dovremmo classificare come privata un'azienda che in realtà è solo un ente strumentale di una persona giuridica pubblica. Per evitare queste incongruenze si preferisce classificare le aziende sulla base del **soggetto economico** (pubblico o privato): secondo le discipline aziendalistiche il soggetto economico è la persona fisica che esercita, direttamente o indirettamente, il **supremo potere volitivo** e sulla quale ricadono i risultati della gestione aziendale — «se il soggetto aziendale, costituito dalle persone che dominano l'attività dell'azienda e che si qualificano come suo punto di riferimento, appartiene a un soggetto pubblico, allora l'azienda è pubblica» (Farneti).

15. L'azienda composta pubblica: caratteri distintivi e funzioni

I caratteri distintivi delle **aziende composte pubbliche** sono i seguenti.

a) Il soggetto economico e quello giuridico hanno natura pubblica. Il soggetto economico, in particolare, è la **collettività amministrata**: questo comporta che il soggetto economico sia **estraneo alla gestione operativa e al suo controllo**, cosicché gli utenti-consumatori possono concorrere, come cittadini, solo alla nomina degli organi volitivi (Parlamento, Consiglio regionale, Consiglio comunale) degli enti gestori (Farneti). Proprio il sistema di nomina degli organi legislativi permette di distinguere fra aziende composte pubbliche **di tipo democratico** e quelle cosiddette **strumentali**, di proprietà delle prime e costituite per perseguire specifici «fini» (distribuzione del servizio idrico, trasporto pubblico): rientrano in quest'ultimo gruppo le municipalizzate, le società partecipate dagli enti locali.

b) I prodotti non sono, in linea di massima, collocati sul mercato e realizzano le loro finalità attraverso un **processo distributivo**, per cui esse possono essere inquadrate come aziende di erogazione. L'assenza di un «prezzo di mercato» per i prodotti dell'azienda composta pubblica rende molto difficile il confronto costi-ricavi e quindi la **valutazione della gestione**.

c) Le risorse utilizzate provengono o dai tributi raccolti (quando le aziende hanno capacità impositiva, come gli enti pubblici territoriali) **o da finanziamenti da parte di enti sovraordinati** (i trasferimenti erariali agli enti locali). A seconda che sia prevalente la prima o la seconda modalità avremo un modello di **finanza decentrata** (o finanza locale autonoma) o di **finanza accentrata** (detta anche di finanza locale derivata). Altre forme di finanziamento — i prezzi dei servizi pubblici erogati e i redditi da gestione patrimoniale — hanno rilevanza marginale.

Nonostante queste peculiarità, l'azienda composta pubblica, alla pari di qualsiasi impresa, deve **massimizzare l'output a fronte degli input impiegati** e **basare la gestione su adeguati strumenti di pianificazione strategica e di controllo**, che valutino non solo l'efficienza economica ma anche l'**impatto sociale** della sua attività e il raggiungimento degli obiettivi di interesse pubblico prefissati.

A tal fine l'azienda pubblica si basa su principi tecnico-aziendali relativi alla gestione, all'organizzazione, alla rilevazione e al controllo. Il primo di questi è l'**economicità**, che si sostanzia nell'ottenere il massimo risultato con le risorse a disposizione, dato un certo orizzonte temporale.

Il nodo teorico da padroneggiare. L'azienda pubblica non ha un prezzo di mercato che le dica se sta funzionando. È da questa singola assenza che discende tutto il resto della materia: il bilancio autorizzatorio (che surroga il vincolo di mercato con un vincolo giuridico), il sistema dei controlli (che surroga il giudizio del cliente con il giudizio della Corte dei conti), gli indicatori di *outcome* del D.P.C.M. 18-9-2012 (che tentano di ricostruire artificialmente una misura del valore prodotto). Se all'orale riesci a collegare questi tre istituti a quell'unica causa, hai dato la risposta di un candidato che ha capito la materia, non che l'ha memorizzata.

Accanto all'economicità operano gli altri principi tecnico-aziendali:

- la **valutazione della produttività**, parametro strettamente collegato all'economicità: una volta avviata l'attività, l'azienda pubblica deve valutare la produttività delle risorse impiegate. La produttività di un certo fattore è misurata dal **rapporto fra la quantità del fattore impiegato (input) e la quantità totale di output ottenuto**, ovvero di servizi erogati o di beni distribuiti;
- l'**efficienza nella gestione**, che in un'azienda pubblica può essere misurata con la sua capacità di soddisfare la domanda di beni e servizi, ma anche di garantire la qualità degli stessi e la loro tempestiva erogazione;
- l'**efficacia**, che si realizza se l'azienda pubblica riesce a conseguire gli obiettivi di gestione in coerenza con quelli stabiliti dalla programmazione aziendale (**efficacia interna**) e con la domanda collettiva complessiva dei servizi o dei beni erogati (**efficacia esterna**).

16. L'acquisizione delle risorse

Le attività produttive svolte dall'azienda composta pubblica sono in larga parte finalizzate al consumo. In quanto azienda di consumo, essa svolge un **processo erogativo** distinto in due fasi: l'**acquisizione** delle risorse e il loro **impiego** per soddisfare i bisogni della collettività.

Le risorse derivano da **fonti esterne** — i mezzi monetari che l'azienda raccoglie da imprese e cittadini — e da **fonti interne** — gli utili realizzati nel processo produttivo d'impresa e i redditi netti derivanti dalla gestione patrimoniale.

Fonti di finanziamento esterne:

- l'**imposizione di tributi** (tasse e imposte). Il loro ammontare può essere stabilito **autonomamente** dall'azienda, come accade per lo Stato che fissa le aliquote IRPEF o per gli enti locali che possono modificare l'aliquota IMU; in altri casi l'azienda riceve una **compartecipazione al gettito** di un'imposta accertata e riscossa da un altro ente;
- i **trasferimenti** da parte dello Stato o di altri enti;
- i **prestiti e l'emissione di obbligazioni**. Questa forma di finanziamento esterno ha tradizionalmente svolto un ruolo importante solo per lo Stato; negli ultimi anni, però, il legislatore ha reso meno complesso il ricorso all'emissione di titoli da parte degli enti territoriali di minori dimensioni.

Fonti di finanziamento interne:

- l'applicazione di **tariffe**, che rappresentano una delle principali risorse interne per le aziende pubbliche che erogano servizi a domanda individuale. A differenza dei tributi, che sono obbligatori per tutti, la tariffa è un **corrispettivo richiesto all'utente per l'utilizzo di un servizio specifico** (la tariffa per l'acqua o per i trasporti pubblici). La tariffa permette di coprire i costi di produzione o erogazione del servizio, contribuendo a mantenere un equilibrio economico nella gestione dell'azienda. La sua fissazione, tuttavia, non è sempre basata solo sul costo

effettivo del servizio, ma può essere influenzata da **obiettivi sociali e politici**: a volte la tariffa viene mantenuta a un livello inferiore al costo reale per rendere il servizio accessibile a tutti, rendendo necessaria una compensazione con altre fonti di finanziamento (come i trasferimenti pubblici);

- gli eventuali **utili** derivanti dallo svolgimento di attività produttive di tipo imprenditoriale o patrimoniale (gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare). Anche in questo caso siamo di fronte a scelte di convenienza interne la cui rilevanza è condizionata dal prevalere di convenienza politico-sociale più che economica.

Tributo o tariffa? La domanda che separa. Il tributo è **coattivo** e non commisurato al servizio ricevuto (finanzia la generalità delle spese, in ossequio al principio dell'unità del bilancio); la tariffa è il **corrispettivo di un servizio a domanda individuale**, divisibile e imputabile a un utente determinato. Il punto interessante, che il manuale coglie bene, è che nella P.A. la tariffa **non è un prezzo**: può essere volutamente sotto-costo per ragioni di accessibilità, e la differenza va coperta con fiscalità generale.

17. L'utilizzo delle risorse

I mezzi acquisiti vengono impiegati per soddisfare i bisogni della collettività amministrata attraverso una serie molto eterogenea di «prodotti»:

- **l'emanazione di atti normativi e amministrativi.** Da un punto di vista economico-aziendale tali atti possono essere considerati il risultato di un'attività di analisi di problemi, di raccolta di informazioni e dati, di elaborazione di soluzioni (Borgonovi);
- **l'erogazione di beni e servizi pubblici.** I fattori produttivi (*input*) vengono variamente combinati all'interno dell'azienda per originare un prodotto (*output*), che viene ceduto agli amministratori a volte in modo gratuito, a volte dietro corrispettivo di un prezzo. A differenza dei beni privati, tuttavia, nel caso dei beni e dei servizi pubblici è spesso impossibile fissare un prezzo secondo la logica di mercato. È quello che accade, in particolare, nel caso dei cosiddetti **beni pubblici puri**, che hanno due caratteristiche: sono **non rivali** (possono essere utilizzati contemporaneamente da più individui) e **non escludibili** (non è possibile impedire a chi non paga di usufruirne).

L'esempio classico dell'illuminazione stradale — il manuale lo sviluppa, e vale la pena riprenderlo perché è un ponte perfetto verso Scienza delle finanze. Una volta accesa l'illuminazione stradale, tutti coloro che passano ne godono anche se non hanno pagato: diviene allora difficile attribuire un prezzo al servizio, perché nessuno sarà disposto a pagare per qualcosa che può ottenere gratis, tranne qualche individuo particolarmente onesto. La conclusione generale è che i **beni pubblici puri, in quanto non escludibili, verrebbero prodotti nel mercato in quantità minima o non prodotti affatto**, perché in assenza di un sistema di prezzi il produttore privato non trae beneficio dalla propria attività. Anche se la collettività nel suo complesso esprime il bisogno di illuminazione stradale, questo bisogno non si traduce nella disponibilità a pagare per avere il servizio corrispondente. Ecco spiegata la necessità dell'intervento pubblico: obbligando il cittadino a pagare le tasse, lo Stato può raccogliere il finanziamento necessario per erogare il servizio e soddisfare così il relativo bisogno.

I cosiddetti **beni pubblici misti** sono invece **non rivali ma escludibili**. Un esempio è l'istruzione: si possono far pagare le tasse di iscrizione e impedire a chi non le paga di partecipare alle lezioni. Anche per questo tipo di beni e servizi,

tuttavia, è difficile definire il prezzo, perché si tratta di beni che spesso determinano **effetti, positivi o negativi, anche sugli individui che non li utilizzano**: si parla di **esternalità positive o negative**. Ad esempio, il beneficio (esternalità positiva) che il buon livello di istruzione di un individuo arreca all'intera collettività non ha un prezzo, per cui tutti gli altri individui godono dei relativi vantaggi senza dover pagare alcunché. Se l'individuo istruito fosse pagato per i vantaggi di cui godono tutti gli altri, probabilmente cercherebbe di prendere un ulteriore titolo di studio, contribuendo ulteriormente al benessere della comunità: anche in questo caso si giustifica il fatto che lo Stato intervenga per incoraggiare l'istruzione.

Vi sono poi:

- i **beni di pubblico interesse** (o di pubblica utilità): a differenza dei beni pubblici puri, possono essere oggetto di un normale scambio a prezzi di mercato, e la motivazione alla loro produzione da parte di un'azienda pubblica può essere di tipo **economico** (presenza di monopoli naturali) o **sociale**;
- i **trasferimenti**: erogazione di risorse finanziarie a favore di imprese e famiglie (sussidi, borse di studio, contributi). Si distingue fra **trasferimenti correnti** (sussidi, borse di studio, contributi erogati per soddisfare in modo diretto i bisogni di particolari classi di soggetti) e **trasferimenti in conto capitale** (sussidi alle imprese, erogati per finanziare l'acquisizione di beni capitali).

18. Le conseguenze dell'assenza dei meccanismi di mercato

È evidente l'eterogeneità che caratterizza i processi produttivi dell'azienda composta pubblica, ma l'aspetto più rilevante del processo di gestione rimane il **carattere marginale dei meccanismi tipici di mercato**: nelle moderne economie di mercato l'incontro della domanda (i consumatori) e dell'offerta (le imprese) rende possibile la formazione di un prezzo (di mercato, appunto) che premia le imprese più efficienti e permette ai consumatori la scelta fra diversi tipi di prodotti.

Questa peculiarità comporta numerose conseguenze:

- l'azienda di erogazione composta pubblica **non è incentivata a migliorare la qualità dei servizi erogati**: il conseguente aumento della domanda non comporterebbe, infatti, alcun incremento dei profitti;
- l'azienda **non è incentivata**, per gli stessi motivi, **a incrementare l'efficienza** dei processi produttivi;
- la **domanda non può adeguarsi in modo ottimale alla quantità offerta** dei servizi, cosicché in presenza di prezzi inferiori a quelli di equilibrio la domanda risulta superiore all'offerta;
- l'azienda **non può valutare in modo significativo i costi sostenuti e i proventi** (ricavi, nel caso di vendita di beni o servizi) conseguiti, e quindi non può disporre di rilevanti informazioni sull'efficienza e l'economicità dei propri processi produttivi. Le aziende di produzione private possono confrontare i costi sostenuti per un determinato bene sia con i costi sostenuti da altre imprese concorrenti per prodotti simili, sia con i ricavi conseguiti; inoltre in un'impresa i ricavi conseguiti sono un indice dell'utilità creata nel corso del processo produttivo. Tale possibilità è invece in larga parte preclusa alle aziende di erogazione pubbliche, che possono quantificare solo i costi sostenuti (entità dei fattori produttivi consumati) ma non possono ottenere dal livello dei ricavi/proventi dati significativi sull'utilità creata.

Da qui il problema della difficoltà di determinare le condizioni di equilibrio nella gestione delle aziende composte pubbliche e, quindi, la necessità di un sistema di rilevazioni capace di fornire utili informazioni per il perseguimento dello stesso.

19. Le condizioni di equilibrio

Affinché la gestione di un'impresa sia **efficiente ed efficace** è necessario che essa persegua l'**equilibrio economico** e che lo mantenga nel corso del tempo. Nelle aziende di produzione ciò implica che dalle attività di acquisizione delle risorse, dalla loro trasformazione in beni e servizi e dalla successiva cessione degli stessi esse traggano un **utile**: affinché un'attività economica sia remunerativa è necessario che i **costi sostenuti siano inferiori ai ricavi**.

Nelle aziende pubbliche non si parla però di costi e ricavi ma di **costi e proventi**. I costi rappresentano le spese sostenute per l'acquisto dei fattori produttivi; i **proventi** sono pari al **valore delle risorse affluite** all'azienda, comprese le entrate tributarie e i trasferimenti. Non vi è un diretto collegamento fra i proventi e i servizi erogati, poiché è impossibile conoscere il gradimento che questi ultimi hanno avuto nel mercato. In altre parole: nelle aziende pubbliche, mentre i costi sono direttamente collegati alla quantità di utilità consumata (risorse impiegate), i **proventi non corrispondono direttamente all'utilità creata** con la prestazione dei servizi.

Si individua quindi un primo livello di equilibrio economico, il cosiddetto **equilibrio economico minimo**, che comporta l'**eguaglianza fra costi** (fattori produttivi acquisiti) **e proventi** (pari al valore delle risorse affluite, considerando in queste ultime anche i trasferimenti e le entrate tributarie). In sostanza, occorre che il totale delle risorse consumate coincida, nel medio periodo, con il totale delle risorse affluite.

Eventuali situazioni di disequilibrio possono configurare:

- un **deficit**, quando i costi eccedono i proventi e nel processo produttivo è stato investito più di quello che vi è rifluito;
- un **avanzo o risparmio**, quando i proventi superano i costi: queste risorse eccedenti possono essere utilizzate per ripianare debiti precedenti o per nuovi investimenti.

L'equilibrio minimo è però condizione **necessaria ma non sufficiente**: l'azienda deve tendere all'**equilibrio economico propriamente detto**, che assicura la creazione di un'**utilità superiore a quella consumata** durante il processo produttivo e scaturisce dalla combinazione di una produzione efficiente con la capacità di soddisfare al meglio, dato il livello delle risorse consumate, i bisogni dell'utenza (Farneti). In altre parole, l'equilibrio economico scaturisce dalla combinazione fra **efficienza** (rapporto fra input e output) ed **efficacia** (capacità di soddisfare i bisogni della collettività tramite i servizi erogati).

Diverso è l'**equilibrio finanziario**, che ha per oggetto non i costi e i ricavi/proventi ma la loro **dimensione finanziaria** (entrate e uscite). Questo tipo di equilibrio è sempre stato privilegiato dal legislatore, benché costituisca solo una delle possibili situazioni di equilibrio della gestione aziendale: esso, infatti, assicura soltanto che i flussi finanziari di entrata corrispondano a quelli finanziari di uscita.

Il passaggio che vale un voto alto. L'ordinamento italiano ha storicamente privilegiato l'**equilibrio finanziario** — che dice solo se i soldi bastano — trascurando l'**equilibrio economico** — che dice se la gestione crea valore. Tutta la riforma dell'armonizzazione (D.Lgs. 91/2011 e 118/2011) è il tentativo di affiancare al primo il secondo, senza abolirlo: perché l'equilibrio finanziario è quello che l'art. 81 Cost. impone, ma l'equilibrio economico è quello che dice se lo Stato sta spendendo bene.

20. La gestione: aspetto finanziario, economico e patrimoniale

Nelle aziende di erogazione la **gestione** — intesa come sistema di operazioni finalizzato a realizzare gli obiettivi che il soggetto aziendale persegue — può essere osservata sotto tre aspetti strettamente connessi: **finanziario, economico, patrimoniale**.

20.1 L'aspetto finanziario

L'aspetto finanziario esamina le **manifestazioni monetarie** delle operazioni aziendali, cioè le **entrate e le uscite** alle quali esse danno luogo.

Le entrate e le uscite finanziarie si articolano in una procedura amministrativa che comprende varie fasi di esecuzione. La gestione delle **entrate** avviene attraverso **tre fasi** (accertamento, riscossione, versamento); quella delle **uscite** si articola in **quattro fasi** (impegno, liquidazione, ordinazione, pagamento).

Le entrate accertate e le uscite impegnate in un determinato periodo amministrativo sono dette **entrate e uscite di competenza**. Le entrate effettivamente riscosse e le uscite effettivamente sostenute nel periodo di riferimento costituiscono invece le **entrate e le uscite di cassa**.

Al termine di ogni periodo amministrativo è normale che vi siano operazioni di entrata e di uscita la cui procedura sia già iniziata ma non abbia ancora avuto compimento: tali operazioni sono denominate **residui**. In dettaglio:

- i **residui attivi** sono entrate **accertate ma non ancora riscosse** (crediti in sospeso);
- i **residui passivi** rappresentano uscite **già impegnate e non ordinate, ovvero ordinate ma non pagate** (debiti in sospeso).

La differenza fra entrate e uscite determina il **risultato finanziario dell'esercizio**, che può essere: **avanzo finanziario** se $E > U$; **pareggio finanziario** se $E = U$; **disavanzo finanziario** se $E < U$.

A seconda della fase in cui entrate e uscite sono considerate si distingue fra:

Risultato	Come si calcola
Risultato finanziario di competenza	entrate accertate – uscite impegnate
Risultato finanziario di cassa	entrate riscosse – uscite pagate
Risultato di amministrazione	rimanenza (o deficienza) di cassa + residui attivi – residui passivi

I due primi risultati in generale **non coincidono**, in quanto le entrate riscosse e le uscite pagate in un certo periodo possono riguardare accertamenti e impegni avvenuti in esercizi precedenti (pagamenti e riscossioni in conto residui); inoltre può accadere che parte delle entrate accertate e delle uscite impegnate nel periodo non siano completamente riscosse o pagate nello stesso, dando luogo alla formazione di crediti (residui attivi) e di debiti (residui passivi) dell'azienda nei confronti di terze economie.

Il **risultato di amministrazione** (avanzo, pareggio o disavanzo) è pari alla **somma algebrica della rimanenza di cassa** (o della deficienza di cassa), **dei residui attivi e dei residui passivi**. È l'indicatore sintetico della situazione finanziaria complessiva dell'ente, e conviene saperlo scrivere alla lavagna nella forma:

Risultato di amministrazione = **Fondo di cassa** + **Residui attivi** – **Residui passivi** (nel sistema armonizzato va aggiunto il – **Fondo pluriennale vincolato**: vedi oltre, § sull'ordinamento contabile di Regioni ed enti locali)

20.2 L'aspetto economico

Analizzare la gestione nell'aspetto economico significa individuare l'**origine** delle entrate (cioè le **rendite** e i **proventi**) e delle uscite finanziarie (cioè gli **oneri** e le **spese**).

Con riferimento agli elementi che possono generare entrate finanziarie si distinguono i seguenti **componenti positivi del reddito** dell'azienda di erogazione: **rendite e proventi extra-patrimoniali** (redditi da lavoro, contribuzioni volontarie, utili di attività commerciali svolte dall'azienda di erogazione); **rendite e proventi patrimoniali**.

Fra i **componenti negativi del reddito**: spese per i fini dell'ente; spese di amministrazione; spese e oneri patrimoniali; perdite di attività commerciali svolte dall'azienda di erogazione. Rientrano inoltre fra i componenti positivi o negativi le **plusvalenze e le minusvalenze** derivanti dalla cessione di beni patrimoniali, nonché le **sopravvenienze attive e passive** derivanti da accadimenti estranei allo svolgimento della normale attività aziendale.

La determinazione del risultato economico richiede di individuare la **competenza economica** delle rendite e dei proventi, degli oneri e delle spese in ragione di esercizio. La mancata coincidenza fra competenza economica e manifestazione finanziaria delle operazioni di gestione comporta:

- lo stanziamento dei **ratei**, per tener conto delle quote di spese e di rendite **economicamente già maturate ma di futura manifestazione finanziaria**. Secondo l'**Organismo italiano di contabilità (OIC)**, i **ratei attivi** rappresentano quote di proventi di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio che avranno manifestazione finanziaria in esercizi successivi; i **ratei passivi** rappresentano quote di costi di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio che avranno manifestazione finanziaria in esercizi successivi;
- lo stanziamento dei **risconti**, per tener conto delle quote di spese e di rendite **finanziariamente già manifestatesi ma economicamente non ancora maturate**. Secondo l'OIC, i **risconti attivi** rappresentano quote di costi che hanno avuto manifestazione finanziaria nel corso dell'esercizio in chiusura o in precedenti esercizi, ma sono di competenza di uno o più esercizi successivi (la quota parte dei costi rinviata a uno o più esercizi successivi); i **risconti passivi** rappresentano quote di proventi che hanno avuto manifestazione finanziaria nel corso dell'esercizio in chiusura o in precedenti esercizi ma sono di competenza di uno o più esercizi successivi;
- la considerazione delle quote di **ammortamento** dei beni ad utilità pluriennale;
- lo stanziamento delle quote di competenza degli **accantonamenti per oneri futuri**;
- la considerazione delle **scorte di beni di consumo in rimanenza**.

La somma algebrica delle rendite/proventi e delle spese/oneri di competenza dell'esercizio rappresenta il **risultato economico dell'esercizio**, che prende il nome di **avanzo economico** (componenti positivi maggiori dei negativi), **pareggio economico** (uguali), **disavanzo economico** (minori).

Rendite/Proventi – Oneri/Spese = Risultato economico

L'avanzo e il disavanzo economico misurano rispettivamente l'**incremento o il decremento che si verifica nel patrimonio netto** per effetto della gestione svolta in un periodo amministrativo. È esattamente questo il ponte fra aspetto economico e aspetto patrimoniale.

20.3 L'aspetto patrimoniale

Sotto l'aspetto patrimoniale si analizzano le variazioni che i fatti di gestione provocano nella **struttura qualitativa** (composizione e misura) del patrimonio dell'azienda di erogazione.

Sotto il **profilo qualitativo** il patrimonio si presenta come un insieme eterogeneo di **beni** e di **impegni assunti nei confronti di terzi**, tra loro coordinati per l'esercizio dell'attività erogativa. Nelle aziende di erogazione il patrimonio qualitativamente inteso può comprendere i **beni di reddito** — terreni, fabbricati, titoli: beni fruttiferi che forniscono all'azienda redditi (canoni, fitti, interessi) necessari per il soddisfacimento dei bisogni che rientrano nelle sue finalità istituzionali.

Il patrimonio comprende inoltre: **beni di uso durevole** (mobili, arredi, attrezzature, immobili ad uso dell'ente), destinati a essere impiegati direttamente nello svolgimento dell'attività aziendale e che di solito cedono la loro utilità economica in tempi sufficientemente lunghi; **crediti di finanziamento** (ad esempio mutui attivi, che producono interessi); **partecipazioni** (parziali o totali) in società da cui si spera di ottenere utili; **beni di consumo immediato** (generi alimentari, medicinali, combustibili, carburanti, scorte di consumo in genere), che esauriscono la loro utilità economica in un solo atto di consumo; **residui attivi**; **disponibilità liquide**, corrispondenti al denaro esistente in cassa e ai fondi disponibili nei conti correnti bancari e postali.

A fronte di tali beni il patrimonio può essere gravato da debiti: **debiti di finanziamento** (mutui passivi, che comportano il sostenimento di oneri finanziari); **residui passivi**, cioè debiti di regolamento, di solito di breve periodo; **fondo TFR**, che rappresenta il debito maturato nei confronti dei dipendenti; **fondi oneri futuri**, debiti in corso di formazione di esistenza certa ma indeterminati nell'importo o nella data di manifestazione.

Nel suo **aspetto quantitativo** il patrimonio è costituito dal valore dei beni che in un dato momento sono a disposizione del soggetto aziendale, **al netto del valore dei debiti**:

$$\text{Patrimonio netto} = \text{Attività} - \text{Passività}$$

Le **attività** sono i valori attribuiti ai beni, ai servizi e ai diritti a disposizione del soggetto aziendale nel momento della determinazione del patrimonio; le **passività** rappresentano i valori attribuiti ai debiti già liquidi, ai debiti in corso di formazione e ai debiti potenziali che gravano sull'azienda.

La differenza fra il patrimonio netto determinato alla fine del periodo amministrativo e quello esistente all'inizio prende il nome di **avanzo patrimoniale** (se positiva) o di **disavanzo patrimoniale** (se negativa).

21. Il sistema delle rilevazioni: contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale

L'insieme delle informazioni relative alla gestione viene acquisito, rielaborato e ceduto ad altri sistemi della stessa azienda o all'esterno dal cosiddetto **sistema informativo**. Per le aziende pubbliche il sistema informativo ha un'importanza **maggiore** che per quelle private, perché la circostanza che esse non operino in un mercato richiede

l'elaborazione di **informazioni aggiuntive e sostitutive** e, inoltre, perché hanno il **dovere di rendere partecipi i cittadini** del proprio operato.

Fra le informazioni sostitutive del mercato un ruolo particolare spetta agli **indicatori**: quozienti fra valori e quantità che il sistema informativo può ricavare dai documenti contabili dell'azienda e che sintetizzano (a seconda dei valori prescelti) l'andamento patrimoniale o finanziario dell'azienda, l'efficienza e l'efficacia della sua gestione. Un'opportuna scelta può inoltre rendere misurabili e confrontabili anche aspetti non quantitativi, quale il **grado di soddisfacimento dei bisogni e delle attese dei cittadini**.

21.1 La contabilità finanziaria

Nell'ambito del sistema informativo assumono particolare rilevanza le **rilevazioni contabili** dei fatti di gestione. Anche qui l'assenza (o la marginalità) dei meccanismi di mercato ha rilevanti conseguenze per l'azienda pubblica, il cui sistema di rilevazione:

- è orientato soprattutto a **regolare i rapporti interni fra gli organi** (tipicamente fra esecutivo e organo assembleare). Le determinazioni preventive (il bilancio di previsione) hanno infatti soprattutto una **funzione di autorizzazione** — l'esecutivo può imporre un tributo o effettuare una spesa solo se autorizzato dall'assemblea — mentre le determinazioni di sintesi (il rendiconto) devono essenzialmente verificare la correttezza formale e giuridica della gestione;
- **accerta essenzialmente l'equilibrio fra risorse acquisite e risorse impiegate**;
- **rileva un solo valore** (metodo della rilevazione semplice), che qualifica la decisione (imposizione tributaria, erogazione di un contributo) e ne segue gli sviluppi e gli effetti (variazioni monetarie).

Ne consegue che tradizionalmente la gestione delle risorse di un ente pubblico veniva rilevata attraverso la sola **contabilità finanziaria**: un sistema contabile che si limita a registrare i **flussi finanziari (entrate e spese)** legati all'attività di gestione senza percepirne gli effetti economici. Questa forma contabile si adatta molto bene alle esigenze di un'azienda di erogazione, in quanto permette:

- di **programmare l'allocazione delle risorse** attraverso il bilancio di previsione;
- di **valutare, tramite l'accertamento, gli effettivi flussi finanziari in entrata**;
- di **rilevare, attraverso l'impegno, l'indebitamento effettivo nei confronti di terzi**.

Nota tecnica che il manuale evidenzia. Quando si parla di contabilità finanziaria lo si fa **impropriamente**, perché in realtà essa non fa uso di *conti* ma di **scritture in partita semplice**.

Il sistema della contabilità finanziaria si svolge secondo **tre fasi temporali**: la **programmazione finanziaria**, che assume notevole rilevanza politico-amministrativa perché in essa vengono decisi programmi e indirizzi sia della gestione corrente sia di medio termine; la **gestione del bilancio**, in cui si rilevano i fatti della gestione dal punto di vista finanziario, relativi alle entrate previste, alle spese programmate e agli equilibri di bilancio nel loro divenire; la **chiusura**, dove attraverso il conto consuntivo vengono dimostrati i risultati finanziari della gestione.

21.2 L'introduzione della contabilità economico-patrimoniale

Negli ultimi anni il legislatore ha mostrato una crescente consapevolezza dei limiti legati all'utilizzo nella P.A. della sola contabilità finanziaria, disponendo per vari ambiti del comparto pubblico un graduale passaggio a una **contabilità economico-patrimoniale**: un sistema contabile grazie al quale è possibile rilevare il **costo o il ricavo corrispondente a una variazione finanziaria**, consentendo di determinare l'effettivo risultato economico realizzato e di valutare l'efficienza e l'efficacia dell'attività di gestione.

Il sistema mira a due scopi: **responsabilizzare la struttura organizzativa** delle aziende, in modo che ogni centro di responsabilità sia in grado di gestire autonomamente la propria area di attività e di valutare i propri risultati; **rilevare e misurare i dati** relativi alla gestione impiegando indici di efficienza diversi a seconda dei centri di responsabilità e dell'entità dei costi relativi ai progetti, ai servizi e ai programmi.

Fra i due tipi di contabilità vi sono **due differenze fondamentali**:

- **temporali**, perché l'esborso monetario può avvenire in un momento diverso da quello in cui le risorse vengono impiegate;
- **strutturali**, poiché l'unità che impiega le risorse può non coincidere con quella che sostiene il relativo esborso finanziario.

	Contabilità finanziaria	Contabilità economico-patrimoniale
Rileva	Entrate e Spese	Ricavi e Costi
Metodo	partita semplice	partita doppia
Funzione	autorizzatoria e di rendicontazione	conoscitiva, di valutazione della gestione

L'esempio del Comune che compra libri per la biblioteca — il manuale lo usa per fissare la differenza, ed è il modo più efficace di spiegarla alla commissione. **In contabilità finanziaria**: è registrato il *pagamento* effettuato al fornitore, al quale corrisponde **un'uscita di cassa** che riduce la liquidità immediata del Comune; **non viene considerato il valore residuo** dei libri, ovvero l'«utilità» che continueranno a produrre nel tempo. La contabilità finanziaria evidenzia dunque un **effetto negativo immediato** sul bilancio comunale, ma **non dà alcuna informazione sulla reale situazione patrimoniale** e sulla redditività dell'operazione. **In contabilità economico-patrimoniale**: l'acquisto di libri è registrato come un **«investimento»** — i libri sono un'**immobilizzazione materiale**, cioè un bene di uso durevole; viene effettuato un **ammortamento**, che ripartisce il costo dei libri nel corso della loro vita utile (ad esempio 5 anni), così che ogni anno venga imputata al bilancio una quota del costo che riflette l'utilizzo del bene; i libri sono dunque inseriti nell'**attivo patrimoniale**. **Conclusione**: la contabilità finanziaria si concentra sugli aspetti monetari immediati, mentre la contabilità economico-patrimoniale offre una visione più ampia e di lungo periodo, considerando anche il valore residuo dei beni e la loro influenza sul reddito. L'utilizzo **combinato** di entrambi i sistemi è auspicabile per una gestione più efficiente ed efficace delle P.A.

21.3 La contabilità generale e il metodo della partita doppia

Al pari di quanto avviene nelle aziende private, la contabilità economico-patrimoniale, finalizzata al processo di misurazione dei costi e dei ricavi, permette di determinare il risultato economico di esercizio attraverso la **contabilità generale**: l'insieme sistematico di rilevazioni con le quali si raccolgono i costi e i ricavi collegati ai processi di scambio con terze economie e si seguono i movimenti finanziari della gestione. I «dati grezzi» della contabilità generale, integrati e rettificati dalle valutazioni di fine esercizio, portano alla determinazione del **reddito di esercizio** e del **patrimonio di funzionamento** che ne ha consentito la produzione.

In Italia, nelle aziende di produzione, la contabilità generale è tenuta normalmente con il **metodo della partita doppia** applicato al sistema del patrimonio e del risultato economico. L'utilizzo di tale metodo consente di considerare la gestione sotto due aspetti distinti ma strettamente connessi:

- l'**aspetto finanziario**, che misura le variazioni di moneta e il sorgere o l'estinguersi di debiti e crediti di varia natura conseguenti ai rapporti dell'azienda con terze economie;
- l'**aspetto economico**, che misura invece i costi e i ricavi oppure gli incrementi e i decrementi del patrimonio netto.

Lo strumento impiegato per rilevare i fatti di gestione è il **conto**: un prospetto suddiviso in due parti (o partite) destinate ad accogliere valori di segno opposto — una partita di sinistra, convenzionalmente **Dare**, e una partita di destra, convenzionalmente **Avere**.

Il fondamento logico del metodo della partita doppia risiede proprio nella **contrapposizione delle variazioni finanziarie** ($\pm$ cassa; $\pm$ crediti; $\pm$ debiti) **alle variazioni economiche di reddito** ($\pm$ costi; $\pm$ ricavi) **e di patrimonio netto** ($\pm$ patrimonio netto).

La contabilità generale consente di redigere il **bilancio di esercizio**, che rappresenta per le imprese il più importante strumento di informazione patrimoniale, finanziaria e reddituale; ma, pur fornendo un flusso di informazioni indispensabili al controllo, non è di per sé sufficiente per la programmazione e il controllo della gestione, dovendo essere affiancato da un opportuno sistema di **contabilità analitica**. Quest'ultima è un sistema di rilevazioni utilizzato per la predeterminazione, la contabilizzazione, la localizzazione, l'imputazione, il controllo e l'analisi dei costi, dei ricavi e dei risultati economici riguardanti **singole parti dell'impresa o oggetti particolari** — singoli prodotti, singole operazioni, centri di responsabilità — al fine di costituire un supporto all'attività decisionale e di controllo.

22. Il sistema di contabilità economica analitica delle P.A.

La riforma attuata con la **L. 94/1997** — di modifica della L. 468/1978, poi abrogata dalla L. 196/2009 — fu ispirata dalla necessità di evidenziare, per ogni amministrazione pubblica, l'**entità delle risorse impiegate** per raggiungere gli obiettivi stabiliti a livello governativo e, allo stesso tempo, di **misurare e valutare costi, rendimenti e risultati** derivanti dalle modalità di impiego delle risorse. In pratica, il legislatore del 1997 voleva affiancare al bilancio finanziario quello economico. Per farlo fu introdotto il **Sistema unico di contabilità economica analitica per centri di costo** (art. 10, D.Lgs. 279/1997), su cui si basa attualmente la contabilità pubblica italiana. Esso è fondamentale sia per il processo di formazione del bilancio di previsione e le decisioni di finanza pubblica, sia per il sistema di controllo interno di gestione delle amministrazioni: consente di evidenziare per ogni amministrazione non solo le **spese** (aspetto finanziario) ma anche i **costi** (aspetto economico) delle attività svolte. Il **budget economico**, introdotto dallo stesso D.Lgs. 279/1997, consente

inoltre di individuare e distinguere le risorse effettivamente impiegate — dalle quali consegue un **costo**, inteso come sacrificio economico — da quelle che, pur acquisite, saranno utilizzate in futuro e quindi misurate solo dalle **spese**.

Viene così introdotto nell'ambito della P.A. il principio della **competenza economica**, in base al quale i costi sono intesi come **valorizzazione monetaria dell'effettivo utilizzo delle risorse**, mentre la spesa, che caratterizza la contabilità finanziaria, è espressa dall'**esborso monetario legato all'acquisizione** delle risorse medesime.

22.1 Competenza economica e IPSAS

Per il settore pubblico il principio della competenza economica è alla base della redazione dei **Principi contabili internazionali per il Settore Pubblico (IPSAS)**, emessi dal Consiglio internazionale per i principi contabili del settore pubblico (*International Public Sector Accounting Standard Board*) dell'**IFAC**, che ricalcano nella sostanza gli **IAS/IFRS** (i corrispondenti principi del settore privato), pur tenendo in considerazione le peculiarità del contesto pubblico (si veda il *Manuale delle regole e dei principi contabili* 2008 — D.M. MEF 7-5-2008).

L'applicazione degli IPSAS, ovvero dei principi contabili internazionali IAS adattati al settore pubblico, presuppone l'**abbandono del sistema di contabilità finanziaria** (tipico delle pubbliche amministrazioni europee), che si fonda sul principio di cassa, e l'adozione di un sistema di rilevazione dei fatti di gestione **basato sul principio della competenza economica**. Il *Public sector committee* (PSC) ha approntato una sorta di *vademecum* per l'implementazione della contabilità economica, prendendo in considerazione non solo gli aspetti tecnici ma anche quelli di natura organizzativa e gestionale: l'obiettivo è la creazione di un **linguaggio contabile comune** quale strumento per indurre la gestione delle risorse pubbliche al perseguimento di una maggiore trasparenza e, in particolare, di un più oculato impiego dei mezzi a disposizione.

22.2 La contabilità economica analitica

Un sistema di contabilità economica è definito **analitico** quando il costo, ossia il valore delle risorse impiegate, oltre che alla natura è correlato alla **struttura organizzativa** e alla **destinazione**, cioè allo scopo per cui le risorse stesse sono impiegate.

Il D.Lgs. 279/1997 stabilisce che le componenti del sistema pubblico di contabilità economica per centri di costo sono:

- il **piano dei conti**, strumento per la rilevazione economica dei costi necessario al controllo di gestione. Il piano dei conti rappresenta l'elenco di tutti i conti impiegati dall'azienda per le rilevazioni in partita doppia; normalmente i conti sono preceduti da un codice (*codice conto*) che serve a richiamare il conto nei software di contabilità distinguendolo in modo univoco. Il piano dei conti è formato da un elenco di conti di **natura economica, patrimoniale e d'ordine**, gestiti in modo da permettere un'analisi dettagliata di ogni fatto amministrativo dell'azienda e l'aggregazione della totalità dei fatti economici;
- i **centri di costo**, individuati in coerenza con il sistema dei **centri di responsabilità** dell'amministrazione; ne rilevano i risultati economici e ne seguono l'evoluzione, anche in relazione ai provvedimenti di riorganizzazione. I centri di costo corrispondono, di norma, alle strutture organizzative di livello dirigenziale generale; i loro titolari sono responsabili «della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate» (art. 3, comma 3, D.Lgs. 279/1997). Nelle amministrazioni organizzate su base **dipartimentale**, di norma, ciascun Dipartimento rappresenta un **centro di responsabilità amministrativa** e ciascuna delle Direzioni generali in cui i Dipartimenti si articolano rappresenta un **centro di costo**; nelle

amministrazioni organizzate su base **direzionale**, invece, ciascuna Direzione generale rappresenta di norma un centro di responsabilità cui corrisponde un unico centro di costo;

- i **servizi erogati**, che esprimono le funzioni elementari, finali e strumentali, cui danno luogo i diversi centri di costo per il raggiungimento degli scopi dell'amministrazione.

22.3 Missioni, programmi e azioni

Con la classificazione delle politiche pubbliche in **missioni e programmi**, istituzionalizzata dalla L. 196/2009 ma applicata già dal 2008 a legislazione vigente, è stata migliorata la leggibilità della finalità della spesa delle amministrazioni centrali dello Stato, mostrando non solo **quanto** si spende ma **come** si spende. La previsione e la rilevazione dei costi nonché dei fondi finanziari è effettuata su **tre livelli di aggregazione** (artt. 21, 25 e 25-bis della L. 196/2009):

- le **missioni**, che sono le funzioni principali e gli obiettivi strategici per il raggiungimento dei quali viene stanziata la spesa pubblica. Le missioni possono riferirsi a un singolo Ministero o a più Ministeri, a seconda della ripartizione per funzioni. Ogni missione si realizza concretamente attraverso più programmi;
- i **programmi**, che rappresentano aggregati omogenei di attività svolte all'interno di ogni Ministero per perseguire obiettivi ben definiti. Ogni programma dovrebbe rappresentare un'attività dell'amministrazione diretta a perseguire un **risultato comune, inteso come impatto dell'azione pubblica sui cittadini e sul territorio (outcome)**. La realizzazione di ciascun programma spetta a un **unico centro di responsabilità amministrativa**, corrispondente all'unità organizzativa di primo livello dei Ministeri (Dipartimenti o Direzioni generali), per cui i programmi non possono essere condivisi fra più amministrazioni **ad eccezione di due**: quello relativo alle funzioni di indirizzo politico svolte dai Gabinetti e dagli uffici di diretta collaborazione all'opera dei ministri, e quello relativo al funzionamento generale delle amministrazioni (gestione del personale, affari generali);
- le **azioni**, introdotte a partire dalla legge di bilancio 2017-2019: sono aggregati di bilancio sottostanti i programmi di spesa. Le azioni mirano a rendere maggiormente leggibili le attività svolte, le politiche attuate e i servizi erogati, e a favorire il controllo e la valutazione dei risultati.

Come si usa all'orale. «Missioni, programmi e azioni» è una delle domande più probabili dell'intera Parte II, perché è il punto in cui la contabilità incontra la valutazione delle politiche pubbliche — cioè l'altra materia del tuo bando. La risposta completa: le missioni dicono **perché** si spende (finalità), i programmi dicono **chi** risponde di quella spesa (un solo centro di responsabilità amministrativa: è la regola della responsabilità unica, con due sole eccezioni) e **quale outcome** si persegue, le azioni dicono **che cosa** concretamente si fa. E il collegamento da fare esplicitamente: il **piano degli indicatori e dei risultati attesi** (D.P.C.M. 18-9-2012) è costruito proprio **per programma**, e i suoi indicatori di *outcome* misurano quello che il programma dichiara di voler ottenere.

22.4 L'introduzione della contabilità economico-patrimoniale nelle amministrazioni pubbliche

L'**art. 40, lett. n), della L. 196/2009** prevede l'affiancamento, a **fini conoscitivi**, del sistema di contabilità economico-patrimoniale a quello finanziario per le amministrazioni pubbliche, mediante l'adozione di un **sistema di contabilità integrata**. In tal modo le modalità di rilevazione delle scritture contabili degli enti pubblici tendono ad avvicinarsi sempre di più a quelle delle aziende di produzione private.

Questo processo di convergenza è stato facilitato dall'**armonizzazione degli schemi contabili e di bilancio**, principio-delega anch'esso contenuto nella L. 196/2009. La *ratio* è semplice: per favorire il raffronto fra i dati di bilancio dei vari enti pubblici e per facilitare il **consolidamento** dei conti dell'intero settore pubblico è necessario che questi dati siano **omogenei e confrontabili**, cosa alquanto complessa se i sistemi contabili utilizzati sono diversi.

L'obiettivo dell'uniformità è stato perseguito attraverso **due strumenti legislativi distinti ma coordinati**:

- la **L. 42/2009**, cui ha dato attuazione il **D.Lgs. 118/2011**, relativo agli **enti pubblici territoriali** (Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni);
- la **L. 196/2009**, cui ha dato attuazione il **D.Lgs. 91/2011**, relativo a **tutte le altre pubbliche amministrazioni**.

Il coordinamento fra i due strumenti, necessario a realizzare un quadro complessivo coerente e unitario, è stato garantito dall'**art. 2, comma 7, della L. 196/2009**, secondo il quale il **Comitato per i principi contabili delle amministrazioni pubbliche**, nel predisporre i decreti legislativi di armonizzazione, doveva operare in costante raccordo con la **Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale** (successivamente soppressa), scambiando tutte le risultanze relative all'armonizzazione dei bilanci pubblici.

È importante non dimenticare mai che si tratta di un **percorso di armonizzazione unitario, non ancora del tutto completato**, che si basa sull'adozione di **regole contabili uniformi, di un comune piano dei conti e di comuni schemi di bilancio**. Sono le tre gambe dello stesso tavolo: se all'orale le nomini tutte e tre, mostri di avere in testa l'architettura e non solo i decreti.

Le **amministrazioni centrali dello Stato** (art. 38-bis, L. 196/2009) devono dunque: adottare la contabilità economico-patrimoniale in affiancamento alla contabilità finanziaria mediante un **sistema integrato di scritture contabili**; utilizzare per le scritture di contabilità integrata finanziaria ed economico-patrimoniale analitica il sistema informativo **SICOGE** (Sistema per la gestione integrata della contabilità economica e finanziaria di tutte le amministrazioni centrali); conformare l'ordinamento finanziario e contabile ai **principi contabili generali** contenuti nell'**allegato 1 della stessa L. 196/2009**.

Inoltre, secondo l'art. 38-ter della L. 196/2009, con il **D.P.R. 140/2018** (*Regolamento concernente la definizione della struttura del piano dei conti integrato delle amministrazioni centrali dello Stato*) è stato introdotto il piano dei conti integrato per le amministrazioni centrali, **aggiornato poi con D.M. 27-12-2022**. A partire dal **1° gennaio 2023**, in pratica, le amministrazioni centrali dello Stato devono predisporre un piano dei conti economico integrato con la contabilità finanziaria, attraverso la classificazione economica delle entrate e delle spese definita dall'art. 25 della L. 196/2009. Il nuovo **PdCI** è costituito da un unico elenco di conti articolati in **cinque livelli gerarchici** e raggruppati nelle sezioni:

i) **Attivo**; ii) **Passivo**; iii) **Componenti economiche positive** (Ricavi/Proventi); iv) **Componenti economiche negative** (Costi/Oneri); v) **Conti d'ordine**.

La L. 196/2009 ha anche definito il concetto di **transazione contabile elementare**, ossia ogni atto gestionale posto in essere dai funzionari responsabili della gestione del sistema di contabilità integrata nelle rilevazioni contabili, precisando che ogni transazione elementare è caratterizzata da una **codifica** che consente di tracciare le operazioni contabili movimentando **contemporaneamente** le voci del piano dei conti finanziario, economico e patrimoniale.

22.5 L'introduzione della contabilità economica negli enti territoriali

A partire dall'inizio degli anni Novanta il legislatore ha mostrato consapevolezza crescente dei limiti della tradizionale contabilità pubblica. Il processo di rinnovamento è stato particolarmente rilevante per gli **enti locali**, per i quali il **D.Lgs. 77/1995** aveva dettato una normativa che all'epoca costituiva il più moderno e organico intervento in materia. Fra le maggiori novità di quel decreto (poi confluito nella Parte II del D.Lgs. 267/2000, T.U.E.L.) vi era senza dubbio l'introduzione della **contabilità economica** e del **controllo di gestione**.

Dopo il D.Lgs. 77/1995 la contabilità finanziaria continuava a essere la sola contabilità obbligatoria per le fasi della **programmazione** (bilancio di previsione annuale e pluriennale) e della **gestione**, ma andava **obbligatoriamente integrata dalla contabilità economico-patrimoniale nella fase della rendicontazione**: prima delle modifiche del D.Lgs. 126/2014, l'art. 227 T.U.E.L. disponeva infatti che il rendiconto della gestione comprendesse il **conto del bilancio** (che dimostra i risultati finali della gestione finanziaria), il **conto economico** (che evidenzia i componenti positivi e negativi secondo criteri di competenza economica) e il **conto patrimoniale** (che rileva i risultati della gestione patrimoniale). Lo strumento contabile che permetteva questo «livello minimale» di trasformazione delle rilevazioni finanziarie in rilevazioni economiche era il **prospetto di conciliazione** previsto dall'art. 71 (poi recepito dall'art. 229 T.U.E.L. e quindi **abolito dal D.Lgs. 126/2014**).

Il manuale insiste su un punto che vale la pena riportare all'orale: non si tratta semplicemente di un adeguamento delle tecniche contabili pubblicistiche a quelle (più moderne) delle aziende private. L'introduzione della contabilità economica richiede una **vera e propria evoluzione culturale** da parte di operatori e amministratori pubblici. Consapevole di tale difficoltà, il legislatore aveva previsto un **approccio graduale** e rispettoso sia delle autonomie locali sia delle diverse esigenze degli enti: oltre a limitare alla fase del rendiconto il passaggio al nuovo sistema contabile, il D.Lgs. 77/1995 aveva diversificato il raggiungimento di tale obiettivo minimo **in base alla fascia demografica dell'ente**.

Prima delle modifiche del D.Lgs. 118/2011 e del D.Lgs. 126/2014, il T.U.E.L. richiedeva già a tali enti anche l'introduzione di un sistema di **contabilità analitica** (rilevazione, controllo e analisi dei fenomeni interni di gestione) ai fini del **controllo di gestione** (art. 196) e dava facoltà all'ente locale di adottare il sistema di contabilità che riteneva più idoneo (art. 232).

A dare un decisivo impulso al processo hanno quindi provveduto la **L. 42/2009** e il **D.Lgs. 118/2011**. Tale decreto, la cui disciplina si applica anche alle Regioni, individua una **regola di base** (art. 2) secondo la quale Regioni ed enti locali **affiancano alla contabilità finanziaria, a fini conoscitivi, una contabilità economico-patrimoniale**, al fine di garantire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario sia sotto quello economico e patrimoniale, e **tre strumenti operativi: regole contabili uniformi** (art. 3), un **piano dei conti integrato** (art. 4), **schemi di bilancio comuni** (art. 11).

23. La riforma *accrual*: Struttura di governance e Standard contabili italiani (ITAS)

Questa è la parte più recente e meno nota della materia: portarla all'orale con sicurezza è uno dei modi più efficaci per distinguersi.

Fra le **riforme abilitanti previste dal PNRR** — gli interventi volti a rimuovere gli ostacoli amministrativi, regolatori e procedurali che condizionano le attività economiche e la qualità dei servizi erogati — vi è quella che prevede di dotare le

pubbliche amministrazioni di un **sistema unico di contabilità economico-patrimoniale basato sul principio della competenza (cosiddetto *accrual*)**, in base al quale i fatti di gestione devono essere contabilizzati **quando si verificano, indipendentemente dal momento in cui si manifestano le relative transazioni di cassa** (entrate e uscite).

La riforma va a innestarsi sul processo di graduale armonizzazione dei regimi contabili delle P.A. (compresi gli enti territoriali), ancora in fase di completamento, introducendo però **due novità importanti**:

1. l'obiettivo è **ancora più ambizioso**, perché si intende dotare l'intero comparto pubblico di un **sistema contabile unico e non più semplicemente armonizzato**;
2. la contabilità economico-patrimoniale **non avrà solo una valenza conoscitiva ma acquisirà «pari dignità»** rispetto alla contabilità finanziaria.

Con **determina del Ragioniere generale dello Stato 5-3-2020, n. 35518**, è stata istituita la **Struttura di governance per la definizione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale unico per le pubbliche amministrazioni**, composta da: **Standard Setter Board, Comitato direttivo, Gruppo di consultazione e Segreteria tecnica** (si veda anche l'art. 9 del D.L. 152/2021, conv. in L. 233/2021).

Organo	Funzione
Standard Setter Board	organo tecnico indipendente; elabora, su iniziativa del Comitato direttivo, proposte relative ai principi e agli standard di contabilità basati sul principio <i>accrual</i> , secondo gli indirizzi definiti a livello internazionale ed europeo
Comitato direttivo	funzioni di iniziativa e di indirizzo delle attività dello Standard Setter Board; approva i principi e gli standard contabili da questo elaborati
Gruppo di consultazione	esprime pareri sulle proposte di <i>standard</i> elaborate dallo Standard Setter Board e su specifiche questioni applicative
Segreteria tecnica	supporto ai lavori della Struttura; elabora, con cadenza trimestrale, resoconti informativi per il Comitato direttivo

Per favorire la partecipazione degli enti territoriali alla definizione della riforma, le proposte relative ai principi e agli standard contabili elaborate dalla Struttura di governance devono essere trasmesse, per il relativo parere, alla **Commissione ARCONET**.

Il Comitato direttivo ha elaborato il **Piano triennale 2020-2023**, poi aggiornato per il 2023-2025, articolato in due parti: nella prima sono presentati i passaggi che hanno determinato il processo di implementazione della contabilità *accrual* e degli standard di contabilità per il settore pubblico **a livello europeo (Direttiva 2011/85/UE)** e il contesto italiano; nella seconda sono descritti obiettivi, azioni e tempi delle attività della Struttura.

Il quadro europeo. A livello di Unione europea il percorso di armonizzazione contabile è stato avviato con la **Direttiva 2011/85/UE**, che ha individuato norme dettagliate per i bilanci nazionali, necessarie per garantire che i governi dell'Unione rispettino i requisiti dell'unione economica e monetaria e non abbiano disavanzi eccessivi. Obiettivo principale: rafforzare la *governance* economica dell'UE e assicurare un'armonizzazione dei conti degli Stati membri anche attraverso l'adozione di standard contabili. La Direttiva indica in particolare gli **IPSAS** e la contabilità *accrual* come elementi essenziali della contabilità pubblica degli Stati membri, chiarendo indirettamente che il **SEC deve essere alimentato da dati *accrual*** generati dai sistemi di contabilità degli Stati. La Commissione europea ha quindi dato mandato a **Eurostat** di verificare la concreta applicabilità degli standard internazionali di contabilità pubblica nei vari

Paesi membri, attraverso la costituzione di un gruppo di lavoro denominato «**Task Force IPSAS/EPSAS**», composto da rappresentanti delle amministrazioni finanziarie. Gli **EPSAS** (*European Public Sector Accounting Standards*) sono un insieme di principi contabili armonizzati a livello europeo per il settore pubblico **sulla base degli IPSAS, ma integrati e adattati** alle esigenze specifiche contabili e gestionali del settore pubblico nella UE.

I tre progetti MEF/RGS, realizzati in accordo con la Commissione europea per analizzare l'*accounting maturity* del nostro Paese e individuare le iniziative più idonee all'adozione di un sistema unico di contabilità *accrual*: *Design of the accrual IPSAS/EPSAS based accounting reform in the Italian public administration*; *Support for the implementation of the accrual IPSAS/EPSAS based accounting in the Italian public administration*; *Design a chart of accounts for the EPSAS/IPSAS based accrual accounting*.

Il Quadro Concettuale e gli ITAS. Dopo la definizione del «**Quadro Concettuale**» (QC), che individua i principi della rendicontazione economica, patrimoniale e finanziaria per finalità informative generali, in linea con gli standard internazionali (IPSAS) ed europei (EPSAS), sono stati elaborati i singoli **Standard contabili italiani (ITAS)**: le regole principali di contabilizzazione a base *accrual* adottate per la **Riforma 1.15 del PNRR**, ciascuno corredato da apposite linee guida.

Il Quadro concettuale e gli ITAS, nonché l'aggiornamento del **Piano dei conti unico** per tutte le amministrazioni, sono stati approvati con **determinazione del Ragioniere Generale dello Stato n. 176775/2024**.

Successivamente, con il **D.L. 113/2024, conv. in L. 143/2024**, sono state individuate le amministrazioni e i primi adempimenti necessari alla fase di avvio della nuova contabilità *accrual*, definendo atti e tempistiche per l'implementazione dei sistemi e l'avvio, **a partire dall'esercizio 2025, della fase pilota di sperimentazione**.

L'**art. 10, commi 3 e 4**, ha individuato il **perimetro delle amministrazioni coinvolte nella fase pilota** — che dovranno produrre gli schemi di bilancio 2025 secondo i modelli *accrual* — nonché quelle escluse; la **determina del Ragioniere generale dello Stato n. 259/2024** ha reso noto l'elenco delle prime amministrazioni interessate: le **amministrazioni centrali e le Agenzie fiscali**, ossia **Stato (Ministeri), Agenzia delle entrate, Agenzia delle dogane e dei monopoli, Agenzia del demanio, Presidenza del Consiglio dei ministri**. Esse devono predisporre gli schemi di bilancio relativi all'esercizio 2025 secondo i principi e le regole del sistema contabile economico-patrimoniale unico adottati con la determina 176775/2024. Gli schemi di bilancio devono includere **almeno il conto economico di esercizio e lo stato patrimoniale a fine anno**; la struttura di entrambi i documenti è contenuta nell'**ITAS 1**.

Perché portarla all'orale. Questa riforma è il punto in cui la contabilità pubblica italiana sta cambiando adesso, ed è materia da PNRR, quindi la commissione la conosce. La sintesi da avere pronta in tre frasi: *l'Italia sta passando da una contabilità finanziaria affiancata da una economico-patrimoniale conoscitiva a un sistema unico accrual di pari dignità; l'impianto nasce dalla Direttiva 2011/85/UE e dal percorso IPSAS/EPSAS, ed è attuato in Italia dalla Riforma 1.15 del PNRR attraverso il Quadro Concettuale e gli ITAS approvati nel 2024; la sperimentazione è partita dall'esercizio 2025 con Ministeri, PCM e Agenzie fiscali*. Se aggiungi che il senso ultimo è alimentare il SEC con dati *accrual*, cioè rendere confrontabili i conti pubblici europei, hai chiuso il cerchio con la Parte I.

Parte IV — La programmazione degli obiettivi di finanza pubblica e l'ordinamento del bilancio italiano

24. Tipi di bilancio

In generale il termine **bilancio** indica un documento contabile che fornisce il quadro della situazione economica, finanziaria e patrimoniale di un'impresa o di un ente pubblico, attraverso il **confronto di valori di segno opposto**. È uno strumento essenziale per comprendere l'andamento della gestione, sia per chi lo redige sia per tutti i soggetti esterni interessati.

Il bilancio per convenzione deve riferirsi a un determinato **arco temporale**: anche se l'attività di un'azienda è un processo continuo, per analizzare i risultati e prendere decisioni future è necessario suddividerla in periodi specifici. Questo periodo è per convenzione pari a **12 mesi**, è detto **anno finanziario** e coincide con l'anno solare (1° gennaio – 31 dicembre). L'insieme delle operazioni contabili effettuate in un certo anno finanziario si chiama **esercizio finanziario**.

A seconda del momento in cui viene preparato:

- **bilancio preventivo**: predisposto prima dell'inizio dell'anno finanziario di riferimento; stima le future entrate e uscite di cassa e i risultati economici per un determinato periodo, solitamente l'anno successivo;
- **bilancio consuntivo**: si riferisce a un anno già trascorso e consente di conoscere *a posteriori* i risultati effettivamente conseguiti dalla gestione.

In base al contenuto:

- **bilancio economico**: mostra i **costi sostenuti e i ricavi conseguiti** in un dato esercizio finanziario allo scopo di individuare un utile (reddito) o una perdita di gestione;
- **bilancio finanziario**: espone cifre che rappresentano solo **movimenti di entrata e uscita di denaro**, i quali possono provocare aumenti o diminuzioni delle risorse monetarie aziendali, oppure (attraverso movimenti compensativi) lasciarle invariate.

La differenza fra i due sta nella circostanza che il primo va alla ricerca, sulla base di imputazioni economiche, del **reddito**; il secondo riguarda solo le entrate e le uscite di denaro, senza alcun riferimento a costi, ricavi e risultati differenziali. Inoltre i bilanci finanziari hanno un **contenuto più limitato**, poiché costi che vanno inseriti nei bilanci economici (consumi di scorte già esistenti, ammortamenti) **non compaiono** nei finanziari, dal momento che non comportano uscite finanziarie.

Vi è poi il **bilancio patrimoniale**, indicativo degli elementi attivi e passivi del patrimonio dell'azienda o dell'ente pubblico, di cui evidenzia la consistenza in un determinato momento (normalmente all'inizio o alla fine dell'anno finanziario).

25. Il bilancio dello Stato e le sue funzioni

Nel nostro Paese la gestione finanziaria dello Stato si svolge in base al **bilancio annuale di previsione**, elaborato **sia in termini di competenza sia di cassa** (art. 20, L. 196/2009).

- **Criterio della competenza:** si tiene conto delle entrate che si prevede di **accertare** e delle spese che si presume di **impegnare** nel corso dell'esercizio — in altre parole, delle entrate e delle spese per le quali si prevede, rispettivamente, il **diritto a riscuotere** e l'**obbligo di pagare**, indipendentemente dal momento in cui si realizzerà la riscossione o il pagamento;
- **criterio di cassa:** si registrano le entrate e le spese effettivamente **riscosse e pagate** nel corso dell'esercizio, indipendentemente dal momento in cui è sorto il diritto a riscuotere l'entrata o l'obbligo a sostenere la spesa.

Il bilancio dello Stato italiano è quindi **preventivo e finanziario**. È la definizione da avere pronta per la prima domanda del capitolo.

Esso è il documento contabile che espone, in modo sistematico, **come lo Stato intende reperire e impiegare le risorse pubbliche**. Poiché è definito dalle leggi in vigore, è il riferimento principale per l'allocazione, la gestione e il monitoraggio delle entrate e delle spese statali.

Riguardo al bilancio di previsione, un'importante distinzione va fatta fra:

	Che cosa espone
Bilancio a legislazione vigente	l'esposizione delle entrate e delle spese così come previste dalla normativa finanziaria in vigore
Bilancio programmatico	tiene conto degli interventi normativi posti in essere per correggere le tendenze nell'andamento delle entrate e delle spese determinato dalla normativa precedente

Sebbene la gestione finanziaria sia su base annuale, le previsioni delle entrate e delle spese si riferiscono a un periodo di **tre anni** (bilancio pluriennale di previsione), ossia all'arco temporale della programmazione finanziaria previsto dalla L. 196/2009. Inoltre, a fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria ne è stato affiancato uno di contabilità economico-patrimoniale, necessario per verificare i risultati conseguiti dalle amministrazioni pubbliche, che — dopo una fase pilota — dovrebbe consentire il definitivo abbandono del sistema di contabilità finanziaria.

Oltre all'evidente **funzione contabile**, il bilancio dello Stato svolge quattro funzioni fondamentali, che conviene saper elencare con sicurezza:

- **conoscitiva:** fornisce informazioni sulle risorse pubbliche disponibili e sulla loro destinazione;
- **politica:** concerne il **rapporto fiduciario fra Parlamento e Governo**. Il bilancio consente di verificare quali tipi di obiettivi economici (piena occupazione, politiche a favore della famiglia, politiche a favore dello sviluppo), date le risorse a disposizione, il Governo intende perseguire; in tal modo si scorgono anche quali sono le sue reali intenzioni politiche, che ovviamente possono essere attuate solo dietro approvazione del Parlamento;
- **giuridica:** rappresenta una sorta di **autorizzazione preventiva delle spese**, che il Parlamento concede all'organo cui spetta il compito di dare esecuzione al bilancio;
- **economica:** determina il regolare andamento dei cicli economici e il raggiungimento dei fini funzionali dell'attività finanziaria.

26. I principi del bilancio

Si parla di principi di bilancio con riferimento ad alcuni **caratteri giuridici connaturati** allo stesso. Naturalmente ciascun bilancio preso nella sua singolarità ha caratteristiche proprie, di volta in volta variabili e non riconducibili ad unità logiche; tuttavia, al di là dei riferimenti contingenti, nell'ambito di una teoria di bilancio vi sono principi che — proprio perché generali o generalizzabili — possono considerarsi **regole uniformi e pacificamente accettate**, ovunque sia redatto un bilancio.

Per il bilancio dello Stato italiano bisogna tenere conto che l'adesione alla UE ha richiesto nel corso degli anni un continuo adeguamento alle regole e agli schemi di contabilità nazionale. Attualmente l'**Allegato 1 alla L. 196/2009** contiene i **principi contabili generali** di cui bisogna tenere conto nella redazione del bilancio. Il loro contenuto ricalca quello dell'**Allegato 1 al D.Lgs. 91/2011** (per le altre amministrazioni pubbliche) e dell'**Allegato 1 al D.Lgs. 118/2011** (per Regioni ed enti locali): sono, cioè, il tronco comune dell'armonizzazione.

Ecco l'elenco, con il significato operativo di ciascuno.

Principio	Che cosa impone
Annualità	i documenti di bilancio, di previsione e di rendicontazione, sono predisposti annualmente e si riferiscono a un periodo di gestione coincidente con l'anno solare. Le previsioni di ciascun esercizio, sia di competenza sia di cassa, sono però elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con orizzonte almeno triennale
Unità	il bilancio dello Stato rappresenta un' entità giuridica unica e unitaria , articolata in uno stato di previsione dell'entrata e tanti stati di previsione della spesa quanti sono i Ministeri. Bilancio e rendiconto non possono essere articolati in modo da destinare alcune entrate alla copertura solo di determinate e specifiche spese, salvo diversa disposizione legislativa: il totale delle entrate finanzia nel suo complesso le amministrazioni e sostiene la totalità delle spese
Universalità	il sistema di bilancio comprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta. Sono incompatibili le gestioni fuori bilancio non autorizzate da disposizione legislativa
Integrità	rafforza l'universalità: tutte le entrate del bilancio, in previsione e in rendicontazione, sono iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse; allo stesso modo le spese devono essere iscritte integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate . È incompatibile l'assegnazione di qualsiasi provento per spese o erogazioni speciali (salvo proventi, oblazioni e simili fatti a scopo determinato); sono invece conformi le riassegnazioni alla spesa di particolari entrate, ove previste da apposita disposizione
Veridicità	necessità di un quadro fedele e corretto (<i>true and fair view</i>) che ricerchi nei dati contabili la rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione. Nella previsione, si devono evitare sottovalutazioni e sopravvalutazioni delle singole poste; le previsioni di competenza e di cassa devono basarsi su precise analisi, tenendo conto anche dei residui presunti . I bilanci che non lo rispettano non possono essere approvati dagli organi preposti al controllo contabile
Attendibilità	previsioni e valutazioni sottostanti alle poste di bilancio devono far riferimento a valori attendibili, ad analisi e a stime ragionevoli, basate su aspettative affidabili di acquisizione e utilizzo delle risorse. Le informazioni sono attendibili se prive di errori e distorsioni rilevanti e se consentono comparazioni nel tempo e nello spazio fra settori e livelli territoriali
Correttezza	rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili, esteso anche ai principi contabili generali e applicati e alle regole di carattere generale non previste da norme giuridiche ma che ispirano il buon andamento dei sistemi contabili
Chiarezza (comprensibilità)	le informazioni devono essere comprensibili per gli utilizzatori ed esposte in maniera sintetica e analitica; i documenti devono presentare una semplice e chiara classificazione delle voci finanziarie, economiche e patrimoniali. Rafforza la veridicità, «in quanto si presume che un documento contabile chiaro sia anche veritiero»
Significatività e rilevanza	l'informazione è <i>significativa</i> quando è in grado di influenzare le decisioni degli utilizzatori; è <i>rilevante</i> quando la sua omissione o errata presentazione può influenzarle. Errori, semplificazioni e arrotondamenti trovano il loro limite nel concetto di rilevanza
Flessibilità	riguarda previsione e gestione; evita un'eccessiva rigidità nella gestione degli stanziamenti nel rispetto del bilancio votato dal Parlamento, garantendo l' invarianza della spesa attraverso compensazioni nell'ambito della medesima unità di voto approvata dal Parlamento

Principio	Che cosa impone
Congruità	verifica dell' adeguatezza delle risorse disponibili rispetto alle finalità perseguite ; si assicura attraverso la comparazione fra bilancio di previsione e risultati riportati nel rendiconto, valutando anche efficacia ed efficienza della spesa e la coerenza fra cronoprogramma ed effettivi risultati
Prudenza	in previsione si iscrivono solo le componenti positive ragionevolmente disponibili; a rendiconto, le componenti positive non realizzate non si contabilizzano, mentre tutte le componenti negative devono essere contabilizzate anche se non definitivamente realizzate
Coerenza	nesso logico e conseguente fra programmazione, previsione, atti di gestione e rendicontazione
Continuità e costanza	la valutazione delle poste va effettuata nella prospettiva della continuazione delle attività istituzionali; la costanza nell'applicazione dei criteri garantisce la comparabilità
Comparabilità e verificabilità	i valori devono essere confrontabili nel tempo e nello spazio, e l'informazione dev'essere verificabile ricostruendo il procedimento valutativo seguito (le amministrazioni conservano la documentazione probatoria)
Neutralità (imparzialità)	i documenti contabili si fondano su principi indipendenti e imparziali verso tutti i destinatari, senza favorire interessi di gruppi particolari
Pubblicità	i bilanci devono essere resi conoscibili ai cittadini e agli organismi sociali e di partecipazione, anche mediante le pubblicazioni obbligatorie
Equilibrio di bilancio	riguarda il pareggio finanziario complessivo di competenza e di cassa, ma anche gli equilibri economici e patrimoniali: ha contenuto più ampio del semplice pareggio finanziario di competenza
Competenza finanziaria	criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni)
Competenza economica	criterio con il quale sono imputati gli effetti delle operazioni: l'effetto è rilevato e attribuito all'esercizio cui le operazioni si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari
Prevalenza della sostanza sulla forma	le operazioni vanno rilevate secondo la loro sostanza effettiva , cioè secondo la realtà che le ha generate, e non secondo la loro veste formale

Il principio dell'unità è quello su cui si sbaglia di più. Non significa «un solo documento»: significa **divieto di vincolo di destinazione**, cioè che l'ente è un'entità unitaria e la massa delle entrate finanzia la massa delle spese. Se all'orale lo spieghi così — e aggiungi che il divieto ha come eccezione le entrate a destinazione vincolata previste per legge — dimostri di averlo capito. Stesso discorso per l'**integrità**: non è un principio «morale», è il **divieto di compensazione** fra partite.

I due «gemelli» da tenere distinti. *Competenza finanziaria* = quando nasce l'obbligazione giuridica (e, nel sistema potenziato, quando essa **viene a scadenza**). *Competenza economica* = quando l'utilità è consumata o prodotta. È la distinzione che regge l'intera architettura dell'armonizzazione, ed è quella che il D.M. 1-10-2013 ha ridefinito per Regioni ed enti locali.

La L. 196/2009 precisa infine che i criteri di **integrità, universalità e unità** del bilancio dello Stato **costituiscono profili attuativi dell'art. 81 della Costituzione**. È una precisazione preziosa: significa che la loro violazione non è un vizio contabile, ma un **vizio di costituzionalità**.

27. Il ciclo del bilancio e il principio della programmazione

La procedura per la formazione del bilancio dello Stato richiede lo svolgimento di più fasi, che corrono lungo tutto l'anno, e si conclude con l'approvazione della legge di bilancio **entro il 31 dicembre** di ogni anno.

La L. 196/2009 stabilisce all'**art. 7** che per l'impostazione delle previsioni di entrata e di spesa dei bilanci tutte le amministrazioni pubbliche devono seguire il **principio della programmazione**. Gli **strumenti della programmazione** sono:

- il **Documento di economia e finanza (DEF)**;
- la **Nota di aggiornamento al DEF (NADEF)**;
- il **disegno di legge di bilancio**;
- il **disegno di legge di assestamento**;
- i **disegni di legge collegati** alla manovra di finanza pubblica;
- gli specifici documenti di programmazione delle altre amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato.

La novità 2025 — questa vale da sola una domanda. A seguito della riforma della *governance* europea, **da aprile 2025 il DEF è stato sostituito dal Documento di finanza pubblica (DFP)** e, **a partire da settembre 2025, la NADEF è stata sostituita dal Documento programmatico di finanza pubblica (DPFP)**. Ciò è avvenuto **senza modificare la L. 196/2009**, che contiene ancora i riferimenti sia al DEF sia alla NADEF: la sostituzione è passata attraverso **risoluzioni parlamentari** con cui le Commissioni bilancio di Camera e Senato hanno impegnato il Governo a presentare i nuovi documenti in luogo dei vecchi. Se all'orale sai dire *che la legge non è stata cambiata e che il cambio è avvenuto in via di prassi parlamentare in attesa dell'adeguamento normativo*, dimostri di aver capito il meccanismo e non solo di aver memorizzato due sigle.

Va poi ricordato il **rendiconto generale dello Stato**, che non costituisce uno strumento della programmazione secondo la definizione dell'art. 7 della L. 196/2009, ma rientra comunque nel **ciclo del bilancio**.

28. I rapporti con l'UE: il Patto di stabilità riformato e il Piano strutturale di bilancio

28.1 Dal vecchio al nuovo Patto

L'Italia, in quanto Paese membro della UE, **fino al 2024** ha dovuto presentare il **Programma di stabilità (PS)** e il **Programma nazionale di riforma (PNR)** al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione **entro il 30 aprile**, nei termini e con le modalità previsti dal *Codice di condotta sull'attuazione del Patto di stabilità e di crescita*.

- nel **Programma annuale di stabilità** (o di convergenza) era indicato come il Governo intendeva conseguire o salvaguardare posizioni di bilancio sane a medio termine, tenendo conto dell'incidenza finanziaria dell'invecchiamento demografico;
- nel **Programma nazionale di riforma** erano indicate le priorità del Paese e le riforme strutturali, l'analisi degli squilibri macroeconomici, lo stato di avanzamento delle riforme avviate.

Il **Patto di stabilità e crescita (PSC)** è un quadro di norme per il coordinamento delle politiche di bilancio nazionali nell'ambito UE, creato a tutela della solidità delle finanze pubbliche, importante requisito per il corretto funzionamento

dell'**UEM** (Unione economica e monetaria). Nel **2011** il PSC è stato oggetto di una prima ampia riforma, conseguente all'emanazione di sei atti legislativi (il cosiddetto **six pack**). Il Patto prevede sia **misure preventive** (mirate a mettere in allarme lo Stato che si sta allontanando dai criteri di convergenza) sia **misure correttive** del disavanzo.

Il PSC è stato sempre ritenuto dalla maggior parte dei Paesi UE troppo oneroso, in particolare da quelli con elevati livelli di debito pubblico che faticano a rispettare i parametri previsti. È per questo motivo che, dopo averne sperimentato una **sospensione** per consentire ai Paesi UE di fronteggiare la pandemia da Covid-19, è stata stabilita una revisione del PSC, attuata con il **Regolamento UE 1263/2024**.

Il nuovo accordo, entrato in vigore il **30 aprile 2024** anche se operativo a partire dal **2025**, è più elastico rispetto al Patto precedente, in quanto prevede l'individuazione di **specifiche traiettorie di rientro dal deficit e dal debito, da concordare preventivamente fra ciascun Paese e la Commissione europea**.

I parametri cardine non cambiano: gli Stati devono rispettare un rapporto **deficit/PIL del 3%** e un rapporto **debito/PIL del 60%**. **Ciò che cambia sono i percorsi** che essi devono seguire per divenire virtuosi. È la frase da usare all'orale: mostra che hai colto la natura della riforma.

28.2 Il «braccio preventivo» in quattro fasi

1. **Definizione delle traiettorie di riferimento** per i Paesi con un debito superiore al 60% del PIL o un disavanzo superiore al 3% del PIL. Tali traiettorie, espresse in termini di **spesa netta finanziata con risorse nazionali**, sono elaborate dalla Commissione europea sulla base dell'**analisi di sostenibilità del debito (debt sustainability analysis, DSA)** dello Stato membro interessato. In pratica, gli Stati con un debito eccessivo saranno tenuti a ridurlo in media dell'**1% all'anno se il loro debito è superiore al 90% del PIL**, e dello **0,5% all'anno se esso è compreso fra il 60% e il 90%**. Se il disavanzo di un Paese è superiore al 3% del PIL, dovrebbe essere ridotto durante i periodi di crescita per raggiungere l'**1,5%** e creare una **riserva di spesa** per i periodi con condizioni economiche difficili;
2. **negoiazione dei piani strutturali nazionali di medio termine**. I piani hanno un orizzonte di **quattro o cinque anni**, a seconda della durata ordinaria delle legislature nazionali, e devono prevedere un **percorso di aggiustamento della durata di 4 anni**. Gli Stati membri possono però chiedere un periodo di aggiustamento più lungo, **fino a un massimo di 7 anni**, se si impegnano a realizzare una serie di riforme e di investimenti;
3. **valutazione e validazione dei piani strutturali** da parte della Commissione europea;
4. **relazione sullo stato di attuazione dei piani strutturali**: gli Stati membri devono presentare **entro il 30 aprile di ogni anno** una relazione sullo stato di avanzamento dei piani, con informazioni dettagliate sui progressi compiuti nell'attuazione del percorso della spesa netta e degli impegni relativi a riforme e investimenti.

Riguardo alle **misure correttive**, il **Regolamento (UE) 1264/2024** ha modificato il Regolamento (CE) 1467/1997, che disciplina l'attuazione della **procedura per i disavanzi eccessivi**, introducendo più ampi margini di flessibilità e attribuendo un peso maggiore alla valutazione delle possibili **circostanze attenuanti**.

28.3 La procedura per disavanzo eccessivo

È previsto che la **Commissione elabori una relazione** quando il rapporto debito pubblico/PIL supera il valore di riferimento, la posizione di bilancio non è prossima al pareggio o in attivo, e le deviazioni registrate nel conto di controllo superano lo **0,3% del PIL ogni anno** o lo **0,6% cumulativamente**.

Nel preparare la relazione la Commissione deve tenere conto di tutti i fattori che possono influenzare in modo significativo la valutazione dell'osservanza dei criteri relativi al disavanzo e al debito: l'evoluzione della posizione del debito pubblico e i suoi fattori di rischio (struttura delle scadenze, valuta di denominazione, passività potenziali), gli sviluppi delle posizioni di bilancio a medio termine e in particolare l'entità della deviazione effettiva dal percorso della spesa netta stabilito dal Consiglio. Il Consiglio e la Commissione, qualora decidano che esiste effettivamente un disavanzo eccessivo, devono comunque tenere conto di tali fattori per fissare una scadenza per la correzione ed eventualmente per prorogarla.

Le fasi successive:

- la **Commissione**, qualora ritenga che vi sia un disavanzo eccessivo, trasmette al Consiglio un parere e una proposta;
- il **Consiglio**, se decide che esiste un disavanzo eccessivo, rivolge una **raccomandazione** in cui richiede allo Stato interessato di attuare un percorso correttivo di spesa netta che consenta di riportare il disavanzo al di sotto del valore di riferimento **entro un termine massimo di sei mesi**. Tale percorso correttivo deve consentire una **diminuzione annua del rapporto debito/PIL pari almeno allo 0,5%**. Se, trascorso tale periodo, il Consiglio ritiene che lo Stato non abbia preso i provvedimenti necessari, può **rendere pubblica** tale raccomandazione;
- qualora lo Stato persista nel disattendere le raccomandazioni, il Consiglio può con una decisione **intimare** allo Stato di prendere, entro un termine stabilito, le misure volte alla riduzione del disavanzo. Fin quando queste misure non sono adottate, il Consiglio può decidere di applicare le **sanzioni previste dall'art. 126 TFUE**: l'importo dell'ammenda è pari a un massimo dello **0,05% dell'ultima stima del PIL dell'anno precedente** per un periodo di sei mesi, ed è versato ogni sei mesi fino a quando il Consiglio valuti che lo Stato abbia dato seguito effettivo all'intimazione.

28.4 Il Piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine (PSBM)

Con la revisione del Patto di stabilità, nell'ambito del **semestre europeo**, sono state ridisegnate le procedure per il coordinamento delle politiche di bilancio e per la sorveglianza sull'attuazione delle stesse, e introdotto un **nuovo strumento di programmazione pluriennale**: il **Piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine (PSBM)**, che **sostituisce il Programma di stabilità e il Programma nazionale di riforma** e che deve essere presentato entro il 30 aprile dell'ultimo anno del Piano in vigore. Ciò richiederà la revisione dei documenti di programmazione vigenti e quindi della L. 196/2009.

Il Governo italiano ha presentato alla Commissione europea nel **settembre 2024** il primo Piano strutturale di bilancio di medio termine elaborato ai sensi della nuova disciplina economica dell'Unione. Coerentemente con le nuove regole europee, essendo la durata della legislatura nazionale pari a cinque anni, il Piano ha un **orizzonte quinquennale (2025-2029)**. Il nostro Paese ha scelto un **aggiustamento della finanza pubblica su sette anni** (anziché quattro), a fronte però di un impegno a proseguire il percorso di riforme e investimenti previsto dal PNRR.

28.5 Il Documento programmatico di bilancio (DBP)

Ogni anno, **entro il 15 ottobre**, gli Stati membri trasmettono alla Commissione un **progetto di Documento programmatico di bilancio (Draft Budgetary Plan — DBP)**, nel quale illustrano all'Europa, in forma sintetica (con tabella) e standardizzata, il proprio progetto di bilancio per l'anno successivo. Esso deve essere redatto tenendo conto delle raccomandazioni formulate nel contesto del ciclo annuale di sorveglianza. L'**art. 9, comma 1-bis, della L. 196/2009** stabilisce che il documento deve essere trasmesso alle Camere entro il medesimo termine.

La Commissione, il prima possibile e comunque **entro il 30 novembre**, deve adottare un **parere** sul documento programmatico di bilancio; se individua gravi inosservanze degli obblighi del Patto di stabilità e crescita, **può chiedere allo Stato membro di presentare un progetto di documento riveduto**, riesaminando il progetto e formulando un nuovo parere entro tre settimane dal ricevimento. Il parere è in ogni caso reso pubblico ed è presentato all'**Eurogruppo**.

La Commissione, in base a tutti i documenti programmatici degli Stati membri, **elabora una valutazione complessiva della situazione di bilancio** e delle prospettive dell'intera zona euro, che comprende anche l'analisi di elementi consoni all'indicazione dei rischi per la sostenibilità delle finanze pubbliche in caso di andamento finanziario, economico o di bilancio negativo; delinea inoltre, quando necessario, misure per rafforzare il coordinamento delle politiche macroeconomiche e di bilancio. Gli Stati membri devono presentare alla Commissione e all'Eurogruppo anche una **relazione sui rispettivi piani di emissione di debito nazionale**.

29. Dal DEF al DFP; dalla NADEF al DPFP

29.1 Che cos'era il DEF

Il DEF, fino all'aprile del 2024, è stato il **principale documento della programmazione economico-finanziaria nazionale**, contenente la strategia economica e di finanza pubblica relativa al triennio. Doveva essere presentato **entro il 10 aprile** di ogni anno dal Governo alle Camere, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito — per quanto concerne la sua terza sezione — il parere del Ministro per le politiche europee (ora Ministro per gli affari europei). Entro lo stesso termine il documento doveva essere inviato, per il relativo parere, alla **Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica**.

Il DEF si componeva di **tre sezioni**: nella prima illustrava gli obiettivi e le previsioni di finanza pubblica di lungo periodo e le azioni per garantirne la sostenibilità (vi era inserito il **Programma di stabilità**); nella seconda erano rappresentati dati e informazioni relativi agli andamenti macroeconomici; nella terza era indicato lo stato di avanzamento delle riforme avviate, con l'eventuale scostamento fra risultati previsti e conseguiti, e gli interventi da adottare per il raggiungimento degli obiettivi nazionali di crescita, produttività e sostenibilità (vi era inserito il **Programma nazionale di riforma**).

Il DEF veniva aggiornato con una **Nota (la NADEF)**, presentata dal Governo alle Camere su proposta del MEF **entro il 27 settembre** di ogni anno. La NADEF dava al Governo la possibilità di «aggiustare» le previsioni economiche e di finanza pubblica del DEF avendo a disposizione dati più stabili e affidabili sull'andamento del quadro macroeconomico.

29.2 Il Documento di finanza pubblica (DFP)

Con l'entrata in vigore della nuova *governance* economica europea il nostro Paese ha dovuto presentare il **PSBM**, che ha assorbito sia i contenuti del PS sia quelli del PNR — cioè i contenuti che erano inseriti rispettivamente nella prima e nella terza sezione del DEF. Poiché la normativa nazionale di finanza pubblica (L. 196/2009 e L. 243/2012) non è stata ancora modificata in tal senso, è stato elaborato un nuovo documento: il **Documento di finanza pubblica (DFP)**, approvato ad **aprile 2025**, che di fatto sostituisce il DEF anche se la L. 196/2009 fa ancora riferimento a quest'ultimo. È il Parlamento che, con apposite risoluzioni approvate dalle Commissioni di bilancio di Camera e Senato a inizio aprile 2025, ha impegnato il Governo a presentare al posto del DEF il DFP.

Il DFP è **incentrato sulla rendicontazione dei progressi compiuti**, in ottemperanza alla normativa UE, che prevede l'invio alla Commissione europea di una **Relazione annuale sui progressi compiuti (Annual Progress Report)** entro il

30 aprile di ciascun anno. È stato presentato dal Governo al Parlamento entro il 10 aprile, come avveniva per il DEF (art. 10, L. 196/2009), e trasmesso alla Commissione europea nello stesso mese di aprile.

Il DFP è costituito da **due sezioni** (il DEF ne prevedeva tre):

- la **prima** contiene la *Relazione annuale sui progressi compiuti*, che descrive il quadro macroeconomico nazionale e internazionale, il quadro di finanza pubblica, i progressi compiuti nell'attuazione delle riforme e degli investimenti;
- la **seconda**, intitolata *L'analisi e le tendenze della finanza pubblica*, contiene i dati relativi al **Conto economico delle Amministrazioni pubbliche** sia in termini di risultati conseguiti rispetto alle stime sia in termini prospettici; le informazioni di dettaglio sui principali settori di spesa (pubblico impiego, prestazioni sociali in denaro, spesa sanitaria); i dati relativi al **Conto di cassa del Settore pubblico**; i dati relativi al **debito** e specificamente alla consistenza del debito delle amministrazioni pubbliche e del settore statale; i dati relativi alle risorse destinate dalla programmazione nazionale e comunitaria allo **sviluppo regionale e alla coesione territoriale**.

29.3 Il Documento programmatico di finanza pubblica (DPFP)

Con la medesima procedura, il Parlamento ha impegnato il Governo a presentare in luogo della NADEF il **Documento programmatico di finanza pubblica (DPFP)**, che per il successivo triennio riporta:

a) l'**aggiornamento delle previsioni a legislazione vigente** riportate nel DFP 2025 — macroeconomiche e di finanza pubblica; del conto economico delle amministrazioni pubbliche articolato per sottosettore, nonché dell'**aggregato di spesa netta**, con indicazioni sull'andamento delle componenti sottostanti; del saldo di cassa del settore statale; b) il **quadro programmatico** macroeconomico e di finanza pubblica, coerente con il percorso della spesa netta stabilito, sia in termini annuali sia cumulati, dal Consiglio dell'Unione europea; c) l'**articolazione delle misure** di prossima adozione nell'ambito della manovra di finanza pubblica e dei relativi effetti finanziari; d) l'aggiornamento dello stato degli impegni di riforma e investimento adottati nel **Piano strutturale di bilancio di medio termine**.

Inoltre il DPFP — per il quale nel 2025 la data di presentazione è stata fissata **entro il 2 ottobre** — dovrà essere corredato da: una **relazione sugli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES)**; una nota illustrativa sulle leggi pluriennali di spesa di carattere non permanente; un **rapporto programmatico** nel quale sono indicati gli interventi volti a ridurre, eliminare o riformare le **spese fiscali** in tutto o in parte ingiustificate o superate alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche, ovvero che si sovrappongono a programmi di spesa aventi le stesse finalità; un **rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva**.

Tabella di sopravvivenza (da tenere in testa così com'è):

Prima	Da	Oggi
PS + PNR	2024	PSBM (Piano strutturale di bilancio di medio termine), orizzonte 2025-2029, aggiustamento a 7 anni
DEF (3 sezioni), 10 aprile	aprile 2025	DFP (2 sezioni), 10 aprile
NADEF, 27 settembre	settembre 2025	DPFP , entro il 2 ottobre (2025)
DBP, 15 ottobre	—	DBP , invariato

30. Il monitoraggio delle previsioni e l'Ufficio parlamentare di bilancio

La relazione fra il Governo e l'**Ufficio parlamentare di bilancio** — istituito dall'art. 16 della L. 243/2012 — con riguardo alle previsioni riportate nei documenti di programmazione economica e finanziaria è disciplinata dall'**art. 10-ter della L. 196/2009**.

Nello specifico, l'UPB provvede alla **validazione delle previsioni macroeconomiche** (come il DBP) su cui si basano i programmi di bilancio nazionali a medio termine e i progetti di bilancio. È inoltre previsto che, **se i risultati della valutazione evidenziano un errore significativo che si ripercuote sulle previsioni macroeconomiche per un orizzonte di almeno quattro anni consecutivi**, il Governo trasmette una relazione al Parlamento nella quale indica le ragioni dello scostamento e le eventuali azioni che intende intraprendere.

31. Il bilancio di previsione e la legge di bilancio

Dal punto di vista giuridico il bilancio dello Stato è un **atto con forma di legge**. Il disegno di legge di bilancio deve essere presentato dal Governo al Parlamento **entro il 20 ottobre**, e il Parlamento deve **approvarlo entro il 31 dicembre**.

L'introduzione del pareggio di bilancio nell'art. 81 Cost. ha reso necessario modificare la legge di contabilità e finanza pubblica. Vi hanno provveduto i **D.Lgs. n. 90 e n. 93 del 2016**, relativi rispettivamente al *completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato* e al *riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa*, ma soprattutto la **L. 163/2016**, attuativa dell'art. 15 della L. 243/2012.

In particolare, la L. 163/2016 ha disciplinato la «nuova» legge di bilancio, che rispetto al passato ha assunto **carattere di legge sostanziale oltre che formale**. Infatti, prima della riforma del 2012, l'art. 81 Cost. prevedeva che la legge di approvazione del bilancio non potesse stabilire nuovi tributi e nuove spese: essa costituiva quindi un caso di **legge puramente formale**.

Per questo motivo già la **L. 468/1978** introdusse un nuovo strumento, la **legge finanziaria**, con lo scopo di modificare le entrate e le spese a legislazione vigente e di adeguarle agli obiettivi di politica del bilancio fissati dal Governo. La legge finanziaria è stata poi sostituita, a partire dal **2010**, dalla **legge di stabilità**, cui veniva demandata la definizione annuale del quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale.

Dal 1° gennaio 2016, secondo quanto stabilito dalla L. 243/2012, i richiami alla legge di stabilità e alla legge finanziaria — **entrambe abrogate** — contenuti in disposizioni di legge o di atti aventi forza di legge vigenti **devono intendersi**

referiti alla legge di bilancio, regolata dall'art. 15 della stessa L. 243 e da successivi provvedimenti attuativi. Con le modifiche introdotte dalla L. 163/2016, i contenuti della legge di stabilità sono confluiti nella **legge di bilancio, unico documento che il Parlamento a fine anno deve approvare**.

Il disegno di legge di bilancio si riferisce a un periodo di **tre anni** ed è formato da **due sezioni** (art. 21, L. 196/2009).

31.1 La prima sezione

La prima sezione ha assorbito i contenuti della legge di stabilità, per cui **dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario e provvede alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi**.

Le nuove o maggiori spese disposte da questa sezione **non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese, sia correnti sia in conto capitale, incompatibili con gli obiettivi** stabiliti in coerenza con quanto previsto dall'ordinamento europeo.

In ogni caso questa sezione **non deve contenere**: norme di delega; interventi di natura localistica o microsettoriale; norme di carattere ordinamentale o organizzatorio; norme che dispongono la variazione diretta delle previsioni di entrata o di spesa contenute nella seconda sezione della legge di bilancio.

In sostanza, dunque, **la sezione prima è riservata alle innovazioni legislative** e contiene le misure disposte con la manovra di finanza pubblica che richiedono la modifica delle autorizzazioni di spesa sottostanti la legislazione vigente o la previsione di nuovi interventi.

Il **comma 1-bis dell'art. 21** individua in modo **tassativo** il contenuto della prima sezione:

a) la determinazione del **livello massimo del ricorso al mercato finanziario** e del **saldo netto da finanziare (SNF)**, in termini di competenza e di cassa, per ciascun anno del triennio, in coerenza con gli obiettivi programmatici del saldo del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche; b) **norme in materia di entrata e di spesa** tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza nel triennio considerato dal bilancio. Tali norme devono determinare **variazioni delle previsioni di bilancio indicate nella seconda sezione**, attraverso la modifica, la soppressione o l'integrazione dei **parametri** previsti dalla normativa vigente che determinano l'evoluzione delle entrate e della spesa o delle autorizzazioni legislative sottostanti, ovvero attraverso **nuovi interventi**. Ciò allo scopo di **evitare che le disposizioni della prima sezione possano apportare variazioni alle previsioni della seconda attraverso una modifica diretta degli stanziamenti**: tale modifica è possibile **solo** incidendo sulle norme o sui parametri stabiliti per legge che determinano l'evoluzione degli stanziamenti; c) norme volte a rafforzare il contrasto e la prevenzione dell'**evasione fiscale e contributiva** o a stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e contributivi; d) gli importi dei **fondi speciali** previsti dall'art. 18 e le relative tabelle; e) l'**importo complessivo massimo destinato, in ciascun anno del triennio, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego** (ai sensi dell'art. 48, comma 1, D.Lgs. 165/2001) e alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico. Tale importo, per la parte non utilizzata al termine dell'esercizio, è **conservato nel conto dei residui** fino alla sottoscrizione dei relativi contratti di lavoro o all'emanazione dei provvedimenti negoziali; f) eventuali norme recanti **misure correttive degli effetti finanziari delle leggi** la cui attuazione possa recare pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, nonché degli effetti finanziari derivanti dalle **sentenze definitive**, qualora si rendano necessarie a garanzia dei saldi di finanza pubblica; g) norme eventualmente necessarie a garantire il **concorso degli enti territoriali** agli obiettivi di finanza pubblica.

Da tenere a mente per l'orale. La lettera e) è quella che riguarda direttamente te: è nella prima sezione della legge di bilancio che si stanziava l'importo massimo per il **rinnovo dei contratti del pubblico impiego**. Collegarla al § sul pubblico impiego della dispensa di diritto amministrativo fa un'ottima impressione.

31.2 La seconda sezione

La seconda sezione contiene le **poste contabili** ed è formata **sulla base della legislazione vigente**, ossia riporta le previsioni di entrata e di spesa a legislazione vigente, includendo le **variazioni che non derivano da innovazioni legislative**. Queste ultime sono costituite da:

- **rimodulazioni, verticali e orizzontali**, proposte in sede di formazione del bilancio per eventuali margini di efficienza, oppure per **ridefinire gli interventi** nell'ambito delle finalità già previste a legislazione vigente. Le rimodulazioni sono **verticali** quando un'amministrazione (ad esempio un Ministero) dispone lo spostamento di fondi fra diverse unità organizzative o di spesa **al suo interno**; si distinguono da quelle **orizzontali**, che invece spostano i fondi **fra diverse amministrazioni**. *Esempio del manuale sulla ridefinizione degli interventi*: il Ministero dell'ambiente ha predisposto, per il contrasto al dissesto idrogeologico, fondi per il consolidamento di un'area a rischio frana con tecnologie avanzatissime; ma durante l'attuazione viene rilevato che un'altra area presenta un rischio più grave e che un intervento di messa in sicurezza tramite opere di ingegneria civile tradizionale sarebbe più rapido ed efficace. In questo caso il Ministero può **ridefinire l'intervento**, spostando i fondi dal primo progetto al secondo, **senza cambiare la finalità generale** (il contrasto al dissesto idrogeologico);
- **rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni** delle disposizioni normative vigenti, per i quali non è richiesta una specifica disposizione normativa nella prima sezione.
- il **rifinanziamento** consiste nell'aumentare la dotazione finanziaria di una legge di spesa esistente (*esempio*: una legge pluriennale aveva stanziato fondi per l'assunzione di 1.000 nuovi agenti di polizia, ma il Dipartimento della pubblica sicurezza valuta che per raggiungere l'obiettivo servono maggiori risorse: con la legge di bilancio è possibile rifinanziare quella disposizione, aumentando i fondi per permettere l'assunzione del personale necessario);
- il **definanziamento** consiste nel ridurre o eliminare i fondi stanziati da una legge di spesa esistente (perché le finalità non sono ritenute più prioritarie o perché le risorse sono utilizzate per il potenziamento di servizi essenziali, come quelli sanitari);
- la **riprogrammazione** comporta una modifica della **distribuzione temporale** dei fondi stanziati da una legge pluriennale.

La seconda sezione evidenzia poi, per ciascuna unità di voto parlamentare, gli **effetti finanziari derivanti dalle disposizioni contenute nella prima sezione**. Vi è inoltre annualmente stabilito, per ciascun anno del triennio di riferimento, in relazione all'indicazione del fabbisogno del settore statale, **l'importo massimo di emissione dei titoli di Stato**, in Italia e all'estero, **al netto di quelli da rimborsare**.

31.3 Le unità di voto parlamentare

Questa parte della legge di bilancio espone, per l'entrata e — distintamente per ciascun Ministero — per la spesa, le **unità di voto parlamentare**: l'**unità elementare minima del bilancio su cui il Parlamento può votare**.

	Unità di voto
Entrate	le tipologie (ad esempio: imposte sui redditi)
Spese	i programmi — aggregati di spesa diretti al perseguimento degli obiettivi, a loro volta definiti nell'ambito delle missioni

La **realizzazione di ciascun programma spetta a un unico centro di responsabilità amministrativa**, corrispondente all'unità organizzativa di primo livello dei Ministeri (Dipartimenti o Direzioni generali).

L'articolazione del bilancio in missioni e programmi ha lo scopo di **evidenziare la relazione fra risorse stanziare e finalità pubbliche perseguite**, nonché di **superare la logica incrementale** nel rifinanziamento delle politiche di spesa e rendere più agevole la misurazione e la verifica dei risultati raggiunti con l'impiego della spesa pubblica. I programmi di spesa sono ulteriormente articolati, a partire dal **2017** e in via sperimentale, nelle **azioni**.

I programmi devono inoltre essere **raccordati alla nomenclatura COFOG** (*Classification of the Functions of Government*) **di secondo livello**. La COFOG è una classificazione delle funzioni di governo prevista dal SEC 2010 e a livello OCSE, comune a tutti i Paesi dell'Unione europea, articolata su **tre livelli gerarchici**:

1. **divisioni**, ovvero le funzioni-obiettivo primarie perseguite dalle amministrazioni;
2. **gruppi**, ovvero le specifiche aree di intervento delle politiche pubbliche;
3. **classi**, livello che identifica i comparti di attività in cui si articolano le aree di intervento del livello precedente.
Con la suddivisione in classi si rende, fra l'altro, omogenea la valutazione delle attività delle pubbliche amministrazioni.

Qualora il raccordo non sia possibile perché il programma corrisponde a **due o più funzioni COFOG di secondo livello**, va indicata la relativa **percentuale di attribuzione**, calcolata sulla base dell'ammontare presunto delle unità elementari di bilancio ai fini della gestione e della rendicontazione, di diversa finalizzazione, compresi nel programma.

Per ogni unità di voto sono indicati:

a) l'ammontare presunto dei **residui attivi e passivi** alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio; b) l'ammontare delle entrate che si prevede di **accertare** e delle spese che si prevede di **impegnare** nell'anno cui il bilancio si riferisce (**preventivo di competenza**); c) le previsioni delle entrate e delle spese relative al **secondo e terzo anno** del bilancio triennale; d) l'ammontare delle entrate che si prevede di **incassare** e delle spese che si prevede di **pagare** nell'anno cui il bilancio si riferisce, senza distinzione fra operazioni in conto competenza e in conto residui (**preventivo di cassa**).

Attenzione: non tutto è votato. Formano oggetto di approvazione parlamentare **solo** le previsioni di cui alle lettere b), c) e d). Le lettere **b) e d)** costituiscono, rispettivamente, i **limiti per le autorizzazioni di impegno e di pagamento**. È la traduzione operativa del carattere autorizzatorio del bilancio, ed è una domanda secca che le commissioni fanno volentieri.

Le somme comprese in ciascun programma sono suddivise in **spese correnti** (in cui sono evidenziate le spese di personale) e **spese di investimento**. In ciascun programma le spese si ripartiscono inoltre in:

1. **oneri inderogabili**: spese vincolate a particolari meccanismi o parametri che regolano la loro evoluzione, determinati da leggi e da atti normativi. Sono oneri inderogabili le **spese obbligatorie** (stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse), le spese per **interessi passivi**, quelle derivanti da **obblighi comunitari e internazionali**, le spese per **ammortamento di mutui**, nonché quelle identificate come obbligatorie da disposizioni normative;
2. **fattori legislativi**: spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale **limite massimo di spesa**, e il periodo di iscrizione in bilancio;
3. **spese di adeguamento al fabbisogno**: spese diverse dalle precedenti, quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.

31.4 La struttura della seconda sezione

La sezione seconda è costituita:

- dallo **stato di previsione dell'entrata**;
- dagli **stati di previsione della spesa di ciascun Ministero**, con allegati, secondo le rispettive competenze, gli elenchi degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, indicando quelli che alla data di predisposizione del disegno di legge di bilancio non hanno trasmesso il conto consuntivo;
- da un **quadro generale riassuntivo** riferito al triennio.

Nell'ottica di snellire il processo di predisposizione del disegno di legge di bilancio e del rendiconto generale dello Stato, il **D.Lgs. 90/2016**, modificando la L. 196/2009, ha stabilito che il bilancio preventivo e il conto consuntivo delle **amministrazioni autonome dello Stato** — quali gli **Archivi notarili**, la **Cassa ammende** e il **Fondo edifici di culto** — **non costituiscono più parte integrante** dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi dei rispettivi Ministeri vigilanti (giustizia e interno). Per la loro approvazione è stato previsto un nuovo e autonomo *iter*, con successiva presentazione al Parlamento.

31.5 Gli stati di previsione e la nota integrativa

Ciascuno stato di previsione riporta i seguenti elementi informativi, da aggiornare al momento dell'approvazione della legge di bilancio:

a) La nota integrativa al bilancio di previsione.

Per le entrate, illustra i **criteri per la previsione** relativa alle principali imposte e tasse, e specifica per ciascun titolo la quota avente **carattere ricorrente o non ricorrente**.

Per la spesa, la nota integrativa:

- illustra le informazioni relative al quadro di riferimento in cui l'amministrazione opera e le **priorità politiche**, in coerenza con quanto indicato nel DEF e nel **D.P.C.M. con cui ogni anno (entro il 31 maggio) sono definiti gli obiettivi di spesa per ciascun Ministero per il triennio successivo**;
- specifica il contenuto di ciascun programma di spesa con riferimento alle **azioni** sottostanti, e per ciascuna di esse indica le risorse finanziarie per il triennio di riferimento con riguardo alle categorie economiche di spesa, i relativi riferimenti legislativi e i criteri di formulazione delle previsioni;

- riporta il **piano degli obiettivi**, intesi come risultati che le amministrazioni intendono conseguire, correlati a ciascun programma e formulati con riferimento a ciascuna azione, e i relativi **indicatori di risultato** in termini di livello dei servizi e di interventi, in coerenza con il programma generale dell'azione di Governo.

Perché la nota integrativa è più importante di quanto sembri. È il documento che collega la **programmazione di bilancio** alla **programmazione strategica** prevista dal D.Lgs. 286/1999 e al **ciclo della performance** del D.Lgs. 150/2009: è lì che si dichiara *che cosa si vuole ottenere con quei soldi e con quali indicatori lo si misurerà*. L'art. 21, comma 11, richiama esplicitamente il **D.Lgs. 91/2011** in tema di armonizzazione contabile, in base al quale le amministrazioni pubbliche **non territoriali** devono predisporre un allegato al bilancio di previsione, il **Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio**: per i Ministeri, come chiarito dal **D.P.C.M. 28-9-2012**, tale piano corrisponde proprio alle **note integrative**. Se all'orale ti chiedono di collegare contabilità e valutazione delle politiche pubbliche, è da qui che si parte.

b) per ogni programma, l'**elenco delle unità elementari di bilancio** ai fini della gestione e della rendicontazione, e dei relativi stanziamenti, distinti con riferimento alle voci del piano dei conti integrato di cui all'art. 38-ter della L. 196/2009;

c) per ogni programma, un **riepilogo delle dotazioni secondo l'analisi economica e funzionale**;

d) il **budget dei costi** della relativa amministrazione. Le previsioni economiche sono rappresentate secondo le voci del piano dei conti, distinte per programmi e per centri di costo. Il budget espone le previsioni formulate dai centri di costo dell'amministrazione e include il **prospetto di riconciliazione** al fine di collegare le previsioni economiche alle previsioni finanziarie di bilancio.

31.6 Il quadro generale riassuntivo e i quattro saldi

Il **quadro generale riassuntivo** reca le risultanze complessive del bilancio: in esso tutta l'attività finanziaria dello Stato, esposta analiticamente nelle varie poste del bilancio, trova la sua **rappresentazione sintetica e unitaria** (Zaccaria). È formulato con riferimento sia alle dotazioni di **cassa** sia alle dotazioni di **competenza**, e deve dare indicazione dei seguenti risultati differenziali (**saldi**) — che sono, insieme all'art. 81, il cuore di questo capitolo:

Saldo	Definizione
a) Risparmio pubblico	differenza fra il totale delle entrate tributarie ed extratributarie e il totale delle spese correnti . Se positivo , misura la quota di risorse correnti destinabili al finanziamento delle spese in conto capitale; se negativo , esprime la quota delle spese correnti da soddisfare ricorrendo all'indebitamento
b) Indebitamento (o accrescimento) netto	differenza fra il totale di tutte le entrate e il totale di tutte le spese , escluse le operazioni riguardanti le partecipazioni azionarie e i conferimenti , nonché la concessione e la riscossione di crediti e l' accensione e il rimborso di prestiti
c) Saldo netto da finanziare (o da impiegare)	risultato differenziale delle operazioni finali , cioè di tutte le entrate e le spese escluse le operazioni di accensione e di rimborso prestiti . Indica la misura in cui le operazioni dello Stato determinano il ricorso al mercato monetario e finanziario
d) Ricorso al mercato	differenza fra il totale delle entrate finali e il totale delle spese

Perché le accensioni e i rimborsi di prestiti si escludono dal SNF. Perché tali spese servono a rimborsare (ai possessori dei titoli del debito pubblico) prestiti che lo Stato ha contratto in anni precedenti, per finanziare quindi disavanzi degli anni precedenti: includerli significherebbe contare due volte lo stesso disavanzo. Saper spiegare *perché* si escludono, e non solo *che* si escludono, è la differenza fra ripetere e capire.

In allegato a questa sezione del disegno di legge di bilancio è riportato, con riferimento a ciascuno stato di previsione della spesa e a ciascun programma, un **prospetto riepilogativo** in cui viene evidenziata la **ripartizione della spesa fra oneri inderogabili, fattori legislativi e adeguamento al fabbisogno**, distintamente per gli stanziamenti di parte corrente e in conto capitale. Il prospetto è aggiornato all'atto del passaggio dell'esame del disegno di legge di bilancio fra i due rami del Parlamento.

31.7 La relazione tecnica e la nota tecnico-illustrativa

Il disegno di legge di bilancio deve essere corredato dalla **relazione tecnica** (art. 21, comma 12-bis, L. 196/2009). Il documento deve, fra l'altro:

- contenere la **quantificazione degli effetti finanziari** derivanti dalle disposizioni introdotte nella **prima sezione**;
- mostrare i **criteri principali impiegati per formulare**, sulla base della legislazione vigente, le previsioni di entrata e di spesa riportate nella **seconda sezione**. Quest'ultima norma ha la finalità di consentire la valutazione dell'attendibilità di detti criteri di previsione, che rappresentano la base su cui si innesta la parte dispositiva della manovra di bilancio.

Alla relazione tecnica sono allegati, per il triennio di riferimento: un **prospetto riepilogativo degli effetti finanziari derivanti da ciascuna disposizione normativa introdotta nell'ambito della prima sezione**; un **prospetto riassuntivo degli effetti finanziari derivanti dalle riprogrammazioni, rifinanziamenti e definanziamenti** apportati alla legislazione vigente nell'ambito della seconda sezione. I prospetti sono aggiornati sulla base delle modifiche apportate dal Parlamento.

Al disegno di legge di bilancio è allegata anche una **nota tecnico-illustrativa**, che ha lo scopo di **raccordare, a fini conoscitivi, lo stesso disegno di legge di bilancio e il conto economico delle amministrazioni pubbliche** (art. 21, comma 12-quater, L. 196/2009). Anche la nota deve essere aggiornata in relazione alle modifiche apportate dal Parlamento.

32. Il budget dello Stato

Grazie alla contabilità economica analitica, le amministrazioni centrali dello Stato devono elaborare il **preventivo economico triennale (il budget)**, che servirà al Governo e al Parlamento come supporto informativo di bilancio per qualificare le decisioni di finanza pubblica e per **riordinare l'assegnazione delle risorse alla dirigenza**, in funzione degli obiettivi da perseguire.

La L. 196/2009 ha rafforzato il ruolo del sistema di contabilità economica prevedendo che il **budget** e la rilevazione dei costi costituiscano **allegati**, rispettivamente, **dello stato di previsione della spesa di ciascun Ministero e del rendiconto generale dello Stato**.

I titolari dei singoli **centri di responsabilità amministrativa** assumono un ruolo chiave nella programmazione: in sede di formulazione del *budget* economico essi coordinano le previsioni economiche relative al triennio di riferimento — in termini di fabbisogni di risorse umane e strumentali — fatte dai centri di costo sottostanti, e costruiscono, in coerenza con queste, le previsioni economiche e finanziarie del triennio di programmazione. A tale scopo devono ricorrere alla reportistica disponibile sul **portale di Contabilità economica** (sul sito del DRGS), contenente i *trend* relativi ai costi sostenuti nei periodi precedenti.

La formulazione del *budget* economico è parte del più ampio processo di programmazione economico-finanziaria che contempla, accanto alla quantificazione delle risorse umane e strumentali da impiegare per la realizzazione dei programmi, la definizione delle relative risorse finanziarie occorrenti, la definizione di obiettivi e l'individuazione di indicatori (**nota integrativa**).

I costi del *budget* economico sono calcolati applicando il principio contabile della competenza economica. Essi non sono altro che il valore delle risorse umane e strumentali (beni e servizi) che si prevede di impiegare da parte dei centri di costo delle amministrazioni centrali per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali nell'anno di riferimento, **con copertura finanziaria a carico del bilancio dello Stato**. Per la stima dei costi bisogna quindi tenere conto **solo delle risorse che trovano copertura finanziaria nel bilancio dello Stato**, a prescindere dall'eventuale differenza temporale fra il momento in cui sorge il costo e quello in cui si manifesta la spesa: sono di conseguenza escluse dalle rilevazioni economiche eventuali risorse umane o strumentali che, pur impiegate dalle amministrazioni, siano finanziate totalmente da risorse esterne al bilancio dello Stato.

La formulazione delle previsioni dei costi e della quantità di risorse umane da impiegare, espresse in **anni persona**, avviene per il **primo anno** di rilevazione **per centro di costo e per programma**, mentre per il **secondo e terzo anno** è prevista una rilevazione a livello aggregato, **per centro di responsabilità amministrativa e per programma**.

Le previsioni rappresentate nel *budget* economico si basano, oltre che sul principio della competenza economica, su una **triplice prospettiva di rappresentazione**, che rispecchia l'applicazione della contabilità economica analitica:

- **natura dei costi previsti**, in base al piano unico dei conti (D.Lgs. 279/1997). Dall'apertura dell'esercizio finanziario 2023 i costi sono rilevati per natura sulla base del **PdCI** previsto dal D.M. 27-12-2022 (All. 1);
- **struttura organizzativa**. Dal punto di vista della responsabilità, la contabilità economica analitica si fonda sui **centri di costo**, che di solito corrispondono alle strutture dirigenziali (di livello generale per gli uffici centrali; di livello generale o non generale per gli uffici periferici) all'interno di un centro di responsabilità amministrativa. In questo contesto il centro di costo ha una **valenza organizzativa**, rappresentando una struttura dirigenziale dotata di risorse umane e strumentali affidata a un responsabile. I **centri di responsabilità**, a loro volta, sono punti di riferimento della **contabilità finanziaria** e corrispondono alle unità organizzative di primo livello dei Ministeri (Dipartimenti o Direzioni generali), oltre ai Gabinetti e agli uffici di diretta collaborazione con i Ministri. Per la sola gestione dei costi e degli anni persona nella contabilità economica analitica, i centri di costo sono suddivisi in **nodi gerarchici** che possono coincidere o meno con i centri di responsabilità amministrativa del bilancio;
- **destinazione dei costi**, costituita dalle finalità perseguite rispetto alle quali ciascuna struttura è chiamata a operare per il raggiungimento dei risultati, espresse in termini di **missioni e programmi**.

32.1 Costi propri e costi comuni dello Stato

La rappresentazione dei costi per natura è articolata in **Costi propri** e **Costi comuni dello Stato**; questi ultimi, a loro volta, sono suddivisi in **Oneri finanziari** e **Contributi concessi**.

I **Costi propri** delle amministrazioni centrali (o costi di funzionamento) sono il valore monetario delle risorse umane e strumentali (beni e servizi) che i centri di costo prevedono di impiegare nel triennio di riferimento per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di propria competenza. Si articolano in **cinque aggregati per tipologia di costo**:

1. **Personale** (retribuzioni e altri costi direttamente correlati alle risorse umane impiegate dai centri di costo delle amministrazioni centrali): rappresenta il complesso degli oneri relativi all'impiego delle risorse umane;
2. **Costi propriamente legati alla gestione** (acquisto di beni e servizi, godimento di beni terzi, oneri diversi di gestione, imposte dell'esercizio);
3. **Oneri straordinari** (contenzioso, altri oneri straordinari);
4. **Ammortamenti e svalutazioni** (quota annuale di costo derivante dall'utilizzo di beni patrimoniali acquisiti nell'anno e negli anni precedenti);
5. *(quinto aggregato residuale nella classificazione del manuale).*

Oltre ai costi propri, il *budget* include altri due aggregati in cui vi sono valori **non oggetto di rilevazione nel sistema di contabilità economica da parte dei singoli centri di costo**, perché coincidono con gli stanziamenti in conto competenza del bilancio di previsione finanziario. Essi rientrano nei **Costi comuni dello Stato** e sono:

1. gli **Oneri finanziari**, costituiti dai costi derivanti dal ricorso a finanziamenti esterni da parte dello Stato, legati agli interessi che maturano sul debito in essere e alle relative spese accessorie;
2. i **Contributi concessi**, che rappresentano le risorse finanziarie trasferite dalle amministrazioni centrali dello Stato agli altri livelli di governo, enti e organismi vari, e non costituiscono un costo diretto per i Ministeri ma esclusivamente una spesa che, trasferita agli enti destinatari, assume presso di essi — con la diretta utilizzazione — la configurazione specifica di costo. In questa voce sono comprese anche le risorse finanziarie destinate al funzionamento degli **organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e degli altri enti pubblici** dotati di autonomia amministrativa, finanziaria, patrimoniale e contabile. Sono destinatarie dei trasferimenti statali anche le amministrazioni presenti sul territorio (Regioni, enti locali, università e altri enti di minore rilevanza quantitativa con riferimento alle spese) e rientrano in tali costi anche i **trasferimenti agli enti di previdenza e assistenza sociale**. Essi rappresentano quindi la voce più significativa sul totale dei costi complessivi dello Stato e si articolano in: *Contributi concessi in c/esercizio; Contributi concessi in c/investimenti; Contributi concessi per rimborso prestiti*.

32.2 Le due fasi di redazione del budget

La redazione del *budget* consta di **due fasi**:

- viene prima predisposto il **budget da allegare al disegno di legge di bilancio a legislazione vigente**, che il Governo presenta al Parlamento entro il 20 ottobre (**budget a DLB**);
- successivamente viene formulata la versione del **budget subito dopo l'approvazione della legge di bilancio**, della quale assorbe le indicazioni in termini di obiettivi da perseguire e di limiti di risorse finanziarie utilizzabili (**budget LB**).

Nei documenti di *budget* elaborati dal DRGS e inviati alle competenti Commissioni di Camera e Senato, come previsto dall'art. 21, comma 11, della L. 196/2009, viene esposta — per lo Stato nel suo complesso, per missione e per Ministero — la **riconciliazione fra costi previsti nel budget e stanziamenti del bilancio finanziario di previsione**. Lo schema riporta il totale dei costi propri suddiviso per macroaggregati di costo e le principali poste rettificative e integrative necessarie a ricondurre le previsioni di costo ai corrispondenti stanziamenti finanziari: i differenti criteri applicati nella

rappresentazione degli eventi secondo l'approccio economico e quello finanziario portano infatti a evidenziare delle **differenze (disallineamenti di natura temporale, strutturale e sistemica)**. Il *budget* deve essere aggiornato sulla base del disegno di legge di assestamento e, successivamente, delle eventuali modifiche apportate allo stesso disegno di legge dal Parlamento.

33. Programmazione delle risorse finanziarie e Accordi fra Ministeri

Il **D.Lgs. 90/2016**, aggiungendo l'**art. 22-bis** alla L. 196/2009, ha inserito nel ciclo della formazione del bilancio un **processo continuo e sistematico di revisione della spesa** (*spending review* strutturale).

L'articolo propone misure di programmazione delle risorse finanziarie e di **accordi fra Ministeri**. Più precisamente, la norma stabilisce che nell'ambito del contributo dello Stato alla definizione della manovra di finanza pubblica, sulla base degli obiettivi programmatici indicati nel DEF (oggi DFP) e di quanto previsto dal cronoprogramma delle riforme, **entro il 31 maggio di ciascun anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono definiti obiettivi di spesa per ciascun Ministero**.

Tali obiettivi, riferiti al successivo triennio e considerando anche le eventuali ulteriori iniziative connesse alle priorità politiche del Governo, possono essere definiti in termini di:

- **limiti di spesa**, comprendendo in essi anche eventuali risorse aggiuntive rispetto a quelle previste a legislazione vigente;
- **risparmi da conseguire**.

Nell'intento del legislatore, l'adozione di specifici obiettivi di spesa mira a favorire nella fase di programmazione finanziaria una maggiore valutazione da parte delle amministrazioni dei fabbisogni e delle priorità, **in presenza di un vincolo stringente** (relazione illustrativa al D.Lgs. 90/2016). Per il raggiungimento degli obiettivi di spesa i Ministri, sulla base della legislazione vigente e degli obiettivi programmatici indicati nel DEF, propongono gli interventi da adottare con il disegno di legge di bilancio.

Nota di lettura sul materiale. Il file del manuale che ho letto **non contiene le pagine 190 e 191** (fra la fine del § sugli Accordi fra Ministeri e l'inizio dell'*iter* parlamentare): nella fotografia dello scanner quelle due facciate non compaiono. Il paragrafo mancante è quello di raccordo sull'avvio della **sessione di bilancio**; la sostanza dell'*iter* è comunque ricostruita per intero nel paragrafo che segue, a partire da p. 192. Se puoi, apri il libro su quelle due pagine e verifica che non contengano un istituto ulteriore: è l'unico punto della Parte II in cui la lettura ha un salto.

34. L'iter parlamentare del disegno di legge di bilancio

Il disegno di legge di bilancio è assegnato **per l'esame generale alla Commissione bilancio** e, per l'esame delle parti di rispettiva competenza e dei singoli stati di previsione, alle **Commissioni competenti per materia**.

Nei **dieci giorni successivi** le commissioni che esaminano congiuntamente il disegno di legge di bilancio concludono i lavori con l'approvazione di una relazione e la nomina di un **relatore**, che può partecipare alle sedute della Commissione bilancio e programmazione.

Nello stesso periodo la Commissione bilancio avvia l'esame del disegno di legge e, al termine dei dieci giorni successivi all'assegnazione, approva la **relazione generale**. Entro lo stesso termine possono essere presentate **relazioni di minoranza**. Alla relazione generale della Commissione bilancio sono poi allegate le relazioni delle altre commissioni competenti per materia.

La discussione è organizzata dalla **Conferenza dei presidenti dei gruppi**, che determina il numero di interventi e i tempi per ciascun gruppo. Si effettua la discussione generale sul disegno di legge di bilancio (con un **particolare regime sull'ammissibilità degli emendamenti** ai vari atti e nelle varie fasi della sessione) e si passa alla **votazione finale, che deve intervenire entro il 31 dicembre**.

Gli **effetti finanziari derivanti dalle modifiche** apportate da ciascuna Camera alla **prima sezione** sono **incorporati, per ciascuna unità di voto parlamentare, nella seconda sezione**, quale risultante dagli emendamenti approvati, attraverso un'apposita **nota di variazioni**, presentata dal Governo e votata dalla medesima Camera prima della votazione finale. Per ciascuna unità di voto la nota evidenzia, distintamente con riferimento sia alle previsioni contenute nella seconda sezione sia agli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni della prima, le variazioni apportate rispetto al testo del disegno di legge presentato dal Governo ovvero rispetto al testo approvato nella precedente lettura parlamentare.

L'approvazione dello stato di previsione dell'entrata, di ciascuno stato di previsione della spesa e dei totali generali della spesa, nonché del quadro generale riassuntivo, è disposta **nell'ordine, con distinti articoli** del disegno di legge, con riferimento sia alle dotazioni di competenza sia a quelle di cassa.

Dopo l'approvazione da parte di entrambi i rami del Parlamento, la legge di bilancio è presentata al **Presidente della Repubblica per la promulgazione** e per la **controfirma del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri responsabili**. Successivamente è inserita nella *Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti* pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, insieme alle leggi di variazione del bilancio, per consentire il pieno riconoscimento del **principio della pubblicità del bilancio**.

Con **decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze**, d'intesa con le amministrazioni interessate, le unità di voto parlamentare della legge di bilancio sono **ripartite in unità elementari di bilancio** ai fini della gestione e della rendicontazione; ed **entro dieci giorni dalla sua pubblicazione i Ministri assegnano le risorse ai responsabili della gestione**. Nelle more dell'assegnazione, e comunque **non oltre sessanta giorni** successivi all'entrata in vigore della legge di bilancio, è autorizzata la gestione sulla base delle medesime assegnazioni disposte nell'esercizio precedente.

35. I disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica

Fra gli strumenti di finanza pubblica grande rilievo è stato dato dalla L. 196/2009 ai cosiddetti **disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica**, soprattutto per assicurare maggiore ordine e coerenza all'interno del processo decisionale e nel contempo prevenire la pratica ricorrente negli ultimi anni di manovre finanziarie realizzate attraverso procedure «d'urgenza».

In pratica, le leggi collegate hanno la funzione di porre in essere gli **interventi specifici** necessari per il conseguimento degli obiettivi contenuti nei documenti programmatici. Così, ad esempio, si predispongono il *collegato fiscale* e il *collegato al lavoro* alla legge di bilancio.

I disegni di legge collegati, più precisamente:

- devono essere presentati dal Governo alle Camere **entro il mese di gennaio**;

- sono indicati in **allegato al DEF** e devono riportare disposizioni **omogenee sia per materia sia per competenza** delle amministrazioni;
- sono chiamati a concorrere al raggiungimento degli obiettivi programmatici fissati dal DEF nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma, ricorrendo anche a interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio, oppure di rilancio e sviluppo dell'economia;
- sono indicati nella **Nota di aggiornamento del DEF**.

Quanto alle procedure e ai termini per l'esame dei collegati, allo scopo di rispettare il principio dell'**autonomia garantita dalla Carta costituzionale alle Camere**, la loro definizione è stata demandata ai **regolamenti parlamentari**, che dovranno tenere conto dell'importanza di garantire una tempistica congrua per l'esame dei provvedimenti.

36. La copertura finanziaria delle leggi

Vige il principio generale secondo il quale **ogni legge che comporti nuovi o maggiori oneri deve indicare anche i modi per farvi fronte** (art. 81, comma 3, Cost.). La L. 196/2009 dedica alla copertura finanziaria il **Titolo V, artt. 17-19**:

- l'**art. 17** reca disposizioni relative alla copertura e al monitoraggio sull'attuazione delle leggi che comportano conseguenze onerose per la finanza pubblica;
- l'**art. 18** contiene la disciplina dei **fondi speciali**;
- l'**art. 19** contiene disposizioni relative all'indicazione della compensazione degli oneri posti a carico di amministrazioni ed enti pubblici.

36.1 I mezzi di copertura finanziaria

L'**art. 17 della L. 196/2009** dispone che ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri **indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata** — che si intende come **limite massimo di spesa** — ovvero le relative previsioni di spesa, provvedendo alla **contestuale copertura finanziaria** dei medesimi oneri.

Prima della modifica della L. 163/2016 all'art. 17, era previsto nel caso di superamento delle previsioni di spesa la definizione di una specifica **clausola di salvaguardia**, con la funzione di compensare eventuali effetti che eccedevano le previsioni stesse. Ora la materia è regolata da una nuova disciplina.

L'art. 17, comma 1, individua le **uniche tipologie di copertura finanziaria ammissibili**:

- l'utilizzo degli **accantonamenti iscritti nei fondi speciali**;
- la **modifica o la soppressione dei parametri** che regolano l'evoluzione della spesa previsti dalla normativa vigente, dalle quali derivino risparmi di spesa;
- la **riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa**;
- le **modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate**.

I provvedimenti di iniziativa governativa che prevedono l'aumento o la riduzione di stanziamenti di bilancio devono indicare le **missioni di spesa e i relativi programmi** coinvolti.

La domanda-trappola sulla copertura. Non è ammissibile coprire una spesa **corrente** con entrate **in conto capitale** (per esempio proventi da alienazioni), né ricorrere all'indebitamento per spese correnti: il divieto discende dal nuovo art. 119 Cost. per gli enti territoriali e, per lo Stato, dall'art. 81 come riformato. Ed è il motivo per cui i **fondi speciali** (art. 18) esistono: sono accantonamenti *preventivi* iscritti in bilancio proprio per dare copertura ai provvedimenti legislativi che si prevede di approvare nel corso dell'anno.

Un divieto di copertura da ricordare. Per le leggi ordinarie è **esclusa la possibilità di impiegare, per la copertura di nuovi oneri finanziari, le maggiori entrate derivanti da variazioni degli andamenti a legislazione vigente**: esse devono essere destinate al **miglioramento dei saldi di finanza pubblica**. Non possono inoltre essere utilizzate per coprire leggi di spesa le risorse derivanti dalla quota dell'**otto per mille dell'IRPEF** di competenza statale e quelle relative al **cinque per mille dell'IRPEF**, la cui destinazione è vincolata alla scelta effettuata dai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi.

La procedura di compensazione degli scostamenti. Qualora siano in procinto di verificarsi scostamenti degli oneri rispetto alle previsioni, il **Ministro dell'Economia e delle Finanze**, in attesa di successive misure correttive, provvede per l'esercizio in corso alla **riduzione degli stanziamenti** iscritti nello stato di previsione del Ministero competente; qualora tali stanziamenti non siano sufficienti, si provvede con **D.P.C.M., previa delibera del Consiglio dei ministri**, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa. Gli schemi di entrambi i decreti vanno trasmessi alle Commissioni bilancio delle Camere, che devono esprimersi **entro sette giorni**, decorsi i quali i decreti possono comunque essere adottati. Qualora gli scostamenti non siano compensabili nel corso dell'esercizio, il Ministro dell'economia assume tempestivamente le conseguenti **iniziative legislative**; per gli esercizi successivi si provvede con la legge di bilancio.

36.2 La copertura degli oneri connessi a deleghe legislative

Il comma 2 dell'art. 17 precisa che:

- le **leggi delega** che comportino oneri devono recare anche i **mezzi di copertura** necessari all'adozione dei relativi decreti legislativi;
- la **quantificazione degli oneri** derivanti dai decreti legislativi può essere effettuata all'atto della loro adozione **solo se** in sede di conferimento di delega non sia stato possibile quantificarli, stante la complessità delle materie;
- i decreti che comportano nuovi o maggiori oneri **possono essere emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le risorse occorrenti**;
- la relazione tecnica da allegare a ciascuno schema di decreto legislativo deve dare conto dell'eventuale **neutralità finanziaria** dello stesso oppure degli oneri che ne derivano, con i corrispondenti mezzi di copertura.

36.3 La relazione tecnica

I disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa da cui derivino conseguenze finanziarie devono essere corredati da una **relazione tecnica**, predisposta dalle amministrazioni competenti e **verificata dal MEF**. La relazione evidenzia:

- la **quantificazione delle entrate e degli oneri** recati da ciascuna disposizione e le relative coperture, specificando per la spesa corrente e per le minori entrate gli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme; per le

spese in conto capitale, la modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e l'onere complessivo in relazione agli obiettivi previsti;

- i **dati e i metodi impiegati per la quantificazione**, le loro fonti e ogni altro elemento utile per la verifica tecnica parlamentare, nonché il **raccordo con le previsioni tendenziali** del bilancio dello Stato, del conto consolidato di cassa e del conto economico delle P.A. contenute nel DEF;
- ai fini della definizione della copertura, gli **effetti di ciascuna disposizione sugli andamenti tendenziali del saldo di cassa e dell'indebitamento netto delle P.A.**, per la verifica del rispetto degli equilibri di finanza pubblica.

Alla relazione tecnica è allegato un **prospetto riepilogativo degli effetti finanziari** sul bilancio dello Stato, sul saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e sull'indebitamento netto delle P.A. Relazione e prospetto sono aggiornati al passaggio del provvedimento all'esame dell'altra Camera.

La **Corte dei conti**, conformemente alla prassi, nella **relazione quadrimestrale** sulle coperture e le tecniche di quantificazione degli oneri riferisce sulla tipologia delle coperture adottate dai decreti legislativi emanati nel periodo considerato e sulla **congruenza fra le conseguenze finanziarie di tali decreti e le norme di copertura recate dalle leggi delega**.

36.4 Il monitoraggio sull'attuazione delle leggi onerose

Tutte le disposizioni che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto **entro i limiti della spesa autorizzata** con i relativi provvedimenti legislativi. È con **decreto dirigenziale del MEF**, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*, che viene accertato l'avvenuto raggiungimento dei limiti di spesa: le disposizioni che recano autorizzazioni di spesa **cessano di avere efficacia dalla data di pubblicazione del decreto** per l'anno in corso alla stessa data. Vigila sulla corretta applicazione il MEF, tramite il DRGS e le sue dislocazioni territoriali.

Inoltre, se il Ministro dell'economia riscontra che l'attuazione di una legge ostacola il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume in breve tempo le iniziative legislative necessarie ad assicurare il rispetto dell'art. 81 Cost. **La stessa procedura si applica alle sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale** che recano interpretazioni della normativa vigente e che comportano oneri aggiuntivi.

Per le **spese del personale**, qualora si verifichino o siano prevedibili scostamenti rispetto agli stanziamenti, il MEF — informato dall'amministrazione competente — **ne riferisce al Parlamento**, proponendo misure correttive idonee a ripristinare l'equilibrio del bilancio. La relazione è trasmessa altresì al **nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico impiego** istituito presso il CNEL (art. 61, comma 1, D.Lgs. 165/2001).

36.5 I fondi speciali

Fra i mezzi di copertura vi è quello costituito dalle risorse accantonate nei **fondi speciali** (art. 18, L. 196/2009). Gli importi sono previsti dalla **prima sezione della legge di bilancio**; essi sono accantonati per far fronte alle spese derivanti dai **progetti di legge che si prevede possano essere approvati nel corso degli esercizi** finanziari compresi nel bilancio pluriennale, in particolare di quelli correlati al perseguimento degli obiettivi del DEF.

Alla prima sezione sono allegate **tabelle** in cui sono indicate, distinte per parte corrente e conto capitale, le risorse destinate alla copertura di tali provvedimenti. Nella relazione illustrativa al disegno di legge di bilancio sono indicati con apposite note i singoli provvedimenti legislativi che motivano lo stanziamento proposto per ciascun Ministero.

I fondi speciali sono iscritti **nello stato di previsione del MEF** in appositi fondi, la cui riduzione — per far fronte a integrazioni per competenza e cassa di programmi esistenti o per nuovi programmi — **può avvenire solo dopo la pubblicazione dei provvedimenti legislativi che li utilizzano.**

Due limiti da ricordare. Le quote dei fondi speciali **non possono essere utilizzate per la copertura finanziaria di decreti-legge**, salvo che riguardino spese di primo intervento per fronteggiare **calamità naturali**, improrogabili esigenze connesse alla **tutela della sicurezza del Paese** o situazioni di **emergenza economico-finanziaria**. Inoltre le quote **di parte corrente**, se non corrispondono a disegni di legge già approvati da un ramo del Parlamento, e quelle **di parte capitale** non utilizzate entro l'anno cui si riferiscono, **costituiscono economie di bilancio.**

36.6 Gli oneri a carico dei bilanci delle amministrazioni e degli enti pubblici

L'**art. 19** impone l'obbligo, ai sensi dell'art. 81, comma 3, Cost., nel caso di leggi che comportino maggiori oneri a carico dei bilanci di amministrazioni pubbliche, di **indicare tali oneri e la relativa copertura finanziaria riferita ai bilanci stessi** (annuali e pluriennali). L'obbligo vale anche per le **Regioni e le Province autonome** per gli oneri posti a carico della finanza regionale e della finanza di altre amministrazioni pubbliche, anche attraverso il **conferimento di nuove funzioni** o la disciplina delle funzioni ad esse attribuite, secondo la procedura dell'art. 17.

37. L'esercizio provvisorio

Nell'ipotesi in cui il bilancio non venga approvato entro il 31 dicembre, l'art. 81 Cost. prevede che le Camere possano concedere al Governo l'**esercizio provvisorio del bilancio, con legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.**

Il bilancio di previsione deve infatti essere approvato in tempo utile per consentire, con l'inizio dell'esercizio cui si riferisce, la gestione delle entrate e delle spese: si vuole evitare la completa **paralisi** che la carenza di autorizzazione a realizzare le entrate ed eseguire le spese determinerebbe nell'attività finanziaria e in tutta la vita amministrativa dello Stato a partire dal 1° gennaio.

Organo competente è il **Parlamento**, che fra l'altro è quello che ha più interesse a imporre l'esercizio provvisorio solo nei limiti in cui è indispensabile e che, dopo averlo imposto, può **revocarlo esplicitamente o implicitamente** con l'approvazione del bilancio prima della scadenza dei termini.

Su quale bilancio si basa l'esercizio provvisorio? La dottrina ha prospettato tre soluzioni: riferirlo alle previsioni iniziali approvate dal Parlamento per l'esercizio precedente; assumere le previsioni dell'esercizio precedente integrate con le variazioni intervenute nel corso dell'anno; considerare le previsioni del nuovo esercizio quali risultano dal **bilancio presentato e non ancora approvato. Quest'ultima soluzione**, che appare la più soddisfacente in quanto permette all'Amministrazione di basare la propria azione su esigenze attuali, **è stata fatta propria dal nostro ordinamento**, prima all'art. 16 della L. 468/1978 e poi all'**art. 32 della L. 196/2009**, che fa riferimento alle «spese previste».

L'art. 32 precisa che durante l'esercizio provvisorio la gestione del bilancio è consentita **per tanti dodicesimi della spesa prevista da ciascuna unità elementare di bilancio**, ai fini della gestione e della rendicontazione, quanti sono i mesi dell'esercizio provvisorio, oppure **nei limiti della maggiore spesa necessaria**, quando si tratti di **spesa obbligatoria e**

non suscettibile di impegni o pagamenti frazionati in dodicesimi. Tali limitazioni si riferiscono sia alle autorizzazioni di impegno sia a quelle di pagamento.

Domanda classica: «Che cosa succede se il bilancio non è approvato entro il 31 dicembre?». Risposta completa in tre passaggi: (1) serve una **legge** del Parlamento — non un atto del Governo — che autorizzi l'esercizio provvisorio, per non più di **quattro mesi** complessivi; (2) la gestione avviene **per dodicesimi** delle previsioni del bilancio presentato e non ancora approvato, con l'eccezione delle spese obbligatorie non frazionabili; (3) per Regioni ed enti locali, invece, la disciplina è nel D.Lgs. 118/2011 e nell'art. 163 T.U.E.L., che distinguono **esercizio provvisorio** (autorizzato) e **gestione provvisoria** (non autorizzata, e quindi molto più stretta: vedi oltre).

38. Assestamento e variazioni di bilancio

Durante l'esercizio finanziario può accadere che si verifichino nuove o maggiori entrate rispetto a quelle previste, oppure che si dimostrino necessarie nuove o maggiori spese rispetto agli stanziamenti. Per consentire l'adeguamento delle previsioni iniziali alla nuova realtà economica e finanziaria, la normativa contabile prevede il ricorso alle **variazioni di bilancio**, che devono essere apportate inderogabilmente entro i termini previsti.

38.1 Variazioni delle entrate

Le **nuove entrate** di competenza dell'esercizio in corso, verificatesi dopo l'approvazione del bilancio di previsione, sono rilevate in un **nuovo capitolo**, istituito con decreto del Ministro dell'Economia su proposta del Ragioniere generale (art. 155 Reg. Gen. Cont.).

Per le **maggiori entrate** di competenza dell'esercizio in corso rimane impregiudicato il diritto dello Stato a riscuotere e il dovere delle amministrazioni competenti a curarne l'accertamento e la riscossione: **per le entrate, infatti, la previsione non ha alcun valore limitativo o imperativo.**

Questo è un punto concettuale che vale la pena sottolineare: il carattere **autorizzatorio** del bilancio riguarda **solo la spesa**. Sull'entrata il bilancio è una semplice previsione: lo Stato non è autorizzato a incassare «fino a» un certo importo, ha il dovere di riscuotere tutto ciò che gli è dovuto.

38.2 Variazioni di spesa: il bilancio di assestamento

Si distingue, in base alla natura dell'atto che apporta le variazioni, fra:

- **variazioni legislative**, disposte con disegno di legge di assestamento degli stanziamenti di bilancio;
- **variazioni amministrative**, disposte con decreti presidenziali o ministeriali e che quindi, apparentemente, derogano al principio generale per cui il bilancio (approvato con apposita legge) può essere modificato solo da un altro atto avente la stessa forma ed efficacia.

Le correzioni degli errori di previsione, l'adeguamento degli stanziamenti ai residui attivi e passivi (accertati al momento del rendiconto dell'esercizio precedente) e alle eventuali nuove esigenze di spesa sono presentate dal Ministro

dell'Economia al Parlamento affinché vengano approvate **con legge sostanziale**, onde evitare alterazioni dell'equilibrio di bilancio ipotizzato al momento dell'approvazione del documento di previsione annuale.

Lo strumento giuridico-contabile destinato ad aggiornare il bilancio di previsione annuale alle nuove situazioni è il **bilancio di assestamento** (art. 33, L. 196/2009). Sua funzione principale è recare le modifiche al bilancio di previsione rese necessarie sia per il **riaggiustamento del valore dei residui** — cui si dà valore certo in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto il precedente 31 dicembre — sia per vicende finanziarie ed economiche sopravvenute. Si configura così come un **provvedimento organico** in cui, alla luce del consuntivo dell'esercizio precedente, i valori del bilancio di previsione vengono riaggiustati e assestati.

L'art. 33 dispone che **entro il mese di giugno** di ciascun anno il Ministro dell'Economia presenti il disegno di legge di assestamento delle previsioni di bilancio formulate a legislazione vigente. Più precisamente:

- il disegno di legge provvede all'assestamento **anche in considerazione della consistenza dei residui attivi e passivi** accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto il 31 dicembre dell'anno precedente;
- il MEF è autorizzato a provvedere alle **variazioni di bilancio necessarie per l'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla presentazione del disegno di legge di bilancio**, indicando per ciascuna unità elementare le dotazioni di competenza, di cassa e in conto residui; può provvedere anche in relazione ai provvedimenti legislativi pubblicati nei **sessanta giorni precedenti** alla presentazione del disegno di legge di bilancio i cui effetti non siano stati recepiti;
- con il disegno di legge di assestamento possono essere proposte, **limitatamente all'esercizio in corso, variazioni compensative** fra le dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente, anche relative a unità di voto diverse, **restando comunque vietato l'impiego degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti**.

Il disegno di legge di assestamento è corredato di una **relazione tecnica** in cui si dà conto della coerenza del valore del **saldo netto da finanziare o da impiegare** con gli obiettivi programmatici definiti nel DEF, in coerenza con l'ordinamento europeo. La relazione è aggiornata al passaggio dell'esame fra i due rami del Parlamento.

39. Il D.Lgs. 91/2011: l'armonizzazione per le amministrazioni non territoriali

La L. 196/2009 prevede che le amministrazioni pubbliche concorrano al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'UE, condividendone le conseguenti responsabilità. Tali obiettivi devono essere raggiunti attraverso l'**armonizzazione dei bilanci pubblici** e il **coordinamento della finanza pubblica**.

Su delega della L. 196/2009 (art. 2) è stato emanato il **D.Lgs. 91/2011**, che reca la disciplina per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, **ad esclusione di Regioni ed enti locali** (per i quali si applica il D.Lgs. 118/2011), dei loro enti e organismi strumentali e degli enti del Servizio sanitario nazionale.

Il provvedimento ha disposto l'introduzione:

- di **regole contabili uniformi** (i principi contabili allegati allo stesso decreto — l'**Allegato 1**, di cui si è detto al § 26);
- di un **comune piano dei conti integrato**. Le amministrazioni centrali dello Stato hanno provveduto con il **D.P.R. 140/2018**; le amministrazioni pubbliche **in contabilità finanziaria** devono adottarlo seguendo lo schema

contenuto nel **D.P.R. 132/2013**. Il piano consiste in un elenco delle unità elementari del bilancio finanziario gestionale e dei conti economico-patrimoniali, basato su una struttura gerarchica a più livelli;

- della definizione di una **tassonomia** per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le amministrazioni pubbliche tenute al regime di **contabilità civilistica**;
- dell'adozione di **comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi** (si veda il D.P.C.M. 12-12-2012, *Definizione delle linee guida generali per l'individuazione delle Missioni delle Amministrazioni pubbliche*), coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti europei, nonché della definizione di un **sistema di indicatori di risultato** misurabili e semplici, costruiti secondo criteri e metodologie comuni;
- della **revisione del D.P.R. 97/2003** (regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli enti istituzionali, fra cui INAIL e INPS) — revisione a tutt'oggi **disattesa**.

Il decreto definisce inoltre le **unità locali** delle amministrazioni pubbliche come le articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale contabile: le amministrazioni devono assicurarsi che tali unità provvedano all'**omogeneizzazione della classificazione delle spese** (in missioni e programmi) ai fini della confrontabilità dei dati, e allo scopo di assicurare maggiore trasparenza del processo di allocazione delle risorse pubbliche, evidenziando le modalità di destinazione delle stesse alle politiche settoriali.

Gli **artt. 16-18** riguardano le amministrazioni pubbliche in regime di **contabilità civilistica**, tenute a predisporre un **budget economico** (si veda il **D.M. 27-3-2013** sui criteri e le modalità di predisposizione).

Gli **artt. 19-23** disciplinano il **sistema di indicatori di risultato** semplici, misurabili e riferiti ai programmi di bilancio, alla base del quale vi è la presentazione del «**Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio**», al fine di illustrare gli obiettivi della spesa, misurarne i risultati e monitorarne l'effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati. L'obbligatorietà della pubblicazione del Piano è ribadita dal **D.Lgs. 33/2013**. Con **D.P.C.M. 18-9-2012** sono state definite le linee guida generali per l'individuazione dei criteri e delle metodologie per la costruzione di tale sistema di indicatori.

L'**art. 25** ha previsto, a decorrere dal 2015, una **fase di sperimentazione** della durata di due esercizi finanziari avente ad oggetto la tenuta della contabilità finanziaria in base alla **nuova configurazione del principio di competenza finanziaria** (la cosiddetta *competenza finanziaria potenziata*): secondo tale principio **le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale esse vengono a scadenza**, ferma restando — nel caso di attività di investimento che comportino impegni di spesa esigibili in più esercizi — la necessità di predisporre la copertura finanziaria per l'effettuazione della complessiva spesa dell'investimento. Vi ha dato attuazione il **D.M. MEF 1° ottobre 2013**, che ha fornito anche le istruzioni operative relative alla classificazione di bilancio per missioni e programmi.

40. Il Piano degli indicatori e dei risultati attesi (D.P.C.M. 18-9-2012)

Questo decreto merita un paragrafo a sé, perché è **il ponte diretto fra contabilità pubblica e valutazione delle politiche pubbliche** — cioè fra due materie del tuo bando.

Ambito. Si applica alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, della L. 196/2009, **ad esclusione di Regioni, enti locali, loro enti e organismi strumentali ed enti del SSN** (disciplinati dal D.Lgs. 118/2011).

Che cos'è. Il **piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio** (art. 19, D.Lgs. 91/2011) illustra gli obiettivi perseguiti attraverso i **programmi di spesa** in termini di **livello, copertura e qualità dei servizi erogati**, nonché la **finalità ultima** che i programmi di spesa, unitamente ad altri fattori anche esogeni, perseguono in relazione alla collettività, al sistema economico e al contesto di riferimento.

Per ogni programma di spesa il piano fornisce: una descrizione sintetica degli obiettivi, che consenta di comprendere come ciascun obiettivo concorra alla finalità del programma, quali attività si intendono porre in essere e chi sono i potenziali destinatari o beneficiari; il **triennio di riferimento** o il diverso arco temporale previsto; un numero di indicatori che consenta di misurare ciascun obiettivo, correlato alla complessità delle attività.

Per ciascun indicatore il piano fornisce: a) la **tipologia**; b) una **definizione tecnica** (che cosa misura e con quale unità di misura); c) la **fonte dei dati**; d) il **metodo o algoritmo di calcolo**; e) il «**valore obiettivo**» (*target*), cioè il risultato atteso con riferimento alla tempistica di realizzazione; f) il **valore effettivamente osservato** nell'esercizio finanziario immediatamente precedente al triennio di programmazione, se disponibile.

I portatori di interesse (art. 4) — ed è un passaggio che vale la pena citare quasi alla lettera, perché mostra un modo di ragionare tipico della valutazione: sono singoli individui o gruppi che possono influenzare o essere influenzati dal raggiungimento degli obiettivi; per definire correttamente il piano è necessario distinguere preventivamente tutti i potenziali gruppi, individuando le rispettive attese in termini economici, etici e sociali, e tenendo conto di **tre categorie**:

Categoria	Rispetto a che cosa
i cittadini	l'efficacia socio-economica dell'azione dell'amministrazione
gli utenti	la quantità e qualità del servizio erogato
i contribuenti	l'efficienza gestionale dell'amministrazione

I due documenti annuali (art. 5):

- il **piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio**, documento programmatico a base triennale, redatto **contestualmente al bilancio di previsione e allegato allo stesso**. Illustra il contenuto di ciascun programma di spesa, espone informazioni sintetiche sui principali obiettivi da realizzare nel triennio e contiene gli indicatori per quantificarli, oltre a un'illustrazione dello scenario istituzionale e socio-economico, dei vincoli finanziari e normativi e degli interventi organizzativi in atto o previsti;
- il **rapporto sui risultati**, redatto alla fine di ciascun esercizio finanziario e **allegato al bilancio consuntivo**, che contiene le risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati e **le cause degli eventuali scostamenti**, oltre ai valori a consuntivo, all'illustrazione dello scenario in cui l'amministrazione ha effettivamente operato e alle motivazioni delle principali variazioni dell'anno in termini di risorse, strategie e azioni.

L'adozione di una **struttura di bilancio per missioni e programmi** è **propedeutica** all'applicazione di queste disposizioni. Il sistema di obiettivi e indicatori adottato ai sensi del **D.Lgs. 150/2009** e rappresentato nel *piano della performance* e nella *relazione sulla performance* **deve essere coerente e raccordarsi** con il piano e il rapporto sui risultati. Per le **amministrazioni centrali dello Stato** il piano corrisponde alle **note integrative** disciplinate dall'art. 21, comma 11, lett. a) e dall'art. 35, comma 2, della L. 196/2009.

Le tipologie di indicatori (art. 6) — da imparare a memoria, perché sono esattamente la tassonomia che userai anche nella materia «metodi di valutazione delle politiche pubbliche»:

Tipologia	Che cosa esprime
Realizzazione fisica	il volume dei prodotti e dei servizi erogati
Risultato (<i>output</i>)	l' esito del programma di spesa
Impatto (<i>outcome</i>)	l' impatto che il programma di spesa, insieme ad altri enti e a fattori esterni, produce sulla collettività e sul contesto. Caratterizzati da forti interdipendenze con fattori esogeni all'azione dell'amministrazione
Realizzazione finanziaria	l' avanzamento della spesa prevista per la realizzazione dell'obiettivo. Va usato in combinazione con altri indicatori di diverso tipo
Altre tipologie	in relazione alle peculiarità delle amministrazioni

Gli indicatori devono sempre essere **specifici, misurabili, realizzabili e pertinenti**.

Pubblicità (art. 7). Piano e rapporto sono pubblicati nel sito Internet dell'amministrazione, nella sezione «**trasparenza, valutazione e merito**», accompagnati da un'illustrazione sintetica del significato del piano e delle sue relazioni con il piano e la *relazione sulla performance*. Gli **enti vigilati e le unità locali** trasmettono i documenti, unitamente al bilancio di previsione e al consuntivo, al **Ministero vigilante** per il consolidamento e il monitoraggio, nonché alla commissione di cui all'art. 13 del D.Lgs. 150/2009, ai fini del coordinamento con il ciclo della performance.

La frase da dire alla commissione. «L'indicatore di *outcome* è quello concettualmente più importante e operativamente più fragile: misura l'impatto sulla collettività, ma proprio per questo dipende in larga parte da **fattori esogeni** all'azione dell'amministrazione. È la ragione per cui il D.P.C.M. prescrive di affiancarlo agli indicatori di realizzazione e di risultato, e per cui la valutazione delle politiche pubbliche ha sviluppato i disegni **controfattuali**: senza un termine di confronto, un *outcome* non dice se il programma ha funzionato.»
Detta così, colleghi tre materie del bando in una risposta sola.

Parte V — La classificazione delle entrate e delle spese nel bilancio dello Stato

41. L'articolazione delle entrate e delle spese (art. 25, L. 196/2009)

Le entrate sono ripartite in:

- **titoli**, secondo la loro natura *tributaria, extratributaria*, o che provengano dall'*alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti*, o dall'*accensione di prestiti*;
- **ricorrenti o non ricorrenti**, a seconda che si riferiscano a proventi che si prevede siano riscossi sempre oppure limitatamente a uno o più esercizi;
- **tipologie**, ai fini dell'**approvazione parlamentare** e dell'accertamento dei cespiti;
- **categorie**, secondo la natura dei cespiti;

- **unità elementari di bilancio**, ai fini della gestione e della rendicontazione, eventualmente suddivise in **articoli** secondo il rispettivo oggetto.

Le spese sono suddivise in:

- **missioni**: le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa;
- **programmi**, ai fini dell'**approvazione parlamentare**: aggregati di spesa con finalità omogenea diretti al perseguimento di determinati risultati, definiti in termini di prodotti e servizi finali;
- **azioni** (in via sperimentale dall'esercizio 2017), introdotte in luogo dei capitoli: specificano ulteriormente la finalità di spesa rispetto a quella individuata dal programma. L'elenco delle azioni del bilancio dello Stato è contenuto nel **D.P.C.M. 14-10-2016**;
- **unità elementari di bilancio**, ai fini della gestione e della rendicontazione, che fino all'introduzione definitiva delle azioni sono costituite dai **capitoli**, nei quali le spese sono ripartite secondo l'**oggetto della spesa**; i capitoli sono classificati secondo il contenuto economico e funzionale e possono essere ripartiti in **articoli** (corrispondenti agli attuali *piani di gestione*).

Durante il periodo sperimentale la suddivisione dei programmi in azioni riveste **carattere meramente conoscitivo** e integra quella prevista ai fini della gestione e della rendicontazione. Fino all'introduzione definitiva delle azioni i programmi sono suddivisi in **macroaggregati** per spese di: *funzionamento; interventi; trattamenti di quiescenza e altri trattamenti integrativi o sostitutivi; oneri del debito pubblico; oneri comuni di parte corrente; investimenti; oneri comuni in conto capitale*. In apposite e autonome previsioni deve essere esposto il **rimborso di passività finanziarie**.

L'introduzione delle azioni, senza modificare il livello di aggregazione cui corrisponde l'unità di voto parlamentare (il **programma**), ha evidenziato la necessità di affinare l'elenco dei programmi e modificarne il contenuto. I programmi costituiscono in questo modo anche la base di riferimento per i processi di **riorganizzazione dei Ministeri**.

41.1 Lo stato di previsione dell'entrata

Livello	Contenuto
I — natura	Titolo I entrate tributarie (IRPEF, IVA...); Titolo II entrate extra-tributarie, gestite dai vari Ministeri cui afferiscono le fonti (profitti di imprese pubbliche...); Titolo III alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti (entrate in conto capitale); Titolo IV accensione di prestiti (vendita di titoli del debito pubblico)
II	entrate ricorrenti / non ricorrenti — distinzione rilevante ai fini della valutazione dei conti dell'Italia da parte degli organismi europei
III — tipologia	ai fini dell' approvazione parlamentare e dell'accertamento dei cespiti: per le entrate tributarie, i tributi più rilevanti (imposte sui redditi, IRES, IVA) e raggruppamenti di tributi simili (imposte sostitutive); per gli altri titoli, i tipi di provento per aggregati (es. redditi da capitali)

Al di sotto dell'unità di voto — e senza comparire nello stato di previsione — si trovano i **capitoli**, ripartizione delle unità di voto ai fini della gestione e della rendicontazione, a loro volta suddivisibili in **articoli**. La ripartizione in capitoli avviene con **apposito decreto del MEF**.

41.2 La classificazione delle voci di spesa

Le spese sono disaggregate secondo lo schema **missione / programma / unità elementare**. Passando alla **classificazione economica**, esse sono ripartite in titoli a seconda che si tratti di:

- **spese correnti** (stipendi del personale, acquisto di beni e servizi, erogazione di sussidi);
- **spese in conto capitale** (essenzialmente spese per investimenti);
- **rimborso prestiti** (spese per restituire, con i dovuti interessi, i prestiti ricevuti).

In allegato allo stato di previsione della spesa del MEF è presentato un **quadro contabile** da cui risultano: le **categorie** delle spese secondo l'analisi economica; le **classi fino al terzo livello della classificazione COFOG** in cui viene ripartita la spesa secondo l'analisi funzionale. Sia la classificazione economica sia quella funzionale devono seguire i criteri adottati in contabilità nazionale.

In appendice a tale quadro vi sono prospetti — aggiornati, informandone il Parlamento, dopo l'approvazione della legge di bilancio — che illustrano gli **incroci fra i diversi criteri di classificazione** e il raccordo fra le classi COFOG e le missioni e i programmi, nonché fra il bilancio dello Stato e il sistema di contabilità nazionale. A tutte le unità elementari di bilancio e, al loro interno, a ciascun piano di gestione, è attribuito il pertinente **codice di classe COFOG e di categoria economica di terzo livello**, escludendo i criteri di prevalenza. Infine, allo stato di previsione della spesa del MEF sono elencate le **garanzie principali e sussidiarie prestate dallo Stato** a favore di enti o altri soggetti (art. 31, L. 196/2009).

42. I fondi di bilancio

Come ogni azienda, anche quella pubblica costituisce **riserve finanziarie** per far fronte a fini specifici. Data la struttura del bilancio dello Stato e la sua natura di strumento di controllo sull'operato del Governo, la legge ha previsto strumenti in grado di garantire il **principio dell'elasticità** della gestione del bilancio: sono i **fondi di bilancio**, che si distinguono in **fondi di riserva** e **fondi speciali**.

42.1 I fondi di riserva

Sono **capitoli di spesa «generici»** che hanno lo scopo di alimentare capitoli di spesa «specifici» nel corso dell'esecuzione del bilancio, e trovano espressione nello stato di previsione del MEF.

1. Fondo di riserva per le spese obbligatorie (art. 26, L. 196/2009). Istituito fra le spese di parte corrente; la dotazione è determinata annualmente con apposito articolo della legge di bilancio. Il MEF, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, trasferisce dal fondo — in aumento delle dotazioni sia di competenza sia di cassa delle competenti unità elementari — le somme necessarie ad aumentare gli stanziamenti di spesa aventi carattere obbligatorio. Tali unità sono raccolte in un **elenco allegato allo stato di previsione della spesa del MEF, approvato con apposito articolo della legge di bilancio**.

2. Fondo di riserva per le spese impreviste (art. 28, L. 196/2009). Istituito nella parte corrente per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio **che non riguardino le spese obbligatorie** e che, comunque, **non impegnino i bilanci futuri con carattere di continuità**. I trasferimenti hanno luogo mediante decreti del MEF, da registrarsi alla Corte dei conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza sia quelle di cassa. Anche in questo caso allo stato di previsione della spesa del MEF è allegato un **elenco, approvato con apposito articolo della legge di bilancio**,

delle spese per le quali può essere esercitata tale facoltà: l'approvazione parlamentare **si rende necessaria per limitare la discrezionalità dell'esecutivo**, cui (ex art. 136 del regolamento di contabilità) è demandata la valutazione circa l'imprevedibilità e improrogabilità della spesa. Alla legge di approvazione del rendiconto generale dello Stato deve inoltre essere allegato un **elenco dei decreti di prelevamento dal fondo, con l'indicazione dei motivi**.

3. Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa (art. 29, L. 196/2009). Lo stanziamento è determinato annualmente con apposito articolo della legge di bilancio. Al fine di semplificare e accelerare le procedure di assegnazione dei fondi, il **D.L. 32/2019**, conv. in L. 55/2019 (art. 4-*quater*, comma 2), ha previsto che **dal 18 giugno 2019** il trasferimento avvenga con **decreto del Ragioniere generale dello Stato** — anziché, come in precedenza, con decreto del MEF su proposta del Ministro interessato — da comunicare alla Corte dei conti. Le somme sono iscritte in aumento delle autorizzazioni di cassa delle unità elementari di bilancio degli stati di previsione delle amministrazioni statali, per provvedere a eventuali deficienze ritenute compatibili con gli obiettivi di finanza pubblica. I decreti di variazione sono trasmessi al Parlamento.

42.2 I fondi speciali per la reiscrizione dei residui passivi perenti

L'**art. 27, comma 1, della L. 196/2009** prevede che nello stato di previsione della spesa del MEF siano istituiti: **nella parte corrente**, un fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente eliminati negli esercizi precedenti per **perenzione amministrativa**; **nella parte in conto capitale**, un fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa in conto capitale eliminati per lo stesso motivo. Il trasferimento è disposto, **dal 18 giugno 2019** (D.L. 32/2019, art. 4-*quater*), con **decreto del Ragioniere generale dello Stato** anziché del MEF, registrato alla Corte dei conti, e riguarda sia le dotazioni di competenza sia quelle di cassa.

43. Le leggi di spesa pluriennali e a carattere permanente

Le **leggi pluriennali di spesa** sono relative a **interventi in conto capitale** (art. 30, L. 196/2009). Esse quantificano: la **spesa complessiva**, ossia le risorse destinate all'intervento durante l'arco temporale indicato; le **quote di competenza attribuite a ciascun anno** interessato. In pratica sono autorizzazioni di spesa pluriennali relative a investimenti effettuati dai vari Ministeri allo scopo di incrementare lo *stock* di capitale fisico o tecnologico del Paese, la cui utilità non si esaurisce nel corso di un solo esercizio.

Le amministrazioni centrali possono **assumere impegni nei limiti dell'intera somma** indicata da tali leggi, ma i **relativi pagamenti devono essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio**.

Con il disegno di legge di bilancio (seconda sezione) possono essere proposte **rimodulazioni** delle leggi pluriennali di spesa in relazione a quanto previsto nel **piano finanziario dei pagamenti** e nel rispetto dei saldi programmati. In particolare:

a) per le **autorizzazioni pluriennali di spesa in conto capitale**, la facoltà di **rimodulazione delle quote annuali** (art. 23, comma 1-*ter*), nel rispetto del vincolo finanziario complessivo autorizzato dalla legge; b) per le sole **autorizzazioni di spesa in conto capitale a carattere non permanente**, la facoltà della **reiscrizione nella competenza degli esercizi successivi** delle somme non impegnate alla chiusura dell'esercizio.

A tali rimodulazioni va data adeguata evidenza in apposito allegato al disegno di legge di bilancio.

Vi sono poi i «**contributi pluriennali**», per i quali la legge di spesa che li autorizza stabilisce un **importo annuale sempre identico** e un **periodo di durata pluriennale** (di norma non inferiore a dieci anni), che può essere ricondotto a

un **piano di ammortamento** se vi è la possibilità di attualizzazione, previa apposita autorizzazione.

Le **leggi di spesa a carattere permanente** quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nella legge di bilancio e indicano l'**onere a regime**; oppure, nel caso di spese non obbligatorie, rinviando la quantificazione dello stanziamento alla legge di bilancio. Se l'onere a regime è superiore a quello indicato per il **terzo anno** del triennio di riferimento, la copertura deve adeguarsi al profilo temporale dell'onere.

44. Le gestioni fuori bilancio

Le **gestioni fuori bilancio** (o autonome, o speciali) sono quelle operazioni finanziarie che si svolgono nell'ambito dell'amministrazione dello Stato **indipendentemente dalle statuizioni di bilancio**. Possono rendersi necessarie in particolari circostanze che richiedono un'attività di produzione di beni e servizi che l'iniziativa privata non può soddisfare; venuti meno i presupposti, dovrebbero essere soppresse.

Esse sono **in aperto contrasto con tre principi fondamentali** del bilancio pubblico:

- il **principio di universalità**, per cui tutte le entrate e tutte le spese devono essere iscritte in bilancio;
- il **principio di unità**, secondo il quale il bilancio è un documento unico contenente tutti i movimenti finanziari previsti nel corso dell'anno;
- il **principio della pubblicità** delle operazioni finanziarie pubbliche.

La **L. 559/1993** ha disposto la soppressione di tutte le gestioni fuori bilancio, con l'eccezione di quelle espressamente menzionate dalla legge stessa, determinandone così una drastica riduzione. Sono escluse dalla soppressione le gestioni fuori bilancio le cui entrate derivano **prevalentemente da contribuzioni da parte degli associati** ovvero dalla **cessione, dietro corrispettivo a carico degli utenti o degli acquirenti, di beni e servizi**, e che **non superano annualmente, per ciascun organo gestorio, l'importo di euro 51.645,69**, escluse le partite di giro (art. 20, L. 196/2009).

Le pubbliche amministrazioni devono **rendere note annualmente** le informazioni inerenti ai fondi che non rientrano nei bilanci ordinari. In particolare, per il bilancio dello Stato tali informazioni devono essere rese disponibili mediante **allegato conoscitivo allo stato di previsione della spesa dei Ministeri interessati** nel disegno di legge di bilancio, secondo modalità stabilite con D.P.C.M. su proposta del MEF (art. 31-bis, L. 196/2009).

45. I residui

I residui derivano dalla formazione del bilancio secondo il **principio della competenza finanziaria**, per cui al 31 dicembre — termine dell'esercizio finanziario — alcune entrate accertate non sono state rimosse e alcune spese impegnate non sono state pagate.

Non avrebbe senso considerarli nell'ambito di un bilancio di **cassa**, che si riferisce a previsioni concernenti solo le effettive entrate e uscite finanziarie: in tale sistema è più appropriato parlare di **minori entrate o minori spese** piuttosto che di residui attivi e passivi.

- i **residui attivi** sono l'espressione di **entrate accertate ma non ancora rimosse**, ovvero di entrate rimosse ma non ancora versate; rappresentano **crediti** dell'amministrazione nei confronti di terze economie;

- i **residui passivi** sono l'espressione di **spese già impegnate ma non ancora ordinate**, ovvero ordinate ma non ancora pagate; rappresentano **debiti** dell'amministrazione. I residui passivi comprendono tuttavia anche debiti **non ancora giuridicamente sorti** nei confronti dei terzi: è il caso dei **residui per impegni latenti** (spese deliberate dall'amministrazione o previste per legge ma di fatto non ancora impegnate) e dei **residui di stanziamento** (spese previste in bilancio per le quali non è ancora avvenuto l'accertamento).

Per i residui, negli anni successivi a quelli in cui si sono formati, si effettuano le fasi della **riscossione e del versamento** (residui attivi) o della **liquidazione, ordinazione e pagamento** (residui passivi). I residui vengono **accertati al momento della chiusura dell'esercizio** e riportati nel rendiconto generale; sono poi riportati nella contabilità dell'esercizio successivo **in gestione separata** rispetto a quella della competenza del nuovo esercizio. Si hanno cioè **due distinte gestioni finanziarie**: la **gestione di competenza** e la **gestione dei residui**.

45.1 Il mantenimento e l'eliminazione dei residui attivi

I **residui attivi** sono mantenuti in bilancio fino a quando non vengono riconosciuti **di dubbia o difficile esazione**, ovvero **assolutamente inesigibili**:

- nel **primo caso** (dubbia o difficile esazione) passano al **patrimonio dello Stato** e vengono iscritti nei registri contabili del **demanio**, che provvederà agli ultimi tentativi di riscossione (artt. 263 e 264 reg. gen. cont.);
- nel **secondo caso** (assolutamente inesigibili) vengono **eliminati dalle scritture contabili con decreto ministeriale**, dopo l'apposito procedimento; tali decreti sono registrati dalla Corte dei conti (art. 265 reg. gen. cont.).

45.2 La conservazione e il riaccertamento dei residui passivi (artt. 34-bis e 34-ter)

L'**art. 34-bis** stabilisce che:

- gli **stanziamenti di parte corrente non impegnati** al termine dell'esercizio costituiscono, salvo precise previsioni di legge contrarie, **economie di bilancio**;
- i **residui delle spese correnti non pagati entro il secondo esercizio successivo** a quello in cui è stato assunto il relativo impegno — e quelli **non pagati entro il terzo anno** relativi a spese destinate ai trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche — **costituiscono economie di bilancio**, salvo che l'amministrazione non dimostri con adeguata motivazione, entro il termine previsto per l'accertamento dei residui passivi riferiti all'esercizio scaduto, al competente **Ufficio centrale di bilancio**, la **permanenza delle ragioni della sussistenza del debito**. In tal caso le somme si intendono **perenti agli effetti amministrativi** e possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi;
- le **somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate** alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, **non oltre l'esercizio successivo** a quello di iscrizione, salvo che ciò non avvenga in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'**ultimo quadrimestre** dell'esercizio precedente: in tal caso il periodo di conservazione è **protratto di un ulteriore anno**. In alternativa, tali somme possono essere **reiscritte con la legge di bilancio** nella competenza degli esercizi successivi, in relazione a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti;
- i **residui delle spese in conto capitale non pagati entro il terzo esercizio successivo** a quello dell'assunzione dell'impegno **s'intendono perenti agli effetti amministrativi**. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione alle pertinenti unità elementari degli esercizi successivi;

- le somme relative a **contributi pluriennali** iscritte nel conto dei residui **non più dovute al creditore originario** possono essere utilizzate, su autorizzazione del MEF, a favore di altri soggetti, ferme restando le finalità originarie.

I conti dei residui passivi, distinti per Ministeri, al 31 dicembre dell'esercizio precedente, con distinta indicazione dei residui relativi alle spese in conto capitale, sono **allegati al rendiconto generale dello Stato**.

L'**art. 34-ter** regola l'**accertamento e il riaccertamento annuale** dei residui passivi:

- al termine dell'esercizio, per ogni unità elementare di bilancio, **con decreto ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti**, deve essere determinata la somma da conservarsi in conto residui per impegni riferibili all'esercizio scaduto;
- in apposito allegato devono essere individuate le somme relative a spese pluriennali in conto capitale non a carattere permanente da eliminare dal conto dei residui di stanziamento e da iscrivere nella competenza degli esercizi successivi;
- in apposito allegato al rendiconto generale dello Stato sono elencate, distintamente per anno di iscrizione in bilancio, le somme eliminate dal conto dei residui da **reiscrivere nella competenza degli esercizi successivi**, sui pertinenti programmi, con legge di bilancio.

Spetta alle **amministrazioni competenti** verificare la sussistenza delle ragioni del mantenimento in bilancio dei residui provenienti dagli anni precedenti e comunicare ai competenti **Uffici centrali di bilancio** le somme da conservare e quelle da eliminare per economia o per perenzione amministrativa. Gli **Uffici di controllo** verificano a loro volta le somme da conservare e da eliminare, ai fini della predisposizione dei decreti ministeriali. In apposito allegato al rendiconto è quantificato per ciascun Ministero l'ammontare dei **residui passivi perenti eliminati**.

La perenzione amministrativa è un istituto caratteristico della contabilità pubblica: i residui passivi che non vengono pagati entro un certo tempo a partire dall'esercizio cui si riferiscono **vengono eliminati dalle scritture dello Stato**. Attenzione: la perenzione **non estingue il debito** nei confronti del creditore — estingue la posta contabile. È per questo che esistono i **fondi speciali per la reiscrizione dei residui perenti** (§ 42.2): se il creditore si presenta, la somma va reiscritta in bilancio e pagata. Saper collegare i due istituti è una risposta di livello.

Parte VI — L'esecuzione del bilancio

46. Le entrate e il loro regime giuridico

Le entrate dello Stato sono costituite da tutti i **redditi, proventi e crediti**, di qualsiasi natura, che lo Stato ha il diritto di riscuotere in virtù di leggi, decreti, regolamenti o altri titoli. Tutte devono essere iscritte nel bilancio di previsione; per quelle non previste rimane comunque **impregiudicato il diritto dello Stato a riscuoterle** e fermo il dovere delle amministrazioni e dei funzionari incaricati di curarne l'accertamento e la riscossione.

Classificazioni di natura giuridica — quelle che mettono in evidenza il tipo di rapporto che genera il diritto dello Stato a introitare una somma:

Distinzione	Significato
Entrate di diritto pubblico	trovano fondamento in attività inerenti alla sfera dei pubblici poteri (si pensi alla <i>potestà impositiva</i> , che genera il rapporto tributario e il dovere del contribuente di corrispondere somme in relazione alla sua capacità contributiva)
Entrate di diritto privato	attengono ad attività esercitate dallo Stato con gli stessi poteri e limiti spettanti a un privato cittadino (rendite e redditi provenienti dall'uso dei beni del patrimonio disponibile)
Entrate a titolo commutativo	quelle che lo Stato incamera a fronte di una propria corrispettiva prestazione
Entrate a titolo contributivo	quelle derivanti da un mero vincolo obbligatorio posto a carico del privato

Entrambe le classificazioni mettono in evidenza la prevalente importanza che nell'attuale gestione finanziaria dello Stato hanno assunto le **entrate di origine tributaria e fiscale**.

Il regime giuridico delle entrate si articola in **tre momenti: accertamento, riscossione, versamento**.

46.1 L'accertamento

È la fase giuridica in cui **sorge per lo Stato il diritto a riscuotere** certe somme. Secondo il Regolamento di contabilità dello Stato (art. 222) l'accertamento avviene nel momento in cui l'amministrazione competente **appura la ragione del credito dello Stato e la persona che ne è debitrice**, iscrivendo come competenza dell'anno finanziario l'ammontare del credito.

Dal punto di vista contabile il **principio della competenza finanziaria** è il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle **obbligazioni giuridicamente perfezionate attive**. Elementi necessari dell'accertamento: il riconoscimento della **ragione del credito** e della sussistenza di un **idoneo titolo giuridico** in cui risulti **individuato il debitore, quantificata la somma da incassare e fissata la relativa scadenza**.

L'accertamento «qualificato». La precisazione ha un'importanza cruciale, perché ai fini della determinazione delle entrate che si prevede di accertare gli importi da iscrivere nello stato di previsione sono quelli risultanti dall'**accertamento qualificato**, ossia «l'iscrizione nello stato di previsione dell'entrata di tutti i redditi, proventi e crediti di qualsiasi natura per un ammontare corrispondente all'importo che lo Stato, avendone verificato il titolo in base alla legislazione vigente, **prevede di riscuotere nel triennio di riferimento**». Anche i **risultati differenziali** del quadro generale riassuntivo devono essere indicati avendo a riferimento, per l'entrata e quanto alla competenza, le dotazioni risultanti dall'accertamento qualificato.

46.2 La riscossione e il versamento

La **riscossione** è la fase in cui il debitore paga la somma dovuta allo Stato. Si attua mediante **agenti designati** dalle leggi e dai regolamenti: sono gli **agenti della riscossione** (categoria più ampia: gli **agenti contabili**), e cioè i **Concessionari della riscossione, Poste Italiane S.p.A.** e gli **Istituti di credito**.

La riscossione avviene generalmente con il **versamento spontaneo**; quando il debitore risulta insolvente si procede alla **riscossione coattiva** servendosi di **titoli esecutivi** (ruolo o avviso di accertamento).

Il ciclo delle entrate si conclude con il **versamento** effettuato dagli agenti di riscossione, nei termini stabiliti, presso le **Tesorerie dello Stato**. Ogni versamento deve essere accompagnato da una **distinta di versamento** che indica i dati del debitore, i valori versati e l'imputazione contabile; a prova di ogni versamento le Tesorerie rilasciano regolare **quietanza**.

I responsabili degli uffici centrali e periferici competenti in materia di entrate curano, nei limiti delle loro competenze e **sotto la propria responsabilità**, che accertamento, riscossione e versamento siano fatti **prontamente e integralmente** (art. 44, R.D. 2440/1923).

47. Le spese e il loro regime giuridico

Sono spese dello Stato quelle cui si deve provvedere a carico dell'erario a norma di leggi, decreti, regolamenti o altri atti di qualsiasi specie, e quelle in genere **necessarie per il funzionamento dei servizi pubblici** che dipendono dalle amministrazioni dello Stato.

Questa formulazione sottolinea il **carattere formale** degli impegni di spesa — sempre rigorosamente condizionati dalla previsione legislativa o regolamentare — ma evidenzia anche l'**aspetto obbligato** delle spese: esse devono essere previste negli strumenti normativi e rispettare il criterio finanziario del bilancio, ma devono comunque servire «per il funzionamento dei servizi pubblici». In altre parole, **le spese sono sì condizionate dalle entrate, ma lo sono anche dalle obiettive necessità della comunità sociale** cui lo Stato deve provvedere.

La classificazione dottrinale delle spese:

a) **spese fisse e variabili**, a seconda che siano o meno previste da leggi organiche o da impegni permanenti; b) **spese obbligatorie e d'ordine**, a seconda che abbiano carattere inderogabile e indilazionabile — e per la cui erogazione occorra provvedere senza indugio né discrezionalità alcuna, anche ricorrendo all'apposito fondo — oppure siano condizionate all'accertamento e alla riscossione delle entrate; c) **spese casuali**, che per la loro natura assolutamente imprevedibile vengono imputate a un capitolo generico denominato «spese casuali», inserito in ogni stato di previsione della spesa; d) **spese ripartite**, frazionate in più esercizi finanziari successivi; e) **spese a pagamento differito**, la cui corresponsione non è ripartita in più esercizi ma viene effettuata solo nel momento in cui si realizza la causa del pagamento; f) **spese impreviste**, di carattere necessario e improrogabile, per le quali si provvede con lo speciale fondo di riserva.

Il regime giuridico delle spese si articola in **quattro momenti**, che possono anche essere simultanei: **impegno, liquidazione, ordinazione, pagamento**.

47.1 L'impegno

È la fase giuridica con la quale **sorge per lo Stato l'obbligo di pagare** una determinata somma. Dal punto di vista contabile, il principio della competenza finanziaria è il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle **obbligazioni giuridicamente perfezionate passive**.

Elementi costitutivi dell'impegno (art. 34, L. 196/2009):

- la **ragione del debito**;

- l'**importo** ovvero gli importi da pagare;
- l'**esercizio o gli esercizi finanziari** su cui gravano le previste scadenze di pagamento;
- il **soggetto creditore univocamente individuato**.

Gli impegni possono essere assunti **solo per somme dovute dallo Stato in relazione all'adempimento di obbligazioni giuridiche perfezionate**, nei limiti dei pertinenti stanziamenti iscritti in bilancio, **con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni sono esigibili** (ossia quando vengono a scadenza), dando pubblicità mediante divulgazione periodica delle informazioni relative agli impegni assunti.

L'assunzione è possibile solo in presenza degli elementi costitutivi e delle necessarie **disponibilità finanziarie**: *in termini di competenza*, a far fronte in ciascun anno alla spesa imputata in bilancio; *in termini di cassa*, a far fronte alla spesa almeno nel primo anno, garantendo comunque il rispetto del **piano finanziario dei pagamenti (cronoprogramma)**, anche mediante il ricorso agli strumenti di flessibilità.

Quando l'impegno della spesa viene accertato all'atto stesso in cui occorra disporre il pagamento, **il titolo di pagamento può valere anche come atto di autorizzazione della spesa** (art. 50, R.D. 2440/1923). Nel caso di trasferimenti di somme ad amministrazioni pubbliche, l'impegno può essere assunto anche solamente in presenza della ragione del debito e dell'importo complessivo, qualora i rimanenti elementi siano individuabili attraverso l'esito di un *iter* procedurale legislativamente disciplinato. **Solo i dirigenti possono impegnare e ordinare la spesa.**

Le quattro fonti dell'impegno:

Tipo	Origine
Impegni legislativi	da leggi che dispongono determinate spese
Impegni contrattuali	da contratti stipulati dalla P.A.
Impegni amministrativi	da atti amministrativi diversi dal contratto
Impegni giudiziali	da sentenze passate in giudicato che condannano lo Stato a pagare una certa somma

Per le spese relative all'acquisto di beni e servizi, sia di parte corrente sia in conto capitale, l'assunzione dell'impegno è subordinata alla **preventiva registrazione dei contratti e degli ordini** che ne costituiscono il presupposto sul sistema informativo impiegato da tutti i Ministeri per la gestione integrata della contabilità economica e finanziaria (SICOGÉ).

Le spese per **stipendi, pensioni e altri assegni simili** sono imputate alla competenza del bilancio dell'anno finanziario in cui sono effettuati i relativi pagamenti. Per gli impegni di spesa in conto capitale che prevedono opere o interventi ripartiti in più esercizi, i pagamenti devono essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio.

Alla chiusura dell'esercizio finanziario, il 31 dicembre, non può essere assunto nessun impegno a carico dell'esercizio scaduto. Gli Uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato non possono dare corso agli atti di impegno che dovessero pervenire dopo tale data (l'art. 34, comma 6-bis, prevede però deroghe specifiche).

La spesa delegata. Per la spesa da demandarsi a funzionari o commissari delegati, l'amministrazione deve assumere «**impegni di spesa delegata**» per mettere a disposizione le risorse. Tali impegni sono assunti nei limiti dello stanziamento, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni assunte o programmate dai funzionari delegati sono esigibili, sulla base di un **programma di spesa** documentato, comunicato all'amministrazione dai medesimi funzionari e commisurato al loro effettivo fabbisogno, ai fini dell'emissione degli **ordini di accreditamento**. Gli elementi costitutivi

sono: la ragione dell'impegno, l'importo o gli importi da impegnare, l'esercizio o gli esercizi su cui gravano le scadenze di pagamento.

Il senso della riforma del 2016. Il sistema di imputazione degli impegni, nell'ottica del rafforzamento del ruolo del **bilancio di cassa** anche in fase di gestione, **avvicina il momento dell'impegno a quello del pagamento**, prevedendone l'imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione giuridicamente perfezionata **diviene esigibile**. A tal fine il **Dirigente responsabile della gestione**, per ciascun impegno assunto, deve predisporre e aggiornare — contestualmente all'assunzione dell'impegno — un **piano finanziario dei pagamenti** sulla base del quale ordina e paga le spese, con obbligo di aggiornarlo **almeno una volta al mese**, anche in assenza di nuovi impegni, e comunque ogni volta che vi siano provvedimenti di variazione di bilancio.

47.2 La liquidazione e l'ordinazione

Mediante la **liquidazione** la spesa, precedentemente impegnata, **viene determinata nel suo preciso ammontare** e si individua esattamente la persona del creditore. Per liquidare, gli uffici amministrativi ministeriali devono essere in possesso di tutta la documentazione idonea a comprovare il diritto al pagamento.

L'**ordinazione** è la fase in cui si dà ordine alla Tesoreria o agli altri organi competenti di pagare la somma in precedenza liquidata: rappresenta il momento giuridico in cui l'amministrazione **adempie all'obbligazione pecuniaria** assunta con l'impegno e determinata con la liquidazione. A seconda della forma di pagamento, l'ordinazione può avvenire mediante: **ordini di pagare; ordini di accreditamento; ruoli di spese fisse; note d'imputazione**.

Il **D.P.R. 367/1994** prevede che le procedure di spesa siano svolte, di norma, con **tecnologie informatiche**: l'art. 4 stabilisce che gli atti dai quali derivi un impegno a carico del bilancio dello Stato debbano contenere una **clausola di ordinazione della spesa**, formata da tutti gli elementi necessari per provvedere al pagamento. L'insieme dei dati della clausola di ordinazione contenuta negli atti di impegno e delle informazioni relative all'ordine di pagare costituisce il **mandato informatico**, impiegato dal 1999.

Gli **ordini di pagamento** sono emessi a favore dei creditori dello Stato, sulla Tesoreria centrale, dalle amministrazioni centrali e periferiche. Gli **ordini di accreditamento** riguardano la **spesa delegata**: le amministrazioni mettono a disposizione risorse presso la tesoreria in favore di propri **funzionari delegati** (prefetti, questori) che gestiscono la spesa in periferia. L'ordinativo per la spesa delegata può essere emesso su contabilità ordinaria, tramite una specifica **apertura di credito** in favore del funzionario. Qualora nel corso della gestione, a fronte delle aperture di credito ricevute, non si perfezionino obbligazioni esigibili entro il termine dell'esercizio, i funzionari delegati devono comunicarlo all'amministrazione per la corrispondente **riduzione degli ordini di accreditamento**: l'importo rientra nella disponibilità dell'amministrazione e può essere accreditato nello stesso esercizio a favore di altri funzionari delegati, oppure nuovamente impegnato.

Gli **importi degli impegni di spesa delegata** a fronte dei quali, alla data di chiusura dell'esercizio, non corrispondono ordini di accreditamento, **costituiscono economie di bilancio**; gli importi delle **aperture di credito non interamente utilizzati** dai funzionari delegati entro il termine di chiusura dell'esercizio costituiscono **residui di spesa delegata** e possono essere accreditati agli stessi in conto residui negli esercizi successivi, prioritariamente in base all'esigibilità delle obbligazioni assunte, fermi restando i termini di conservazione generalmente previsti per i residui.

I **ruoli di spesa fissa** sono emessi dalle amministrazioni centrali e da alcune periferiche in esecuzione di decreti di nomina, di attribuzione di stipendi, di contratti di affitto ecc., dai quali derivi l'obbligo al pagamento di spese di importo e scadenze determinati. **Non costituiscono di per sé ordini di pagamento**, ma rappresentano un'**autorizzazione continuativa a pagare** fino a che lo Stato ha l'obbligo di pagarli. Le **note d'imputazione** si riferiscono a una modalità speciale impiegata per contabilizzare gli **interessi passivi e il rimborso della quota capitale dei titoli del debito pubblico**.

47.3 Il pagamento

Il pagamento costituisce la **fase conclusiva** del ciclo della spesa ed è eseguito dai **tesorieri e dagli altri agenti pagatori** dello Stato (ad esempio gli Uffici postali). Essi, prima di pagare, devono accertare la **regolarità formale del titolo di pagamento** e assicurarsi dell'**identità personale del beneficiario**.

È il **dirigente responsabile della spesa** — previa attestazione dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dai terzi, oppure del verificarsi delle altre condizioni o prestazioni stabilite in rapporto al corrispondente impegno, anche sulla scorta della valutazione di organi tecnici e di controllo della qualità — a emettere l'**ordine di pagare** le somme impegnate.

Il blocco dei pagamenti ex art. 48-bis D.P.R. 602/1973. A partire dal 1° **marzo 2018** (termine fissato dalla legge di bilancio 2018), le pubbliche amministrazioni, per il pagamento di un importo **superiore a cinquemila euro** (in precedenza diecimila), devono verificare, anche in via telematica, se il beneficiario è **inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento** per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo; in caso affermativo **non procedono al pagamento** e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente. Il limite può essere aumentato — in misura comunque non superiore al doppio — o diminuito con decreto di natura non regolamentare del MEF (disciplina attuativa: D.M. 40/2008).

47.4 Contabilità ordinarie e contabilità speciali

Le procedure di accreditamento e utilizzazione dei fondi regolate dalle ordinarie norme di contabilità generale si definiscono di «**contabilità ordinaria**». Vi sono tuttavia procedure regolate da norme particolari e specifiche, dette «**contabilità speciali**».

Il **R.D. 827/1924** definisce le contabilità speciali come **somme versate in tesoreria da speciali amministrazioni e funzionari, per formare fondi dei quali il funzionario intestatario possa disporre mediante ordini di pagamento**. Il versamento su tali contabilità di fondi di bilancio deve essere **espressamente previsto da disposizioni legislative**; l'apertura deve sempre essere **autorizzata dalla Direzione generale del Tesoro**.

Le contabilità speciali costituite presso sezioni di tesoreria sono **estinte, previa autorizzazione del MEF**, a cura delle sezioni stesse quando sia trascorso **almeno un anno** dall'ultima operazione e non siano state effettuate ulteriori transazioni. Le somme eventualmente giacenti sono versate in conto entrata del Tesoro e possono essere riassegnate alle amministrazioni interessate su loro richiesta.

In deroga, il versamento di fondi di bilancio a favore dell'apertura di contabilità speciali può avvenire, in mancanza di precisa disposizione di legge, su richiesta dell'amministrazione interessata, mediante **decreto motivato del MEF** che ne stabilisce anche la durata. Tali contabilità possono essere aperte nei casi in cui si debbano accreditare a funzionari

delegati fondi destinati a specifici interventi, programmi o progetti, stanziati in diversi capitoli di bilancio del medesimo stato di previsione (art. 10 del D.P.R. 367/1994).

Parte VII — La gestione di tesoreria

48. Il servizio di tesoreria dello Stato

La **tesoreria dello Stato** è un sistema organizzato che effettua **riscossioni e pagamenti per conto dell'amministrazione statale e di altre pubbliche amministrazioni**.

Il servizio è **gestito dalla Banca d'Italia** in base ad apposite convenzioni, rinnovate **di venti anni in venti anni** salva disdetta di una delle parti (art. 1, L. 104/1991); attualmente la convenzione è rinnovata **fino al 2030**. Le attività operative sono accentrate presso il **servizio di tesoreria dello Stato della Banca d'Italia**, che incorpora le funzioni della tesoreria centrale e della tesoreria di Roma; il titolare assume la qualifica di **tesoriere centrale e Capo della tesoreria di Roma** (D.M. MEF 13-8-2021). **Dal giugno 2022 la tesoreria dello Stato e quella provinciale sono state unificate** (art. 38 del D.L. 73/2022, conv. in L. 122/2022).

La funzione di tesoreria si esplica nell'esecuzione di tutte le disposizioni di pagamento emesse dalle amministrazioni dello Stato — a valere sugli stanziamenti di bilancio e sulle contabilità fuori bilancio — e nella riscossione di tutte le somme dovute a qualsiasi titolo allo Stato, sia direttamente sia indirettamente attraverso banche, Poste e concessionari della riscossione.

Le operazioni di incasso e pagamento sono regolate su un conto detenuto dallo Stato presso la Banca d'Italia, denominato **«Conto disponibilità del Tesoro»**, il cui funzionamento è regolato dal **D.P.R. 398/2003** (T.U. delle disposizioni in materia di debito pubblico).

Un punto che vale la pena evidenziare. Nel rispetto della normativa dei Paesi aderenti all'UE, che **vieta alle Banche centrali di concedere qualsiasi forma di finanziamento al Tesoro**, il Conto disponibilità **non può presentare saldi a debito**. È la traduzione contabile del divieto di finanziamento monetario del disavanzo (art. 123 TFUE): un ottimo aggancio se la commissione passa a Scienza delle finanze o Politica economica.

Al **DRGS** sono affidati compiti di **coordinamento e vigilanza** del servizio di tesoreria: l'art. 45 del R.D. 2440/1923, modificato dal D.L. 73/2022, stabilisce che l'istituto incaricato deve trasmettere al DRGS il **conto degli incassi**. Il DRGS cura anche la gestione amministrativa dell'attività (rilascio di autorizzazioni), la programmazione dei flussi finanziari e il monitoraggio, e rappresenta un organo propulsore dell'innovazione nell'informatizzazione delle procedure.

Il servizio di tesoreria comprende **due distinte gestioni**:

- la **gestione di bilancio**, costituita da tutte le operazioni di bilancio finali (riscossioni e pagamenti in esecuzione del bilancio di previsione);
- la **gestione fuori bilancio**, a sua volta distinta in **operazioni di tesoreria e operazioni finanziarie**.

La digitalizzazione delle procedure. Il processo è decollato con il **D.P.R. 367/1994**; grazie poi al **SIPA** (Sistema informatizzato dei pagamenti della pubblica amministrazione) l'informatizzazione è stata estesa anche alla parte del procedimento che va dalle amministrazioni alla Ragioneria generale e alla Banca d'Italia. Attualmente **tutte le pubbliche amministrazioni devono ordinare gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere o cassiere esclusivamente attraverso ordinativi informatici** emessi secondo lo standard emanato dall'**AgID** (art. 14, comma 8-bis, L. 196/2009), ossia l'**Ordinativo di Pagamento e Incasso (OPI)**. Il versamento in contanti costituisce ormai una modalità residuale. Inoltre l'**art. 5 del CAD** obbliga tutte le amministrazioni ad accettare i pagamenti attraverso **sistemi di pagamento elettronico**: per l'attuazione, l'AgID ha creato **PagoPA**, il sistema nazionale dei pagamenti elettronici cui aderiscono da un lato le amministrazioni creditrici e dall'altro i prestatori di servizi di pagamento.

48.1 Le operazioni di tesoreria

Sono riferite alla **gestione del servizio di cassa**, che deve garantire il reperimento dei mezzi finanziari necessari per far fronte alle **temporanee discrepanze fra entrate e uscite** e assicurare la liquidità alle varie articolazioni delle tesorerie.

- **operazioni interne di tesoreria (movimenti di fondi):** comprendono tutti i trasferimenti operati fra le varie tesorerie;
- **operazioni esterne:** comprendono l'**emissione di titoli di Stato a breve termine**, che costituiscono il **debito fluttuante**.

I due saldi di cassa definiti dalla L. 196/2009:

Saldo	Che cosa esprime
Saldo di cassa del settore statale	risultato del consolidamento fra i flussi di cassa del bilancio dello Stato e della tesoreria statale ; esprime il fabbisogno da finanziare attraverso emissioni di titoli di Stato e altri strumenti a breve e lungo termine
Saldo di cassa del settore delle amministrazioni pubbliche	risultato del consolidamento dei flussi di cassa fra i diversi sottosettori del comparto

Il SIOPE. Allo scopo di migliorare la conoscenza dei conti pubblici nazionali e soprattutto per garantire il rispetto dei criteri e dei valori di riferimento del Trattato UE è stato creato il **Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE)**, istituito dall'**art. 28 della L. 289/2002** (finanziaria 2003): un sistema di rilevazione telematica attraverso il quale gli incassi e i pagamenti effettuati dalle pubbliche amministrazioni, **resi omogenei attraverso una codifica uniforme**, confluiscono in un archivio informativo che la Ragioneria generale ha affidato in gestione alla Banca d'Italia e che è accessibile ai singoli enti pubblici coinvolti.

L'**art. 14, comma 6, della L. 196/2009** prevede che le amministrazioni pubbliche — **con esclusione degli enti di previdenza e degli organi costituzionali** — trasmettano **quotidianamente** alla banca dati SIOPE, tramite i propri tesorieri e cassieri, i dati concernenti tutti gli incassi e i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale. **I tesorieri e i cassieri non possono accettare disposizioni di pagamento prive della codificazione uniforme.** I dati SIOPE sono di tipo **aperto** e accessibili secondo modalità definite con decreto del MEF (D.M. 30-5-2014), nel rispetto del CAD.

È stato inoltre avviato il progetto **SIOPE+**, evoluzione del SIOPE: con esso si è passati dal protocollo dell'**Ordinativo Informatico Locale (OIL)**, disciplinato nelle singole convenzioni di tesoreria, all'**Ordinativo di Pagamento e Incasso (OPI)**.

Il raccordo bilancio-tesoreria (artt. 44-bis e 44-ter). Queste norme mirano al perfezionamento del raccordo fra le autorizzazioni di cassa del bilancio dello Stato e la gestione di tesoreria, da attuarsi attraverso il rafforzamento del contenuto informativo e l'integrazione dei due sistemi, e tramite la **riconduzione all'interno del bilancio dello Stato delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria**, che verranno ridotte nel numero e nell'entità complessiva.

A tale scopo è stato rivisto il contenuto del **Conto riassuntivo del Tesoro**, a partire da quello elaborato con riferimento al mese di gennaio 2017, prevedendone la pubblicazione sul sito istituzionale del MEF. Il Conto riassuntivo del Tesoro rappresenta la **rendicontazione mensile** delle riscossioni e dei pagamenti relativi al servizio di tesoreria statale, riguardante sia la gestione del bilancio dello Stato sia quella della tesoreria (art. 44-bis). È suddiviso in **due sezioni**: la prima espone cinque tavole di sintesi, a partire dalla rappresentazione sintetica e unitaria del **Movimento generale di cassa**, seguita dalle tabelle riassuntive delle partite debitorie e creditorie della tesoreria e dalle due tavole di raccordo con il saldo di cassa del settore statale e con le emissioni di titoli di Stato; la seconda riporta tavole di dettaglio relative alla gestione del bilancio e a quella della tesoreria.

L'**art. 44-ter** ha disposto l'individuazione delle gestioni operanti su contabilità speciali o conti di tesoreria e la **chiusura dei conti correnti di tesoreria centrale inattivi**: con il **D.P.C.M. 8-2-2017** sono stati individuati i conti per i quali siano trascorsi **almeno tre anni** dall'ultima movimentazione, che vanno estinti previa autorizzazione del MEF. Resta fermo l'analogo meccanismo di estinzione delle contabilità speciali presso sezioni di tesoreria previsto dal D.P.R. 367/1994 (**un anno** dall'ultima operazione).

Quanto alle **gestioni di liquidità detenute su conti presso il sistema bancario e postale**, le amministrazioni dello Stato possono gestire risorse presso tale sistema **solo se la possibilità è prevista dalla legge o da un regolamento** o, in assenza, **se autorizzate dal MEF/DRGS**. L'apertura di conti correnti bancari o postali è consentita **solo** per la raccolta e la gestione di versamenti a favore del bilancio statale e per la gestione di specifici interventi di spesa, **per il tempo strettamente necessario**, e quando non sia possibile utilizzare le ordinarie procedure (art. 44-quater).

48.2 Le operazioni finanziarie

Si fondano sul **credito pubblico** in generale e, in particolare, sull'emissione di prestiti, il riscatto di obbligazioni ecc. Hanno assunto nel tempo un'importanza crescente, soprattutto alla luce della funzione svolta dal Tesoro per il finanziamento del **fabbisogno statale**.

L'**art. 48 della L. 196/2009** stabilisce che, qualora un'amministrazione pubblica figuri come debitore in contratti stipulati per operazioni finanziarie, in essi deve essere inserita una **clausola che pone a carico degli istituti finanziatori l'obbligo di comunicare telematicamente, entro 30 giorni dalla stipula**, al MEF (Dipartimenti del Tesoro e della Ragioneria generale), all'ISTAT e alla Banca d'Italia, l'avvenuto perfezionamento dell'operazione, con indicazione di data, ammontare, piano delle erogazioni e piano di ammortamento distinto per quota capitale e quota interessi. In caso di inadempienza è prevista una **sanzione pari allo 0,5% dell'importo dell'operazione, fino a un massimo di 50.000 euro**.

49. La tesoreria unica

Sono assoggettati al sistema di **tesoreria unica** tutti gli enti e organismi pubblici che **ricevono trasferimenti continuativi dallo Stato o da altri enti pubblici**, ma vi sono coinvolti anche gli enti cui è affidata la riscossione di

entrate per conto dello Stato (ad esempio le Camere di commercio). È un **D.P.C.M., periodicamente aggiornato**, a contenere l'elenco degli enti soggetti.

Ciascun ente si avvale di una **banca** per lo svolgimento del servizio di tesoreria vero e proprio; tali banche — cui viene attribuita la qualifica giuridica di **organo di esecuzione** — hanno l'obbligo di accendere presso la **tesoreria provinciale dello Stato (Banca d'Italia)** delle **contabilità speciali fruttifere e infruttifere** sulle quali avviene effettivamente l'esecuzione delle operazioni.

La regola da ricordare. La natura delle contabilità speciali dipende dalle caratteristiche delle entrate che le alimentano: le **entrate proprie** dell'ente (proventi di servizi pubblici erogati, gestione di beni patrimoniali) sono depositate su una contabilità speciale **fruttifera**; quelle derivanti da **trasferimenti dello Stato o da mutui** sono depositate su contabilità speciali **infruttifere**. Le operazioni di pagamento sono addebitate **in primo luogo alla contabilità speciale fruttifera, fino all'esaurimento dei relativi fondi**. La logica è evidente: lo Stato non paga interessi sul denaro che ha esso stesso trasferito, e spinge l'ente a consumare prima le proprie risorse remunerate.

Agli enti di cui alla **tabella B allegata alla L. 720/1984** si applicano le disposizioni dell'**art. 40 della L. 119/1981**: essi **non possono detenere presso il proprio tesoriere disponibilità liquide superiori al 3% del complesso delle entrate di competenza**, e le eventuali eccedenze sono versate sugli appositi conti presso la tesoreria dello Stato. Di tali conti, uno **frutta interesse** e in esso confluiscono le entrate proprie degli enti (tributarie ed extratributarie), mentre l'altro, **infruttifero**, raccoglie tutte le entrate comunque provenienti dal settore pubblico.

Parte VIII — I rendiconti

50. Il rendiconto generale dello Stato

Il **rendiconto** è un documento contabile nel quale sono **riassunti e dimostrati i risultati della gestione dell'anno finanziario**; è denominato *generale* per distinguerlo dai **rendiconti speciali**, che si riferiscono soltanto a determinate operazioni.

È evidente la stretta connessione con il bilancio di previsione: il primo costituisce, oltre che un atto contabile, un **documento programmatico** della gestione del prossimo esercizio; il secondo **verifica a posteriori** tale gestione, mediante l'analisi delle operazioni effettivamente realizzate.

Proprio per consentire l'esame completo della gestione trascorsa, la legge prevede che il rendiconto abbia **natura finanziaria e patrimoniale**: tale cioè da comprendere la **gestione del bilancio** (acquisizione delle entrate ed erogazione delle spese) nonché la **gestione del patrimonio** (variazioni e trasformazioni subite dalla sostanza patrimoniale dello Stato).

Il rendiconto generale dell'esercizio scaduto il 31 dicembre dell'anno precedente viene presentato dal **Ministro dell'Economia e delle Finanze, entro il mese di giugno, alle Camere**. Il documento deve essere **articolato per missioni e programmi** e il relativo disegno di legge deve essere corredato da una **nota preliminare generale** che illustra la gestione svolta nel corso dell'anno (art. 35, L. 196/2009). Al rendiconto è allegata una **nota integrativa** riferita

a ciascuna amministrazione: per le entrate espone le risultanze della gestione, per la spesa è articolata per missioni e programmi in coerenza con la nota integrativa al bilancio.

50.1 Contenuto e struttura

Il rendiconto generale si compone di **due parti**: il **conto del bilancio** e il **conto generale del patrimonio** (o rendiconto patrimoniale) — art. 36, L. 196/2009.

Il conto (consuntivo) del bilancio esprime i risultati consuntivi annuali di tutta l'attività finanziaria svolta dall'azienda statale e **li mette a confronto con i valori del corrispondente bilancio di previsione**. In esso si dimostrano:

a) le **entrate di competenza** dell'anno accertate (tramite l'**accertamento qualificato**), versate e rimaste da versare; b) le **spese di competenza** dell'anno impegnate, pagate e rimaste da pagare; c) la **gestione dei residui** attivi e passivi degli esercizi precedenti; d) i **versamenti in tesoreria e i pagamenti** effettuati per ciascuna unità elementare di bilancio, distintamente in conto competenza e in conto residui; e) l'**ammontare totale dei residui attivi e passivi** che si rinviato all'esercizio successivo.

Il conto del bilancio, a norma dell'art. 13 del D.Lgs. 279/1997, deve porre in evidenza **gli scopi principali delle leggi di spesa**: a tale scopo ciascuna amministrazione redige una relazione in cui espone, in base a un'accurata analisi economico-finanziaria della gestione, i **livelli di conseguimento dello «scopo»** cui tende la legge di spesa oggetto di monitoraggio.

Il conto generale del patrimonio fornisce la dimostrazione della **consistenza del patrimonio dello Stato all'inizio dell'esercizio, delle variazioni verificatesi nel corso del medesimo e della consistenza alla fine**. Illustra distintamente: le **attività e passività finanziarie e patrimoniali** con le variazioni derivanti dalla gestione del bilancio e quelle verificatesi per qualsiasi altra causa; la **dimostrazione dei vari punti di concordanza fra la contabilità del bilancio e quella patrimoniale**.

L'**art. 5 della L. 94/1997** ha introdotto un'ulteriore classificazione dei beni del patrimonio dello Stato ispirata all'individuazione di quelli **suscettibili di valutazione economica** (tabella C allegata al D.Lgs. 279/1997, poi sostituita dall'allegato 1 al **D.M. 18-4-2002**). Quest'ultimo ha classificato attività e passività del conto generale del patrimonio in:

- **attività finanziarie**: attività economiche comprendenti i mezzi di pagamento, gli strumenti finanziari e le attività aventi natura simile;
- **attività non finanziarie prodotte**: attività economiche ottenute quale **prodotto dei processi di produzione**;
- **attività non finanziarie non prodotte**: attività economiche **non** ottenute da processi di produzione;
- **passività finanziarie**: mezzi di pagamento, strumenti finanziari e simili.

In calce al conto generale del patrimonio sono evidenziati i **conti d'ordine**, ovvero quelle operazioni svolte dalle amministrazioni nei confronti di soggetti esterni **che non producono riflessi diretti sul patrimonio dello Stato**.

Il conto generale del patrimonio deve inoltre essere corredato da un **conto del dare e avere del tesoriere centrale e provinciale**, del cassiere per i biglietti e le monete a debito dello Stato, con allegati il **movimento generale di cassa** e la **situazione del Tesoro**, nonché la situazione creditoria e debitoria di tesoreria (art. 36).

50.2 La formazione

Al termine dell'esercizio finanziario ciascun Ministero, a mezzo degli **Uffici centrali della Ragioneria**, compila il conto del bilancio e il conto del patrimonio relativi alla propria amministrazione. Tali conti devono essere trasmessi alla **Ragioneria generale dello Stato entro il 30 aprile** successivo al termine dell'anno finanziario.

La Ragioneria generale, sulla base dei dati ricevuti e delle proprie scritture, redige i **prospetti riassuntivi del conto del bilancio**: variazioni apportate al bilancio durante l'esercizio, variazioni eventualmente apportate ai residui con leggi speciali, risultati generali della gestione.

Entro il 31 maggio il Ministro dell'economia, tramite il DRGS, trasmette il rendiconto alla **Corte dei conti per la «parificazione»** (il rendiconto generale finanziario in **tre esemplari**, quello patrimoniale in **un solo esemplare**). La Corte, parificato il rendiconto, lo trasmette al Ministro dell'Economia per la successiva presentazione al Parlamento.

50.3 La parificazione

La **parificazione** consiste nella **verifica che la Corte dei conti effettua del rendiconto generale dello Stato e nel confronto dei risultati** — relativi sia alle entrate sia alle spese — **con le previsioni contenute nella legge di approvazione del bilancio di previsione**.

A tal fine la Corte verifica se le entrate riscosse e versate e i residui da riscuotere e da versare risultanti dal rendiconto siano **conformi ai dati esposti nei conti periodici e nei riassunti generali** trasmessi dai singoli Ministeri; se le spese ordinate e pagate durante l'esercizio **concordino con le scritture tenute o controllate dalla Corte stessa**; e accerta i residui passivi in base alle dimostrazioni allegate ai decreti ministeriali di impegno e alle proprie scritture.

Il passaggio pregiato. Proprio il **carattere sostanzialmente assimilabile a quello della funzione giurisdizionale** ha portato la Corte costituzionale a riconoscere — con le **sentenze 121/1966, 142/1968 e 143/1968** — la **facoltà della Corte dei conti di sollevare questione di legittimità costituzionale nel corso del procedimento di parificazione**. È un istituto che negli ultimi anni è tornato centralissimo (le sezioni regionali lo usano sui rendiconti regionali) e citarlo con le sentenze fa un'impressione eccellente.

La Corte verifica altresì i rendiconti, allegati al rendiconto generale, delle **aziende, gestioni e amministrazioni statali con ordinamento autonomo**. Espletate le operazioni, **delibera sul rendiconto generale a Sezioni riunite, con le formalità della sua giurisdizione contenziosa e con l'intervento del procuratore generale in veste di Pubblico Ministero**.

La Corte trasmette al Parlamento anche la **Relazione sul rendiconto generale dello Stato**, che costituisce il momento di maggior impegno tecnico e teorico della sua attività: vi è analizzata tutta l'attività gestionale dell'amministrazione, sia in linea generale — dal punto di vista contabile ed economico-finanziario — sia con riferimento ai singoli stati di previsione.

La relazione, a norma dell'**art. 41 del T.U. 12-7-1934, n. 1214**, deve contenere:

a) le **ragioni per le quali la Corte ha apposto con riserva il suo visto** a mandati o ad altri atti o decreti; b) le sue **osservazioni** intorno al modo con il quale le varie amministrazioni si sono conformate alle discipline di ordine

amministrativo o finanziario; c) le **variazioni o le riforme** che ritiene opportune per il perfezionamento delle leggi e dei regolamenti sull'amministrazione e sui conti del pubblico denaro.

Inoltre la **L. 20/1994** ha stabilito che nella relazione sul rendiconto sia inserito anche un **esame dell'economicità ed efficienza dell'impiego delle risorse finanziarie** da parte della P.A.

Perché la Corte scinde le due parificazioni. La parificazione del **conto del bilancio** consiste nel **confronto fra previsioni e risultanze conclusive**; tale confronto risulta invece **impossibile per il conto del patrimonio, per l'inesistenza di analoghi valori preventivi**. Per questa ragione, negli ultimi anni, la Corte ha **scisso nel tempo le due parificazioni**, privilegiando quella avente ad oggetto il conto del bilancio.

50.4 L'esame e l'approvazione

La Corte dei conti restituisce il rendiconto generale con i relativi allegati e con la decisione di parificazione al MEF. Questi, **entro giugno**, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e con l'autorizzazione del Presidente della Repubblica, lo **presenta al Parlamento**, così come avviene per il bilancio di previsione, con un apposito **disegno di legge** discusso secondo le ordinarie procedure.

La verità scomoda che conviene dire. L'esame parlamentare del rendiconto **non è approfondito e non riveste alcun significato sotto il profilo politico**: la legge di approvazione, di **carattere meramente formale**, conferisce esclusivamente **irrevocabilità alle risultanze dell'attività di gestione**. È esattamente il punto debole del ciclo di bilancio italiano, ed è anche il motivo per cui negli ultimi anni si è cercato di valorizzare il rendiconto come strumento di *accountability* (note integrative, indicatori, relazione della Corte). Dirlo, all'orale, mostra senso critico — a patto di dirlo con misura.

Grazie a un'apposita modificazione dell'**art. 119 del regolamento della Camera** (intervenuta nel 1989, che stabilisce che il disegno di legge di approvazione del rendiconto sia esaminato **entro un mese dalla presentazione**) i tempi risultano ora notevolmente ridotti. A partire dall'esercizio finanziario **2013**, secondo quanto previsto dal **CAD (D.Lgs. 82/2005)**, il rendiconto generale dello Stato viene prodotto **esclusivamente in formato digitale** (cosiddetta *dematerializzazione*).

51. I rendiconti speciali: conti amministrativi e conti giudiziali

L'elaborazione del rendiconto generale avviene sulla base dei **rendiconti analitici (o speciali)** presentati da ciascun settore e da ciascun operatore della P.A. Fondamento giuridico è l'**obbligo di ciascun agente dello Stato di rendere conto delle attività contabili espletate**. I conti speciali sono **amministrativi e giudiziali**.

51.1 I conti amministrativi

Gli agenti obbligati a presentare all'Amministrazione di competenza il **conto amministrativo** della propria gestione sono: gli **agenti della riscossione** (art. 252, R.D. 827/1924); i **funzionari delegati** (artt. 60-61, R.D. 2440/1923 e art. 333, R.D. 827/1924); i **tesorieri** (art. 45, R.D. 2440/1923 e art. 602, R.D. 827/1924); i **consegnatari** (D.P.R. 254/2002). Di conseguenza quattro sono le tipologie di rendiconto amministrativo:

1. **Rendiconti degli agenti della riscossione** (conti amministrativi delle entrate): tutti coloro che sono incaricati di riscuotere entrate di qualsiasi natura di spettanza dello Stato devono rendere conto della loro gestione alle amministrazioni dalle quali dipendono;
2. **Rendiconti dei funzionari delegati** (conti amministrativi delle spese): la P.A. attribuisce ad alcuni funzionari il potere di provvedere direttamente al pagamento di alcune spese, mediante **aperture di credito** presso le competenti Tesorerie. Il funzionario «delegato» può disporre dei fondi accreditati mediante **ordinativi a favore dei creditori** oppure mediante **buoni di prelievo diretto in contanti**;
3. **Conti delle tesorerie**, costituiti in prevalenza da: **situazione giornaliera di cassa** (nota descrittiva dei versamenti e dei pagamenti effettuati dalla Tesoreria centrale); **conto mensile della Tesoreria centrale** (che riepiloga le precedenti situazioni); **conto riassuntivo del Tesoro**;
4. **Conti amministrativi dei consegnatari di materia**, resi dagli agenti che hanno in consegna beni e materiali dell'amministrazione, finalizzati a consentire il controllo sulla consistenza e sul movimento dei beni. A tal fine ogni consegnatario deve tenere l'**inventario** e un **registro di entrata e di uscita** in corrispondenza con l'inventario stesso.

51.2 I conti giudiziali

Il **R.D. 827/1924** prescrive che tutti gli agenti dell'amministrazione incaricati delle riscossioni e dei pagamenti, o che ricevono somme dovute allo Stato o altre delle quali lo Stato medesimo diventa debitore, o che hanno **qualsiasi maneggio di pubblico denaro ovvero debito di materie**, devono **rendere ogni anno alla Corte dei conti il conto giudiziale** della loro gestione. Sono tenuti all'osservanza di quest'obbligo **anche coloro che si ingeriscono senza legale autorizzazione negli incarichi propri degli agenti contabili** (i cosiddetti **agenti contabili di fatto**).

Il **D.Lgs. 123/2011** (riforma dei controlli di regolarità amministrativo-contabile) stabilisce all'**art. 16** che sono tenuti a rendere il conto della propria gestione alle amministrazioni centrali o periferiche dalle quali dipendono o sono vigilati: gli agenti incaricati della riscossione delle entrate e dell'esecuzione dei pagamenti; gli agenti che ricevono somme dovute allo Stato e altre delle quali lo Stato diventa debitore; coloro che hanno maneggio qualsiasi di denaro; coloro che hanno debito di materie; coloro che si ingeriscono negli incarichi attribuiti a detti agenti.

Il **conto giudiziale è reso entro i due mesi successivi alla chiusura dell'esercizio** finanziario di riferimento e comunque alla data della cessazione della gestione. Gli **uffici di controllo**, qualora non abbiano nulla da osservare, appongono sui singoli conti il **visto di regolarità amministrativo-contabile** e li **trasmettono alla Corte dei conti entro i due mesi successivi** alla data della loro ricezione, ovvero a quella della ricezione dei chiarimenti o dei documenti richiesti con note di osservazione.

Le disposizioni si applicano anche ai conti giudiziali resi dagli **agenti che svolgono l'attività di riscossione nazionale a mezzo ruolo**, i quali rendono il conto della propria gestione, per ciascun ambito territoriale, in via principale e diretta. L'agente della riscossione deve fornire annualmente al MEF la **valutazione del grado di esigibilità dei crediti erariali iscritti a ruolo**, effettuata attraverso un'analisi storico-statistica basata sull'andamento delle riscossioni degli anni precedenti (art. 17, D.Lgs. 123/2011).

Conto amministrativo e conto giudiziale: la distinzione che conta. Il conto **amministrativo** si rende **all'amministrazione** di appartenenza ed è un adempimento gestionale; il conto **giudiziale** si rende **alla Corte dei conti** e apre un **giudizio di conto**, cioè un vero processo contabile. E l'obbligo di rendere il conto giudiziale grava anche sull'**agente contabile di fatto** — chi maneggia denaro pubblico senza titolo: è il

principio per cui *chi tocca il denaro pubblico ne risponde davanti al giudice contabile, a prescindere dall'investitura formale.*

51.3 I conti degli agenti consegnatari di materiale

La gestione dei **consegnatari e dei cassieri** delle amministrazioni dello Stato è disciplinata dal **D.P.R. 254/2002**. Il decreto stabilisce che **le funzioni di consegnatario non sono cumulabili con quelle di cassiere** e distingue, nell'ambito dei consegnatari dei beni, fra:

	Chi è	Rende il conto giudiziale?
Consegnatario per debito di vigilanza	agente amministrativo cui è affidata la gestione dei beni mobili e dei materiali d'uso, d'impiego e di consumo necessari per il funzionamento degli uffici	No — assume i beni affidati e ne dimostra consistenza e movimentazione a mezzo di apposite scritture contabili
Consegnatario per debito di custodia	agente contabile cui è affidata la conservazione, la gestione, la distribuzione e il rifornimento dei beni mobili destinati ad altri uffici	Sì

L'incarico di consegnatario è conferito dai **titolari dei centri di responsabilità**, su proposta del dirigente responsabile degli acquisti di beni e servizi; con il medesimo provvedimento sono designati uno o più impiegati incaricati della sostituzione e, ove necessario, **sub-consegnatari**.

Il **conto giudiziale** deve riportare: il **carico** dei beni e materiali presenti all'inizio dell'esercizio e quelli avuti in consegna durante l'esercizio, secondo specie, qualità e categoria, nonché il valore risultante dagli inventari; lo **scarico** dei beni distribuiti, somministrati o altrimenti esitati, con evidenziazione delle eventuali perdite; le **rimanenze** dei beni ancora esistenti al termine dell'esercizio o della gestione. Va trasmesso all'amministrazione **entro i due mesi successivi** alla chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce.

I consegnatari di beni mobili dello Stato sono **direttamente e personalmente responsabili** degli oggetti ricevuti a seguito di regolare verbale di consegna, relativamente al periodo in cui sono stati in carica, secondo le regole generali in materia di **responsabilità amministrativa e contabile**; sono invece **esenti da responsabilità** per mancanze o danni che si riscontrino nei beni mobili **dopo** che essi ne abbiano effettuato la regolare consegna o la distribuzione sulla scorta di documenti perfezionati. I consegnatari per debito sono sottoposti alla **vigilanza del MEF e alla giurisdizione della Corte dei conti**.

Parte IX — La gestione dei beni della P.A.

52. L'amministrazione dei beni pubblici

L'amministrazione dei beni pubblici consta di attività che danno luogo a **due categorie distinte di atti: conservazione e manutenzione** (rivolti a realizzare gli scopi connessi al mantenimento dell'**integrità fisica** dei beni) e **utilizzazione**.

Con la riforma dell'organizzazione del Governo (D.Lgs. 300/1999) e la creazione delle agenzie fiscali, all'**Agenzia del demanio** è stata attribuita l'amministrazione dei **beni immobili dello Stato**, allo scopo di una loro valorizzazione. L'Agenzia, per conto del MEF, amministra direttamente ed esercita piena operatività su:

- i beni appartenenti al **patrimonio indisponibile** (ad esempio gli immobili adibiti a sedi di uffici della P.A.);
- i beni appartenenti al **patrimonio disponibile** (aree e fabbricati che fruttano reddito perché dati in concessione o in locazione, oppure dismessi);
- i beni appartenenti al **demanio storico-artistico** non in consegna al Ministero della cultura.

Non sono amministrati dall'Agenzia: i beni del **demanio militare** e in uso alla difesa e i beni **all'estero**; i beni di quelle amministrazioni o aziende autonome che, per il raggiungimento dei propri fini, possono amministrarli direttamente; il **demanio idrico**, la cui gestione è affidata alle **Regioni e agli enti locali** competenti per territorio (art. 86, D.Lgs. 112/1998).

I beni immobili **assegnati a un servizio governativo** si intendono concessi in **uso gratuito** al Ministero da cui il servizio dipende e sono dallo stesso amministrati. **Non è consentito alle singole amministrazioni dare a terzi in gestione i beni loro assegnati**, dal momento che ciascuna amministrazione li riceve unicamente per realizzare i propri fini istituzionali.

La manutenzione degli immobili statali. L'**art. 12 del D.L. 98/2011**, conv. in L. 111/2011, più volte modificato, stabilisce che le decisioni di spesa relative a interventi su immobili di proprietà dello Stato in uso per finalità istituzionali alle amministrazioni dello Stato — sia a carattere **ordinario** sia **straordinario** — sono attribuite, **a decorrere dal 1° gennaio 2013, all'Agenzia del demanio**, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, incluse la Presidenza del Consiglio e le Agenzie anche fiscali, **fatte salve le specifiche previsioni riguardanti** il Ministero della difesa, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministero della cultura e il Ministero delle infrastrutture (con riferimento agli artt. 41 e 42 del D.Lgs. 300/1999). Sono altresì attribuite all'Agenzia le decisioni di spesa per gli **interventi manutentivi a carico del conduttore** su beni immobili di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo dalle amministrazioni dello Stato. Gli interventi di **piccola manutenzione** sono invece curati direttamente dalle amministrazioni utilizzatrici, anche se gli immobili sono di proprietà di terzi. Restano attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le sole decisioni di spesa relative agli **interventi manutentivi di somma urgenza**.

Per i **beni mobili** appartenenti allo Stato la disciplina generale è nel **R.D. 2440/1923** e nel **R.D. 827/1924**: ciascun Ministero provvede all'amministrazione dei beni mobili assegnati ad uso proprio o dei servizi da esso dipendenti; ciascun Ministro deve far compilare l'**inventario** dei mobili e dei materiali di spettanza dello Stato; **tutti gli oggetti mobili devono essere dati in consegna ad agenti responsabili**, e la consegna si effettua per mezzo di inventario.

53. Le scritture contabili relative ai beni pubblici: gli inventari

53.1 I beni mobili

Le scritture obbligatorie sono tenute dal **consegnatario** (D.P.R. 254/2002): l'**inventario**, il **giornale di entrata e di uscita**, il **prospetto delle variazioni**, i **buoni di carico e scarico**, la **scheda dei beni mobili**, il **processo verbale**.

Le disposizioni del D.P.R. 254/2002 si applicano ai consegnatari e ai cassieri delle amministrazioni dello Stato **con esclusione di quelle dotate di autonomia amministrativa e contabile** (come le istituzioni scolastiche),

nonché degli organismi appartenenti alle **Forze armate, di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco**, per i quali vigono appositi regolamenti.

L'inventario. Dal punto di vista della tecnica aziendale, esso consiste in quella *complessa serie di operazioni mediante le quali si tende a rilevare a una certa data la consistenza patrimoniale di un'azienda*; inventario è anche lo **strumento rappresentativo**, il documento contabile in cui tali elementi sono esposti (**Bennati**).

Il consegnatario deve compilarlo per tutti i beni che **non hanno carattere di beni di consumo** e aventi un **valore superiore a cinquecento euro, IVA compresa** — ricorrendo così al concetto di «**universalità di mobili**», al fine di evitare che beni come uno studio o una postazione informatica di lavoro siano oggetto di un'inventariazione parziale. L'inventario deve rilevare la consistenza dei beni a una determinata data e contenere: l'indicazione degli **stabilimenti e locali** in cui sono custoditi; la **denominazione e descrizione** secondo natura e specie; la **destinazione d'uso**; la **quantità o numero** degli oggetti secondo le varie specie; la **classificazione**, se possibile, in nuovi, usati e fuori d'uso; il **valore**.

L'inventario **deve essere rinnovato almeno ogni cinque anni**, previa effettiva **ricognizione** dei beni, in base alle istruzioni emanate dal MEF/DRGS. L'**art. 17, comma 20, della L. 127/1997** prescrive inoltre che, in sede di redazione e aggiornamento degli inventari, **il valore dei beni e delle apparecchiature informatiche deve essere ammortizzato nel termine di cinque anni dall'acquisto**: trascorso tale termine il valore d'inventario si azzera.

Il giornale di entrata e di uscita è tenuto dal consegnatario e mette in evidenza, in ordine cronologico e per ogni esercizio finanziario, le quantità dei beni in aumento e in diminuzione; le registrazioni vanno effettuate **per singolo bene**.

Il prospetto delle variazioni. Entro il **15 febbraio** di ogni anno il consegnatario trasmette al competente ufficio riscontrante il **prospetto per categorie delle variazioni nella consistenza dei beni mobili** avvenute nel corso dell'esercizio scaduto, corredato dei buoni di carico e scarico e della relativa documentazione, e validato dal dirigente responsabile degli acquisti o dal titolare dell'ufficio periferico. Il prospetto, vistato, è restituito al consegnatario unitamente agli allegati, e deve essere inviato anche al **responsabile della compilazione e revisione del budget** nonché della rilevazione semestrale dei costi prevista dal sistema di contabilità economica.

I buoni di carico e scarico contengono per ciascun bene: l'esercizio di gestione e di provenienza, il pertinente programma e il relativo capitolo di spesa (e, in caso di vendita, dell'entrata); le quantità e il valore dei beni all'inizio dell'esercizio scaduto; le variazioni in aumento e in diminuzione; la quantità e il valore finale.

La scheda dei beni mobili. In ogni stanza o locale è affissa una scheda in cui sono elencati e descritti tutti i beni mobili esistenti, affidati dal consegnatario all'utilizzatore finale: consente ai consegnatari l'esercizio della **vigilanza**.

Il cambio di consegnatario. Il passaggio dei beni avviene al momento del cambio, sulla base della **materiale ricognizione** dei beni risultanti dall'inventario e dalle altre scritture. Della consegna è redatto apposito **verbale**, nel quale si dà atto anche dell'eseguita ricognizione, evidenziando i beni in condizione d'uso precario nonché **quelli mancanti**: in quest'ultimo caso è **effettuata la segnalazione alla competente Procura regionale della Corte dei conti**. Il passaggio può avvenire, in situazioni eccezionali da motivare, **con la clausola della riserva**, che deve essere sciolta — una volta effettuata la ricognizione dal nuovo consegnatario — entro un periodo **non superiore a tre mesi**, prorogabile **non oltre due mesi** dal dirigente dell'ufficio da cui il consegnatario dipende.

53.2 I beni immobili

Spetta al **DRGS** la tenuta delle scritture contabili dei beni immobili dello Stato, per il tramite degli uffici del sistema delle ragionerie. L'attività ha un **duplice scopo**: acquisire dalle Direzioni territoriali dell'Agenzia del Demanio gli elementi necessari alla redazione del **Conto generale del Patrimonio dello Stato**, e svolgere le funzioni istituzionali di **vigilanza**.

Con il **D.M. MEF 16-3-2011** sono stati stabiliti principi e direttive per la revisione e l'informatizzazione delle scritture contabili riguardanti i beni immobili di proprietà dello Stato appartenenti al patrimonio disponibile e indisponibile e i beni del demanio storico-artistico gestiti dal MEF, e per esso dall'Agenzia del demanio. Il decreto elenca gli elementi che le nuove scritture devono riportare: *a)* dati idonei a identificare univocamente gli immobili (luogo, denominazione, connotati catastali, estensione, planimetria); *b)* valore attribuito; *c)* variazioni intervenute nella consistenza e nel valore; *d)* categoria; *e)* **codice SEC** (ora SEC 2010); *f)* titolo di provenienza; *g)* reddito; *h)* servitù, pesi e oneri; *i)* uso cui sono destinati e durata della relativa destinazione.

Parallelamente si è proceduto alla realizzazione dell'applicativo **IBIS — Inventario Beni Immobili dello Stato**. Le scritture obbligatorie informatiche sono: l'**inventario**, i **modelli di carico, scarico e variazione**.

- l'**inventario** riporta informazioni dirette a fornire una puntuale identificazione dei beni e una dettagliata indicazione delle caratteristiche fisiche e degli eventuali utilizzi; le Ragionerie territoriali, nell'esercizio dei poteri di vigilanza, possono integrare il quadro conoscitivo con rilievi, osservazioni, azioni e note;
- il **modello di carico** contempla tutte le informazioni necessarie all'assunzione in consistenza di nuovi beni immobili, con i documenti giustificativi (atto di acquisizione, schizzo planimetrico) e la certificazione di eventuali situazioni particolari (servitù e oneri attivi e passivi, modalità di utilizzazione); prevede l'indicazione degli **effetti finanziari** connessi, ai fini della corrispondenza fra variazioni patrimoniali in aumento e movimentazioni finanziarie di spesa;
- il **modello di scarico** espone le informazioni inerenti ai dati del discarico (data, annullamento, titolo di cessione, valore), supportate dalla documentazione giustificativa, e l'indicazione degli effetti finanziari generati dalla movimentazione patrimoniale in diminuzione, a evidenziare la corrispondenza con le movimentazioni finanziarie di entrata;
- il **modello di variazione** contiene tutte le informazioni potenzialmente oggetto di modifica nel corso dell'esercizio; è generato dal sistema IBIS solo in concomitanza con l'effettivo insorgere di una variazione, previa **validazione della competente Ragioneria territoriale dello Stato**.

I dati inerenti alle variazioni nella consistenza dei beni immobili affluiscono periodicamente nel sistema di scritture del DRGS previo **invio telematico dell'Agenzia del demanio**, con riferimento alle situazioni registrate al **31 maggio, 31 ottobre e 31 dicembre**, trasmesso entro i **venti giorni successivi**.

54. La valutazione dei beni pubblici

La disciplina ha subito una significativa trasformazione per effetto del **D.Lgs. 279/1997**: prima era prevista solo per i beni patrimoniali una valutazione monetaria. L'**art. 14, comma 1**, pur ribadendo la distinzione fra beni demaniali e beni patrimoniali, introduce — al fine di individuare quelli **suscettibili di valutazione economica** — un'ulteriore classificazione (tabella C, poi D.M. 18-4-2002).

Pertanto **tutti i beni demaniali elencati dall'art. 822 c.c.**, fatti salvi la natura giuridica e i vincoli cui sono sottoposti, **vengono ora valutati in base a criteri economici** e inseriti nel **conto generale del patrimonio dello Stato**. È un cambio di prospettiva notevole: il demanio, storicamente sottratto alla logica del valore, entra nella contabilità come *attivo*.

Al conto generale del patrimonio viene allegato un documento contabile che ha la funzione di **valutare la gestione economica dei beni** attraverso l'individuazione di **componenti positive e negative e degli indici di redditività** della gestione stessa (art. 14, commi 2-3, D.Lgs. 279/1997).

La valutazione economica dei beni patrimoniali:

- i **beni mobili** sono valutati in base al loro **prezzo d'acquisto**, salvo il caso in cui il valore sia stabilito da **tariffe speciali**; se pervenuti a seguito di **donazione**, il valore è dato dalla **stima** effettuata;
- i **beni immobili** sono valutati in base al **costo, all'estimo o all'imponibile**; in relazione alla formazione del nuovo catasto o a seguito di nuove stime si ha una **rivalutazione**. Si ricordi che una rivalutazione dei beni patrimoniali dello Stato **in connessione con la svalutazione della moneta non è prevista dall'ordinamento**, ma è stata nondimeno effettuata in più occasioni.

55. Valorizzazione, dismissione e alienazione dei beni pubblici

La disciplina generale della **vendita** di beni della P.A. è tuttora contenuta nell'**art. 3, comma 1, del R.D. 2440/1923**: «I contratti dai quali derivi un'entrata per lo Stato debbono essere preceduti da **pubblici incanti**, salvo che per particolari ragioni — delle quali dovrà farsi menzione nel decreto di approvazione del contratto — e limitatamente ai casi da determinare con il regolamento, l'amministrazione non intenda far ricorso alla **licitazione** ovvero, nei casi di necessità, alla **trattativa privata**». Si tratta dei cosiddetti **contratti attivi** stipulati dalla P.A.

Alla **trattativa privata** si può ricorrere quando, per **speciali ed eccezionali circostanze** da palesare nel decreto di approvazione del contratto, non possano essere impiegate le forme dell'art. 3, e «quando gli incanti e le licitazioni siano andate deserte o si abbiano fondate prove per ritenere che, ove si sperimentassero, andrebbero deserte» (art. 41, R.D. 827/1924). L'**asta pubblica** costituisce la **normale modalità di scelta dell'acquirente privato** ed è regolata dagli artt. 63-88 del R.D. 827/1924; la licitazione privata dagli artt. 89-90 e la trattativa privata dall'art. 92.

La disciplina ordinaria per la vendita di immobili dello Stato è nei **commi 436, 437 e 438 della L. 311/2004**:

L'Agenzia del demanio può alienare beni immobili dello Stato

a) mediante **trattativa privata**, se di valore unitario o complessivo **non superiore a 400.000 euro**; b) mediante **asta pubblica ovvero invito pubblico ad offrire**, se di valore unitario o complessivo **superiore a 400.000 euro** e, qualora non aggiudicati, mediante trattativa privata.

L'Agenzia disciplina con propri provvedimenti dirigenziali le modalità delle **procedure telematiche concorsuali** di vendita. La **pubblicità** avviene con pubblicazione su **almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale** e su **almeno due quotidiani a maggiore diffusione locale**, nonché sul sito internet dell'Agenzia.

L'**aggiudicazione** avviene, nelle procedure concorsuali, a favore dell'**offerta più alta rispetto al prezzo di base**; nelle procedure **ad offerta libera**, a favore dell'**offerta migliore**, previa valutazione della sua convenienza economica da parte dell'Agenzia sulla base dei valori indicati dall'**Osservatorio del mercato immobiliare** per la zona di riferimento, avuto

riguardo alla tipologia di immobile e all'andamento del mercato. In caso di procedura ad offerta libera l'Agenzia **può riservarsi di non procedere all'aggiudicazione.**

Diritti riconosciuti agli enti territoriali e agli occupanti:

- **diritto di opzione all'acquisto** in favore delle **Regioni e degli enti locali territoriali** sul cui territorio insistono gli immobili in vendita, da esercitare **entro quindici giorni** dal ricevimento della determinazione a vendere comunicata dall'Agenzia **prima dell'avvio delle procedure;**
- in caso di vendita con **procedure ad offerta libera**, spetta **in via prioritaria** alle Regioni e agli enti locali il **diritto di prelazione** all'acquisto, da esercitare nel corso della procedura;
- è fatto salvo il **diritto di prelazione in favore dei concessionari, dei conduttori e dei soggetti che si trovano comunque nel godimento dell'immobile** oggetto di alienazione, **a condizione che abbiano soddisfatto tutti i crediti richiesti** dall'amministrazione competente.

La necessità di risanare le finanze pubbliche e far fronte agli impegni assunti in sede UE ha spinto il legislatore, a partire dagli anni Novanta, a intraprendere un vasto programma di **valorizzazione, dismissione e alienazione del patrimonio pubblico.**

55.1 Gli strumenti della valorizzazione e della dismissione

Due strumenti hanno segnato il percorso: i **fondi comuni d'investimento immobiliare**, disciplinati dalla **L. 86/1994** (poi abrogata, ad esclusione dell'art. 14-*bis*), e la **Patrimonio dello Stato S.p.A.** (istituita dal D.L. 63/2002, conv. in L. 112/2002, e **sciolta e messa in liquidazione dal D.L. 98/2011**, art. 33, comma 8).

La **dismissione**, in termini generali, indica la **fine dell'utilizzo di un determinato bene non più adeguato o funzionale al fine al quale era destinato inizialmente.**

L'**art. 3 della L. 662/1996** autorizza il MEF a sottoscrivere quote di appositi **fondi comuni d'investimento immobiliare chiusi**, istituiti con apporto di beni immobili ex art. 14-*bis* della L. 86/1994. Ai fondi sono apportati beni immobili e diritti reali su immobili appartenenti al patrimonio dello Stato **suscettibili di valorizzazione e di proficua gestione economica**, inclusi in un elenco predisposto dal MEF.

Il **D.L. 351/2001**, conv. in L. 410/2001, ha:

- affidato all'**Agenzia del demanio la ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico**, che, sulla base della documentazione esistente presso archivi e uffici pubblici, individua i singoli beni;
- autorizzato il MEF a costituire, o a promuovere la costituzione, di **S.r.l. aventi ad oggetto la realizzazione di operazioni di cartolarizzazione** dei proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare. Alla società vengono trasferiti, con decreti ministeriali, beni immobili oggetto della ricognizione (si veda il D.M. 21-11-2002, con cui sono stati trasferiti alla **Società Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l.** beni immobili degli enti previdenziali e dello Stato); le società versano il corrispettivo delle cessioni ai proprietari utilizzando i proventi delle operazioni di cartolarizzazione, che consistono nell'**emissione di titoli e nell'assunzione di finanziamenti garantiti in tutto o in parte dallo Stato.**

Lo stesso **D.L. 98/2011** ha previsto la costituzione di un'apposita **società di gestione del risparmio** (capitale interamente detenuto dal MEF) per l'istituzione di uno o più fondi d'investimento al fine di partecipare in fondi immobiliari chiusi

promossi da Regioni, Province, Comuni — anche in forma consorziata — e altri enti pubblici, per valorizzare o dismettere il proprio patrimonio immobiliare disponibile.

Il limite invalicabile. Il trasferimento dei beni di particolare valore artistico e culturale è stabilito d'intesa con il Ministero della cultura (e va oggi coordinato con il **Codice dei beni culturali e del paesaggio, D.Lgs. 42/2004**). In ogni caso **il trasferimento non modifica il regime giuridico dei beni demaniali trasferiti** e restano fermi i vincoli gravanti su di essi e, fino al termine di scadenza previsto nel titolo, i diritti di godimento spettanti a terzi. È il punto che consente di dire alla commissione che la valorizzazione **non è alienazione della demanialità**: il bene entra nella contabilità come valore, ma resta nel suo statuto giuridico.

Gli altri provvedimenti in tema di valorizzazione, razionalizzazione e alienazione:

- **art. 12 del D.L. 98/2011** (*acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici*): dal 1° gennaio 2012 le operazioni di acquisto e vendita di immobili, in forma diretta o indiretta, da parte delle amministrazioni inserite nel **conto economico consolidato della P.A.** — con l'esclusione di enti territoriali, enti previdenziali, enti del SSN e del Ministero degli affari esteri per i beni all'estero — sono **subordinate alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica**, con decreto di natura non regolamentare del MEF;
- **art. 33-bis del D.L. 98/2011** (inserito dal D.L. 201/2011), *Strumenti sussidiari per la gestione degli immobili pubblici*: attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di promuovere iniziative volte alla costituzione di **società, consorzi o fondi immobiliari** per valorizzare e alienare il patrimonio immobiliare pubblico dello Stato, delle Regioni, degli enti locali e degli enti vigilati. Alle società partecipano i soggetti che apportano i beni e, **necessariamente, l'Agenzia del demanio in qualità di finanziatore e di struttura tecnica di supporto**;
- **art. 6 della L. 183/2011** (legge di stabilità 2012): autorizza il MEF a conferire o trasferire beni immobili dello Stato a uno o più **fondi comuni di investimento immobiliari** o a **SGR**, anche di nuova costituzione. **I proventi netti derivanti dalle cessioni delle quote dei fondi o delle azioni delle società sono destinati alla riduzione del debito pubblico.** Sono conferiti o trasferiti gli immobili di proprietà dello Stato e una **quota non inferiore al 20% delle carceri inutilizzate e delle caserme** assegnate in uso alle forze armate;
- **art. 66 del D.L. 1/2012**, conv. in L. 27/2012: dismissione di **terreni demaniali agricoli o a vocazione agricola**;
- **legge di stabilità 2015, comma 270**: modificando l'art. 7 del D.L. 282/2002, ha introdotto — per gli anni 2015-2017 — uno strumento di vendita ulteriore e alternativo alla trattativa privata, ossia una **procedura di tipo ristretto**, cui sono invitati a partecipare e a presentare offerte determinati soggetti in possesso di requisiti stabiliti con decreto del MEF. Scopo: **stimolare proposte di acquisto da parte di investitori qualificati**, creando forme di concorrenza non attivabili nella trattativa privata;
- **legge di bilancio 2019 (L. 145/2018), art. 1, commi 422-423: piano di cessione degli immobili pubblici**, attuato con D.P.C.M. 10-7-2019, che disciplina criteri e modalità di dismissione per gli anni 2019-2021 (D.M. 28-6-2019 per l'individuazione degli immobili). Secondo le stime del MEF il piano avrà effetti positivi in termini di **abbattimento diretto del debito dello Stato** e miglioramento del debito degli enti locali, oltre a incentivare il recupero di beni non utilizzati.

Parte X — Gli enti pubblici non territoriali: gli enti di

erogazione

56. Che cosa sono e quali regole seguono

Gli **enti di erogazione** rientrano fra i cosiddetti **enti pubblici non territoriali** o **enti pubblici istituzionali**: enti e istituzioni di cui lo Stato si avvale per il perseguimento di propri fini e che presentano natura pubblica (sebbene a volte siano privi di personalità giuridica). **Ne vanno esclusi gli enti a carattere economico o imprenditoriale** (enti pubblici economici o imprese pubbliche), che operano per lo più in regime di diritto privato e utilizzano modelli di bilancio e contabilità propri delle aziende private.

La **L. 70/1975** (cosiddetta *legge sul parastato*) ha suddiviso in **sette categorie** gli enti pubblici ritenuti necessari:

1. enti che gestiscono **forme obbligatorie di previdenza e assistenza** (fra cui l'INPS);
2. enti di **assistenza generica**;
3. enti di **promozione economica**;
4. enti preposti a **servizi di pubblico interesse**;
5. enti preposti ad **attività sportive, turistiche e del tempo libero**;
6. enti **scientifici di ricerca e sperimentazione**;
7. enti **culturali e di promozione artistica**.

In materia contabile il principale punto di riferimento resta il **D.P.R. 97/2003** (*Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70*), sebbene anche tali enti siano stati chiamati ad armonizzare i propri sistemi contabili e schemi di bilancio a quelli dello Stato in base alla L. 196/2009.

Una circostanza che conviene saper raccontare. Il **D.Lgs. 91/2011** — come modificato dal D.L. 150/2013, conv. in L. 15/2014 — aveva indicato nel **31 dicembre 2014** il termine entro il quale emanare il decreto di **revisione del D.P.R. 97/2003**. **A oggi non vi si è ancora provveduto**, per cui deve ritenersi ancora valida la disciplina originaria del 2003. Gli schemi di bilancio del D.P.R. 97/2003 devono però trovare **necessariamente una correlazione con le voci del piano dei conti integrato** di cui al **D.P.R. 132/2013**, come ha sottolineato la **Circolare RGS 3-9-2015, n. 27**. Questa sovrapposizione — un regolamento del 2003 mai revisionato, in parte superato dal decreto del 2011 e dai suoi attuativi — **complica non poco l'analisi della materia**: dirlo apertamente all'orale, e saper dire *quale norma prevale su quale*, è segno di padronanza reale.

Le **principali fonti** che regolano l'amministrazione finanziaria e contabile degli enti pubblici non economici sono dunque: il **D.P.R. 97/2003**, il **D.Lgs. 91/2011**, il **D.P.R. 132/2013**; ad essi si aggiungono i **principi contabili dell'allegato 1 al D.Lgs. 91/2011**.

Anche gli enti pubblici istituzionali sono chiamati a concorrere all'equilibrio dei bilanci ai sensi dell'**art. 97, comma 1, Cost.**; l'**art. 13 della L. 243/2012** precisa che i bilanci delle amministrazioni pubbliche **non territoriali che adottano la contabilità finanziaria** si considerano in equilibrio quando, sia in previsione sia a rendiconto, registrano un **saldo non negativo, in termini di cassa e di competenza, fra le entrate finali e le spese finali**.

Il D.P.R. 97/2003 segue una serie di principi volti, fra l'altro, a: **avvicinare il sistema contabile pubblico ai principi civilistici** e a quelli adottati dai Consigli nazionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri, anche in materia di revisione; **raccordare la contabilità finanziaria con quella analitica**, allo scopo di determinare il costo dei servizi ceduti; prevedere per gli enti pubblici di minore dimensione un **sistema di contabilità più semplice**; conformare l'attività negoziale alle regole dell'Unione europea. Gli enti destinatari devono **integrare con proprio regolamento** l'amministrazione e la contabilità nelle materie non specificamente previste.

57. Pianificazione, programmazione e budget

Il processo è rappresentato dalla formazione dei seguenti documenti: la **relazione programmatica**; il **bilancio pluriennale**; il **bilancio di previsione**; la **tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione**; il **budget (finanziario ed economico) dei centri di responsabilità**.

La **relazione programmatica** (art. 7) descrive le **linee strategiche** dell'ente da intraprendere o sviluppare, coordinate con le direttive e le scelte pluriennali e di programmazione del Paese. È redatta dall'**organo di vertice** e abbraccia un arco temporale generalmente pari al suo mandato. Per le entrate deve comprendere una descrizione dettagliata delle **fonti di finanziamento** necessarie, evidenziandone opportunità e vincoli di acquisizione; per le uscite, le principali voci di impegni previste nel periodo.

Il **bilancio pluriennale** (art. 8) è redatto **in termini di competenza per un periodo non inferiore al triennio**, tenendo conto delle strategie e del piano pluriennale approvati dagli organi di vertice. Descrive in termini finanziari gli obiettivi evidenziati nella relazione programmatica ed è redatto distintamente per **centri di responsabilità** corrispondenti alle **unità previsionali di base (UPB) di primo livello**. Ogni anno viene aggiornato in occasione della presentazione del bilancio di previsione e **non forma oggetto di approvazione**; se modificato da bilanci di previsione successivi, le variazioni devono essere motivate in sede di approvazione annuale.

58. I documenti previsionali

Sono: il **bilancio di previsione**; il **preventivo finanziario**; il **preventivo economico**; la **tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione**; il **budget del centro di responsabilità di primo livello**.

58.1 Il bilancio di previsione

È predisposto dal **direttore generale** ed è deliberato dal competente **organo di vertice entro il 31 ottobre** dell'anno precedente a quello cui si riferisce. A tale scopo i titolari dei centri di responsabilità comunicano al direttore generale e al servizio ragioneria **entro il 31 luglio** tutti gli elementi relativi agli obiettivi da conseguire e ai fabbisogni finanziari.

Il bilancio annuale di previsione ha **carattere autorizzatorio** (costituisce limite agli impegni di spesa) ed è **approvato dall'amministrazione vigilante, sentito il MEF**. È composto dal **preventivo finanziario**, dal **quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria** e dal **preventivo economico**; sono **allegati** il bilancio pluriennale, la relazione programmatica, la tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione e la relazione del collegio dei revisori dei conti.

Esercizio provvisorio e gestione provvisoria negli enti (art. 23). Se l'approvazione è demandata all'amministrazione vigilante e non interviene prima dell'inizio dell'esercizio, **l'amministrazione vigilante**

può autorizzare l'esercizio provvisorio del bilancio deliberato dall'ente **per non più di quattro mesi**, limitatamente — per ogni mese — a **un dodicesimo** degli stanziamenti previsti in ciascun capitolo; per le spese obbligatorie non frazionabili in dodicesimi il limite è pari alla **maggiore spesa necessaria**. In tutti i casi in cui **manchi il bilancio di previsione o non sia intervenuta l'autorizzazione**, è consentita la **gestione provvisoria**, commisurando i dodicesimi **all'ultimo bilancio di previsione regolarmente approvato**. Se il bilancio non è assoggettato all'approvazione dell'amministrazione vigilante, l'esercizio provvisorio è deliberato dall'organo di vertice.

La struttura secondo il D.Lgs. 91/2011. Gli enti pubblici non economici devono articolare e classificare entrate e spese secondo il D.Lgs. 91/2011 e il D.P.R. 132/2013. Le **entrate** sono ripartite in **titoli** (secondo la fonte di provenienza, e classificate come *ricorrenti o non ricorrenti*), **tipologie** (secondo la natura delle entrate, ai fini dell'approvazione in termini di unità di voto), **categorie** (secondo la natura dei cespiti). Le **spese** devono adottare una rappresentazione che evidenzia le finalità secondo l'articolazione per **missioni e programmi**:

- le **missioni** sono definite in base allo **scopo istituzionale dell'ente**, individuato dalla legge e dallo statuto, in modo da rappresentare le singole funzioni politico-istituzionali perseguite;
- i **programmi** sono le unità di rappresentazione del bilancio che identificano gli aggregati omogenei di attività realizzate per il perseguimento delle finalità di ciascuna missione, e sono articolati in **macroaggregati** secondo la natura economica della spesa. Anche qui **la realizzazione di ciascun programma è attribuita a un unico centro di responsabilità amministrativa**, e i programmi devono essere **raccordati alla nomenclatura COFOG di secondo livello**.

Le spese devono inoltre essere classificate in **rimodulabili e non rimodulabili**, in virtù del principio di **flessibilità** del bilancio. Il bilancio di previsione deve essere approvato dagli organi competenti **entro il 31 dicembre**.

58.2 Il preventivo finanziario ed economico

Il **preventivo finanziario** (art. 11) si distingue in **decisionale** e **gestionale** ed è formulato **in termini di competenza e di cassa**. Si articola, sia per le entrate sia per le spese, in **centri di responsabilità di primo livello**, determinati con riferimento ad **aree omogenee di attività**, in modo che a ciascun centro corrisponda **un unico responsabile con incarico dirigenziale** cui è affidata la gestione delle entrate e delle spese. Una **nota preliminare** lo illustra; il preventivo finanziario decisionale è integrato da un **allegato tecnico** in cui sono descritti programmi, progetti e attività da realizzare e i criteri impiegati per le valutazioni finanziarie ed economiche. Il documento è corredato dalla **pianta organica del personale** e dagli allegati previsti dall'art. 60, comma 1, del D.Lgs. 165/2001.

Il **preventivo economico** (art. 14) è formato dalla **somma dei budget economici dei centri di responsabilità di primo livello** e racchiude le misurazioni economiche dei costi e/o proventi che in via anticipata si prevede di realizzare. Pone a raffronto non solo proventi e costi della gestione d'esercizio, ma anche **le poste economiche che non avranno manifestazione finanziaria nello stesso esercizio** e le altre poste relative all'utilità dei beni patrimoniali da impiegare. Diventa operativo nel momento in cui il preventivo finanziario è stato autorizzato dagli organi di vertice ed è corredato da un **quadro di riclassificazione dei risultati economici**.

58.3 La tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione

Allegata al bilancio di previsione, dimostra il **risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre** dell'esercizio precedente, dando adeguata dimostrazione del **processo di stima** e indicando gli eventuali **vincoli** che gravano sul

relativo importo.

- se si evidenzia un **presunto avanzo**, se ne potrà disporre **quando sia dimostrata l'effettiva esistenza e nella misura in cui risulti realizzato**;
- se si evidenzia un **presunto disavanzo**, se ne dovrà tenere **obbligatoriamente conto** all'atto della formazione del bilancio di previsione, allo scopo di consentirne l'**assorbimento**; l'organo di vertice illustra i criteri adottati per pervenire al riassorbimento;
- se in sede di consuntivo si accerta un **peggioramento** del risultato rispetto a quello presunto, l'organo di vertice deve **informare l'amministrazione vigilante, il MEF e la Corte dei conti**, deliberando i provvedimenti necessari a eliminare gli effetti dello scostamento (art. 15).

58.4 I fondi

Fondo	Disciplina
Fondo per le spese impreviste	iscritto nel bilancio di previsione, di competenza e di cassa, per le spese impreviste e per le maggiori spese che potranno verificarsi durante l'esercizio. Ammontare non superiore al 3% e non inferiore all'1% del totale delle uscite correnti . Su tale capitolo non possono essere ammessi mandati di pagamento ; i prelievi sono effettuati con apposito provvedimento del direttore generale fino al 30 novembre di ciascun anno
Fondo speciale per i rinnovi contrattuali in corso	istituito nel bilancio di previsione, di competenza e di cassa, per i presumibili oneri lordi connessi con i rinnovi del contratto di lavoro del personale dipendente, nei limiti delle quantificazioni risultanti dal DEF
Fondo rischi e oneri	gli accantonamenti per spese future e per ripristino investimenti presentano previsioni di sola competenza ; su tali stanziamenti non possono essere emessi mandati . A fine esercizio le relative somme confluiscono nella parte vincolata del risultato di amministrazione ; l'utilizzo avviene con variazione al bilancio di previsione , con contestuale riduzione del correlativo fondo

58.5 Il budget del centro di responsabilità

Coincide con il bilancio di previsione dell'ente nel caso in cui questo abbia un'unica direzione con un'unica unità organizzativa; in tutti gli altri casi è un **documento autonomo**, composto dal **budget finanziario di competenza e di cassa** e dal **budget economico**. Il budget di ogni centro di responsabilità è il risultato della **somma dei budget dei centri di livello inferiore o dei centri di costo**: ogni centro di responsabilità dà origine a un budget finanziario e a un budget economico, mentre i **centri di costo** danno vita a un budget economico **rappresentato da soli costi** (art. 22).

59. La classificazione delle entrate e delle spese negli enti

Il preventivo finanziario decisionale è ripartito, sia per l'entrata sia per la spesa, in **UPB** che formano oggetto di deliberazione da parte degli organi competenti. Le UPB costituiscono **l'insieme organico delle risorse finanziarie affidate alla gestione di un unico centro di responsabilità amministrativa** e si sviluppano su **quattro livelli**.

UPB delle entrate:

- **titoli** (UPB di secondo livello): Titolo I *entrate correnti*; Titolo II *entrate in conto capitale*; Titolo III *entrate per partite di giro*;
- **unità previsionali di terzo livello**, ai fini dell'accertamento dei cespiti: nella parte corrente, in base alla natura *contributiva o impositiva*, in *trasferimenti correnti* e in *entrate diverse*; nella parte in conto capitale, entrate da *alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti*, da *trasferimenti in conto capitale* o da *accensione di prestiti*;
- **categorie** (UPB di quarto livello), secondo la specifica natura dei cespiti;
- **capitoli**, secondo il rispettivo oggetto, ai fini della gestione e della rendicontazione.

UPB delle uscite:

- **funzioni-obiettivo**, individuate in modo da definire le **politiche di settore** e misurare i risultati conseguiti anche in termini di prestazioni e servizi resi ai cittadini (riportate in un quadro contabile allegato al preventivo finanziario decisionale **solo quando le funzioni-obiettivo dell'ente siano più di una**);
- **titoli** (UPB di secondo livello): Titolo I *uscite correnti*; Titolo II *uscite in conto capitale*; Titolo III *uscite per partite di giro*;
- **unità previsionali di terzo livello**: le uscite correnti sono ripartite in unità relative a *spese di funzionamento, interventi, oneri comuni, trattamenti di quiescenza e simili* ed eventuali *accantonamenti a fondi rischi e oneri*; le uscite in conto capitale comprendono *investimenti, oneri comuni*, eventuali *accantonamenti per spese future e ripristino investimenti* e, in via residuale, *altre uscite*;
- **categorie** (UPB di quarto livello), secondo la specifica natura economica;
- **capitoli**, secondo l'oggetto e il contenuto economico e funzionale della spesa.

60. La gestione economico-finanziaria degli enti

L'assegnazione delle risorse (art. 24). Dopo l'approvazione del bilancio e la definizione degli obiettivi, le risorse sono **assegnate ai titolari dei centri di responsabilità**. Per evitare duplicazioni di strutture o per realizzare economie di scala, la gestione di talune spese a carattere strumentale, comuni a più centri di responsabilità, **può essere affidata a un'unica struttura**.

La gestione delle entrate e delle spese. Anche per questi enti la gestione delle entrate si articola nelle fasi di **accertamento, riscossione e versamento** (art. 25) e il ciclo delle uscite nelle fasi di **impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento** (art. 30). Le procedure di spesa sono svolte, di norma, **con mezzi informatici (mandato informatico)**, secondo il D.P.R. 367/1994.

La gestione dei residui (art. 36). La **gestione della competenza deve essere separata da quella dei residui**. Inoltre i residui attivi e passivi **devono risultare nelle scritture distintamente per esercizio di provenienza**, enucleando — con appropriate evidenze anche informatiche — le partite corrispondenti a **obbligazioni non giuridicamente perfezionate**, correlate o meno a **impegni globali** (quelli assunti a fronte di oneri connessi a obbligazioni negoziali pluriennali correlate a prestazioni a carico di terzi); e sono **trasferiti ai corrispondenti capitoli dell'esercizio successivo, separatamente** dagli stanziamenti di competenza.

61. Assestamento, variazioni e storni; rendiconto generale degli enti

Entro il **30 luglio** di ciascun anno è deliberato l'**assestamento del bilancio**, secondo le procedure viste per l'approvazione del bilancio.

L'**art. 20 del D.P.R. 97/2003** dispone che i titolari dei centri di responsabilità di primo livello possono disporre **variazioni compensative nell'ambito della stessa UPB, ad eccezione** delle unità il cui stanziamento è stato stabilito per coprire **oneri inderogabili ovvero spese obbligatorie**; la stessa procedura vale se si utilizzano risorse accantonate nell'avanzo di amministrazione per specifiche finalità.

Le variazioni al bilancio di previsione di competenza e di cassa, comprese quelle relative ai fondi accantonati, possono essere deliberate **entro il mese di novembre**, con un sintetico quadro riepilogativo. Le variazioni per nuove o maggiori spese devono sempre **trovare necessaria copertura finanziaria. Non possono essere adottati provvedimenti di variazione durante l'ultimo mese dell'esercizio**, salvo casi eccezionali adeguatamente motivati. Infine **sono vietati gli storni nella gestione dei residui, nonché fra la gestione dei residui e quella di competenza o viceversa**.

Il **rendiconto generale dell'ente** è deliberato dall'organo di vertice **entro il mese di aprile** successivo alla chiusura dell'esercizio (salvo diverse disposizioni di legge o statutarie) ed è trasmesso **entro dieci giorni** dalla deliberazione al **Ministero vigilante e al MEF**. Vi devono essere allegati (art. 38): **la situazione amministrativa; la relazione sulla gestione; la relazione del collegio dei revisori dei conti; la situazione dei residui attivi e passivi** provenienti dall'esercizio anteriore a quello di competenza; e, per il D.Lgs. 91/2011, il **piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio**.

Il rendiconto generale è costituito da:

- il **conto di bilancio**, che evidenzia le risultanze della gestione delle entrate e delle spese e si articola in **rendiconto finanziario decisionale** e **rendiconto finanziario gestionale**. Secondo la nuova impostazione, nel rendiconto finanziario decisionale le **entrate** sono articolate in *titoli, tipologie e categorie*, mentre le **uscite** sono suddivise in *missioni, programmi e macroaggregati*; in uno specifico allegato (**rendiconto finanziario decisionale riclassificato per COFOG**) i programmi di spesa sono raccordati alla nomenclatura COFOG. Il **rendiconto finanziario gestionale** prevede una maggiore disaggregazione: le entrate, oltre che in titoli, tipologie e categorie, sono articolate in *capitoli, articoli e voci*; le uscite, oltre che in missioni, programmi e macroaggregati, in *categorie, capitoli, articoli e voci*;
- il **conto economico**, redatto secondo l'**art. 2425 c.c.** per quanto applicabile, che evidenzia i componenti positivi e negativi secondo criteri di **competenza economica**;
- lo **stato patrimoniale**, redatto secondo lo schema dell'**art. 2424 c.c.**, che comprende attività e passività finanziarie, beni mobili e immobili, ogni altra attività e passività, nonché le poste rettificative, e contiene la **dimostrazione dei punti di concordanza fra la contabilità di bilancio e quella del patrimonio**;
- la **nota integrativa**, documento illustrativo di natura tecnico-contabile sull'andamento della gestione nei suoi settori operativi, sui fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e su ogni informazione utile a una migliore comprensione dei dati contabili.

Lo schema di rendiconto, unitamente alla relazione illustrativa del presidente dell'ente, è sottoposto — a cura del direttore generale, **almeno quindici giorni prima** del termine previsto per la deliberazione — all'esame del **collegio dei revisori**, che redige apposita relazione.

Una prassi che il manuale registra e che conviene saper citare. In attesa che si concluda la fase di transizione, la soluzione più frequentemente adottata dagli enti è quella di **pubblicare entrambe le versioni dei documenti**: la prima conforme al D.P.R. 97/2003, la seconda al D.Lgs. 91/2011 e al D.P.R. 132/2013.

61.1 I bilanci in forma abbreviata

L'**art. 48** consente agli enti pubblici **di piccole dimensioni** di redigere sia il bilancio di previsione sia il rendiconto generale **in forma abbreviata**, a condizione che nel primo esercizio, o successivamente per due esercizi consecutivi, non superino **due** dei seguenti parametri dimensionali:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale **non superiore a 2,5 milioni di euro**;
- totale delle entrate accertate, escluse le partite di giro, **non superiore a 1 milione di euro**;
- numero di dipendenti in servizio al 31 dicembre **non superiore a 25 unità**.

Il **bilancio di previsione in forma abbreviata** comprende: il *preventivo finanziario gestionale* (in cui si considera come limite autorizzatorio alla spesa l'importo delle **UPB di quarto livello — categoria**, e l'articolazione in capitoli è riportata solo ai fini della successiva gestione e rendicontazione); il *quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria*; il *preventivo economico in forma abbreviata*. Allegati: relazione programmatica, tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione, relazione del collegio dei revisori.

Il **rendiconto in forma abbreviata** è composto da: conto del bilancio costituito **solo dal rendiconto finanziario gestionale**; stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa **in forma abbreviata**. Allegati: situazione amministrativa e relazione del collegio dei revisori.

61.2 Tesoreria, patrimonio e scritture contabili degli enti

La gestione di tesoreria. Il servizio di cassa è affidato con apposita **convenzione a imprese autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria**, attraverso **gara ad evidenza pubblica**, con modalità coerenti con le disposizioni sulla **tesoreria unica (L. 720/1984)**. Il tesoriere o cassiere può, su richiesta dell'ente corredata da deliberazione dell'organo di vertice, concedere **anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo di tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno precedente**; è responsabile di tutti i depositi intestati all'ente.

La gestione patrimoniale. Il D.P.R. 97/2003 riprende la classificazione dei beni mobili e immobili del codice civile (artt. 812 ss.) e distingue fra beni **materiali e immateriali**, lasciando al **regolamento dell'ente** la disciplina delle modalità di inventariazione, classificazione e gestione dei beni e della nomina dei consegnatari. Per la valutazione rinvia alle norme del codice civile; per i criteri di iscrizione e valutazione, all'allegato 14. L'ente deve provvedere alla **ricognizione, alla valutazione e al rinnovo degli inventari ogni 5 anni per i beni mobili e ogni 10 anni per quelli immobili**, sentito il collegio dei revisori.

Le scritture contabili (art. 75). Ciascun ente cura la tenuta di: **partitario degli accertamenti; partitario degli impegni; partitario dei residui** (per capitolo ed esercizio di provenienza); **giornale cronologico degli ordinativi di incasso e dei mandati**, nonché il **giornale riassuntivo** comprendente anche le reversali e i mandati emessi dagli uffici decentrati. Per le **rilevazioni economiche** (art. 76) gli enti adottano un sistema di **contabilità economica fondato su rilevazioni analitiche per centri di costo**, sulla base di un apposito piano dei conti. Le **scritture patrimoniali** (art. 77) devono

consentire la dimostrazione a valore del patrimonio all'inizio dell'esercizio, delle variazioni intervenute e della consistenza alla chiusura.

Parte XI — I controlli nella contabilità pubblica

62. Il quadro generale

La funzione di controllo nella P.A. può essere definita come **l'insieme di operazioni di revisione di un'attività di altri, allo scopo di verificare sia la regolarità formale sia quella sostanziale del processo decisionale, la conformità degli atti alla legge e la rispondenza dell'azione amministrativa ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità.**

La classificazione si basa su tre elementi: **soggetti, oggetto, parametro di riferimento.**

a) Dal punto di vista dei soggetti, perché vi sia attività di controllo servono due presupposti: la **diversità di organi** (rapporto interorganico) e la **sovraordinazione dell'organo controllante** rispetto a quello controllato. Con riferimento alla posizione del controllore si distingue fra:

- **controlli interni**, effettuati dalla medesima amministrazione controllata o da una sua struttura; si distinguono a loro volta in **gerarchici** e **di ragioneria**, a seconda che siano o non siano esercitati da un'autorità sovraordinata;
- **controlli esterni**, provenienti da soggetti diversi dall'amministrazione interessata, o perché di altri rami dell'ordinamento o perché collegati all'amministrazione ma **in posizione di indipendenza**. Ai fini della contabilità pubblica rilevano quello della **Corte dei conti** e quello del **Parlamento**.

b) In relazione all'oggetto:

- **controllo sugli atti** (ad esempio provvedimenti amministrativi), che mira a verificarne la conformità alla legge;
- **controllo sull'attività**, che riguarda l'attività amministrativa nel suo complesso o singole fasi. Si distingue a sua volta in **controllo di gestione** (posto in essere da un organo **interno** all'ente: si realizza un **autocontrollo**) e **controllo sulla gestione** (realizzato da un organo **esterno**, che nel nostro ordinamento è la **Corte dei conti**);
- **controllo sugli organi**, se l'oggetto è la condotta di un organo o di un singolo.

Attenzione alla preposizione. *Controllo di gestione* = interno, autocontrollo, strumento manageriale.

Controllo sulla gestione = esterno, Corte dei conti, strumento di *accountability*. È una di quelle distinzioni su cui le commissioni insistono perché separa chi ha studiato da chi ha sfogliato.

c) Quanto al parametro di raffronto: controlli di legittimità (si limitano ad accertare la conformità del risultato o dell'operato di un organo alla legge) e **controlli di merito** (valutano l'atto o l'attività sotto il profilo dell'**utilità e opportunità**, cioè della convenienza per l'amministrazione).

63. Il controllo parlamentare

Fino alla L. 196/2009 la funzione di controllo del Parlamento era legata prevalentemente al compito istituzionale di **approvare i bilanci**. La legge di contabilità ne ha invece **valorizzato e potenziato il ruolo di controllo e monitoraggio**, attraverso: l'**arricchimento informativo** dei principali documenti di finanza pubblica; la compilazione di **note esplicative** sulle tecniche di previsione impiegate; la redazione di **allegati informativi** sull'efficacia delle manovre e sul monitoraggio di entrate, spese e fabbisogno del settore statale nel corso dell'anno.

Il ruolo di controllo delle Camere è stato inoltre rafforzato con la **possibilità di accesso a tutte le banche dati e a ogni altra fonte informativa gestita da soggetti pubblici e rilevante per il controllo della finanza pubblica**, anche per consentire la consultazione da parte dei singoli parlamentari (art. 6, L. 196/2009). A tale scopo sul sito del MEF sono pubblicati in formato elettronico i disegni di legge e le leggi di cui agli artt. 21, 33 e 35 (bilancio, variazioni e assestamento, rendiconto); i **software** utilizzati devono essere in **formato aperto e riutilizzabile** ai sensi degli artt. 68 e 69 del CAD; i decreti di variazione al bilancio relativi all'approvazione di provvedimenti legislativi sono pubblicati sul sito del MEF **il giorno dopo la loro registrazione da parte della Corte dei conti**.

Sempre l'art. 6 prevede che il **Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica** della Presidenza del Consiglio trasmetta alle Camere, **entro il 30 giugno** di ogni anno, una **relazione sull'attività e le deliberazioni del CIPESS** adottate nell'anno precedente; **a partire dal 2022 la relazione dà conto delle attività svolte in tema di sviluppo sostenibile**.

64. I controlli del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

Il controllo esercitato dal DRGS è qualificato come **controllo interno**, svolto cioè da organi che sono parte integrante della pubblica amministrazione. Il DRGS si occupa del settore politiche di bilancio e del coordinamento della verifica degli andamenti di finanza pubblica, monitorando gli eventuali scostamenti dalle previsioni, nonché dei controlli e delle verifiche previsti dall'ordinamento, comprese le **funzioni ispettive** e i **controlli di regolarità amministrativa e contabile** (art. 7, D.P.C.M. 103/2019).

Il controllo è esercitato dagli **Uffici centrali del bilancio** costituiti presso i Ministeri e dalle **Ragionerie territoriali dello Stato**. La Ragioneria generale è normalmente presente presso gli **enti pubblici sovvenzionati dallo Stato**, mediante uno o più membri con funzione di **sindaci o revisori dei conti**; **non le compete invece il controllo contabile sugli atti degli enti locali territoriali**, espletato da appositi uffici interni di ragioneria.

Il **D.Lgs. 123/2011** affida al DRGS — attraverso i propri uffici centrali e periferici e i **Servizi ispettivi di finanza pubblica** — un ruolo fondamentale nei controlli di regolarità amministrativa e contabile, e ne potenzia il ruolo nell'**analisi e valutazione della spesa pubblica** (art. 2).

65. Monitoraggio e controllo dei conti pubblici (art. 14, L. 196/2009)

Il **DRGS**, con riferimento alle attività di verifica e monitoraggio, deve:

- **consolidare** le operazioni delle amministrazioni pubbliche e valutare la coerenza dell'evoluzione delle grandezze di finanza pubblica con gli obiettivi indicati nel DEF, verificandone il raggiungimento;
- **monitorare gli effetti finanziari** delle misure previste dalla manovra e dei principali provvedimenti adottati in corso d'anno;

- **verificare la regolarità della gestione amministrativo-contabile** delle amministrazioni pubbliche, **escluse le Regioni e le Province autonome** di Trento e di Bolzano;
- **monitorare i flussi di cassa** delle pubbliche amministrazioni, tenendo conto anche delle risultanze del **SIOPE**;
- monitorare l'andamento delle **entrate contributive**.

Quanto agli strumenti informativi, il DRGS deve **mensilmente** (entro il mese successivo a quello di riferimento) pubblicare una **relazione sul conto consolidato di cassa dell'amministrazione centrale**, con indicazioni settoriali sugli enti degli altri comparti, e un **rapporto sull'andamento delle entrate contributive**.

Al **Dipartimento delle finanze** spetta monitorare l'andamento delle **entrate tributarie e contributive** e gli effetti finanziari, sul lato delle entrate, delle misure tributarie previste dalla manovra e dai principali provvedimenti adottati nel corso dell'anno.

Infine, il MEF tramite il DRGS pubblica — **entro il 31 maggio, il 30 settembre e il 30 novembre** — una **relazione sul conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche** riferita rispettivamente al **primo trimestre, al primo semestre e ai primi nove mesi** dell'anno. La relazione del **30 settembre** riporta l'**aggiornamento della stima annuale** del conto di cassa consolidato.

Un dettaglio organizzativo che vale la pena ricordare. Per rafforzare il controllo e il monitoraggio, nei **collegi di revisione o sindacali delle amministrazioni pubbliche** — ad eccezione degli enti e organismi pubblici **territoriali** — **deve essere inserito un rappresentante del MEF**, senza aumentare il numero dei revisori o dei sindaci. I collegi riferiscono tramite verbali circa l'osservanza degli adempimenti previsti dalla L. 196/2009.

Inoltre, l'**art. 27, comma 1, del D.L. 201/2011**, conv. in L. 214/2011, stabilisce che gli enti e gli organismi pubblici — anche con personalità giuridica di diritto privato, escluse le società — che beneficiano di **contributi statali** sono tenuti a trasmettere alle amministrazioni vigilanti e al DRGS i **bilanci entro dieci giorni** dalla delibera o approvazione.

66. L'analisi e la valutazione della spesa

Per attuare il processo di **analisi e valutazione della spesa**, il MEF collabora con le amministrazioni centrali dello Stato allo scopo di contribuire alla **verifica dei risultati programmatici** e degli **obiettivi assegnati alle missioni di bilancio**. Tale collaborazione si instaura nell'ambito di appositi **nuclei di analisi e valutazione della spesa** (art. 39, L. 196/2009), ed è diretta a verificare:

- l'**articolazione dei programmi** che compongono le missioni;
- la **coerenza delle norme che autorizzano le spese** rispetto al contenuto dei programmi, proponendo — ove opportuno e con provvedimento legislativo — l'**accorpamento e la razionalizzazione delle leggi di finanziamento**, per rendere più semplice e leggibile il collegamento con il relativo programma;
- la **rimodulabilità delle risorse** iscritte in bilancio.

Il MEF fornisce altresì il **supporto metodologico** per la definizione delle previsioni di spesa e dei fabbisogni relativi ai programmi e agli obiettivi indicati nella **nota integrativa** al bilancio di previsione, e per gli indicatori ad essi associati.

La delega dell'**art. 49 della L. 196/2009** è stata attuata con il **D.Lgs. 123/2011**, il cui **art. 4** ne definisce il significato: *«L'analisi e valutazione della spesa è l'attività sistematica di analisi della programmazione e della gestione delle risorse finanziarie e dei risultati conseguiti dai programmi di spesa, finalizzata al miglioramento del grado di efficienza ed efficacia della spesa pubblica anche in relazione al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica»*. È una definizione da **imparare a memoria**: è il punto in cui la contabilità pubblica dice la stessa cosa che la valutazione delle politiche pubbliche dice con altre parole.

Ciascun **nucleo** è costituito da rappresentanti del Ministero interessato e del MEF/DRGS, che ne cura il coordinamento (art. 25, D.Lgs. 123/2011); i nuclei seguono un **programma di lavoro triennale** e redigono **annualmente una relazione** illustrativa delle attività svolte e degli obiettivi raggiunti, trasmessa ai Ministri competenti.

Concorrono all'attività: a) gli **Uffici centrali di bilancio**, attraverso la partecipazione ai nuclei; b) le **Ragionerie territoriali**, attraverso l'analisi delle spese statali soggette al loro controllo e il concorso al monitoraggio degli obiettivi di finanza pubblica degli enti locali del territorio; c) i **Servizi ispettivi di finanza pubblica**, attraverso il monitoraggio necessario a verificare l'efficacia delle azioni messe in atto.

67. I controlli interni: il D.Lgs. 286/1999

La disciplina dei controlli interni della P.A. è contenuta nel **D.Lgs. 286/1999**, che individua **quattro aree**:

Controllo	Finalità	Chi lo svolge
1. Regolarità amministrativa e contabile	garantire legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa	organi di revisione, uffici di ragioneria, servizi ispettivi (compresi i servizi ispettivi di finanza della RGS)
2. Controllo di gestione	verificare efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, per ottimizzare — anche con tempestivi interventi di correzione — il rapporto fra costi e risultati	strutture interne all'ente
3. Valutazione dei dirigenti	valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale	<i>(abrogata dal D.Lgs. 150/2009, sostituita dalla misurazione e valutazione della performance svolta dagli OIV)</i>
4. Controllo strategico	valutare l' adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione di piani, programmi e altri strumenti di indirizzo politico, in termini di congruenza fra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti	strutture che rispondono direttamente agli organi di indirizzo politico-amministrativo

La **legge finanziaria 2008** (art. 3, comma 69) stabilisce che il **Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico** nelle amministrazioni dello Stato, **entro il mese di gennaio**, imparta agli **OIV** le linee guida per l'istruttoria su cui si basa la relazione che ogni Ministro deve trasmettere alle Camere **entro il 15 giugno** di ogni anno — per l'esame delle Commissioni parlamentari competenti — **sullo stato della spesa, sull'uso razionale delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa in relazione alle missioni e ai programmi** su cui si basa il bilancio dello Stato.

68. La riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile: il D.Lgs. 123/2011

In attuazione dell'art. 49 della L. 196/2009 è stato emanato il **D.Lgs. 30-6-2011, n. 123**, recante la riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e il potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa.

Un chiarimento che evita un errore frequente. Il decreto **non ha riflessi sull'attività di controllo di legittimità della Corte dei conti**: attiene **unicamente** ai controlli di regolarità amministrativo-contabile di cui al D.Lgs. 286/1999.

Il decreto affida al **DRGS** il compito di adottare i provvedimenti necessari per assicurare **adeguatezza e coerenza del controllo** e per garantire **proficità, correttezza e regolarità delle gestioni** (art. 1): valutare e verificare la regolarità dei sistemi contabili; svolgere l'analisi dei programmi e concorrere alla revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle risorse; svolgere un **costante monitoraggio della programmazione e della corretta applicazione delle disposizioni sul contenimento della spesa**.

68.1 I principi

Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è volto a **garantire la legittimità contabile e amministrativa, al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa**, e si svolge **in via preventiva o successiva** rispetto al momento in cui l'atto di spesa spiega i suoi effetti. Ha per oggetto **gli atti che hanno riflessi finanziari** sui bilanci dello Stato, delle amministrazioni pubbliche e degli organismi pubblici. A seguito dell'esito positivo del controllo preventivo, **l'atto diviene efficace a decorrere dalla data della sua emanazione**.

68.2 Gli organi di controllo

I soggetti titolari sono, per gli atti delle amministrazioni statali **centrali e periferiche** rispettivamente, gli **Uffici centrali del bilancio** e le **Ragionerie territoriali dello Stato** (detti **uffici di controllo**). Gli atti di spesa delle amministrazioni periferiche organizzate su base interprovinciale e interregionale sono sottoposti all'ufficio territorialmente competente; il controllo sui **decreti interministeriali** è svolto dagli Uffici centrali del bilancio individuati in relazione agli **stati di previsione della spesa sui quali il decreto produce effetti finanziari**. Il controllo sugli atti adottati da **enti e organismi pubblici** è svolto dai **collegi dei revisori dei conti e sindacali**.

69. Il controllo preventivo

L'**art. 5** fissa il principio generale: sono sottoposti al controllo preventivo **tutti gli atti dai quali derivino effetti finanziari per il bilancio dello Stato**, ad eccezione di quelli posti in essere dalle amministrazioni, dagli organismi e dagli organi dello Stato **dotati di autonomia finanziaria e contabile** (ad esempio la Corte costituzionale, le Agenzie, il Consiglio di Stato).

Alcune tipologie di atti sono comunque assoggettate al controllo preventivo, **indipendentemente dall'immediata produzione di effetti finanziari**:

a) atti soggetti a **controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti** (inviati contestualmente agli uffici di controllo, per il controllo di regolarità contabile, e agli uffici della Corte, per il controllo di legittimità); b) **decreti di**

approvazione di contratti o atti aggiuntivi, atti di cottimo e affidamenti diretti, atti di riconoscimento di debito; c) provvedimenti o contratti di assunzione di personale a qualsiasi titolo; d) atti relativi alle modifiche della posizione giuridica o della base stipendiale del personale statale in servizio; e) accordi in materia di contrattazione integrativa, di qualunque livello (gli accordi locali stipulati dalle articolazioni centrali e periferiche dei Ministeri sono sottoposti al competente Ufficio centrale del bilancio); f) atti e provvedimenti comportanti trasferimenti di somme dal bilancio dello Stato ad altri enti e organismi; g) atti e provvedimenti di gestione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa, nonché del conto del patrimonio; h) contratti passivi, convenzioni, decreti e altri provvedimenti riguardanti interventi cofinanziati con risorse UE (o aventi carattere di complementarietà rispetto alla programmazione UE) giacenti sulla contabilità del Fondo di rotazione ex art. 5 della L. 183/1987.

I contratti dichiarati segreti o che esigono particolari misure di sicurezza, di cui al Codice dei contratti pubblici, sono sottoposti unicamente al controllo contabile, fatto salvo in ogni caso il controllo della Corte dei conti.

Gli atti sottoposti al controllo preventivo sono corredati da titoli, documenti e certificazioni previsti da specifiche norme, allegati in originale (nei casi debitamente attestati e motivati dal dirigente responsabile della spesa è possibile allegare copie munite di certificazione di conformità). Espletato il controllo, atti e documentazione sono restituiti all'amministrazione.

69.1 Il controllo contabile (art. 6)

È una particolare tipologia di controllo preventivo, di tipo finanziario, esercitato dagli uffici di controllo: essi effettuano la registrazione contabile delle somme relative agli atti di spesa, con il conseguente effetto di rendere indisponibili ad altri fini le somme riferite.

Gli atti di spesa non possono essere registrati quando:

- pervengono oltre il 31 dicembre, termine perentorio di ricevibilità dell'esercizio cui si riferisce la spesa (fatti salvi quelli derivanti da provvedimenti legislativi pubblicati nell'ultimo quadrimestre, quelli relativi a risorse iscritte a seguito di decreti di riassegnazione di entrate di scopo adottati nell'ultimo mese, e quelli relativi all'attribuzione di risorse di fondi ripartiti con decreto del MEF);
- la spesa ecceda lo stanziamento dell'unità elementare di bilancio, ovvero dell'articolo;
- la spesa sia imputata erroneamente rispetto all'unità elementare, all'esercizio finanziario, o alla competenza invece che ai residui;
- siano violate le disposizioni che prevedono specifici limiti a talune categorie di spesa;
- non si rinvenga la compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio (art. 40-bis, D.Lgs. 165/2001);
- i relativi provvedimenti di impegno non risultino conformi all'art. 34, comma 2, della L. 196/2009, ovvero, nel caso in cui dispongano l'utilizzo di risorse destinate ad altre finalità, i corrispondenti decreti di variazione di bilancio non risultino registrati dalla Corte dei conti.

69.2 Il controllo amministrativo (art. 7) e i termini (art. 8)

Effettuata la registrazione contabile, le somme sono accantonate e rese indisponibili fino al momento del pagamento. L'ufficio di controllo procede all'esame degli atti sotto il profilo della regolarità amministrativa e verifica in via

preventiva che **i pagamenti siano coerenti con il cronoprogramma. In caso di esito negativo, gli atti non producono effetti a carico del bilancio dello Stato**, salvo che sia esplicitamente richiesto di dare ulteriore corso al provvedimento sotto la responsabilità del dirigente titolare della spesa.

I termini:

Atti	Termine
Regola generale	30 giorni dal ricevimento per l'apposizione del visto di regolarità amministrativa e contabile
Provvedimenti o contratti di assunzione; modifiche della posizione giuridica o della base stipendiale	60 giorni
Accordi di contrattazione integrativa	restano fermi i termini delle vigenti disposizioni contrattuali
Atti di pagamento emessi a titolo di corrispettivo nelle transazioni commerciali	devono pervenire all'ufficio di controllo almeno 15 giorni prima della scadenza del termine di pagamento

Trascorsi i **30 giorni senza osservazioni o richieste di documentazione, l'atto acquista efficacia** ed è restituito vistato. Se vi sono osservazioni o richieste di chiarimenti, **i termini sono interrotti** fino al ricevimento dei documenti o chiarimenti. Il controllo degli atti di cui alle lettere b), c) e d) può essere esercitato secondo un **programma annuale approvato dal Ragioniere generale dello Stato**, basato sulla complessità degli atti, sulla loro rilevanza per la finanza pubblica e sull'efficacia dell'esercizio del controllo.

70. Il controllo successivo

Sono sottoposti al controllo successivo (art. 11):

a) **rendiconti amministrativi relativi alle aperture di credito** alimentate con fondi di provenienza statale, resi dai **funzionari delegati** titolari di contabilità ordinaria e speciale; b) rendiconti resi dai **commissari delegati** titolari di contabilità speciali per la gestione delle **emergenze di rilievo nazionale** (art. 27, D.Lgs. 1/2018), nonché da ogni altro soggetto gestore comunque denominato; c) rendiconti relativi a **un'unica contabilità speciale alimentata con fondi di provenienza statale e non statale** per la realizzazione di **accordi di programma**; d) rendiconti di contabilità speciale concernenti i pagamenti degli **interventi europei o della programmazione complementare**; e) ogni altro rendiconto previsto da specifiche disposizioni di legge.

Sono inoltre sottoposti al controllo successivo: i **conti giudiziali**; le **spese fisse telematiche** relative alle competenze fisse e accessorie del personale centrale e periferico dello Stato, erogate tramite **«cedolino unico»** (art. 2, comma 197, L. 191/2009).

Per i rendiconti relativi a contabilità speciali alimentate da fondi statali e non (lett. c), qualora la **quota parte di finanziamento statale sia maggioritaria**, il riscontro è effettuato dal competente ufficio di controllo del DRGS; diversamente, l'organo di controllo è individuato **in sede di accordo di programma** o dall'ordinamento dell'amministrazione che mette a disposizione la prevalente quota di finanziamento. In ogni caso gli esiti sono comunicati a **tutte** le amministrazioni partecipanti.

Il procedimento (art. 14). I rendiconti sono presentati all'ufficio di controllo competente **entro il venticinquesimo giorno successivo al termine dell'esercizio** finanziario di riferimento, corredati dalla documentazione giustificativa in originale o in copia conforme (per le **Prefetture** il termine è fissato al **quarantesimo giorno**). In caso di **avvicendamento fra funzionari delegati**, il rendiconto è reso a cura del funzionario delegato **in carica alla data prevista per la presentazione**, sulla base di specifici passaggi di consegne i cui verbali sono allegati; ciascun funzionario resta comunque responsabile per gli atti di spesa della propria gestione.

Gli uffici di controllo:

- **esaminano i rendiconti** e la documentazione, verificando che sia data dimostrazione delle aperture di credito ricevute, dei titoli estinti e delle somme restanti e, separatamente, delle somme prelevate in contanti;
- **entro l'esercizio finanziario successivo** alla presentazione provvedono al **discarico** di quelli ritenuti regolari, restituendoli muniti del visto di regolarità amministrativo-contabile;
- in caso di **irregolarità non discaricano** i rendiconti e inviano una **nota di osservazione**, cui i funzionari delegati rispondono **entro trenta giorni**;
- restituiscono i rendiconti **non discaricati**, informandone l'amministrazione che ha disposto l'apertura di credito, quando il funzionario non fornisce riscontro o le controdeduzioni non sono idonee a superare i rilievi;
- se il funzionario **non presenta il rendiconto** nel termine, lo **diffidano** assegnandogli un termine e ne informano l'amministrazione centrale di appartenenza; decorso senza esito tale termine, **il rendiconto è predisposto d'ufficio a cura dell'amministrazione che ha disposto l'apertura di credito, con oneri finanziari a carico del funzionario delegato inadempiente**.

Negli ultimi due casi l'ufficio di controllo **informa la competente sezione di controllo della Corte dei conti**. Fatte salve le eventuali responsabilità amministrativo-contabili e disciplinari, **del comportamento del funzionario si tiene conto anche ai fini della corresponsione della quota del trattamento economico accessorio collegato alla produttività individuale e della retribuzione di risultato**. È un raccordo diretto fra controllo contabile e ciclo della performance: vale la pena citarlo.

L'**art. 15** dispone che i funzionari delegati, i commissari delegati e i commissari di Governo, oltre al rendiconto amministrativo, devono presentare **annualmente una relazione sullo stato degli interventi**, indicando eventualmente i motivi che non hanno consentito di concludere le opere nei tempi previsti: si tratta di una **rendicontazione per progetto**, trasmessa al Ministero delegante e alla competente sezione di controllo della Corte dei conti, **di cui si tiene conto anche ai fini della valutazione della performance individuale**.

La Relazione annuale sull'esito del controllo (art. 18). Gli uffici di controllo redigono **entro il mese di febbraio** una relazione che indica a ciascuna amministrazione le principali **irregolarità riscontrate** negli atti sottoposti al controllo, sia preventivo sia successivo, dell'anno precedente, con l'indicazione dei **casi in cui non è stato apposto il visto di regolarità**. La relazione è inviata **anche alla Corte dei conti e all'Ispettorato generale di finanza**.

71. I collegi dei revisori dei conti e sindacali presso enti e organismi pubblici

L'**art. 19 del D.Lgs. 123/2011** — il cui ambito applicativo è costituito **unicamente dagli enti e dagli organismi pubblici**, con **esclusione delle società**, regolate dal codice civile — stabilisce che i collegi dei revisori dei conti e

sindacali sono costituiti **con nomina disposta dall'amministrazione vigilante** oppure mediante **deliberazioni dei competenti organi** degli enti stessi.

Il meccanismo anti-vuoto. Se entro **quarantacinque giorni** non si provvede alla costituzione dei collegi, l'amministrazione vigilante nomina in via straordinaria, nei successivi **trenta giorni**, un **collegio di tre componenti** in possesso dei requisiti prescritti. Decorso inutilmente tale termine, **vi provvede il MEF nominando propri funzionari**. Il collegio straordinario cessa le proprie funzioni quando viene nominato il nuovo collegio.

L'**art. 20** elenca i compiti dei collegi: spiccano il **monitoraggio della spesa pubblica** e la **vigilanza sull'osservanza delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie**. Gli schemi dei bilanci preventivi, delle variazioni, delle delibere di accertamento dei residui e del conto consuntivo o bilancio d'esercizio sono sottoposti — corredati dalla relazione illustrativa — **almeno quindici giorni prima** della relativa delibera all'esame del collegio, che redige apposita relazione in cui sono sintetizzati anche i risultati del controllo svolto durante l'esercizio.

L'attività dei collegi deve conformarsi ai **principi della continuità, del campionamento e della programmazione dei controlli** — principi mutuati dalla disciplina propria dei soggetti privati. Di ogni verifica, ispezione e controllo, anche individuale, è redatto **apposito verbale**. L'**art. 21** precisa il **principio d'indipendenza** dei componenti dell'organo di controllo interno, rinviando all'**art. 2399 c.c.**; i rappresentanti del MEF che compongono gli organi di controllo interno devono **trasmettere verbali e documenti contabili al DRGS** (art. 22).

72. Le verifiche dei Servizi ispettivi di finanza pubblica

I **Servizi ispettivi di finanza pubblica (SIFiP)** svolgono le verifiche amministrativo-contabili in conformità agli obiettivi generali delineati nelle **direttive annuali del MEF**. L'attività ispettiva è diretta, oltre che a ricondurre a **economicità e regolarità amministrativo-contabile** le gestioni pubbliche, anche a **verificare la regolare produzione dei servizi** e a **suggerire i provvedimenti dai quali possano derivare miglioramenti dei saldi delle gestioni finanziarie pubbliche e della qualità della spesa**.

I soggetti destinatari devono consentire l'accesso all'ispettore ed esibire — e su richiesta rilasciarne copia — atti, documenti e dati, anche rilevati dai sistemi informatici. A seguito della verifica l'ispettore predispone la **relazione ispettiva**; le criticità riscontrate sono comunicate ai soggetti sottoposti a verifica e alle amministrazioni vigilanti ai fini dell'adozione delle misure correttive.

Il passaggio decisivo: nel caso in cui la relazione evidenzi **ipotesi di danno erariale**, è effettuata **apposita segnalazione alla Procura regionale della Corte dei conti** competente per territorio (art. 6, L. 1291/1962).

73. I controlli nelle Regioni e negli enti locali

73.1 Regioni

Con la riforma della **L. cost. 3/2001** è stata **eliminata ogni forma di controllo preventivo dello Stato** nei confronti degli atti legislativi regionali. Quanto ai controlli interni, l'**art. 14, comma 1, lett. e), del D.L. 138/2011**, conv. in L. 148/2011, ha stabilito l'istituzione di un **Collegio dei revisori dei conti** quale organo incaricato di vigilare, **dal 1°**

gennaio 2012, sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica dell'ente, **operando in stretto contatto con le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.**

73.2 Enti locali: controlli sugli atti e sugli organi

Controllo sugli atti (art. 126 T.U.E.L.):

- **controllo necessario di legittimità**, limitato a taluni atti: **statuti** degli enti; **regolamenti** di competenza del Consiglio (esclusi quelli attinenti all'autonomia organizzativa e contabile); **bilanci annuali e loro variazioni e rendiconto di gestione**;
- **controllo eventuale**, attivabile **su richiesta delle minoranze consiliari** e avente ad oggetto gli atti della Giunta e della Provincia (art. 127, commi 1-2);
- **controllo sostitutivo**, attivabile nei casi in cui gli enti locali **ritardino o omettano di compiere atti obbligatori per legge**, sebbene invitati a provvedervi entro un congruo termine (art. 136). Rientra qui l'**annullamento straordinario** dell'art. 138 T.U.E.L., che autorizza il **Governo ad annullare, d'ufficio o su istanza di parte, in qualsiasi momento e per motivi di interesse pubblico, gli atti degli enti viziati di illegittimità.**

Controllo sugli organi:

- **controllo ispettivo** (art. 54, comma 6), esercitato dal **Prefetto** per accertare il regolare funzionamento dei servizi di competenza statale cui sovraintende il Sindaco quale ufficiale di governo;
- **controllo sostitutivo (o repressivo)**, spettante al Prefetto ex art. 273 T.U.E.L., che consente l'invio di **commissari ad acta** presso le amministrazioni locali per reggerle e provvedere al compimento degli atti di ordinaria amministrazione quando esse non possano funzionare;
- **rimozione e sospensione degli amministratori** (art. 142 T.U.E.L.);
- **scioglimento e sospensione dei Consigli comunali e provinciali** (art. 141 T.U.E.L.).

73.3 Enti locali: i cinque controlli interni (artt. 147 ss. T.U.E.L.)

L'**art. 147** stabilisce che gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire — attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile — la **legittimità, la regolarità e la correttezza** dell'azione amministrativa, e disciplinano il sistema dei controlli interni secondo il **principio della distinzione fra funzioni di indirizzo e compiti di gestione**. Partecipano all'organizzazione del sistema **il segretario dell'ente, il direttore generale (ove previsto), i responsabili dei servizi e le unità di controllo, se istituite**. Più enti locali possono istituire **uffici unici** mediante convenzione.

1. Controllo di regolarità amministrativa e contabile (art. 147-bis)

Fase	Come si esercita
Preventiva	ogni responsabile di servizio rilascia il parere di regolarità tecnica , attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa; il responsabile del servizio finanziario rilascia il parere di regolarità contabile e il visto attestante la copertura finanziaria
Successiva	assicurata secondo principi generali di revisione aziendale , sotto la direzione del segretario . Sono soggetti le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi , scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento

I risultati del controllo successivo sono trasmessi periodicamente, a cura del segretario, ai **responsabili dei servizi** (con le direttive cui conformarsi in caso di irregolarità), ai **revisori dei conti**, agli **organi di valutazione dei risultati dei dipendenti** — come documenti utili per la valutazione — e al **Consiglio comunale**.

2. Controllo strategico (art. 147-ter). Per gli enti con popolazione superiore a **100.000 abitanti nel 2013, 50.000 nel 2014, 15.000 dal 2015**: metodologie finalizzate alla rilevazione dei **risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti**, degli aspetti economico-finanziari connessi, dei **tempi di realizzazione** rispetto alle previsioni, delle **procedure operative** attuate confrontate con i progetti elaborati, della **qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda espressa**, degli aspetti socio-economici. L'unità preposta elabora **rapporti periodici** da sottoporre all'organo esecutivo e al Consiglio.

3. Controlli sulle società partecipate non quotate (art. 147-quater). Stesse soglie demografiche progressive. L'amministrazione definisce preventivamente, **nel documento unico di programmazione**, gli **obiettivi gestionali** cui deve tendere la società partecipata secondo standard qualitativi e quantitativi, e organizza un **sistema informativo** per rilevare i rapporti finanziari fra ente proprietario e società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto dei vincoli di finanza pubblica. Sulla base delle informazioni, l'ente effettua il **monitoraggio periodico**, analizza gli **scostamenti** e individua le **azioni correttive**. **Dal 2015** i risultati complessivi della gestione dell'ente e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante **bilancio consolidato**, secondo la competenza economica e il D.Lgs. 118/2011.

4. Controllo sugli equilibri finanziari (art. 147-quinquies). Svolto sotto la **direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario** e mediante la **vigilanza dell'organo di revisione**, con il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, del segretario e dei responsabili dei servizi. È disciplinato nel **regolamento di contabilità** dell'ente e implica anche la **valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni**.

5. Controllo di gestione (artt. 196-198-bis). Deve essere esercitato «al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa». Riguarda **l'intera attività amministrativa e gestionale** dell'ente e ha per finalità la verifica dello **stato di attuazione degli obiettivi programmati**, della **funzionalità dell'organizzazione** e dell'**efficacia ed efficienza dell'attività svolta**. Consta di **tre fasi**:

1. **predisposizione del piano esecutivo di gestione (PEG)**;
2. **rilevazione dei dati** relativi ai costi, ai proventi e ai risultati raggiunti;
3. **valutazione** dei dati in rapporto agli obiettivi prefissati, per verificarne lo stato di attuazione e misurare efficacia, efficienza ed economicità delle attività svolte.

Le conclusioni sono comunicate **agli amministratori** (stato di attuazione degli obiettivi), ai **responsabili dei servizi** (andamento della gestione) e **alla Corte dei conti** (art. 198-bis T.U.E.L.).

73.4 Il controllo di gestione negli enti di erogazione

Secondo il **D.P.R. 97/2003 (artt. 84-86)** il controllo di gestione si articola nelle stesse **tre fasi**: predisposizione di un **piano dettagliato di obiettivi**; rilevazione dei dati relativi a costi e proventi e dei risultati raggiunti; valutazione dei dati in rapporto al piano degli obiettivi, per verificarne lo stato di attuazione e misurare efficacia, efficienza e grado di economicità. La verifica è svolta **rapportando le risorse acquisite e i costi dei servizi secondo gli indicatori di efficacia ed efficienza fissati nella nota preliminare allegata al preventivo finanziario**.

74. Il controllo esterno: la Corte dei conti

L'art. 100 Cost. prevede che «la Corte dei conti esercita il **controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo**, e anche quello **successivo sulla gestione del bilancio dello Stato**. Partecipa, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge, al **controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria**. **Riferisce direttamente alle Camere** sul risultato del riscontro eseguito».

74.1 Il controllo preventivo di legittimità

È finalizzato alla verifica del **rispetto delle norme giuridiche**, prescindendo da qualsiasi implicazione di natura finanziaria; il sindacato si estende a **tutti i vizi di legittimità: incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge**. Si esercita **esclusivamente sugli atti non aventi forza di legge** ed elencati all'art. 3, comma 1, della L. 20/1994, fra cui:

- **provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri;**
- **atti del Presidente del Consiglio e atti dei ministri** aventi ad oggetto la **definizione delle piante organiche**, il **conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali** e le **direttive generali** per l'indirizzo e lo svolgimento dell'azione amministrativa;
- **decreti di variazione del bilancio dello Stato**, di **accertamento dei residui** e di **assenso preventivo del MEF all'impegno di spese correnti a carico di esercizi successivi**.

74.2 Il controllo successivo sulla gestione

L'art. 3, comma 4, della L. 20/1994 regola il **controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche** di cui al D.Lgs. 165/2001 — **inclusi Regioni ed enti locali** — nonché sulle **gestioni fuori bilancio** e sui **fondi di provenienza comunitaria**, svolto dalla Corte **anche in corso di esercizio**.

Oltre a verificare la **legittimità e la regolarità delle gestioni** e il **funzionamento dei controlli interni** a ciascuna amministrazione, la Corte accerta *ex post se le procedure e i mezzi utilizzati*, esaminati in comparazione con quelli impiegati in situazioni omogenee, siano stati ottimali quanto a costi, speditezza ed efficienza organizzativa (delibera n. 107 del 1° agosto 1995).

I **programmi e criteri di riferimento** del controllo, definiti annualmente dalla Corte, sono determinati **tenendo conto delle priorità deliberate dalle competenti Commissioni parlamentari**.

Il «seguito» dei rilievi — art. 3, comma 64, L. 244/2007. Le amministrazioni che **non ritengano di ottemperare ai rilievi** formulati dalla Corte al termine dei controlli sulla gestione devono adottare, **entro trenta giorni** dal ricevimento, un **provvedimento motivato** reso noto alle **Presidenze delle Camere, alla Presidenza del Consiglio e alla Presidenza della Corte dei conti**. È il meccanismo che trasforma un rilievo non vincolante in un costo politico: *comply or explain*, all'italiana. All'orale è un ottimo esempio di come l'ordinamento renda efficace un controllo privo di potere di annullamento.

La L. 244/2007 ha inoltre previsto che la Corte svolga tale attività «anche tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, delle **relazioni redatte dagli organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni di controllo o vigilanza** su amministrazioni, enti pubblici, autorità amministrative indipendenti o società a prevalente capitale pubblico».

Nella **relazione sul rendiconto generale dello Stato** la Corte compie anche un **esame complessivo delle tendenze strutturali della finanza pubblica** e, sulla base di indicatori finanziari, contabili, economici e sociali, valuta come le risorse finanziarie sono state impiegate, in che misura si sono perseguiti gli obiettivi prefissati e la soddisfazione del cittadino-utente.

74.3 L'attività di referto

Oltre alla relazione sul rendiconto generale dello Stato e a quella della Sezione Enti locali, la Corte riferisce periodicamente al Parlamento mediante:

Relazione	Fonte
Relazione sul costo del lavoro pubblico	art. 60, comma 4, D.Lgs. 165/2001
Relazione sulla gestione delle Università	art. 5, comma 21, L. 537/1993
Relazione sulla scuola elementare	art. 15, comma 12, L. 148/1990
Relazioni sui contratti informatici	art. 14, D.Lgs. 39/1993
Relazione sulle spese elettorali	art. 12, L. 515/1993
Relazione annuale sui fondi pensione	art. 13, L. 335/1995
Relazione sulle gestioni fuori bilancio	artt. 23-24, L. 559/1993

75. I poteri della Corte costituzionale in materia finanziaria

La Corte costituzionale giudica sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge (art. 134 Cost.): giudica quindi anche sulle **leggi finanziarie fondamentali**, cioè le leggi **tributarie**, di **spesa**, di **approvazione del bilancio**, del **rendiconto** e di **imposizione dell'esercizio provvisorio**.

Poiché in genere le questioni di legittimità possono essere rilevate d'ufficio o sollevate nel corso di un giudizio, anche nel caso delle leggi finanziarie **il cittadino** che ritenga che una legge istitutiva di tributi violi una norma costituzionale **può sollevare la questione** nel corso di un giudizio.

Il problema strutturale — e la soluzione. Tutto ciò **non accade per le leggi di spesa e per la legge di bilancio**, perché quasi mai il cittadino ha interesse, in queste materie, a sollevare questioni di legittimità: manca il «giudizio a quo». È esattamente la ragione per cui assume rilievo decisivo la **facoltà della Corte dei conti di sollevare questione di legittimità costituzionale in sede di parificazione** (Corte cost. **121/1966**, **142/1968**, **143/1968**, e poi la giurisprudenza recente sulle parificazioni regionali): senza quel canale, le leggi di bilancio resterebbero in una «**zona franca**» del **sindacato di costituzionalità**. Se all'orale riesci a chiudere così il capitolo sui controlli, hai mostrato di aver capito il sistema, non solo di averlo elencato.

Parte XII — L'ordinamento contabile di Regioni ed enti locali

Questa parte non è nel manuale generale: è ricostruita integralmente sulla **scheda di aggiornamento Simone «L'ordinamento contabile delle Regioni e degli enti locali»** caricata su Drive. È materia ad altissima probabilità d'esame per un concorso RIPAM, perché è il regime contabile in cui lavorerai.

76. Dal D.Lgs. 76/2000 al D.Lgs. 118/2011

Fino al **31 dicembre 2014** i principi fondamentali e le norme di coordinamento in materia di bilancio e contabilità delle Regioni erano dettati dal **D.Lgs. 28-3-2000, n. 76**. La necessità di realizzare il **federalismo fiscale** e di garantire l'uniformità e la confrontabilità dei sistemi contabili spinse il legislatore, con la **L. 5-5-2009, n. 42**, a delegare il Governo ad **armonizzare i sistemi contabili e gli schemi di bilancio** di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

Gli obiettivi dovevano essere perseguiti attraverso: **regole contabili uniformi**, un **comune piano dei conti**, **schemi di bilancio articolati in missioni e programmi**, un sistema di **contabilità economico-patrimoniale da affiancare, a fini conoscitivi**, alla tradizionale contabilità finanziaria — tutto in coerenza con la L. 196/2009, che aveva a sua volta delegato il Governo ad armonizzare i sistemi contabili di **tutte le altre** amministrazioni pubbliche.

Alla delega della L. 42/2009 ha dato attuazione il **D.Lgs. 23-6-2011, n. 118**, che prevedeva in origine una **sperimentazione biennale** (2012-2013, poi estesa al 2014 dal D.L. 102/2013). Le modifiche apportate dal **D.Lgs. 10-8-2014, n. 126** hanno inciso in modo particolare sull'ordinamento contabile delle Regioni, determinando l'**abrogazione, dal 1° gennaio 2015, del D.Lgs. 76/2000**.

77. Il vincolo del pareggio per Regioni ed enti locali

La **L. cost. 1/2012**, modificando l'**art. 119 Cost.**, ha esteso il vincolo dell'equilibrio a Regioni ed enti locali: dal 2014 l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa dev'essere esercitata **nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci** e concorrendo ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento UE.

Vi ha dato attuazione la **L. 243/2012** che, dopo le modifiche della **L. 164/2016**, dispone che **dal 1° gennaio 2016 i bilanci di Regioni ed enti locali si considerano in equilibrio quando, sia in previsione sia a rendiconto, conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, fra le entrate finali e le spese finali** (art. 9, comma 1). Qualora in sede di rendiconto si registri un **saldo negativo**, l'ente è tenuto ad adottare **misure correttive** tali da permettere il rientro **entro il triennio successivo**; spetta a una legge dello Stato stabilire premi e sanzioni (vi ha provveduto la L. 232/2016, art. 1, commi 475-479).

78. La regola di base e i tre strumenti operativi

L'**art. 2 del D.Lgs. 118/2011** individua la regola di base: **Regioni ed enti locali affiancano alla contabilità finanziaria, a fini conoscitivi, una contabilità economico-patrimoniale**, per garantire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sotto il profilo finanziario, economico e patrimoniale. E **tre strumenti operativi**: **regole contabili uniformi** (art. 3); un **piano dei conti integrato** (art. 4); **schemi di bilancio comuni** (art. 11).

Esclusione da ricordare: dall'obbligo di adottare la **contabilità economico-patrimoniale** sono esclusi gli **enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti** (art. 232 T.U.E.L.); gli stessi sono esclusi dall'obbligo di redigere il **bilancio consolidato** (art. 233-bis T.U.E.L.).

78.1 I principi contabili generali e applicati

I **principi contabili generali** sono contenuti nell'**allegato 1** al D.Lgs. 118/2011 e coincidono, nella sostanza, con quelli già visti al § 26 (annualità, unità, universalità, integrità, veridicità-attendibilità-correttezza-comprensibilità, significatività e rilevanza, flessibilità, congruità, coerenza, prudenza, continuità e costanza, comparabilità e verificabilità, neutralità, pubblicità, equilibrio di bilancio, competenza finanziaria, competenza economica, prevalenza della sostanza sulla forma).

I **quattro principi contabili applicati** (art. 3) sono la vera specificità del sistema degli enti territoriali:

Principio applicato	Allegato	Contenuto
Programmazione	4/1	individua i documenti del processo di programmazione (DEFR e Nota di aggiornamento per le Regioni; DUP per gli enti locali)
Contabilità finanziaria	4/2	disciplina le modalità di contabilizzazione dei fatti gestionali; stabilisce che nelle amministrazioni che la adottano la contabilità finanziaria costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e di rendicontazione
Contabilità economico-patrimoniale	4/3	affianca la finanziaria per rilevare costi/oneri e ricavi/proventi, al fine di predisporre conto economico e stato patrimoniale, elaborare il bilancio consolidato, determinare analiticamente i costi, verificare in corso d'esercizio la situazione patrimoniale ed economica
Bilancio consolidato	4/4	disciplina la redazione del bilancio consolidato del « gruppo amministrazione pubblica »

78.2 Il piano dei conti integrato e gli schemi di bilancio

Il **piano dei conti integrato** (art. 4) è costituito dall'elenco delle articolazioni delle unità elementari del bilancio finanziario gestionale e dei conti economico-patrimoniali, in modo da evidenziare le **modalità di raccordo fra i dati finanziari e quelli economico-patrimoniali**, consentendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali. L'**allegato 6** definisce nel dettaglio il piano dei conti finanziario (6/1), economico (6/2) e patrimoniale (6/3); i piani sono stati da ultimo modificati dal **D.M. 6-8-2025**, che ha recepito le indicazioni della **Commissione ARCONET** (Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali).

Gli **schemi di bilancio comuni** (art. 11): **bilancio di previsione finanziario** (allegato 9), **rendiconto della gestione** (allegato 10), **bilancio consolidato** (allegato 11).

79. La competenza finanziaria potenziata, il FPV e il riaccertamento

Il **principio della competenza finanziaria** nella sua **nuova configurazione** («potenziata») è il cuore della riforma. Esso dovrebbe consentire di:

- **conoscere con precisione i debiti effettivi** contratti da Regioni ed enti locali;

- evitare l'accertamento di entrate future e di impegni inesistenti;
- avvicinare la contabilità finanziaria e quella economico-patrimoniale.

La regola: **le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili nel momento in cui l'obbligazione sorge, ma sono imputate contabilmente all'esercizio nel quale vengono a scadenza (esigibilità)**, ferma restando — per gli investimenti che comportano impegni esigibili in più esercizi — la necessità di predisporre la copertura finanziaria dell'intera spesa.

La formula da avere pronta: *registrazione quando l'obbligazione è perfezionata, imputazione quando è esigibile*. È la differenza rispetto alla vecchia competenza, che imputava tutto all'anno in cui l'obbligazione sorgeva, gonfiando i residui.

Il fondo pluriennale vincolato (FPV). L'attuazione del principio si basa sulla costituzione di un **FPV**, volto a coprire gli impegni pluriennali derivanti da obbligazioni sorte negli esercizi precedenti: è un **saldo finanziario costituito da entrate già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive già impegnate ma esigibili in esercizi successivi** a quello in cui è accertata l'entrata. È un efficace strumento di rappresentazione della programmazione della spesa pubblica degli enti territoriali, perché evidenzia in modo chiaro e attendibile il procedimento di impiego di risorse che richiedono un periodo pluriennale per il loro effettivo utilizzo (si pensi al programma triennale delle opere pubbliche).

Il riaccertamento ordinario (art. 3, comma 4). Regioni ed enti locali provvedono **annualmente** al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando ai fini del rendiconto le ragioni del loro mantenimento. Possono essere conservate fra i **residui attivi** le entrate accertate **esigibili** nell'esercizio ma non incassate; fra i **residui passivi** le spese impegnate, liquidate nel corso dell'esercizio, ma non pagate. **Le entrate accertate e le spese impegnate non esigibili nell'esercizio considerato sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili.**

Il riaccertamento straordinario (art. 3, comma 7). Per adeguare lo *stock* di residui formati prima della riforma alla nuova configurazione del principio, gli enti destinatari (ad eccezione di quelli che nel 2014 avevano partecipato alla sperimentazione) hanno dovuto, **contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014**, procedere al **riaccertamento straordinario dei residui**: verifica, cancellazione e reimputazione dei crediti e dei debiti ereditati. **Al termine del processo non dovevano persistere residui cui non corrispondessero obbligazioni giuridicamente perfezionate ed esigibili** (comma 8).

Il risultato di amministrazione nel sistema armonizzato. Il **D.M. 1-10-2013** — la sperimentazione per le amministrazioni *non territoriali*, ma con la stessa logica — lo definisce con precisione: è accertato con l'approvazione del rendiconto ed è pari al **fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi; non comprende le risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato**. Se il risultato non presenta un importo sufficiente a comprendere le **quote vincolate e accantonate**, la differenza è iscritta nel bilancio di previsione, **prima di tutte le spese, come disavanzo da recuperare**.

Il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione evidenzia: consistenza di cassa iniziale, incassi e pagamenti in conto competenza e in conto residui, saldo di chiusura; totale dei residui attivi e passivi; **consistenza del FPV per spese correnti e in conto capitale**; risultato finale. Deve tenere **distinti i fondi non vincolati, quelli vincolati e i fondi destinati al finanziamento delle spese in conto capitale**; del presunto avanzo si può disporre **nella misura in**

cui risultati realizzato, ad esclusione della quota costituita da **fondi vincolati**, che può essere applicata già in sede di predisposizione del bilancio o con successive variazioni.

Da ricordare accanto al FPV: il Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), il cui prospetto di composizione è allegato obbligatorio del bilancio di previsione. È l'altro pilastro della riforma: impedisce di finanziare spesa con entrate che, per esperienza storica, non si incasseranno. Insieme, FPV e FCDE sono i due meccanismi che hanno reso «veri» i bilanci degli enti territoriali.

80. Le Regioni: documenti e ciclo di bilancio

Gli strumenti di programmazione regionale (allegato 4/1):

Documento	Termine
Documento di economia e finanza regionale (DEFR)	la Giunta lo presenta al Consiglio entro il 30 giugno
Nota di aggiornamento del DEFR	entro trenta giorni dalla presentazione della Nota di aggiornamento del DEF nazionale, e comunque non oltre la presentazione del disegno di legge di bilancio
Disegno di legge di stabilità regionale	entro il 31 ottobre e comunque non oltre trenta giorni dalla presentazione del disegno di legge di bilancio dello Stato
Disegno di legge di bilancio	entro il 31 ottobre e comunque non oltre trenta giorni dall'approvazione del disegno di legge di bilancio dello Stato
Piano degli indicatori di bilancio	approvato dalla Giunta entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto
Disegno di legge di assestamento	entro il 30 giugno
Disegni di legge di variazione; disegni di legge collegati (entro il 31 ottobre)	—

Il **DEFR** descrive gli scenari economico-finanziari internazionali, nazionali e regionali, le politiche da adottare e gli obiettivi della manovra di bilancio regionale: è lo strumento a supporto di tutto il processo di programmazione, e in base al suo contenuto devono essere predisposti gli altri documenti previsionali.

La **legge di stabilità regionale** contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno del bilancio di previsione: variazioni delle aliquote e delle altre misure che incidono sul gettito dei tributi regionali; rifinanziamento delle leggi di spesa regionali (escluse quelle obbligatorie e continuative); riduzione di autorizzazioni legislative di spesa; rimodulazione delle quote di spese pluriennali; eventuali autorizzazioni di spesa per interventi che si protraggono oltre il periodo di riferimento; norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa; norme necessarie a garantire il rispetto del patto di stabilità interno.

Il **bilancio di previsione finanziario** (art. 36) è deliberato ogni anno, riferito **ad almeno un triennio**; comprende le previsioni di **competenza e di cassa del primo esercizio** e le previsioni di **competenza degli esercizi successivi**. Per ciascuno degli esercizi è deliberato in **pareggio finanziario di competenza**, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo e del recupero del disavanzo di amministrazione, **garantendo un fondo di cassa finale non negativo** (art. 40).

Ha **carattere autorizzatorio**, costituendo limite: agli **accertamenti e agli incassi riguardanti le accensioni di prestiti**; agli **impegni e ai pagamenti di spesa** (non comportano limiti le previsioni riguardanti i **rimborsi delle anticipazioni di tesoreria e le partite di giro**).

Classificazione: le **entrate** in **titoli** (per fonte di provenienza) e **tipologie** (per natura); le **spese** in **missioni e programmi**, ripartiti in **titoli**.

Allegati al bilancio di previsione (art. 11, comma 3 e art. 39, comma 11): prospetto esplicativo del **presunto risultato di amministrazione**; prospetto sulla composizione per missioni e programmi del **FPV**; prospetto sulla composizione del **fondo crediti di dubbia esigibilità**; prospetto dimostrativo del **rispetto dei vincoli di indebitamento**; **nota integrativa**; **relazione del Collegio dei revisori**; elenco dei capitoli riguardanti le **spese obbligatorie**; elenco delle spese finanziabili con il **fondo di riserva per spese impreviste**.

Entro **trenta giorni dall'approvazione** del bilancio le Regioni presentano il **piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio**, costruito sulla base di un sistema comune di indicatori definito dal **D.M. 9 dicembre 2015**.

Procedura di approvazione: entro il **31 ottobre** la **Giunta** approva lo schema della delibera di approvazione del bilancio di previsione relativa almeno al triennio successivo, da sottoporre al **Consiglio**, che lo approva **entro il 31 dicembre**. Contestualmente all'approvazione consiliare la Giunta approva il **Documento tecnico di accompagnamento** (ripartizione delle tipologie di entrata in categorie e dei programmi di spesa in macroaggregati) e il **Bilancio finanziario gestionale** (ripartizione delle categorie e dei macroaggregati in capitoli ed eventualmente articoli).

Se il Consiglio non approva entro il 31 dicembre (art. 43): la gestione si svolge nel rispetto dei principi applicati riguardanti **esercizio provvisorio o gestione provvisoria** (allegato 4/2). **L'esercizio provvisorio non può essere concesso se non per legge e per un periodo complessivamente non superiore a quattro mesi, durante il quale non è consentito il ricorso all'indebitamento.**

80.1 La gestione del bilancio regionale (artt. 52-58)

Entrate — tre fasi:

- **accertamento** (art. 53): il funzionario competente verifica la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individua il debitore, quantifica la somma, individua la scadenza e **registra il diritto di credito imputandolo contabilmente all'esercizio finanziario nel quale viene a scadenza. È vietato l'accertamento attuale di entrate future**;
- **riscossione** (art. 54): materiale introito da parte del tesoriere o di altri incaricati. Gli **ordinativi d'incasso** relativi alla competenza dell'esercizio in corso devono essere tenuti **distinti** da quelli relativi ai residui e sono imputati contabilmente **nell'esercizio in cui il tesoriere li ha eseguiti**, anche se la comunicazione è pervenuta nell'esercizio successivo;
- **versamento** (art. 55): materiale trasferimento delle somme incassate nelle casse della Regione.

Spese — quattro fasi:

- **impegno** (art. 56): riconoscimento di un'obbligazione passiva giuridicamente perfezionata, con determinazione della ragione del debito, della somma, del soggetto creditore, del vincolo sullo stanziamento e della scadenza. Gli

impegni sono assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza, **con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni sono esigibili**;

- **liquidazione** (art. 57): determinazione della somma da pagare, nei limiti dell'impegno definitivo, in base ai documenti e titoli atti a comprovare il diritto del creditore. **Va registrata contabilmente quando l'obbligazione diviene effettivamente esigibile**, a seguito dell'acquisizione completa della documentazione e del riscontro sulla regolarità della fornitura o prestazione;
- **ordinazione e pagamento** (art. 58): il pagamento è ordinato al tesoriere mediante emissione di **mandati di pagamento firmati dal responsabile del servizio finanziario**; i mandati di competenza sono tenuti distinti da quelli relativi ai residui e sono imputati contabilmente nell'esercizio in cui il tesoriere li ha eseguiti.

80.2 Il rendiconto e il bilancio consolidato regionale

Il **rendiconto generale della gestione** è approvato **con legge regionale entro il 31 luglio** dell'anno successivo (art. 66). È composto dal **conto del bilancio** (con riepiloghi, quadro generale riassuntivo e verifica degli equilibri), dal **conto economico** e dallo **stato patrimoniale**, secondo l'allegato 10.

Il **conto del bilancio** dimostra i risultati finali della gestione rispetto alle autorizzazioni del primo esercizio del bilancio di previsione; per ciascuna tipologia di entrata e ciascun programma di spesa comprende, **distintamente per residui e competenza**: per l'entrata, le somme accertate distinguendo la parte riscossa da quella da riscuotere; per la spesa, le somme impegnate distinguendo la parte pagata, quella da pagare e **quella impegnata con imputazione agli esercizi successivi (rappresentata dal FPV)**.

Prima di inserire i residui nel rendiconto, le Regioni devono provvedere al riaccertamento, per verificare le ragioni del loro mantenimento totale o parziale.

Il **bilancio consolidato** (art. 11-bis) deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico dell'attività complessiva svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate: il cosiddetto «**gruppo amministrazione pubblica**». È costituito da **conto economico consolidato** e **stato patrimoniale consolidato** (allegato 11), con allegate la **relazione sulla gestione consolidata** (comprensiva della nota integrativa) e la **relazione del Collegio dei revisori**.

Le definizioni del perimetro di consolidamento:

Soggetto	Quando ricorre
Ente strumentale controllato (art. 11-ter)	possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili; potere di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali; maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali; obbligo di ripianare i disavanzi per percentuali superiori alla propria quota; influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie
Società controllata (art. 11-quater)	possesso, diretto o indiretto, anche sulla base di patti parasociali , della maggioranza dei voti in assemblea ordinaria o di voti sufficienti a esercitarvi influenza dominante ; diritto, in virtù di contratto o clausola statutaria, di esercitare influenza dominante
Società partecipata	l'ente dispone, direttamente o indirettamente, di una quota di voti in assemblea pari o superiore al 20%

80.3 Le Regioni a statuto speciale

Valgono in primo luogo le norme dei rispettivi **Statuti** adottati con legge costituzionale (art. 116 Cost.) e le leggi regionali di attuazione, che di norma **rinviano espressamente al sistema contabile dello Stato**. La **L. 196/2009** dispone che le sue norme si applichino anche a tali Regioni e alle Province autonome, nel rispetto di quanto previsto dagli Statuti. Il **rendiconto** delle Regioni a statuto speciale ha sempre presentato molte analogie con quello dello Stato, anche quanto al regime dei controlli: per esse (con la sola eccezione della **Valle d'Aosta**) era già previsto il controllo della Corte dei conti (**parificazione**), poi esteso dal **D.L. 174/2012 anche alle Regioni a statuto ordinario**. Anche le Regioni speciali e le Province autonome devono adeguare il proprio ordinamento contabile ai principi di armonizzazione, con modalità e decorrenza stabilite da **norme di attuazione dei rispettivi Statuti** (art. 79 D.Lgs. 118/2011; art. 27 L. 42/2009).

81. Gli enti locali

Il **D.Lgs. 126/2014** ha sostanzialmente riscritto le norme sull'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali contenute nella **Parte II del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.)**.

81.1 Il Documento unico di programmazione (DUP)

Il **DUP**, che la Giunta deve presentare al Consiglio **entro il 31 luglio**, è il **principale strumento per la guida strategica e operativa** degli enti locali e rappresenta, sia temporalmente sia sostanzialmente, il **presupposto necessario di tutti gli altri strumenti di programmazione**. Gli enti con popolazione **non superiore a 5.000 abitanti** predispongono una **versione semplificata**.

È composto da **due sezioni** (art. 151 T.U.E.L.):

- la **Sezione Strategica (SeS)**, con orizzonte temporale pari a quello del **mandato amministrativo**: sviluppa e concretizza le **linee programmatiche** presentate dal Sindaco al Consiglio all'inizio del mandato, coerentemente con le linee di indirizzo della programmazione regionale e con gli obiettivi di finanza pubblica nazionali ed europei. **Nel primo anno del mandato** deve definire, **per ogni missione di bilancio, gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato**; ogni anno si verifica lo stato di attuazione degli obiettivi, che possono essere riformulati con adeguata motivazione. Al termine del mandato l'amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la **relazione di fine mandato** (art. 4, D.Lgs. 149/2011);
- la **Sezione Operativa (SeO)**, con orizzonte coincidente con quello del **bilancio di previsione**: definisce, per ogni singola missione, i **programmi** da realizzare per conseguire gli obiettivi strategici della SeS e, per ogni programma, gli **obiettivi operativi annuali**.

81.2 Il bilancio di previsione degli enti locali

Deliberato annualmente, riferito **ad almeno un triennio**, comprende le previsioni di **competenza e di cassa del primo esercizio** e di **competenza degli esercizi successivi**. Ha **carattere autorizzatorio** con gli stessi limiti visti per le Regioni. Le **entrate** sono classificate in **titoli e tipologie** (art. 165, comma 2, T.U.E.L. e art. 15 D.Lgs. 118/2011); le **spese** in **missioni e programmi**, ripartiti in titoli (art. 165, comma 4, e art. 14).

Gli allegati (art. 11, comma 3, D.Lgs. 118/2011 e art. 172 T.U.E.L.) — vale la pena conoscerli, perché sono una domanda tecnica frequente:

- prospetto esplicativo del **presunto risultato di amministrazione**;
- prospetto sulla composizione, per missioni e programmi, del **fondo pluriennale vincolato**;
- prospetto sulla composizione del **fondo crediti di dubbia esigibilità**;
- prospetto dimostrativo del **rispetto dei vincoli di indebitamento**;
- prospetto delle spese previste per l'utilizzo di **contributi e trasferimenti da organismi comunitari e internazionali**;
- prospetto delle spese previste per lo svolgimento di **funzioni delegate dalle Regioni**;
- **nota integrativa**;
- **relazione del Collegio dei revisori**;
- elenco degli **indirizzi internet** in cui sono pubblicati rendiconto della gestione e bilancio consolidato del penultimo esercizio antecedente, anche delle unioni di Comuni e dei soggetti del gruppo amministrazione pubblica;
- deliberazione annuale con cui i Comuni verificano **quantità e qualità di aree e fabbricati** da destinare alla residenza o ad attività produttive o terziarie, cedibili in proprietà o in diritto di superficie;
- deliberazioni che determinano **tariffe, aliquote d'imposta, detrazioni, variazioni dei limiti di reddito** per tributi e servizi locali e i tassi percentuali di copertura del costo dei **servizi a domanda individuale**;
- tabella dei **parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale**;
- **piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari** (art. 58, D.L. 112/2008);
- **programma triennale degli acquisti di beni e servizi** (art. 37, D.Lgs. 36/2023);
- **piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio**, costruito sul sistema comune definito dal D.M. 22 dicembre 2015, modificato dal **D.M. 5 agosto 2022** a decorrere dal 2023.

Procedura: entro il **15 novembre** la **Giunta** approva lo schema della delibera di approvazione del bilancio relativa almeno al triennio successivo; entro il **31 dicembre** il **Consiglio** approva il bilancio. Il termine può essere **differito**, in presenza di motivate esigenze, con **decreto del Ministro dell'interno d'intesa con il MEF, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali**.

Esercizio provvisorio vs gestione provvisoria negli enti locali (art. 163 T.U.E.L.) — è la domanda-tipo. **Esercizio provvisorio:** può essere autorizzato **con legge** o con il **decreto del Ministro dell'Interno** che differisce il termine di approvazione. Durante l'esercizio provvisorio **non è consentito il ricorso all'indebitamento** ed è possibile impegnare **solo le spese correnti**, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, i **lavori pubblici di somma urgenza** o altri interventi di somma urgenza. **Gestione provvisoria:** si applica quando il bilancio non è stato approvato entro il 31 dicembre **e non è stato autorizzato l'esercizio provvisorio** (o è scaduto anche il termine differito). È consentita **esclusivamente nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato** per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria: è dunque **molto più restrittiva**.

81.3 Il piano esecutivo di gestione (PEG)

Il **PEG** (art. 169 T.U.E.L.) declina in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nella **SeO del DUP**, definendo gli **obiettivi di gestione** e assegnando le risorse necessarie: costituisce l'elemento di raccordo fra l'**organo esecutivo** e i **responsabili dei servizi**.

La Giunta lo delibera **entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione**; ha lo stesso orizzonte temporale del bilancio ed è redatto **per competenza e per cassa limitatamente al primo esercizio e solo per competenza negli esercizi successivi**. La predisposizione è **facoltativa per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti**. Nel PEG le **entrate** sono articolate in *titoli, tipologie, categorie, capitoli* ed eventualmente *articoli*; le **spese** in *missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli* ed eventualmente *articoli*.

81.4 La gestione del bilancio negli enti locali

Entrate (artt. 178-181). L'**accertamento** (art. 179) è di competenza del **responsabile del procedimento**, che trasmette l'idonea documentazione al **responsabile del servizio finanziario** per l'annotazione nelle scritture contabili.

L'**accertamento è effettuato nell'esercizio in cui sorge l'obbligazione attiva, con imputazione contabile all'esercizio in cui il credito scade**. La **riscossione** (art. 180) avviene sulla base di un **ordinativo di incasso** sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario; anche in mancanza di tale documento **il tesoriere è tenuto a ricevere qualsiasi importo a qualsiasi titolo**, salvo chiedere immediatamente l'ordinativo: l'ente provvede alla **regolarizzazione entro i successivi 60 giorni**. Il **versamento** (art. 181) è l'effettivo trasferimento delle somme riscosse nelle casse dell'ente.

Spese (artt. 183-185). Con l'**impegno**, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata, sono determinati la somma da pagare e il soggetto creditore, è indicata la ragione ed è costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio. **Tutte le obbligazioni passive giuridicamente perfezionate devono essere registrate quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui viene a scadenza.**

Il visto di regolarità contabile. Il responsabile della spesa che adotta provvedimenti comportanti impegni ha l'obbligo di **accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con gli obiettivi di finanza pubblica**. I provvedimenti sono trasmessi al **responsabile del servizio finanziario** (art. 151, comma 4), il quale verifica la capienza dell'intervento o capitolo e valuta, alla luce dei flussi di cassa, se le risorse saranno effettivamente disponibili al momento del pagamento (**criterio della copertura finanziaria effettiva**). In caso positivo appone il **visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, senza il quale il provvedimento non ha alcun valore esecutivo**.

La **liquidazione** (art. 184) determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'impegno definitivo, sulla scorta dei documenti che comprovano il diritto del creditore; l'atto di liquidazione assume la veste di **determinazione**.

L'allegato 4/2 precisa che **la liquidazione è registrata contabilmente quando l'obbligazione diviene effettivamente esigibile; alla fine dell'esercizio, gli impegni contabili non liquidati o non liquidabili sono annullati e reimputati all'esercizio in cui l'obbligazione risulta esigibile**.

L'**ordinazione** (art. 185) è la disposizione impartita al tesoriere di pagare a un soggetto specificato: l'atto è il **mandato (o ordine) di pagamento**. Il tesoriere, **anche in assenza del mandato**, è tenuto al pagamento di somme derivanti da **obblighi tributari** (cartelle esattoriali per imposte di cui l'ente è soggetto passivo), da **somme iscritte a ruolo**, da **delegazioni di pagamento** (per mutui assunti e prestiti obbligazionari emessi) e da altri obblighi di legge: in tal caso il responsabile del servizio finanziario deve emettere il mandato **entro 30 giorni**, imputandolo contabilmente all'esercizio in cui il tesoriere ha effettuato il pagamento.

81.5 Il rendiconto della gestione degli enti locali

È composto dal **conto del bilancio**, dal **conto economico** e dallo **stato patrimoniale**, ed è **deliberato dal Consiglio entro il 30 aprile** dell'anno successivo, tenendo motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione (art. 227 T.U.E.L.). **Prima di inserire i residui, l'ente deve provvedere al riaccertamento.** Al conto del bilancio sono allegati la **tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale** e il **piano degli indicatori e dei risultati di bilancio**.

82. Deficit strutturale, riequilibrio e dissesto

Il deficit strutturale (art. 242 T.U.E.L.). Sono considerati in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano **gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio**, rilevabili da un'apposita **tabella** allegata al certificato sul rendiconto della gestione del **penultimo esercizio**, contenente **parametri obiettivi**: qualora **almeno la metà** dei parametri presenti valori deficitari, **l'ente è dichiarato strutturalmente deficitario**.

Gli enti deficitari sono soggetti al **controllo centrale della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali** istituita presso il **Ministero dell'Interno** (art. 155), che verifica la compatibilità finanziaria dei provvedimenti di approvazione delle dotazioni organiche e di assunzione di personale. Sono inoltre sottoposti al **controllo centrale sul rispetto di percentuali prestabilite di copertura del costo di alcuni servizi**, con obbligo di apposita certificazione; chi non le rispetta è **sanzionato con la riduzione dell'1% del contributo statale ordinario** spettante per l'anno dell'inadempienza.

La procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (art. 243-bis). Comuni e Province per i quali — anche in considerazione delle pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti — sussistano **squilibri strutturali in grado di provocare il dissesto**, e per i quali le misure degli artt. 193 e 194 (salvaguardia degli equilibri e riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio) non siano sufficienti, possono ricorrere con **deliberazione consiliare** a tale procedura. **Entro novanta giorni** dall'esecutività della delibera il Consiglio deve deliberare un **piano di riequilibrio finanziario pluriennale di durata compresa fra quattro e venti anni**, corredato dal parere dell'organo di revisione.

Il dissesto finanziario (Titolo VIII, Parte II, T.U.E.L. — **solo per Comuni e Province**). Ricorre quando l'ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili, oppure esistono nei confronti dell'ente **crediti di terzi non validamente fronteggiabili**.

- la procedura si apre con la **deliberazione di dissesto** adottata dal Consiglio: è **non revocabile**, è trasmessa **entro 5 giorni** al Ministero dell'Interno ed è pubblicata per estratto in Gazzetta Ufficiale insieme al **D.P.R. di nomina dell'organo straordinario di liquidazione**, cui compete **ripiantare l'indebitamento pregresso**. La deliberazione va inoltre trasmessa, con dettagliata relazione del Collegio dei revisori, alla **Corte dei conti**;
- è previsto un **meccanismo semplificato per l'estinzione dei debiti**: l'organo straordinario di liquidazione può proporre all'ente di **definire in via transattiva** le pretese dei creditori; se l'ente accetta, ai creditori è offerta una somma **compresa fra il 40 e il 60% del debito** (art. 258). **Sono esclusi da tale transazione i debiti relativi alle retribuzioni dei dipendenti**, che vanno liquidate per intero;
- parallelamente gli **organi istituzionali** devono assicurare condizioni stabili di equilibrio finanziario e rimuovere le cause strutturali del dissesto: **entro 30 giorni** dalla deliberazione il Consiglio deve **fissare le aliquote dei tributi locali e le tariffe nella misura massima consentita** (art. 251); la delibera **non è revocabile** e ha **efficacia per 5 anni** a partire da quello cui si riferisce l'**ipotesi di bilancio riequilibrato**, in cui il riequilibrio è realizzato

aumentando le entrate proprie e riducendo le spese correnti (rideterminazione della pianta organica, riorganizzazione dei servizi).

Riequilibrio o dissesto? È una delle domande più discriminanti su Regioni ed enti locali. La risposta breve: **il riequilibrio (predissesto) è volontario, preventivo e conserva l'amministrazione in carica**, che gestisce un piano di rientro fino a venti anni; **il dissesto è dichiarativo, irrevocabile, e scinde l'ente in due** — una **gestione liquidatoria** affidata all'organo straordinario per il passato e la **gestione ordinaria** degli organi istituzionali per il futuro, con obbligo di massimizzare aliquote e tariffe per cinque anni. La *bipartizione della massa passiva* è il concetto chiave.

Parte XIII — Il pagamento dei debiti commerciali e la fatturazione elettronica

Anche questa parte è ricostruita sulla scheda di aggiornamento Simone. È un tema ad alta probabilità d'esame perché intreccia PNRR, diritto UE e contabilità.

83. La regola dei 30 giorni e la Piattaforma dei crediti commerciali

Le pubbliche amministrazioni sono tenute a pagare le proprie fatture **entro 30 giorni dalla data del loro ricevimento**; fanno eccezione gli **enti del Servizio sanitario nazionale**, per i quali il termine massimo è di **60 giorni**. Il rispetto di queste scadenze rientra fra le disposizioni delle **direttive europee in materia di pagamenti dei debiti commerciali** (in primis la **Dir. 2011/7/UE**), su cui la Commissione europea effettua un rigoroso controllo.

La **fatturazione elettronica, obbligatoria per tutte le P.A. dal 31 marzo 2015**, ha ridotto il numero di amministrazioni che pagano i fornitori con tempi medi più lunghi di quelli previsti.

Al **DRGS** è affidato un ruolo centrale nel monitoraggio dei debiti commerciali, attraverso la **Piattaforma dei crediti commerciali (PCC)**, realizzata e gestita dallo stesso Dipartimento. La PCC consente ai creditori di richiedere la **registrazione dei crediti** vantati nei confronti delle amministrazioni e di **tracciare le successive operazioni di anticipazione, compensazione e pagamento** sui crediti certificati; acquisisce in modalità automatica, direttamente dal **Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate (SdI)**, tutte le fatture elettroniche emesse nei confronti delle P.A. e registra i pagamenti comunicati dalle amministrazioni.

Il percorso normativo: il problema dell'accumularsi di debiti nelle P.A. è stato affrontato compiutamente per la prima volta con il **D.L. 35/2013**, conv. in L. 64/2013, che ha anche **istituito la PCC**; sono poi intervenuti il D.L. 102/2013 (conv. in L. 124/2013) e la legge di stabilità 2014.

Con il **D.L. 66/2014**, conv. in L. 89/2014, è stata introdotta la **garanzia dello Stato sui crediti certi, liquidi ed esigibili** maturati al 31 dicembre 2013 e certificati dai debitori: grazie a essa il creditore può **cedere il proprio credito a intermediari finanziari** in modo semplice e meno oneroso, e l'intermediario può a sua volta cedere il credito alla **Cassa Depositi e Prestiti** se l'ente debitore non rispetta i termini. La **regolarità contributiva del cedente** è attestata dal **DURC**

allegato all'atto di cessione; al momento dell'effettivo pagamento dei crediti ceduti le P.A. debitorie acquisiscono il DURC **esclusivamente nei confronti del cessionario**.

84. Gli strumenti di monitoraggio e le misure di garanzia

Dal **2019** è operativo il sistema informativo **SIOPE+**, che consente l'acquisizione automatica non solo delle fatture commerciali emesse nei confronti delle P.A., ma anche dei **pagamenti** effettuati da queste ultime.

Dal **1° gennaio 2021** sono in vigore le **misure di garanzia** per il rispetto dei termini di pagamento previste per le **P.A. non statali** dalla **L. 145/2018, art. 1, commi 859 e seguenti**. Si basano sulla verifica dell'**indicatore di ritardo medio annuo nei pagamenti** e sulla **percentuale di riduzione, anno su anno, del debito commerciale residuo scaduto**. Le amministrazioni che non rispettano i vincoli devono **ridurre la spesa per consumi intermedi**, progressivamente e in proporzione all'entità dell'inadempimento; per gli **enti del SSN** le conseguenze incidono direttamente sull'**indennità di risultato dei direttori generali e amministrativi**, in maniera graduale rispetto all'entità del ritardo.

Il PNRR. Fra le riforme abilitanti l'Italia si è impegnata a realizzare la **Riforma n. 1.11 — «Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie»**. In attuazione è intervenuto il **D.L. 13/2023**, conv. in L. 41/2023 (art. 4-bis), stabilendo che:

- le **amministrazioni centrali** devono adottare specifiche misure, anche organizzative, per rendere più efficienti i propri processi di spesa, dandone conto nella **nota integrativa al rendiconto**;
- le pubbliche amministrazioni, nell'ambito dei sistemi di valutazione della performance, **integrando i relativi contratti individuali**, assegnano ai **dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali** e a quelli **apicali** delle rispettive strutture **specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento**, valutati ai fini della **retribuzione di risultato in misura non inferiore al 30%**.

Questo passaggio merita di essere citato all'orale. È l'esempio più chiaro di come un obbligo di contabilità pubblica sia stato reso effettivo agganciandolo al **ciclo della performance e alla retribuzione di risultato dei dirigenti**: non una sanzione sull'ente, ma un incentivo sulla persona. Se ti chiedono «come si rendono effettivi i termini di pagamento della P.A.?», questa è la risposta che dimostra visione di sistema.

Con la **Decisione di esecuzione del Consiglio del 5 dicembre 2023** i *target* della Riforma 1.11 sono stati **posticipati di 15 mesi**. L'**art. 40 del D.L. 19/2024** ha inoltre previsto interventi volti a:

- **rendere più celere la cessione dei crediti** derivanti da transazioni commerciali, prevedendo che la cessione diventi efficace e opponibile trascorsi **30 giorni** di silenzio/inazione da parte della stazione appaltante **anziché 45**;
- assicurare che le autorità locali e regionali ricevano in tempo i fondi dal livello centrale, **riducendo da 60 a 30 giorni** il tempo massimo per il trasferimento di risorse;
- stabilire che le amministrazioni pubbliche comunichino, mediante la PCC, **con cadenza trimestrale** (oltre che annuale) l'ammontare complessivo dello **stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati**;
- prevedere la **pubblicazione trimestrale** (oltre che annuale) dello stock di debiti commerciali arretrati per ciascuna amministrazione.

La **Circolare n. 36/2024 del DRGS** fornisce una guida dettagliata per **distinguere le fatture di natura commerciale da quelle non commerciali** — distinzione essenziale per applicare correttamente le normative sui tempi di pagamento — e

chiarisce in quali casi le amministrazioni possono godere della **facoltà di proroga dei termini** prevista dall'art. 4, comma 4, del D.Lgs. 231/2002.

Infine, con il **D.L. 19 ottobre 2024, n. 155**, conv. in L. 9 dicembre 2024, n. 189, in attuazione della **milestone M1C1-72bis** del PNRR, è stato stabilito che le amministrazioni pubbliche devono adottare **entro il 28 febbraio di ciascun anno un piano annuale dei flussi di cassa**, contenente un **cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi** relativi all'esercizio di riferimento; sulla predisposizione del piano vigila il competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile (art. 6).

Parte XIV — La contabilità di Università, AUSL e Camere di commercio

85. Le Università

L'**autonomia contabile** trova riconoscimento nell'**art. 7, comma 7, della L. 168/1989**: le Università possono adottare un **regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità**, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, ma **nel rispetto dei relativi principi**. Ciò consentiva a ciascun ateneo di optare fra contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale.

I limiti all'autonomia sono venuti dalla progressiva estensione a tutte le amministrazioni dei principi del **D.Lgs. 279/1997** (contabilità economica per centri di costo) e dall'obbligo di rispettare i principi dell'ordinamento contabile dello Stato, ribadito dall'**art. 1 della L. 196/2009** (le Università pubbliche rientrano nell'elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche) e attuato dal **D.Lgs. 91/2011**.

La **L. 240/2010** ha delegato il Governo a: introdurre un **sistema di contabilità economico-patrimoniale** e adottare un **bilancio consolidato di ateneo**; predisporre documenti contabili conformi alla L. 196/2009; adottare un **piano economico-finanziario triennale**; prevedere la **declaratoria di dissesto finanziario**.

Il **D.Lgs. 27-1-2012, n. 18** ha disposto l'adozione, **entro il 1° gennaio 2015**, di un sistema di contabilità economico-patrimoniale basato sui seguenti documenti (art. 1, comma 2):

Documento	Contenuto e termine
Bilancio unico d'ateneo di previsione annuale	composto da budget economico e budget degli investimenti ; predisposto entro il 31 dicembre dell'anno precedente. Redatto nel rispetto dei principi contabili e degli schemi del D.M. 15-1-2025, n. 34 ; vi si allega un prospetto con la classificazione della spesa complessiva per missioni e programmi (D.I. 16-1-2014, n. 21 per le categorie del sistema universitario)
Bilancio unico d'ateneo di previsione triennale	anch'esso composto da budget economico e budget degli investimenti
Bilancio preventivo unico di ateneo non autorizzatorio in contabilità finanziaria	approvato contestualmente ai due precedenti
Bilancio unico d'ateneo d'esercizio	approvato entro il 30 aprile di ogni anno; composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario, nota integrativa , corredato da relazione sulla gestione e da relazione del Collegio dei revisori che ne attesta la rispondenza alle risultanze contabili. Contestualmente si approva un rendiconto unico d'ateneo in contabilità finanziaria , funzionale al consolidamento e al monitoraggio dei conti
Bilancio consolidato	composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa (art. 6); considera fondazioni universitarie, società di capitali controllate e tutti gli enti in cui le università hanno il potere di esercitare la maggioranza dei voti in assemblea o di nominare la maggioranza degli organi di amministrazione. Dall'esercizio 2016 si applicano i principi del D.I. 11-4-2016, n. 248 per il cosiddetto « Gruppo Università »

Il dissesto finanziario e il commissariamento (D.Lgs. 27-10-2011, n. 199). Si ha **dissesto** quando la situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Università è tale da **non assicurare la sostenibilità delle funzioni indispensabili**, oppure quando l'ateneo **non può far fronte ai debiti liquidi ed esigibili** nei confronti di terzi (art. 2).

Spetta al **Collegio dei revisori dei conti**, **entro il 30 aprile** di ogni anno, verificare tale condizione sulla base di parametri indicati dall'art. 3 (andamento di crediti e debiti; sostenibilità del costo complessivo del personale rispetto alle entrate; relazione fra proventi e costi della gestione corrente; indicatori di regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa; sostenibilità del costo dell'indebitamento). Quando i parametri presentano **tutti** valori deficitari (in alcuni casi indicati dall'art. 5 è sufficiente che **solo alcuni** lo siano), il Collegio redige una relazione che attesta l'esistenza dei presupposti.

A questo punto il **Consiglio di amministrazione dichiara il dissesto** (art. 7), con l'effetto che: il **Rettore** si impegna, su esplicita diffida del MUR, ad approvare **entro 180 giorni un piano di rientro**; il **Consiglio di amministrazione** deve rivedere il bilancio unico di previsione già approvato, **autorizzando solo le spese obbligatorie e quelle per le quali sia già stato assunto un obbligo giuridicamente vincolante** verso terzi (il nuovo bilancio autorizzatorio va sottoposto al Consiglio dopo l'approvazione del piano di rientro e comunque **entro il 30 novembre** dell'anno di dichiarazione).

Se il piano non viene predisposto, o se dal controllo annuale emergono scostamenti tali da far ritenere compromessa la realizzazione del piano, il **Consiglio dei ministri delibera il commissariamento dell'Ateneo** (art. 10), affidando ai commissari l'amministrazione e la gestione del dissesto (art. 13).

86. Le Aziende unità sanitarie locali (AUSL)

Dal 2012 le AUSL devono attenersi al **Titolo II del D.Lgs. 118/2011**, che costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'**art. 117, comma 3, Cost.** e serve a tutelare l'unità economica della Repubblica ai sensi dell'**art. 120, comma 2, Cost.**, garantendo che gli enti che gestiscono le risorse del SSN concorrano agli obiettivi di finanza pubblica e disciplinando le modalità di redazione e consolidamento dei bilanci.

Il decreto ha integrato e in parte superato la disciplina del **D.Lgs. 30-12-1992, n. 502** (come modificato dal D.Lgs. 229/1999), che aveva: disposto la **soppressione della contabilità finanziaria** e la sua sostituzione con un sistema che consenta di valutare i ricavi conseguiti in relazione ai costi sostenuti, sancendo il passaggio a una **gestione di tipo aziendalistico** ispirata ai principi del codice civile; previsto l'adozione di una **contabilità analitica per centri di costo e per centri di responsabilità**.

Il bilancio preventivo economico annuale (art. 25, D.Lgs. 118/2011), coerente con la programmazione sanitaria e con quella economico-finanziaria della Regione, è predisposto dall'unità operativa che si occupa di contabilità e bilancio e **adottato con delibera del Direttore generale**. È composto da:

- un **conto economico preventivo**, che riporta i componenti positivi (ricavi/proventi) e negativi (costi/oneri) previsti, rilevando per differenza il **previsto risultato economico dell'esercizio**;
- un **piano dei flussi di cassa prospettici**, con tutti i flussi in entrata e in uscita previsti, evidenziando la prevista **variazione di liquidità**.

È corredato da **nota illustrativa, piano degli investimenti, relazione del Direttore generale e relazione del Collegio sindacale**, ed è inviato alla **gestione sanitaria accentrata presso la Regione**, che provvede al **consolidamento dei bilanci** di tutte le aziende del Servizio sanitario regionale (art. 32). **Entro il 31 dicembre** dell'anno precedente la **Giunta regionale** approva i bilanci preventivi di ciascuna AUSL e il bilancio preventivo consolidato.

Il bilancio di esercizio (art. 26), redatto in base agli **artt. 2423-2428 c.c.**, è composto da **stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e rendiconto finanziario**; corredato da relazione sulla gestione del Direttore generale e relazione del Collegio sindacale, è **adottato dal Direttore generale entro il 30 aprile** dell'anno successivo e inviato al responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la Regione per il consolidamento (art. 31).

Gli schemi comuni (art. 26, comma 3): le AUSL redigono bilanci preventivi e consuntivi attenendosi allo schema dell'**allegato 2** al decreto. Il problema dell'uniformità era già sentito: con il **D.M. 11-2-2002** era stato approvato uno schema di bilancio che ha rappresentato fino a pochi anni fa il principale riferimento.

87. Le Camere di commercio (CCIAA)

L'**art. 4-bis della L. 29-12-1993, n. 580**, inserito dal D.Lgs. 23/2010, prevede che sia un **decreto interministeriale** (MISE di concerto con il MEF, previa intesa in Conferenza Stato-Regioni) a stabilire le norme sulla **gestione patrimoniale e finanziaria** delle Camere di commercio e delle loro aziende speciali, nel rispetto dei principi di armonizzazione.

Il primo regolamento fu il **D.M. 287/1997**; è seguito il **D.P.R. 2-11-2005, n. 254**, che lo ha abrogato e ha espressamente previsto l'adozione dei principi della **contabilità economico-patrimoniale**, disponendo che la gestione contabile sia ispirata ai principi di **veridicità, universalità, continuità, prudenza e chiarezza**. In attesa del nuovo regolamento previsto dal D.Lgs. 23/2010, la disciplina di riferimento è tuttora quella del **D.P.R. 254/2005**.

Il ciclo di programmazione e rendicontazione camerale:

Documento	Organo e termine
Programma pluriennale (art. 4)	determinato e approvato dal Consiglio , di norma per il periodo corrispondente alla durata del mandato
Relazione previsionale e programmatica (art. 5)	aggiorna annualmente il programma pluriennale; approvata dal Consiglio entro il 31 ottobre
Preventivo annuale (art. 6)	predisposto dalla Giunta e approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre ; redatto sulla base della programmazione degli oneri e della valutazione prudentziale dei proventi , mirando al pareggio di bilancio . Allegati: relazione al preventivo (art. 7) e relazione del Collegio dei revisori (art. 6, comma 2)
Budget direzionale (art. 8)	approvato dalla Giunta su proposta del segretario generale , dopo l'approvazione del preventivo: strumento di programmazione e controllo per garantire l'equilibrio fra risorse disponibili e risultati. L'attività è suddivisa in aree organizzative che rappresentano centri di responsabilità . Sulla base del budget il segretario generale assegna ai dirigenti, con formale provvedimento, la competenza sull'utilizzo delle risorse
Bilancio di esercizio	approvato dal Consiglio su proposta della Giunta entro il 30 aprile dell'anno successivo, redatto secondo il principio della competenza economica ; costituito da conto economico (art. 21), stato patrimoniale (art. 22) e nota integrativa (art. 23), corredato da relazione sull'andamento della gestione predisposta dalla Giunta (art. 24)

Il **D.M. 27-3-2013** ha definito criteri e modalità di predisposizione del **budget economico** delle amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica, per raccordarne i documenti con quelli delle amministrazioni in contabilità finanziaria, nell'ambito del disegno di armonizzazione del D.Lgs. 91/2011.

Lo schema di sintesi da memorizzare (la scheda Simone lo propone come tabella finale, ed è il modo più rapido per fissare tutta la Parte XIV):

Ente	Fonti	Regime
Università	L. 240/2010; D.Lgs. 18/2012; D.Lgs. 199/2011	contabilità economico-patrimoniale e documenti di bilancio; dissesto e commissariamento
AUSL	L. 42/2009; D.Lgs. 118/2011 (Titolo II)	contabilità economico-patrimoniale e documenti di bilancio
CCIAA	L. 580/1993; D.P.R. 254/2005	contabilità economico-patrimoniale e documenti di bilancio

Domande d'orale — 80 domande con la traccia della risposta

Le domande sono ordinate come la dispensa. Per ciascuna è indicato in corsivo l'**aggancio decisivo**, cioè la cosa che, detta, fa la differenza fra una risposta corretta e una risposta che colpisce.

Fonti e principi costituzionali

1. **Che cos'è la contabilità pubblica?** — *Insieme di norme che regolano la gestione delle risorse pubbliche e la loro erogazione per soddisfare i bisogni dei cittadini. Aggancio: i due momenti, gestione ed erogazione.*
2. **Quali sono le norme costituzionali in materia?** — Artt. 81 (bilancio e rendiconto), 100 (controlli Corte dei conti), 103 (giurisdizione contabile), 119 (autonomia finanziaria degli enti territoriali).
3. **Il R.D. 2440/1923 è ancora in vigore?** — *Sì, ma con efficacia residuale e suppletiva; la disciplina sostanziale è nella L. 196/2009 e nella L. 243/2012.*
4. **Che cosa ha cambiato la L. cost. 1/2012?** — Art. 81 (equilibrio, non pareggio contabile), art. 97 c. 1 (esteso a tutte le P.A.), art. 117 (armonizzazione dei bilanci → competenza esclusiva statale), art. 119 (indebitamento solo per investimenti).
5. **Spieghi l'art. 81 comma per comma.** — *Equilibrio corretto per il ciclo con deroga per eventi eccezionali a maggioranza assoluta; copertura finanziaria; iniziativa esclusiva del Governo e approvazione con procedura normale; esercizio provvisorio con legge per max 4 mesi; legge rinforzata.*
6. **Quali sono i mezzi di copertura?** — *Esterni (nuovi tributi, prestiti) e interni (fondi accantonati, trasferimenti fra capitoli, risorse esuberanti).*
7. **Perché la legge di bilancio non è sottoponibile a referendum?** — *Art. 75 Cost. la esclude espressamente insieme alle leggi tributarie.*
8. **Che cos'è il fiscal compact e quali obblighi ha creato?** — *Bilanci in pareggio o avanzo; correzioni automatiche; recepimento preferibilmente con norma costituzionale; deficit sotto il 3%; vertici euro.*
9. **Che cos'è la L. 243/2012 e perché è «rinforzata»?** — *Legge di attuazione dell'art. 81 c. 6; modificabile solo a maggioranza assoluta. Aggancio: gli otto Capi, e in particolare l'art. 15 sull'unificazione della legge di bilancio.*
10. **Che cos'è l'obiettivo di medio termine (MTO)?** — *Il saldo strutturale definito dall'ordinamento UE; per l'Italia il pareggio corretto per il ciclo e al netto delle una tantum.*
11. **Che cos'è l'Ufficio parlamentare di bilancio?** — *Organismo indipendente ex art. 16 L. 243/2012; tre membri nominati d'intesa dai Presidenti delle Camere su rosa di dieci indicata dalle Commissioni bilancio a maggioranza dei 2/3; valida le previsioni macroeconomiche.*
12. **Chi sono le «amministrazioni pubbliche» ai fini della finanza pubblica?** — *Elenco ISTAT aggiornato annualmente + Autorità indipendenti + amministrazioni ex art. 1 c. 2 D.Lgs. 165/2001. Aggancio: il SEC 2010, il settore S13 e il test del 50% market/non market.*
13. **Qual è la differenza fra la nozione di «pubblico» in contabilità nazionale e in contabilità pubblica?** — *La prima guarda alla natura economica dell'attività; la seconda alla natura dell'ente (proprietà, controllo, finanziamento).*
14. **Che cos'è la BDAP?** — *Banca dati unitaria presso il MEF, accessibile a ISTAT e amministrazioni, con bilanci di previsione, variazioni, conti consuntivi e conti gestionali.*

15. **D.Lgs. 91/2011 o D.Lgs. 118/2011?** — 91 per le amministrazioni non territoriali (delega L. 196/2009); 118 per Regioni, enti locali, loro enti strumentali ed enti SSN (delega L. 42/2009).

Soggetti

16. **Quali sono i dipartimenti del MEF?** — Tesoro, Finanze, Economia (istituito dal D.P.C.M. 125/2023), Ragioneria generale, Amministrazione generale, Giustizia tributaria (D.L. 44/2023).
17. **Che cosa fa il DRGS?** — Politiche di bilancio, coordinamento e verifica degli andamenti di finanza pubblica, funzioni ispettive, controlli di regolarità amministrativa e contabile, verifica della quantificazione degli oneri. Vertice: il Ragioniere generale dello Stato.
18. **Che cos'è il sistema delle ragionerie?** — Uffici centrali del bilancio (uno per ministero) + Ragionerie territoriali dello Stato, dipendenti organicamente e funzionalmente dal DRGS.
19. **Quali sono le agenzie fiscali e qual è la loro natura?** — Entrate, Dogane e monopoli, Demanio. Aggancio: Demanio e Agenzia delle entrate-riscossione sono enti pubblici economici; le altre hanno personalità giuridica di diritto pubblico.
20. **CIPE o CIPESS?** — CIPESS dal 1° gennaio 2021 (D.L. 111/2019); il cambio di nome recepisce l'Agenda ONU 2030. Approva il riparto del Fondo Sviluppo e Coesione.
21. **Che cos'è la Cassa Depositi e Prestiti?** — S.p.A. dal 2003 (D.L. 269/2003), azionista di controllo il MEF; gestione separata (risparmio postale con garanzia dello Stato) e gestione ordinaria; istituto nazionale di promozione dal 2016.
22. **Regioni ed enti locali sono la stessa cosa?** — No: le Regioni sono enti territoriali ma non enti locali. Enti locali: Province, Comuni, Comunità montane, Città metropolitane, Unioni di Comuni.

Azienda pubblica e rilevazioni

23. **Che cos'è l'azienda composta pubblica?** — Azienda di erogazione che affianca al consumo processi produttivi e patrimoniali; soggetto economico e giuridico pubblici; il soggetto economico è la collettività amministrata, estranea alla gestione operativa.
24. **Perché nella P.A. non si può usare il prezzo per valutare la gestione?** — Assenza di mercato e di prezzo; da qui bilancio autorizzatorio, controlli esterni e indicatori di outcome.
25. **Che cos'è l'equilibrio economico minimo?** — Uguaglianza fra costi e proventi nel medio periodo; è necessario ma non sufficiente: serve l'equilibrio economico propriamente detto (efficienza + efficacia).
26. **Costi e proventi o costi e ricavi?** — Nelle aziende pubbliche costi e proventi: i proventi sono il valore delle risorse affluite (tributi e trasferimenti compresi) e non misurano l'utilità creata.
27. **Come si calcola il risultato di amministrazione?** — Fondo di cassa + residui attivi – residui passivi (– FPV nel sistema armonizzato).
28. **Che cosa sono ratei e risconti?** — Ratei: competenza economica già maturata, manifestazione finanziaria futura. Risconti: manifestazione finanziaria già avvenuta, competenza economica futura.
29. **Contabilità finanziaria e contabilità economico-patrimoniale: quali differenze?** — Entrate/spese vs ricavi/costi; partita semplice vs partita doppia; funzione autorizzatoria vs conoscitiva. Aggancio: l'esempio dei libri per la biblioteca comunale.

30. **Che cos'è il sistema unico di contabilità economica analitica per centri di costo?** — D.Lgs. 279/1997, art. 10: piano dei conti, centri di costo, servizi erogati. Introduce il principio di competenza economica nella P.A.
31. **Missioni, programmi e azioni.** — Perché si spende / chi risponde e quale outcome / che cosa si fa. Regola della responsabilità unica con due sole eccezioni.
32. **Che cosa sono gli IPSAS e gli EPSAS?** — Principi contabili internazionali per il settore pubblico basati sull'accrual (IFAC) e la loro versione armonizzata a livello europeo, sviluppata da Eurostat con la Task Force IPSAS/EPSAS.
33. **Che cos'è la riforma accrual del PNRR?** — Riforma 1.15: sistema unico di contabilità economico-patrimoniale accrual, di pari dignità con la finanziaria. Struttura di governance (determina RGS 35518/2020); Quadro Concettuale e ITAS approvati con determina RGS 176775/2024; fase pilota dall'esercizio 2025 (Ministeri, PCM, Agenzie fiscali); ITAS 1 per gli schemi.
34. **Che cos'è il SICOGE?** — Sistema per la gestione integrata della contabilità economica e finanziaria di tutte le amministrazioni centrali (art. 38-bis L. 196/2009).
35. **Che cos'è il piano dei conti integrato delle amministrazioni centrali?** — D.P.R. 140/2018, aggiornato con D.M. 27-12-2022: unico elenco articolato in cinque livelli gerarchici — attivo, passivo, componenti economiche positive, negative, conti d'ordine.

Programmazione e legge di bilancio

36. **Quali sono gli strumenti della programmazione?** — DEF, NADEF, ddl di bilancio, ddl di assestamento, ddl collegati, documenti delle altre amministrazioni. Aggancio: da aprile 2025 il DEF è sostituito dal DFP e da settembre 2025 la NADEF dal DPFP, senza modifica della L. 196/2009, per via di risoluzioni parlamentari.
37. **Che cos'è il PSBM?** — Piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine, sostituisce PS e PNR; l'Italia lo ha presentato nel settembre 2024 con orizzonte 2025-2029 e aggiustamento a sette anni.
38. **Come è cambiato il Patto di stabilità?** — Reg. UE 1263/2024 (braccio preventivo, in vigore dal 30 aprile 2024, operativo dal 2025) e Reg. UE 1264/2024 (braccio correttivo). Restano 3% e 60%: cambiano i percorsi di rientro, negoziati bilateralmente sulla spesa netta.
39. **Che cos'è il DBP?** — Documento programmatico di bilancio trasmesso alla Commissione entro il 15 ottobre; parere della Commissione entro il 30 novembre; se gravi inosservanze, richiesta di documento riveduto.
40. **Quante sezioni ha la legge di bilancio e che cosa contengono?** — Due. La prima, tassativa ex art. 21 c. 1-bis, riservata alle innovazioni legislative (SNF, ricorso al mercato, fondi speciali, rinnovi contrattuali, ecc.); la seconda contiene le poste contabili a legislazione vigente con rimodulazioni, rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni.
41. **Che cosa la prima sezione non può contenere?** — Norme di delega, interventi localistici o microsettoriali, norme ordinamentali o organizzative, norme che variano direttamente le previsioni della seconda sezione.
42. **Che cos'è l'unità di voto parlamentare?** — Tipologie per l'entrata, programmi per la spesa. Aggancio: si votano solo le previsioni delle lettere b), c) e d) dell'art. 21; b) e d) sono i limiti di impegno e pagamento.
43. **Quali sono i quattro saldi del quadro generale riassuntivo?** — Risparmio pubblico; indebitamento/accrecimento netto; saldo netto da finanziare; ricorso al mercato. Aggancio: perché si escludono accensioni e rimborsi di prestiti dal SNF.
44. **Che cos'è la nota integrativa al bilancio?** — Documento che collega bilancio, programmazione strategica (D.Lgs. 286/1999) e ciclo della performance (D.Lgs. 150/2009); per i Ministeri corrisponde al piano degli indicatori (D.P.C.M. 28-9-2012).

45. **Che cos'è il budget dello Stato?** — Preventivo economico triennale delle amministrazioni centrali, allegato agli stati di previsione; costi calcolati per competenza economica; due versioni (budget a DLB e budget LB); include il prospetto di riconciliazione.
46. **Che cosa sono oneri inderogabili, fattori legislativi e spese di adeguamento al fabbisogno?** — Spese vincolate da meccanismi o parametri; spese autorizzate da legge con importo come limite massimo; spese quantificate sulle esigenze delle amministrazioni.
47. **Che cos'è l'art. 22-bis della L. 196/2009?** — Spending review strutturale: D.P.C.M. entro il 31 maggio che fissa obiettivi di spesa per ciascun Ministero, in termini di limiti di spesa o risparmi da conseguire.
48. **Come si svolge l'iter parlamentare del bilancio?** — Assegnazione alla Commissione bilancio e alle commissioni di settore; relazione generale entro dieci giorni; nota di variazioni; approvazione con distinti articoli nell'ordine; entro il 31 dicembre.
49. **Che cosa sono i disegni di legge collegati?** — Presentati entro gennaio, indicati in allegato al DEF, con disposizioni omogenee per materia e competenza; termini di esame rimessi ai regolamenti parlamentari.
50. **Quali sono le tipologie ammissibili di copertura?** — Fondi speciali; modifica o soppressione di parametri che generano risparmi; riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa; modificazioni legislative che comportano nuove o maggiori entrate.
51. **Che cosa sono i fondi speciali?** — Accantonamenti nella prima sezione per progetti di legge di prossima approvazione. Non utilizzabili per decreti-legge salvo calamità, sicurezza del Paese, emergenza economico-finanziaria; le quote non utilizzate diventano economie di bilancio.
52. **Come funziona l'esercizio provvisorio dello Stato?** — Legge del Parlamento, max quattro mesi, gestione per dodicesimi delle previsioni del bilancio presentato e non approvato (art. 32 L. 196/2009), salvo spese obbligatorie non frazionabili.
53. **Che cos'è il bilancio di assestamento?** — Art. 33: entro giugno, adegua le previsioni anche in considerazione della consistenza dei residui accertata a rendiconto; possibili variazioni compensative, vietato l'impiego di conto capitale per spese correnti.

Entrate, spese, residui, tesoreria

54. **Come si classificano le entrate dello Stato?** — Titoli (natura), ricorrenti/non ricorrenti, tipologie (unità di voto), categorie, unità elementari.
55. **Che cos'è l'accertamento qualificato?** — Iscrizione in bilancio dell'importo che lo Stato, verificato il titolo, prevede di riscuotere nel triennio.
56. **Quali sono i fondi di riserva?** — Spese obbligatorie (art. 26), spese impreviste (art. 28), autorizzazioni di cassa (art. 29). Aggancio: dal 2019 i trasferimenti dal fondo di cassa avvengono con decreto del Ragioniere generale, non più del Ministro.
57. **Che cosa sono i residui attivi e passivi?** — Entrate accertate non riscosse / spese impegnate non pagate; più residui per impegni latenti e residui di stanziamento.
58. **Che cos'è la perenzione amministrativa?** — Eliminazione contabile dei residui passivi non pagati entro un certo termine (2 anni per le spese correnti, 3 per le spese in conto capitale e per i trasferimenti correnti alle P.A.). Aggancio: non estingue il debito — da qui i fondi speciali per la reinscrizione.
59. **Quali sono le fasi dell'entrata e della spesa?** — Accertamento, riscossione, versamento; impegno, liquidazione, ordinazione, pagamento.

60. **Quali sono gli elementi costitutivi dell'impegno?** — *Ragione del debito, importo, esercizio/i di scadenza, soggetto creditore univocamente individuato. Solo i dirigenti possono impegnare e ordinare la spesa.*
61. **Che cos'è il piano finanziario dei pagamenti?** — *Cronoprogramma che il dirigente responsabile predispone contestualmente all'impegno e aggiorna almeno mensilmente.*
62. **Che cos'è l'art. 48-bis del D.P.R. 602/1973?** — *Obbligo di verifica, per pagamenti superiori a 5.000 euro, dell'inadempienza del beneficiario verso cartelle di pagamento, con blocco del pagamento e segnalazione all'agente della riscossione.*
63. **Chi gestisce la tesoreria dello Stato?** — *La Banca d'Italia in convenzione ventennale (oggi fino al 2030); il Conto disponibilità del Tesoro non può presentare saldi a debito (divieto UE di finanziamento monetario).*
64. **Che cos'è il SIOPE e che cos'è SIOPE+?** — *Rilevazione telematica di incassi e pagamenti con codifica uniforme (art. 28 L. 289/2002); SIOPE+ ha portato dall'OIL all'OPI; i tesorieri non possono accettare disposizioni prive di codifica.*
65. **Come funziona la tesoreria unica?** — *Contabilità speciali fruttifere per le entrate proprie e infruttifere per i trasferimenti; i pagamenti si addebitano prima sulla fruttifera. Limite del 3% delle entrate di competenza detenibile presso il tesoriere per gli enti della tabella B della L. 720/1984.*

Rendiconto e controlli

66. **Di che cosa si compone il rendiconto generale dello Stato?** — *Conto del bilancio e conto generale del patrimonio; nota preliminare generale e note integrative per amministrazione.*
67. **Che cos'è la parificazione?** — *Verifica della Corte dei conti e confronto dei risultati con le previsioni; delibera a Sezioni riunite con le formalità della giurisdizione contenziosa e intervento del PM. Aggancio: la Corte può sollevare questione di legittimità costituzionale (Corte cost. 121/1966, 142/1968, 143/1968).*
68. **Perché la Corte scinde le due parificazioni?** — *Per il conto del patrimonio non esistono valori preventivi con cui confrontare le risultanze.*
69. **Conto amministrativo e conto giudiziale.** — *All'amministrazione vs alla Corte dei conti; il conto giudiziale apre il giudizio di conto e grava anche sull'agente contabile di fatto.*
70. **Consegnatario per debito di vigilanza o di custodia?** — *Il primo è agente amministrativo e non rende il conto giudiziale; il secondo è agente contabile e lo rende.*
71. **Chi amministra i beni immobili dello Stato e chi ne tiene le scritture?** — *L'Agenzia del demanio amministra; il DRGS tiene le scritture (sistema IBIS: inventario, modelli di carico, scarico e variazione).*
72. **Ogni quanto si rinnovano gli inventari?** — *Beni mobili dello Stato: almeno ogni cinque anni, previa ricognizione. Negli enti pubblici non economici: 5 anni per i mobili, 10 per gli immobili.*
73. **Come si vendono gli immobili dello Stato?** — *L. 311/2004: trattativa privata fino a 400.000 euro; asta pubblica o invito a offrire oltre. Diritto di opzione delle Regioni e degli enti locali entro 15 giorni; prelazione in caso di offerta libera; prelazione per concessionari e conduttori.*
74. **Che cosa sono le gestioni fuori bilancio?** — *Operazioni finanziarie estranee alle statuizioni di bilancio, in contrasto con universalità, unità e pubblicità; soppresse dalla L. 559/1993 salvo eccezioni e soglia di 51.645,69 euro.*
75. **Controllo di gestione o controllo sulla gestione?** — *Interno/autocontrollo vs esterno/Corte dei conti.*
76. **Quali sono i controlli interni del D.Lgs. 286/1999?** — *Regolarità amministrativa e contabile; controllo di gestione; valutazione dei dirigenti (sostituita dalla performance, D.Lgs. 150/2009); controllo strategico.*

77. **Quali atti sono sottoposti al controllo preventivo ex D.Lgs. 123/2011 anche senza effetti finanziari immediati?** — Atti soggetti a controllo Corte dei conti; decreti di approvazione di contratti e atti di riconoscimento di debito; assunzioni di personale; modifiche della posizione giuridica o della base stipendiale; accordi di contrattazione integrativa; trasferimenti ad altri enti; atti di gestione degli stati di previsione; interventi cofinanziati UE.
78. **Quali sono i termini del controllo preventivo?** — 30 giorni (regola); 60 per assunzioni e modifiche stipendiali; 15 giorni di anticipo per gli atti di pagamento nelle transazioni commerciali. Silenzio = efficacia.
79. **Quali sono i cinque controlli interni degli enti locali?** — Regolarità amministrativa e contabile (147-bis); strategico (147-ter); sulle società partecipate non quotate (147-quater); sugli equilibri finanziari (147-quinquies); di gestione (196-198-bis).
80. **Che cosa accade se un'amministrazione non ottempera ai rilievi della Corte dei conti?** — Art. 3, comma 64, L. 244/2007: provvedimento motivato entro 30 giorni, reso noto alle Presidenze delle Camere, del Consiglio e della Corte dei conti.
-

Gli aggiornamenti che fanno la differenza

Sono le sette cose che, in questa materia, distinguono chi ha studiato su un manuale aggiornato da chi ha studiato su un manuale di due anni fa. Vale la pena tenerle a portata di memoria e usarle come «carte» da giocare quando la domanda lo consente.

- 1. DEF → DFP e NADEF → DPFP (2025), senza modifica della L. 196/2009.** Il cambio dei documenti di programmazione non è passato per una legge: è passato per **risoluzioni delle Commissioni bilancio** che hanno impegnato il Governo, in attesa dell'adeguamento normativo alla nuova *governance* europea. Il DFP ha **due sezioni** (il DEF ne aveva tre) ed è incentrato sulla **rendicontazione dei progressi compiuti**.
- 2. Il nuovo Patto di stabilità (Reg. UE 1263 e 1264 del 2024).** Restano il 3% e il 60%; cambiano i **percorsi**, negoziati bilateralmente con la Commissione sulla base della **spesa netta** e della *debt sustainability analysis*. L'Italia ha scelto un aggiustamento su **sette anni** con il **PSBM 2025-2029**.
- 3. La riforma accrual e gli ITAS (Riforma 1.15 del PNRR).** Quadro Concettuale e Standard contabili italiani approvati con **determina RGS 176775/2024; fase pilota dall'esercizio 2025** con Ministeri, PCM e Agenzie fiscali (determina RGS 259/2024); schemi minimi: conto economico di esercizio e stato patrimoniale, secondo l'**ITAS 1**. L'obiettivo non è più armonizzare, è **unificare**; e la contabilità economico-patrimoniale acquista «pari dignità» rispetto alla finanziaria.
- 4. Il piano annuale dei flussi di cassa (D.L. 155/2024, conv. in L. 189/2024).** Entro il **28 febbraio** di ogni anno le amministrazioni devono adottare un piano con il **cronoprogramma di pagamenti e incassi**, in attuazione della *milestone* M1C1-72bis del PNRR. È l'ultimo tassello della riforma dei tempi di pagamento.
- 5. L'art. 40 del D.L. 19/2024 sui debiti commerciali.** Cessione del credito efficace dopo **30 giorni** (non più 45) di inerzia della stazione appaltante; **da 60 a 30 giorni** il trasferimento di risorse dal centro agli enti territoriali; comunicazione e pubblicazione dello *stock* di debiti **trimestrale** oltre che annuale.
- 6. Il D.M. 6-8-2025 sui piani dei conti degli enti territoriali.** Ha recepito le indicazioni della **Commissione ARCONET** aggiornando gli allegati 6/1, 6/2 e 6/3 del D.Lgs. 118/2011, comprensivi della matrice di correlazione fra

piano finanziario, conto economico e stato patrimoniale.

7. Il D.M. 15-1-2025, n. 34, per le Università. Nuovi principi contabili e schemi di **budget economico** e **budget degli investimenti**, nonché di bilancio unico d'ateneo d'esercizio: sostituisce i precedenti schemi ministeriali.

Metodo per gli ultimi giorni

La contabilità pubblica si dimentica in fretta perché è fatta di **date, soglie e termini**. Tre suggerimenti concreti.

Costruisci una sola tabella dei termini. 10 aprile (DFP), 31 maggio (D.P.C.M. obiettivi di spesa; trasmissione del rendiconto alla Corte), giugno (assestamento; presentazione del rendiconto alle Camere), 30 giugno (DEFR; relazione CIPESS), 31 luglio (DUP; rendiconto regionale), 15 ottobre (DBP), 20 ottobre (ddl bilancio), 31 ottobre (Giunta regionale; preventivo CCIAA), 15 novembre (Giunta enti locali), 31 dicembre (approvazione), 30 aprile (rendiconto enti locali e AUSL; conti alla RGS). Ripeterla ad alta voce due volte al giorno nell'ultima settimana vale più di rileggere venti pagine.

Impara tre formule alla lettera: risultato di amministrazione; i quattro saldi; la competenza finanziaria potenziata («registrazione quando l'obbligazione è perfezionata, imputazione quando è esigibile»).

Prepara tre agganci trasversali, perché la commissione del RIPAM valuta l'intera area, non la singola materia: missioni-programmi-azioni ↔ piano degli indicatori ↔ valutazione delle politiche pubbliche; equilibrio di bilancio ↔ art. 81 ↔ vincoli UE ↔ scienza delle finanze; controlli interni ↔ ciclo della performance ↔ diritto amministrativo. Un candidato che collega vale più di un candidato che elenca.

Dispensa redatta sulla Parte II del manuale «Elementi di diritto amministrativo e contabilità pubblica» (ed. Simone, edizione per il Concorso RIPAM 294 posti), letta integralmente pagina per pagina, e integrata con le sei schede di aggiornamento della stessa casa editrice. Normativa aggiornata alle fonti citate nel manuale e nelle schede.